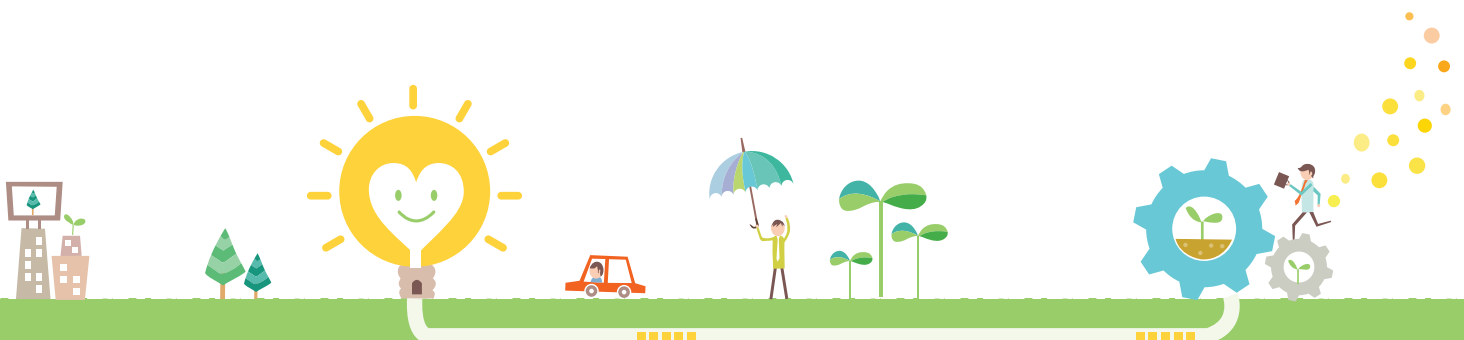


개인용 자동차보험 약관

○ 알기 쉬운 자동차보험 이야기	02
○ 보통약관	28
제1편 용어의 정의 및 자동차보험의 구성	33
제2편 자동차보험에서 보상하는 내용	38
제3편 보험금 또는 손해배상의 청구	48
제4편 일반사항	55
〈별표 1〉 대인배상, 무보험자동차에 의한 상해 지급 기준	64
〈별표 2〉 대물배상 지급 기준	73
〈별표 3〉 과실상계 등	76
〈별표 4〉 동승자 유형별 감액비율표	77
〈별표 5〉 자기신체사고 지급기준	78
〈불 입〉 자동차손해배상보장법시행령 [별표 1]	79
〈불 입〉 인체골격 그림	88
〈불 입〉 자동차손해배상보장법시행령 [별표 2]	89
○ 특별약관	94
제1편 긴급출동 서비스	99
제2편 운전자의 범위 제한	105
제3편 사고처리 비용의 지원	111
제4편 자기신체사고의 보상 확대	116
제5편 배상책임(대인배상 I·II, 대물배상)의 보상 확대	133
제6편 자기차량손해의 보상 확대	137
제7편 보험료 납입방법	148
제8편 기타	152
○ 관련 법령	180
○ 교통사고 발생시 대처요령	193



약관을 쉽게 이용할 수 있는 가이드북



※ 同 Guide Book은 보험약관의 개념 및 구성 등을 간략하게 소개하고, 소비자 입장에서 약관 주요 내용 등을 쉽게 찾고 이해할 수 있는 방법을 안내하는 것을 목적으로 함

1. 보험약관이란?

보험약관은 가입하신 보험계약의 내용 및 조건 등을 미리 정하여 놓은 계약 조항으로 **보험계약자와 보험회사의 권리 및 의무**를 규정하고 있습니다.

특히, **청약철회, 계약취소, 보험금 지급 및 지급제한 사항** 등 약관의 **중요사항**에 대한 설명이 들어 있으니 반드시 확인하셔야 합니다.

2. 한 눈에 보는 약관의 구성

약관 이용 가이드북	약관을 쉽게 잘 이용할 수 있도록 약관의 구성, 쉽게 찾는 방법 등의 내용을 담고 있는 지침서
시각화된 약관 요약서	약관을 쉽게 이해할 수 있도록 계약 주요내용 및 유의사항 등을 시각적 방법을 이용하여 간단 요약한 약관
보험약관 (보통약관 및 특별약관)	• 보통약관 : 자동차보험의 공통 사항을 정한 기본약관 • 특별약관 : 보통약관에 정한 사항 외 선택 가입한 보장내용 등 필요한 사항을 정한 약관

3. QR코드를 통한 편리한 정보 이용

QR(Quick Response) 코드란?

스마트폰으로 해당 QR 코드를 스캔하면 상세내용 등을 손쉽게 안내받을 수 있습니다.

약관해설 영상	보험금 지급절차
 자보 약관해설 동영상	 10. 보험금지급절차

4. 약관의 핵심 체크항목 쉽게 찾기 (보통약관 기준)

보험약관 핵심사항 등과 관련된 해당 조문, 쪽수 및 영상자료 등을 안내드리오니, 보험회사로부터 약관을 수령한 후, 해당 내용을 반드시 확인·숙지하시기 바랍니다.

① 보상하는 손해 *본인이 가입한 특약을 확인하여 가입 특약별 보상하는 손해도 반드시 확인할 필요	대인배상I	제3조	p.38	 1. 보상하는 손해
	대인II·대물배상	제6조	p.38	
	자기신체사고	제12조	p.41	
	무보험자동차에 의한 상해	제17조	p.43	
	자기차량손해 ※ 차량단독사고는 '자기차량손해 단독 사고보장특약' 참고	제21조	p.45	
② 보상하지 않는 손해 *본인이 가입한 특약을 확인하여 가입 특약별 보상하지 않는 손해도 반드시 확인할 필요	대인배상I	제5조	p.38	 2. 보상하지 않는 손해
	대인II·대물배상	제8조	p.39	
	자기신체사고	제14조	p.42	
	무보험자동차에 의한 상해	제19조		
	자기차량손해 ※ 차량단독사고는 '자기차량손해 단독 사고보장특약' 참고	제23조	p.45	
③ 청약 철회	제41조(청약 철회)		p.56	 3. 청약철회
④ 계약 전 알릴 의무	제44조(계약 전 알릴 의무)		p.57	 4. 계약전알릴의무
⑤ 계약 후 알릴 의무	제45조(계약 후 알릴 의무)		p.58	 5. 계약후알릴의무
⑥ 사고발생 시 의무	제46조(사고발생 시 의무)		p.58	 6. 사고발생시
⑦ 보험계약의 취소	제50조(보험계약의 취소)		p.60	 7. 계약취소

⑧ 보험계약자의 보험계약 해지·해제	제52조(보험계약자의 보험계약 해지·해제)	p.60	
⑨ 보험회사의 보험계약 해지	제53조(보험회사의 보험계약 해지)	p.61	

5. 약관을 쉽게 이용할 수 있는 꿀팁

아래 5가지 꿀팁을 활용하시면 약관을 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있습니다.

① 시각화된 '약관요약서'를 활용하시면 계약 일반사항, 가입시 유의사항, 민원사례 등 약관을 보다 쉽게 이해하실 수 있습니다.	➔ 약관요약서 p.6
② 약관 내용 중 어려운 보험용어는 용어의 정의, 약관본문 내 용어설명 및 예시 등을 참고하시면 약관 이해에 도움이 됩니다.	➔ 제1조(용어의 정의) p.33
③ 스마트폰으로 QR코드를 인식하면 약관해설 동영상, 보험금 지급절차, 전국 지점 등을 쉽게 안내 받을 수 있습니다	➔ QR코드 p.3
④ '관련법규' 항목을 활용하시면 약관에서 인용한 법률조항 및 규정을 자세히 알 수 있습니다.	➔ 관련법규 p.182
⑤ 약관조항 등이 음영·컬러화 되거나 진하게 된 경우 보험금 지급 등 약관 주요 내용이므로 주의 깊게 읽기 바랍니다.	

6. 기타 문의사항

※ 기타 문의사항은 당사 홈페이지(www.lotteins.co.kr),

고객 콜센터(1588-3344, 1600-3434)로 문의 가능

※ 보험상품 거래단계별 필요한 금융꿀팁 또는 핵심정보 등은 금융감독원금융소비자정보 포털(FINE, fine.fss.or.kr)에서 확인 가능

쉽게 이해하는 약관 요약서



이 요약서는 그림, 도표, 삽화 등 시각화된 자료를 바탕으로 자동차보험 상품 및 약관의 핵심내용을 알기 쉽게 작성한 것입니다. 보다 자세한 사항은 **상품설명서 및 약관을 반드시 확인하시기 바랍니다.**

※ 이 요약서의 내용을 **이해하지 못하고 보험에 가입할 경우 불이익을 받을 수 있으므로, 동 내용을 반드시 이해하고 계약체결 여부를 결정하시기 바랍니다.**

1. 의무보험

1 의무보험의 의미

‘의무보험’은 자동차 사고 피해자가 최소한의 보상을 받을 수 있도록 자동차손해 배상보장법에 의거하여 국가에서 법적으로 가입을 의무화한 보험입니다. 대인배상은 최대 1억 5천만원, 대물배상은 최대 2천만원까지 보상합니다.

다만, ‘의무보험’만 가입할 경우 실제 사고가 발생했을 때 ‘의무보험’에 해당하는 가입금액을 초과하는 배상책임이 발생한다면 이 초과되는 금액은 가입자 본인이 부담하여야 합니다. 또한, 사고로 인해 가입자와 그 가족이 입은 손실에 대한 보상을 받기 위해서는 의무보험 이외의 담보(자기신체사고, 자기차량손해 등)에 가입하시는 것이 좋습니다.



2 의무보험 미가입에 따른 불이익

의무보험 미가입 상황에서 운행 시 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금이 부과됩니다. 의무보험 미가입 기간에 따른 과태료는 다음과 같습니다.



담보	미가입시 과태료		
	10일 이내	10일 초과시 1일당	최대 한도
대인배상 I	1만원	4천원	60만원
대물배상	5천원	2천원	30만원

2. 가입자 유의사항 : 보험계약 체결 시

1 청약내용 확인 관련

아래와 같은 주요 계약 사항과 관련하여 청약하신 내용으로 보험계약이 체결되었는지 확인이 필요합니다.

- 피보험자의 성명, 주소, 연령, 연락처 등 인적정보에 관한 사항
- 차량번호, 차명, 배기량, 용도 등 차량에 관한 사항
- 자동차를 운전할 수 있는 범위에 관한 사항
- 보장종목별 가입금액에 관한 사항
- 보상하는 손해 및 보상하지 않는 손해에 관한 사항
- 특약에 관한 사항

만약, 현재 계약 사항이 가입하고자 하는 내용과 다를 경우, 계약 담당자나 고객 콜센터(1588-3344, 1600-3434)로 연락 주시어 정정하기 바랍니다.

2 고지사항 확인 관련

보험가입 시 아래와 같은 청약 내용은 사실대로 보험회사에 알려야 하며, 사실과 다르게 알리거나 알리지 않은 경우에는 보험계약이 해지되거나 보험사고 발생 시 보상받지 못할 수도 있습니다.

- 다른 보험회사에 가입된 동일 차량에 대한 보험계약 사항
- 피보험자동차 및 실소유자에 관한 사항
- 기타 서면으로 질문한 사항 또는 청약서 기재사항 등

3. 가입자 유의사항 : 보험계약 변경 시

1 청약내용 확인 관련

보험기간 중 계약 관련 사항이 변경된 경우 계약 담당자나
고객 콜센터(1588-3344, 1600-3434)로 지체없이 연락 주시기 바랍니다.

- 고객 주소지 또는 연락처가 변경된 경우
고객님께 발송되는 각종 안내문(만기안내장 등) 수령을 위하여 변경된 주소와 연락처를 알려주시기 바랍니다.
- 운전가능자의 범위가 변경된 경우
피보험자동차를 운전하려는 자의 범위 또는 연령이 변경된 경우에는 운전자한정/연령한정 특약을 변경하셔야 합니다.
- 새차를 구매하였거나 교체한 경우
새로운 차를 구매하여 기존 차량과 대체한 경우 차량변경 사실을 보험사에 알리고 승인을 받으셔야 합니다.
- 새로운 차량 부속품이 추가된 경우
자동차에 장착된 기본 사양 이외에 새로운 부속품이 추가된 경우, 부속품 종류와 가액을 보험회사에 알려주셔야 합니다.

4. 가입자 유의사항 : 보험계약 만료 시

현행 자동차손해배상보장법 제6조 제1항의 규정에 의거, 자동차보험을 가입한 고객님께 보험계약 만료(종료) 전 2회에 걸쳐 만료사실을 안내하고 있습니다.

구분	안내시기	안내방법	안내대상
1차 안내	만료일 75일~30일전	모바일/이메일/우편	계약자
2차 안내	만료일 30일~10일전	우편	계약자

※ 보험기간이 1개월 이내인 단기계약의 경우에는 안내가 생략될 수 있습니다.

5. 가입자 유의사항 : 자동차사고 시 보상처리 절차

1 사고발생시 운전자 대처 방법

1. 차량정지 후 부상자 구호

- 사고발생 후 최단거리에서 즉시 정차 후 사고 확인
- 차량 탑승자 및 타차 운전자 등 부상 상태 확인 후 응급조치 (필요시 119 즉시 신고)

2. 사고관련 정황 증거 확보

- 사고 현장을 다양한 각도에서 사진으로 촬영
- 사고 위치 표시 및 목격자 확보 (목격자 동의 후 인적사항, 연락처 등 요청)

3. 안전한 장소로 사고차량 이동

- 차량이동이 가능한 경우 추가 사고 발생 방지 및 원활한 교통흐름을 위해 가까운 길 가장자리 등 안전한 장소로 차량 이동

4. 사고 신고 및 보험사 통보

- 사고일시, 장소 등 사고처리에 필요한 정보를 경찰서와 보험사에 통보
※ 사고 경·중에 따라 해당 절차가 가장 우선이 될 수 있습니다.

2 보상처리 절차

1. 사고통보 콜센터

- 1588-3344, 1600-3434

2. 사고접수 및 보상 담당자 배정

- 접수번호 송부

3. 보상 담당자 사고조사

- 사고 세부 내용 파악

4. 피해상황 확인(손해액 산정)

- 병원치료/ 정비공장 수리과정 확인

5. 보험금 결정 및 지급

- 병원치료비, 합의금, 수리비, 기타비용 등

6. 보험처리 종결 안내

- 사고처리 결과 고객에게 최종 안내

6. 자동차보험의 구성

1 자동차보험 구성의 개요

자동차보험은 보험계약의 성립, 보험 종목별 보상하는 손해, 보험금 지급기준, 계약자와 보험회사 간의 권리와 의무를 정한 내용으로 구성된 보통약관과, 보통약관에서 보장받는 범위를 확대하거나 축소함으로써 선택적으로 가입 가능한 특별약관으로 구성되어 있습니다.

※ 보통약관



상대방 차량이 파손되었을 경우에는?
대물배상을 통하여 보상 받을 수 있습니다.



상대방에게 상해를 입혔을 경우에는?
대인배상 I, II를 통하여 보상받을 수 있습니다.



자신의 차량이 파손되었을 경우에는?
자기차량손해담보를 통하여 보상 받을 수 있습니다.



고객자신 또는 가족이 상해를 입었을 경우에는?
자기신체사고를 통하여 보상 받을 수 있습니다.



상대방이 보험미가입차량인 경우는?
무보험자동차상해를 통해 보상받을 수 있습니다.

※ 특별약관

- 보통약관의 보장 범위 확대 특약

보통약관	관련 특별약관
대인배상	신법률비용지원
대물배상	외제차충돌우대보상
자기신체사고	자동차상해, 교통상해담보II
자기차량손해	차량단독사고보장, 자차사고부대비용 담보
무보험차상해	다른 자동차 운전담보

- 기타 특약
 - 운전자한정특약(운전자범위한정, 운전자연령한정 등)
 - 보험료 할인형 특약(자녀할인, 차선이탈방지장치 장착할인 등)

2

자동차보험 보통약관의 주요내용

① 대인배상 I · II

- 보상하는 손해
 - 자동차사고로 다른 사람을 죽거나 다치게 한 경우 법률상 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보상합니다.
- 보험금의 종류 및 한도
 - 사망보험금 : 사망자 1인당 실제손해액을 지급 (장례비, 위자료, 상실수익액)
 - 부상보험금 : 부상등급별(1급~14급) 한도액 내에서 실제손해액을 지급
 - 후유장애보험금 : 후유장애등급별(1급~14급) 한도액 내에서 실제손해액을 지급
 - 담보별 한도 금액

구분	대인배상I		대인배상II
	2016.4.1 이전 발생한 사고	2016.4.1 이후 발생한 사고	
사망보험금	최고1억원	최고1억5천만원	보험가입시 정한 금액을 한도로 대인배상I 초과분에 대하여 보상
부상보험금	최고2천만원	최고3천만원	
후유장애보험금	최고1억원	최고1억5천만원	

② 대물배상

- 보상하는 손해
 - 자동차 사고로 다른 사람의 재물을 없애거나 훼손하여 법률상 손해배상을 지는 경우 보상합니다.
- 보험금의 종류 및 한도

구분	내용
보험금의 종류	수리비, 교환가액, 대차료, 휴차료, 영업손실, 자동차 시세하락 손해
가입금액	2천/3천/5천/7천만원, 1억/2억/3억/5억/7억/10억원/15억원/20억원 中 선택

- 보상하지 않는 손해
 - 피보험자 또는 그 부모, 배우자나 자녀가 소유·사용·관리하는 재물에 생긴 손해
 - 피보험자가 사용자의 업무에 종사하고 있을 때 피보험자의 사용자가 소유·사용·관리하는 재물에 생긴 손해
 - 피보험자동차에 싣고 있거나 운송 중인 물품에 생긴 손해
 - 다른 사람의 서화, 골동품, 조각물, 그 밖에 미술품과 탑승자와 통행인의 의류나 휴대품에 생긴 손해
 - 탑승자와 통행인의 분실 또는 도난으로 인한 소지품에 생긴 손해
(단, 훼손된 소지품에 한하여 200만원 한도 內 실제 손해 보상)
- ※ 보상하지 않는 손해와 관련한 자세한 내용은 보통약관 본문 내용을 참고하시기 바랍니다.

③ 자기신체사고·자동차상해

- 보상하는 손해
 - 자동차 사고로 피보험자가 다음 중 어느 하나의 사고로 죽거나 상해를 입은 때 보상합니다.
 1. 피보험자동차의 운행으로 인한 사고
 2. 피보험자동차의 운행중 발생한 다음의 사고
(다만, 피보험자가 피보험자동차에 탑승중일 때에 한함)
 - 가. 날아오거나 떨어지는 물체와 충돌
 - 나. 화재 또는 폭발
 - 다. 피보험자동차의 낙하
- 보험금의 종류 및 한도

구분	가입금액	
	자기신체사고	자동차상해
사망·후유장애	1천5백/3천/5천/1억원 中 선택	5천/7천/1억/2억/3억/5억/7억/10억 中 선택
부상	1천5백/3천/5천 中 선택	1천/2천/3천/5천/1억 中 선택

- 자동차상해 특별약관 가입시 장점

1. 보험금 지급이 빠릅니다.(롯데손해보험에서 보험금을 선 지급하고, 보험사끼리 보험금 사후 정산)
2. 치료비 위주로 지급되는 자기신체사고 대비하여 자동차상해는 위자료, 휴업손해를 지급하므로 통상적으로 더 많은 보험금이 지급됩니다.

[참고] 자동차상해 vs 자기신체사고 비교

(예시) 운전 중 부주의로 전신주에 충돌하여 운전자의 부상 발생

☞ 운전자는 척추 염좌로 10일간 입원하여 총 150만원의 치료비 소요

구 분	자동차상해 특별약관		자기신체사고	
가입금액	사망 또는 후유장애 1억원, 부상 3천만원		사망 또는 후유장애 1억원, 부상 3천만원	
보상내용	치료비	150만원	12급 한도 120만원 이내 실제 소요된 치료비 지급	120만원
	휴업손해	55만원		
	위자료	15만원		
총 지급액	220만원		120만원 (개인부담 30만원)	
보험금차이	100만원			

주) 1. 척추 염좌는 **자동차손해배상보장법 시행령 별표 1_[79P]**에 의하여 부상등급 12급 3항으로 분류됩니다.

2. 한도금액은 **자기신체사고 지급기준 별표 5_[78P]** 참고하시기 바랍니다.

(ex) 자기신체사고 부상 1천5백만원 상품에 가입한 경우 12급일 때 한도금액은 60만원입니다.)

3. 책임보험금 한도와 자기신체사고 한도가 다르니 자기신체사고로 치료받으시는 경우는 반드시 본인이 가입한 자기신체사고 가입금액을 참고하시기 바랍니다. (ex) 책임보험금 한도는 대인(의무보험)의 한도를 의미합니다.)

④ 무보험자동차에 의한 손해

- 보상하는 손해

– 피보험자가 운전중 또는 보행중에 무보험 자동차에 의한 사고로 죽거나 다쳤을 경우에 보상합니다.

※ 무보험 자동차란?

1. 의무보험(대인배상)만 가입한 자동차
2. 가해차량 운전자가 운전자 한정 특약 등을 위배한 경우
3. 가해차량에 가입된 대인배상의 한도를 초과한 경우
4. 뺑소니자동차에 의한 사고시

- 보험금의 종류 및 한도

– 피보험자 1인당 가입금액 한도 내에서 대인배상 I 을 초과하는 손해에 대하여 실제 손해액을 보상. 단, 다른사람에게서 보상받을 수 있는 금액이나, 자기신체사고 (또는 자동차상해 특별약관)에서 지급되는 금액은 공제합니다.

– 가입금액 : 2억원, 5억원, 7억원, 10억원

- 기타 유의사항

- 대인배상Ⅰ, 대인배상Ⅱ, 대물배상, 자기신체사고(또는 자동차상해 특약)을 모두 가입 하는 경우에 한하여 ‘무보험 차에 의한 손해’에 가입 가능합니다.

⑤ 자기차량손해

- 보상하는 손해

- 자동차 사고로 피보험자동차가 파손된 경우에 그로 인한 손해를 보상합니다.
- 도난의 경우 도난 당시 차량가액을 기준으로 보험가입금액 한도 내에서 보상합니다.

- 보험금의 종류 및 한도

담보명	자기차량손해	자기차량손해 사고부대비용담보 특약
가입금액	피보험자동차의 직접손해	피보험자동차의 간접손해 1) 대체교통비용 2) 전손시 제반비용 3) 원격지 사고시 차량운반비용

[참고] 차량단독사고보장 특별약관에 가입하지 않는다면, 피보험자동차의 단독사고와 가해자불명의 사고에 대하여는 보상되지 않습니다. 따라서 자기차량손해 가입 시 차량단독사고 보장 특별약관도 함께 가입하시기를 권장합니다.

※ 보상받는 금액

보상받는 금액	=	피보험자동차에 생긴 손해액	+	비용	-	자기 부담금
---------	---	----------------	---	----	---	--------

- 피보험자동차에 생긴 손해액 : 피보험자동차에 생긴 직접적인 손해
- 비용 : 손해의 방지와 경감을 위해 지출한 비용, 남으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위해 지출한 비용
- 자기부담금 : 가입자가 자동차 수리비의 일부를 직접 부담하는 금액

- 자기부담금

- 자동차 사고로 피보험자동차에 대한 보험금이 지급되는 경우 고객님의 부담하는 금액으로 보험계약시 손해액의 20% 또는 30% 범위 내에서 선택 가능합니다.

자기부담금 비율	자기부담금 상한 금액	물적할증 기준금액 (자기부담금 하한 금액)			
손해액 20%	50만원	200만원(30만원)			
		50만원 (5만원)	100만원 (10만원)	150만원 (15만원)	200만원 (20만원)
손해액 30%	100만원				
	3000만원	200만원(200만원)			

– 자기부담금 계산 예시 : 수리비 200만원

구분	손해액의 20% 가입시	손해액의 30%가입시
손해액x선택비율	40만원(=200만원x20%)	60만원(=200만원x30%)
자기부담금 최저~최고한도	20만원~50만원	20만원~50만원
자기부담금	40만원	50만원

⑥ 기타 유의할 사항

- 무면허운전, 마약·약물운전, 음주운전, 뺑소니 사고 시 보상이 제한됩니다.
 - 무면허운전, 마약·약물운전, 음주운전으로 인한 사고 발생 시 또는 사고 발생 시의 조치의무 위반시(뺑소니) 보상 받으실 수 있는 담보가 제한되며, 고객님의 부담해야 하는 자기부담금이 발생하게 되니 특히 유의하셔야 합니다.
 - 담보별 보상여부 및 자기부담금

담 보		음주운전		마약·약물운전		무면허운전		사고 후 조치의무 위반	
		보상 여부	자기부담금 ^(*)	보상 여부	자기부담금 ^(*)	보상 여부	자기부담금 ^(*)	보상 여부	자기부담금 ^(*)
대인배상 I		보상	지급보험금	보상	지급보험금	보상	지급보험금	보상	지급보험금
대인배상 II		보상	1억원	보상	1억원	보상	1억원	보상	1억원
대물 배상	의무한도 (2천만원)	보상	지급보험금	보상	지급보험금	보상	지급보험금	보상	지급보험금
	의무초과 (2천만원초과)		5천만원		5천만원		5천만원		5천만원
자기신체손해 자동차상해 무보험자상해		보상	–	보상	–	보상	–	보상	–
자기차량손해		미보상		미보상		미보상		보상	–

(*) 대인배상 I : 1인당, 대인배상 II 및 대물배상 : 1사고당

3 자동차보험 특별약관의 주요내용

① 운전자 범위 한정 특별약관

- 기명피보험자(자동차소유주)를 기준으로 누가 자동차를 운전할 것인지를 제한하는 특별약관입니다.
- 해당 특별약관에서 약정된 운전자 범위 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 않습니다.
- ※ 특별약관별 운전 가능자의 범위

기명피보험자 1인 한정운전 특별약관 가입시 운전가능자

기명피보험자
(자동차 소유주)

부부운전자 한정 특별약관 가입시 운전가능자

기명피보험자
(자동차 소유주)

배우자

가족운전자 한정 특별약관 가입시 운전가능자



기명피보험자의 부모



배우자의 부모

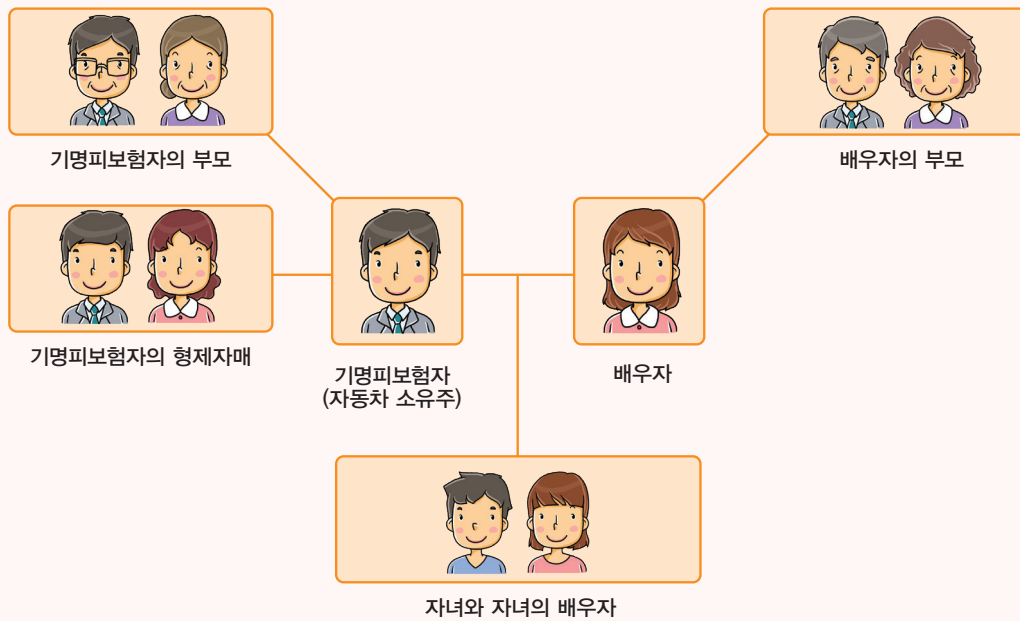
기명피보험자
(자동차 소유주)

배우자

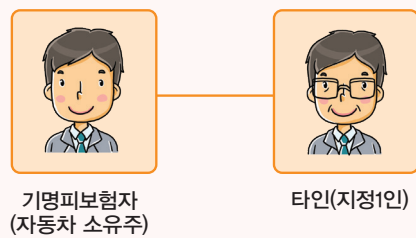


자녀와 자녀의 배우자

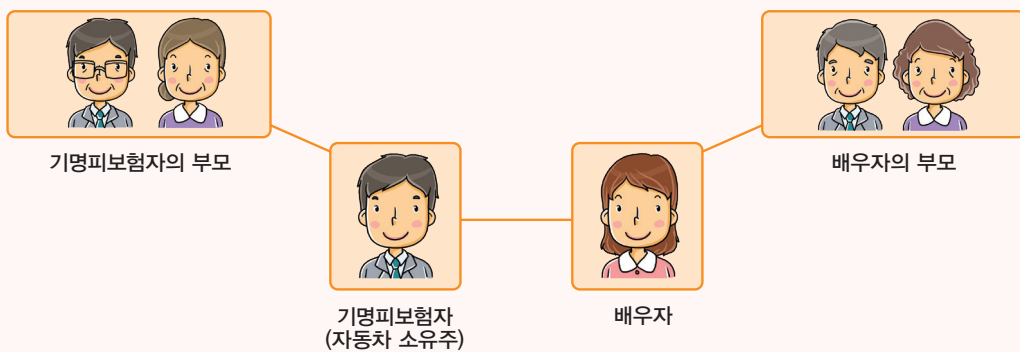
가족운전자 한정 확장(형제자매 추가)담보 특별약관 가입시 운전가능



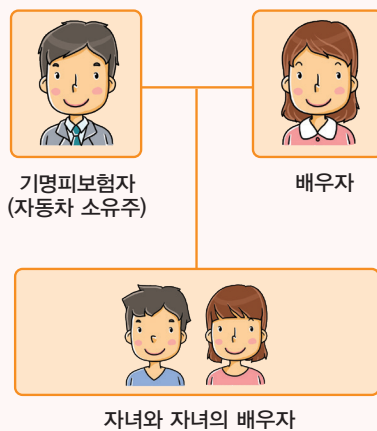
기명피보험자 및 지정인 운전자 한정 특별약관 가입시 운전가능자



부부 및 부모 운전자 한정 특별약관 가입시 운전가능자



부부 및 자녀 운전자 한정 특별약관 가입시 운전자능력자



※ 유의사항

- 1) 배우자 : 법률상 또는 사실혼 관계의 배우자
- 2) 가족의 범위에 포함되지 않는 사람 : 형제 · 자매 · 남매, (외)조부모, 손자 · 녀, 동거인, 고용인 등
- 3) 지정인 : 가족한정 특약의 가족 범위에 포함되지 않는 사람 지정 가능

② 운전자 연령 한정 특별약관

- 피보험자동차 운전자능자의 만연령을 제한하는 특별약관입니다.
- 해당 특별약관에서 약정된 만연령 미만의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 않습니다.
- ※ 약정된 만연령 미만의 자란 주민등록상의 생년월일을 기준으로 사고일 현재 약정된 만연령 미만의 사람을 말합니다.

③ 신법률비용지원 특별약관

형사합의금, 변호사선임비용, 벌금 등 사고처리비용을 지원합니다. 대인배상II에 가입한 경우 가입 가능하며, 3개 담보를 1개 이상 선택적으로 가입할 수 있습니다.

구분	주요 보장 내용
형사합의금	피보험자동차사고로 타인을 사망·중상에 이르게 하거나 중대법규 위반사고(단, 무면허·음주·도주사고 제외)로 타인을 상해케 한 경우 가입금액 한도 내에서 형사합의금 실손 보장
변호사 선임비용	대인사고로 구속되거나 검찰에 공소 제기된 경우 1사고당 가입금액 한도 내에서 실제 변호사 선임비용 지급
벌금	법원의 확정판결에 따라 부과된 벌금액에 대해 1사고당 2천만원 한도 내에서 지급 단, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의13(스쿨존 사고) ^[252p] 을 적용받는 경우 3천만원 한도 내에서 지급

④ 자기신체사고 관련 특별약관

- 교통사고로 인한 피보험자 (또는 배우자)의 피해를 보장합니다. 대인배상·Ⅱ, 대물배상, 자기신체사고(또는 자동차상해)에 가입한 경우 가입 가능합니다.

구분	주요 보장 내용
교통상해담보Ⅱ 특약	기명피보험자 또는 배우자가 자동차사고로 사망·부상·후유장애시 가입금액에 따라 보상
주말교통상해 담보Ⅱ 특약	기명피보험자 또는 배우자가 주말에 자동차사고로 사망·부상·후유장애시 가입금액에 따라 보상 ※ 이 특별약관에서 정하는 주말이란? 금요일 저녁 18:00~월요일 06:00 및 법정공휴일의 전날 18:00~익일 06:00
출퇴근안심 특약	출퇴근시간 사고로 자기신체사고 보험금 지급시 사망·후유장애 가입금액을 확대하여 보상하며 부상상해등급에 따라 위로금을 지급 ※ 이 특별약관에서 정하는 출퇴근시간이란? 월~금요일 오전5시~10시 및 오후5시~10시 (단, 법정공휴일 및 임시공휴일, 근로자의 날 제외)

※ 가입금액별 보장한도 등 자세한 내용은 해당 특약의 약관 내용을 확인하시기 바랍니다.

⑤ 무보험자동차에 의한 상해 관련 특별약관

- 다른 자동차 운전담보 특별약관

피보험자가 다른 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인하여 법률상 손해배상책임을 짐으로써 손해를 입은 때 또는 피보험자가 상해를 입었을 때에 피보험자가 운전한 다른 자동차를 보통약관의 피보험자동차로 간주하여 보상하는 특별약관입니다.

※ 이 특별약관에서 '다른 자동차'란?

자가용자동차로서 기명피보험자와 그 부모, 배우자, 자녀가 소유하거나 통상적으로 사용하는 자동차가 아닌, 피보험 자동차와 동일한 차종의 차를 말합니다. 승용자동차, 경승합자동차 및 초소형·경·4종화물자동차, 다인승1종·다인승2종 승용자동차 및 3종승합자동차는 동일한 차종으로 봅니다.

⑥ 자기차량손해 관련 특별약관

– 차량손해 보장 강화를 위한 특약입니다.

구분	주요 보장 내용					
차량신가보상 지원담보 특약	- 가입대상 : 최초등록일부터 6개월이 경과되지 않은 신차 - 자기차량손해 보험금이 지급되는 경우 아래 보험금 지급					
	차량신가 보상 지원금		전손이거나 손해액이 보험가입금액의 70%이상인 경우 보험가입금액 전액(신차가액)지급			
	전손시 제반비용 보험금		전손후 실제 차량을 구입할 경우 보험가입금액의 7% 한도로 취·등록세 지급			
차량시세 하락손해 특약	- 가입대상 : 최초등록일부터 6개월이 경과되지 않은 신차 - 피보험자동차의 수리비가 보험가입금액의 30%이상인 경우에 보험가입금액의 10%를 지급					
국산렌터카대여 비용 특약	- 렌트시 : 동종의 국산 대여차 실비 보상(1일당 차종별 렌트비용 한도금액 내) [1일당 차종별 렌트비용 한도금액]					
	초소형· 소형승용차 (배기량 1,600cc이하)	중형승용차 (배기량 2,000cc이하)	대형승용차1 (배기량 2,500cc이하)	대형승용차2 (배기량 3,000cc이하)	대형승용차3 (배기량 3,000cc초과)	다인승 (법정승차정원 7~10인승)
	79,000원	120,000원	213,000원	239,000원	319,000원	151,000원
	- 비렌트시 : 1일당 차종별 렌트비용 한도금액의 30% 상당액					

⑦ let:now긴급출동서비스(긴급출동서비스) 특별약관

자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 발생하는 긴급한 상황에서 다음과 같은 서비스를 총 5회(안심형의 경우 총 6회)까지 제공 받으실 수 있습니다.

※ 긴급출동 서비스 연락처 : 1588-3344 또는 1600-3434



배터리 충전



비상급유



잠금장치 해제



에비타어교체



긴급견인, 구난



기타 긴급서비스

– 실속형, 기본형, 안심형 중 선택하여 가입하실 수 있으며 가입금액별 서비스 제공 여부 및 한도는 아래와 같습니다.

서비스명	실속형		기본형	안심형
	1	2		
긴급견인	10km		30km	50km
잠금장치해제	O		O	O
휴즈교환	O		O	O
비상급유	3L		5L	5L
긴급구난	O		O	O
بات데리충전	O		O	O
타이어교체 등	O		O	O
차량진단	X	O	O	O
정비이력관리	X	O	O	O
수리차량운반	X	O	O	O

서비스명	실속형/기본형	안심형
6개월미만	3회	3회
6개월이상~11개월미만	4회	4회
11개월이상~1년미만	5회	6회
1년	5회	6회

⑧ 보험료할인 관련 특별약관

– 가입시 보험료 할인 혜택을 제공하는 특약입니다.

구분	주요내용
주행거리 특약	– 연간 주행거리가 15,000km 이하인 경우 구간별로 보험료 할인 – 제출서류 : 차량계기판 사진
자녀할인 특약	– 가입대상 : 태아 및 만 7세이하 자녀가 있고, 운전자 범위 부부한정 또는 1인한정 특약에 가입한 경우 – 제출서류 : 가족관계증명서(또는 주민등록본)/임신헌인서 등(당사 장기보험 가입고객은 서류제출 생략 가능)

구분	주요내용
차선이탈방지장치 장착할인 특약	- 가입대상 : 차선이탈경고장치(LDWS) 또는 차선유지지원장치(LKAS)가 장착된 차량 - 제출서류 : 출고시 기본 장착된 차량일 경우 특약자동가입, 옵션 장착의 경우 장치 장착 사진(단, 옵션장착 불가한 차량은 특약 가입 불가능)
전방충돌방지장치 장착할인특약	- 가입대상 : 전방충돌경고장치(FCW) 또는 자동비상제동장치(AEB)가 장착된 차량 - 제출서류 : 출고시 기본 장착된 차량일 경우 특약자동가입, 옵션 장착의 경우 장치 장착 사진(단, 옵션장착 불가한 차량은 특약 가입 불가능)
희망나눔(서민우대) 특약	- 가입대상 : 기초생활수급자, 저소득층, 장애인 등 사회취약 계층 - 제출서류 : 소득증빙자료, 장애인증명서/복지카드 등
시니어교통안전교육 이수할인 특약	- 가입대상 : 만65세이상 피보험자가 도로교통공단이 운영하는 교통안전 교육을 이수하여 1~3등급 또는 수료등급을 받은 경우(단, 부부한정 또는 1인한정 가입한 경우에 한함) - 제출서류 : 운전능력진단평가 결과지

※ 자세한 가입조건과 제출서류는 반드시 약관 본문을 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 특약별 할인율은 상이하며 손해보험협회 공시실(<https://kpub.knia.or.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

7. 자주하는 질문

Q

자동차보험료는 어떻게 구성되나요?

A

자동차보험료는 보험회사가 금융감독원에 신고한 후 사용하는 '자동차보험요율서'에서 정한 방법에 의하여 계산합니다. 기본보험료는 차종·담보별로 정해지며, 피보험자 및 피보험자동차의 특성에 따라 별도의 요율이 곱해집니다. 고객님의 납입할 보험료는 아래와 같은 계산식에 의하여 결정됩니다.

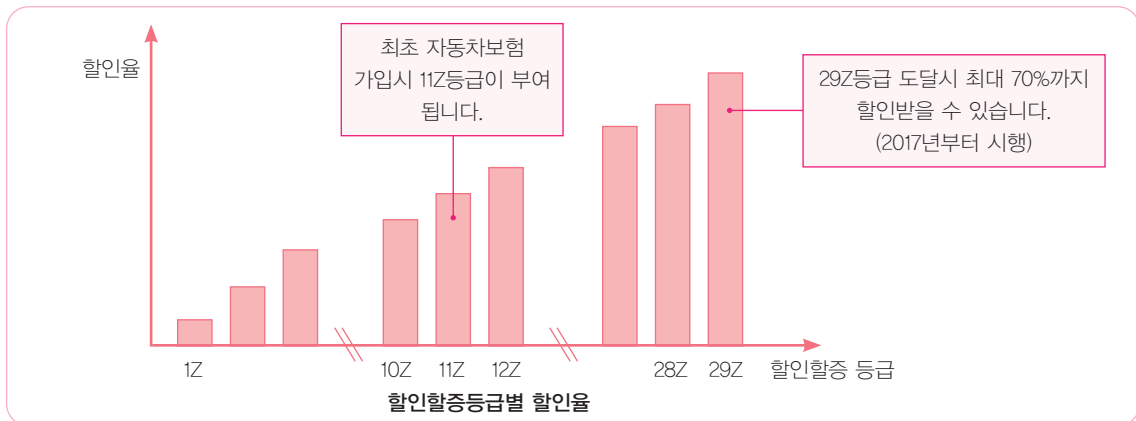
납입할 보험료 =

기본 보험료 × 특약 요율 × 가입자특성요율(보험가입경력요율 ± 교통법규위반경력요율) × 특별 요율 × 우량할인 · 불량할증요율 × 사고건수별 특성요율



Q 할인할증등급이란 무엇인가요?

A 우량할인 · 불량할증요율이란 할인할증 등급에 따라 적용되는 요율입니다. 자동차보험에서는 운전자들의 안전운행을 독려하기 위해 무사고 운전기간에 따라 자동차보험료 할인혜택을 제공하고 있습니다. 이 할인혜택은 할인할증 등급제로 운영되며 최초 가입시 11Z등급을 부여받습니다. 무사고기간이 이어질 경우 점차 높은 등급(할인등급)으로 이동합니다. 반대로 사고가 발생할 경우 더 낮은 등급(할증등급)으로 이동하며, 1년 또는 3년간 할인등급으로 이동이 유예 될 수 있습니다. 할인할증에 대한 보다 자세한 정보는 롯데손해보험 홈페이지(<http://www.lotteins.co.kr>) 또는 손해보험협회 홈페이지(<http://www.knia.or.kr>)에서 알아보실 수 있습니다.



Q 운전 범위에 포함되지 않는 사람이 일시적으로 운전할 수 있는 방법이 있나요?

A

단기운전자 확대 특약을 통해 일시적으로 운전자 범위를 확대할 수 있습니다.
계약 담당자나 당사 콜센터(1588-3344, 1600-3434)로 연락주시어 계약내용을 변경 할 수 있으며, 추가 보험료가 발생합니다. (신규 운전자: 해당일 24시(익일 00시)부터 운전 가능합니다.)

Q 자기차량손해담보 가입금액은 어떻게 정해지나요?

A

차량가액은 보험개발원에서 정한 분기별 차량기준가액표에 의해 정해지며, 고객님의 임의로 설정할 수는 없습니다. 다만, 일부보험이라 하여 차량가액의 60% 이상을 일부만 보험가입금액으로 정하여 가입할 수 있습니다.

Q 아버지 명의로 보험가입이 되어 있고 가족한정 특약에 가입되어 있습니다. 자녀도 보험가입 경력으로 인정받을 수 있나요?

A

보험가입경력인정 제도로 자녀도 보험가입경력을 인정받을 수 있습니다. 운전자 범위 한정 특약별 보험가입경력 인정자로 인정받을 수 있는 대상은 다음과 같습니다.

특별약관	가입경력 인정자
누구나(미가입), 가족한정	가족한정특약 범위 내 2인
가족한정확장(형제·자매), 부부및부모, 부부및자녀	각 운전자 한정 범위 내 2인
부부한정	배우자
기명피보험자인 및 지정1인	지정 1인

가입경력 인정자 등록은 보험계약 체결시 계약 담당자에게 요청하시면 됩니다. 국내 자동차보험 가입 경력 외 추가 인정 가능한 가입경력에는 다음과 같습니다.

- 1) 외국에서의 보험가입 경력
- 2) 관공서 또는 법인체에서 운전직으로 근무한 경력
- 3) 군인(또는 경찰) 운전병 경력

※오인하기 쉬운 주요 분쟁 사례 소개

사례1. 운전가능한 자의 범위에 관한 사항

A씨는 자동차보험을 가입하면서 운전자의 범위를 가족으로 한정하는 가족운전자 한정운전 특약에 가입. 이후 A씨의 동생이 A씨의 차량을 운전하던 중 사고가 발생했으나, 가족운전자 한정운전 특약에 서 형제 및 자매는 가족의 범위에 포함되지 않아 동생의 운전 중 발생한 사고에 대해서는 보상을 받을 수 없게 되자 이의를 제기.

Q

형제 또는 자매 운전시 발생한 사고에 대해 보상을 받으려면 어떻게 해야 하나요?

A

「가족운전자 한정운전 특약」은 운전이 가능한 사람의 범위를 기명피보험자와 그 배우자, 기명피보험자 및 배우자의 부모(양부모, 계부모 포함)와 자녀(양자, 계자녀 포함)로 한정하고 있으므로 운전자의 범위를 형제 및 자매로 확대하는 「가족운전자 한정운전 확장(형제, 자매 추가) 특약」을 가입하시면 불의의 사고에 대하여 보상받을 수 있습니다.

사례2. 과실 비율에 관한 사항

A씨는 정상주행 중이었으나 B씨의 차선변경으로 인해 A씨의 차량과 B씨의 차량이 충돌. A씨와 B씨의 과실비율이 각각 20%와 80%로 산정되자 A씨는 본인의 과실을 인정 할 수 없다며 이의를 제기.

Q

자동차 사고 과실비율은 어떻게 확인할 수 있나요?

A

자동차사고의 과실비율은 각 사고의 세부상황에 따라 다를 수 있으나 손해보험협회(www.knia.or.kr)에서 제공하는 자동차보험 과실비율 인정기준 (손해보험협회→소비자마당→자동차사고 과실 비율 인정 기준)을 통해 다양한 사례별 과실비율을 참고하실 수 있습니다.

사례3. 네비게이션 등 부속품 파손에 관한 사항

A씨는 자동차보험에 가입하고 3개월 뒤에 100만원 상당의 네비게이션을 장착하였으나 보험회사에 이를 별도로 알리지 않았음. 이후 사고가 발생하여 네비게이션이 파손되었지만 보상을 받을 수 없게 되자 이의를 제기.

Q

사고시 부속품에 대한 손해도 보상받으려면 어떻게 해야 하나요?

A

네비게이션 등 차량에 새로운 부속품을 장착한 경우 보험사에 부속품 종류와 가액을 사고발생 전에 알려 계약내용을 변경하셔야 합니다. 부속가액 포함 시 보험료는 변동되며 사고 시 해당 부속품까지 보상 받으실 수 있습니다. 단, 부속품에 대한 정보를 보험사에 알리지 않은 경우에는 보상하지 않습니다.

8. 주요 보험용어

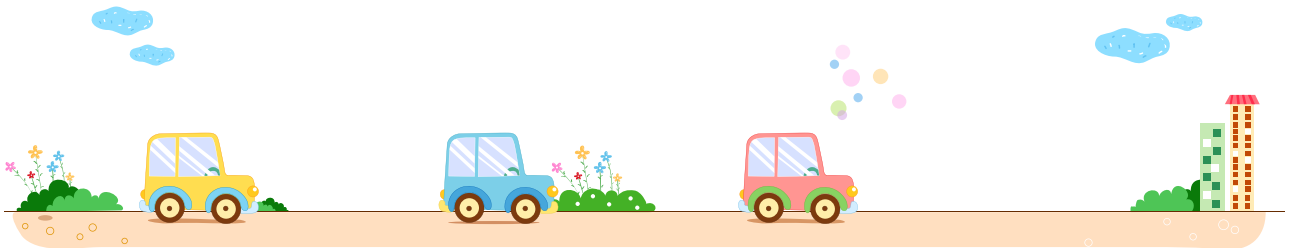
- ① **기명피보험자** : 보험가입자동차의 소유, 사용, 관리 책임이 있는 사람으로서 보험증권에 기재된 사람
- ② **보통약관** : 자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안의 사고에 대해 구체적인 보상 내용과 보험계약의 성립에서 소멸까지의 일반사항 등을 정한 내용
- ③ **보험금** : 보험회사가 피보험자 또는 보험금 청구권자에게 지급하는 보상액
- ④ **보험료** : 보험계약 내용에 따라 계약자가 납입하는 금액
- ⑤ **사실혼** : 법률상 부부는 아니지만, 사실상 부부의 관계에 있는 상태
- ⑥ **상해등급** : 자동차손해배상 보장법 시행령 별표 1에서 정한 상해의 구분과 보험금 등을 정한 등급(보통약관 p99)
- ⑦ **정부보장사업** : 자동차손해배상보장법에 따라 정부에서 뺑소니, 무보험자동차로 인해 사고를 당한 피해자를 보호하기 위해 운영하는 사회보장제도
- ⑧ **자기부담금** : 보험금 지급 시, 피보험자가 부담하는 일정 금액
- ⑨ **특별약관** : 자동차보험 가입 시 선택해서 가입함으로써 보통약관에서 보장 하는 내용에 추가 또는 축소하여 보상, 서비스를 제공받을 수 있는 내용

개인용자동차보험 보통약관

개인용 자동차보험은 법정정원 10인승 이하의 개인소유 자가용승용차에 한하여 가입할 수 있습니다. 다만, 인가된 자동차학원 또는 자동차학원 대표자 소유의 자동차로서 운전교습, 도로주행교육 및 시험에 사용되는 승용자동차는 제외됩니다.

목 차

제1편 용어의 정의 및 자동차보험의 구성	33
제1조(용어의 정의)	33
제2조(자동차보험의 구성)	36
제2편 자동차보험에서 보상하는 내용	38
제1장 배상책임	38
제1절 대인배상 I	38
제3조(보상하는 손해)	38
제4조(피보험자)	38
제5조(보상하지 않는 손해)	38
제2절 대인배상 II와 대물배상	38
제6조(보상하는 손해)	38
제7조(피보험자)	39
제8조(보상하지 않는 손해)	39
제3절 배상책임에서 공통으로 적용할 사항	40
제9조(피보험자 개별적용)	40
제10조(지급보험금의 계산)	40
제11조(음주운전, 무면허운전, 마약·약물운전 또는 사고발생 시의 조치의무 위반 관련 사고 부담금)	41
제2장 배상책임 이외의 보장종목	41
제1절 자기신체사고	41
제12조(보상하는 손해)	41
제13조(피보험자)	42
제14조(보상하지 않는 손해)	42
제15조(보험금의 종류와 한도)	42
제16조(지급보험금의 계산)	42
제2절 무보험자동차에 의한 손해	43
제17조(보상하는 손해)	43
제18조(피보험자)	43
제19조(보상하지 않는 손해)	43
제20조(지급보험금의 계산)	44



목 차

제3절 자기차량손해	45
제21조(보상하는 손해)	45
제22조(피보험자)	45
제23조(보상하지 않는 손해)	45
제24조(지급보험금의 계산)	46
제3편 보험금 또는 손해배상의 청구	48
제1장 피보험자의 보험금 청구	48
제25조(보험금을 청구할 수 있는 경우)	48
제26조(청구 절차 및 유의 사항)	48
제27조(제출 서류)	49
제28조(가지급금의 지급)	50
제2장 손해배상청구권자의 직접청구	51
제29조(손해배상을 청구할 수 있는 경우)	51
제30조(청구 절차 및 유의 사항)	51
제31조(제출 서류)	52
제32조(가지급금의 지급)	52
제3장 보험금의 분담 등	53
제33조(보험금의 분담)	53
제34조(보험회사의 대위)	53
제35조(보험회사의 불성실행위로 인한 손해배상책임)	54
제36조(합의 등의 협조·대행)	54
제37조(공탁금의 대출)	54
제4편 일반사항	55
제1장 보험계약의 성립	55
제38조(보험계약의 성립)	55
제39조(약관 교부 및 설명의무 등)	55
제40조(설명서 교부 및 보험안내자료 등의 효력)	56
제41조(청약 철회)	56
제42조(보험기간)	57
제43조(사고발생지역)	57
제2장 보험계약자 등의 의무	57
제44조(계약 전 알릴 의무)	57
제45조(계약 후 알릴 의무)	58
제46조(사고발생 시 의무)	58
제3장 보험계약의 변동 및 보험료의 환급	59
제47조(보험계약 내용의 변경)	59
제48조(피보험자자동차의 양도)	59
제49조(피보험자자동차의 교체)	59
제50조(보험계약의 취소)	60
제51조(보험계약의 효력 상실)	60



제52조(보험계약자의 보험계약의 해지·해제)	60
제52조의2(위법계약의 해지)	61
제53조(보험회사의 보험계약 해지)	61
제54조(보험료의 환급 등)	62
제4장 그 밖의 사항	63
제55조(약관의 해석)	63
제56조(보험회사의 개인정보이용 및 보험계약 정보의 제공)	63
제57조(피보험자동차 등에 대한 조사)	63
제58조(예금보험기금에 의한 보험금 등의 지급보장)	63
제59조(보험사기행위 금지)	64
제60조(분쟁의 조정)	64
제61조(관할법원)	64
제62조(준용규정)	64
〈별표 1〉 대인배상, 무보험자동차에 의한 상해 지급 기준	64
〈별표 2〉 대물배상 지급 기준	73
〈별표 3〉 과실상계 등	76
〈별표 4〉 동승자 유형별 감액비율표	77
〈별표 5〉 자기신체사고 지급기준	78
〈불 임〉 자동차손해배상보장법시행령 [별표 1]	79
〈불 임〉 인체골격 그림	88
〈불 임〉 자동차손해배상보장법시행령 [별표 2]	89



제1편 용어의 정의 및 자동차보험의 구성

제1조(용어의 정의)

이 약관에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같습니다.

1. 가지급금

자동차사고로 인하여 소요되는 비용을 충당하기 위하여, 보험회사가 피보험자에 대한 보상책임이나 피해자에 대한 손해배상책임을 확정하기 전에 그 비용의 일부를 피보험자 또는 피해자에게 미리 지급하는 것을 말합니다.

2. 단기요율¹⁾

보험기간이 1년 미만인 보험계약에 적용되는 보험요율을 말합니다.

〈예시〉 보험기간 1년인 보험계약자가 납부하여야 할 보험료가 100만원으로 산정되었습니다. 보험계약자가 보험기간을 1개월로 하여 단기계약 체결 시 납부하여야 할 보험료는 15만원(100만원×15%)입니다. (단기요율 15%는 보험기간 16일부터 1개월까지 적용하는 요율입니다. 단기요율은 보험기간별로 상이합니다.)

3. 마약 또는 약물 등

「도로교통법」 제45조^[185P]에서 정한 '마약, 대마, **향정신성의약품**²⁾ 그 밖의 행정안전부령이 정하는 것'을 말합니다.

4. 무면허운전(조종)

「도로교통법」 또는 「건설기계관리법」의 운전(조종)면허에 관한 규정에 위반되는 무면허 또는 무자격운전(조종)을 말하며, 운전(조종)면허의 효력이 정지된 상황이거나 운전(조종)이 금지된 상황에서 운전(조종)하는 것을 포함합니다.

5. 무보험자동차³⁾

피보험자동차가 아니면서 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다. 이 경우 자동차라 함은 「자동차관리법」에 의한 자동차, 「건설기계관리법」에 의한 건설기계, 「군수품관리법」에 의한 차량, 「도로교통법」에 의한 원동기장치자전거 및 개인형이동장치 및 「농업기계화촉진법」에 의한 농업기계를 말하며, 피보험자가 소유한 자동차를 제외합니다.

가. 자동차보험 「대인배상Ⅱ」나 **공제계약**⁴⁾이 없는 자동차

나. 자동차보험 「대인배상Ⅱ」나 공제계약에서 보상하지 않는 경우에 해당하는 자동차

다. 이 약관에서 보상될 수 있는 금액보다 보상한도가 낮은 자동차보험의 「대인배상Ⅱ」나 공제계약이 적용되는 자동차. 다만, 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차가 2대 이상이고 각각의 자동차에 적용되는 자동차보험의 「대인배상Ⅱ」 또는 공제계약에서 보상되는 금액의 합계액이 이 약관에서 보상될 수 있는 금액보다 낮은 경우에 한하는 그 각각의 자동차

라. 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차가 명확히 밝혀지지 않은 경우 그 자동차 (도로교통법에 의한 개인형이동장치는 제외)

6. 부분품, 부속품, 부속기계장치

가. 부분품: 엔진, 변속기(트랜스미션) 등 자동차가 공장에서 출고될 때 원형 그대로 부착되어 자동차의 구성부분이 되는 재료를 말합니다.

나. 부속품: 자동차에 정착^(*)1) 또는 장비^(*)2)되어 있는 물품을 말하며, 자동차 실내에서만 사용하는 것을 목적으로 해서 자동차에 고정되어 있는 내비게이션이나 고속도로통행료단말기^(*)3)를 포함합니다. 다만 다음의 물품을 제외합니다.

(1) 연료, 보디커버, 세차용품



용어설명

1) '요율(料率)': '요금의 정도나 비율'을 나타내는 것으로서 보험료 계산 시 가입조건에 따라 적용되는 보험료 수준 등을 말합니다.

2) **향정신성의약품**: 인간의 중추신경계에 작용하는 것으로서 이를 오용 또는 남용할 경우 인체에 현저한 위해가 있다고 인정되는 약품을 말합니다.

3) **무보험자동차**: 가. 대인배상Ⅰ만 가입한 자동차
나. 운전자 연령, 범위 등 특약 위배시
다. 뺑소니자동차에 의한 사고시

4) **공제계약**: 공제조합이 각자 조합원으로부터 받은 출자금을 자본으로 조합원의 자동차 사고 시에 공제금을 지급하여 돕는 '공제사업'에 의한 계약을 말합니다.
〈예시〉 개인택시의 경우 '전국개인택시공제조합'에 의한 공제계약

(2) **법령⁵⁾**에 의해 자동차에 정착^(*)1)하거나 장비^(*)2)하는 것이 **금지되어 있는 물건⁶⁾**

(3) 통상 장식품으로 보는 물건

(4) 부속기계장치

다. 부속기계장치: 의료방역차, 검사측정차, 전원차, 방송중계차 등 자동차등록증상 그 용도가 특정한 자동차에 정착되거나 장비되어 있는 정밀기계장치를 말합니다.

(*)1) 정착: 볼트, 너트 등으로 고정되어 있어서 공구 등을 사용하지 않으면 쉽게 분리할 수 없는 상태

(*)2) 장비: 자동차의 기능을 충분히 발휘하기 위해 갖추어 두고 있는 상태 또는 법령에 따라 자동차에 갖추어 두고 있는 상태

(*)3) 고속도로통행료단말기: 고속도로 통행료 등의 지급을 위해 고속도로 요금소와 통행료 등에 관한 정보를 주고받는 송수신장치(예: 하이패스 단말기)

7. 상해

‘상해’라 함은 피보험자의 신체에 이상이 있는 점을 뒷받침 할 수 있는 의학적 소견이 있는 경우에 한합니다.

8. 운전⁷⁾(조종)

「도로교통법」상 도로{도로교통법 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지)^[185P]·제45조(과로한 때 등의 운전 금지)^[185P]·제54조(사고발생 시 조치) 제1항^[185P]·제148조(벌칙)및 제148조의2(벌칙)^[185P]의 경우에는 도로 외의 곳을 포함}에서 자동차 또는 건설기계를 그 본래의 사용방법에 따라 사용하는 것을 말합니다.

9. 운행⁸⁾

사람 또는 물건의 운송 여부와 관계없이 자동차를 그 용법에 따라 사용하거나 관리하는 것을 말합니다. (「자동차손해배상 보장법」 제2조 제2호)

10. 음주운전(조종)

「도로교통법」에 정한 술에 취한 상태에서 운전(조종)하거나 음주측정에 불응하는 행위를 말합니다.

11. 의무보험

「자동차손해배상보장법」 제5조^[191P]에 따라 자동차보유자가 의무적으로 가입하는 보험을 말합니다.

12. 자동차보유자

자동차의 소유자나 자동차를 사용할 권리가 있는 자로서 자기를 위하여 자동차를 운행하는 자를 말합니다.(「자동차손해 배상보장법」 제2조 제2호)

13. 자동차 취급업자

자동차정비업, 주차장업, 대리운전업, 급유업, 세차업, 자동차판매업, 자동차탁송업 등 자동차를 취급하는 일에 종사하는 자를 말하며 이들 또는 이들의 **피용자⁹⁾**가 법인인 경우에는 그 법인의 이사와 감사를 포함합니다.

14. 피보험자

보험회사에 보상을 청구할 수 있는 자로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말하며, 구체적인 피보험자의 범위는 각각의 보장종목에서 정하는 바에 따릅니다.

가. 기명피보험자: 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 자 중에서 보험계약자가 지정하여 보험증권의 기명피보험자란에 기재되어 있는 피보험자를 말합니다.

나. 친족피보험자: 기명피보험자와 같이 살거나 살림을 같이 하는 **친족¹⁰⁾**으로서 피보험자동차를 사용하거나 관리하고 있는 자를 말합니다.

다. 승낙피보험자: 기명피보험자의 승낙을 얻어 피보험자동차를 사용하거나 관리하고 있는 자를 말합니다.



용어설명

5) **법령**: 자동차관리법을 뜻하며 [관련법령]의 자동차관리법 3장 제29조를 참고하기 바랍니다.

6) **금지된 물건**: 자동차운행에 있어 본인 및 다른 차량의 운행에 지장을 주는 것으로 예를 들어 기준밝기를 초과한 램프등, 번호판 가림장치 등을 말합니다.

7) **운전**: 도로교통법상 도로로 정의되는 공간에서 차마(차량)을 본래의 사용방법에 따라 사용하는 것(조종 포함)을 말합니다.

8) **운행**: 자동차손해배상법에서 정의되는 행위로 장소와 관계없이 자동차를 그 용법에 따라 사용, 관리하는 것을 말합니다.

* 서울에서 차량을 운전하여 부산까지 도착 후 주차한 경우

→ ‘운전’ 서울에서 부산까지 본래의 사용방법에 따라 운전한 것을 이야기 하며, ‘운행’은 ‘운전’을 포함하여 주차 이후 관리 상태까지 포함하는 것을 말합니다.

따라서, 운행은 운전보다 넓은 개념에 해당합니다.

9) **피용자**: 직업의 종류와 관계없이 사업이나 사업장에 노동력 등을 제공하는 사람을 말합니다. 단, 사용자와 피용자의 관계는 ‘유효한 고용관계’에 국한되는 것이 아니라 사실상 어떤 사람이 다른 사람을 위하여 그 지휘, 감독 아래 그 의사에 따라 사업을 집행하는 관계에 있을 때에도 성립될 수 있습니다.

10) **같이 살거나 살림을 같이 하는 친족**: 기명피보험자와 동일가옥에 살거나, 또는 민법 제 777조(8촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척, 배우자)에 의해 생계를 같이하거나 부양관계에 있는 사람을 말합니다.

- 라. 사용피보험자: 기명피보험자의 사용자 또는 계약에 따라 기명피보험자의 사용자에게 준하는 지위를 얻은 자. 다만, 기명피보험자가 피보험자동차를 **사용자¹¹⁾**의 업무에 사용하고 있는 때에 한합니다.
- 마. 운전피보험자: 다른 피보험자(기명피보험자, 친족피보험자, 승낙피보험자, 사용피보험자를 말함)를 위하여 피보험자동차를 운전 중인 자(**운전보조자¹²⁾**를 포함)를 말합니다.

15. 피보험자동차

보험증권에 기재된 자동차를 말합니다.

16. 피보험자의 부모, 배우자, 자녀

가. 피보험자의 부모: 피보험자의 부모, 양부모를 말합니다.

나. 피보험자의 배우자: **법률상의 배우자¹³⁾** 또는 **사실혼관계¹⁴⁾**에 있는 배우자를 말합니다.

다. 피보험자의 자녀: **법률상¹³⁾**의 혼인관계에서 출생한 자녀, 사실혼관계에서 출생한 자녀, 양자 또는 양녀를 말합니다.

17. 휴대품, 인명보호장구 및 소지품¹⁵⁾

가. 휴대품: 통상적으로 몸에 지니고 있는 물품으로 현금, 유가증권, 만년필, 소모품, 손목시계, 귀금속, 장신구, 그 밖에 이와 유사한 물품을 말합니다.

나. 인명보호장구: 외부충격으로부터 탑승자의 신체를 보호하는 특수기능이 포함된 것으로 「도로교통법 시행규칙」 제32조에서 정하는 승차용 안전모 또는 전용의류^(*)를 말합니다.

다. 소지품: 휴대품을 제외한 물품으로 정착^(*)2)되어 있지 않고 휴대할 수 있는 물품을 말합니다.^(*)3)

(*)1 예: 바이크 전용 슈트, 에어백 등 (라이더자켓 · 팬츠 · 부츠 등 이와 유사한 일반의류는 제외)

(*)2 정착: 볼트, 너트 등으로 고정되어 있어서 공구 등을 사용하지 않으면 쉽게 분리할 수 없는 상태

(*)3 예: 휴대전화기, 노트북, 캠코더, 카메라, 음성재생기(CD 플레이어, MP3 플레이어, 카세트테이프 플레이어 등), 녹음기, 전자수첩, 전자사전, 휴대용라디오, 핸드백, 서류가방, 골프채 등

18. 배상의무자(무보험자동차에 의한 손해 담보, 자동차상해 I · II)

‘배상의무자’라 함은 피보험사고로 인하여 피보험자를 죽게 하거나 다치게 함으로써 피보험자에게 입힌 손해에 대하여 법률상 손해배상책임을 지는 사람을 말합니다.

19. 물체(자기차량손해, 차량단독사고 보장)

구체적인 형체를 지니고 있어 충돌이나 접촉에 의해 자동차 외부에 직접적인 손상을 줄 수 있는 것을 말하며, 엔진내부나 연료탱크 등에 이물질이 삽입하는 경우 물체로 보지 않습니다.

20. 침수(자기차량손해, 차량단독사고 보장)

흐르거나 고인 물, 역류하는 물, 범람하는 물, 해수 등에 피보험자동차가 빠지거나 잠기는 것을 말하며, 차량 도어나 선루프 등을 개방해 놓았을 때 빗물이 들어간 것은 침수로 보지 않습니다.

21. 보험가액(자기차량손해, 차량단독사고 보장)

가. 보험계약을 체결하는 경우 보험계약 체결 당시 보험개발원이 정한 **최근의 자동차보험 차량기준가액표(적용요령 포함)에 정한 가액¹⁶⁾**을 말합니다.

나. 보험계약 체결 후 사고가 발생한 경우 보험사고 발생 당시 보험개발원이 정한 최근의 자동차보험 차량기준가액표(적용요령 포함)에 정한 가액을 말합니다.

22. 전부손해(자기차량손해, 자기차량손해 사고부대비용담보, 차량단독사고 보장)

피보험자동차가 완전히 파손, **멸실¹⁷⁾** 또는 **오손¹⁸⁾**되어 수리할 수 없는 상태이거나, 피보험자동차에 생긴 손해액과 보험회사가 부담하기로 한 비용의 합산액이 보험가액 이상인 경우를 말합니다.

23. 사고발생 시의 조치의무 위반

「도로교통법」에서 정한 사고발생 시의 조치를 하지 않은 경우를 말합니다. 다만, 주 · 정차된 차만 손괴한 것이 분명한 경우에 피해자에게 인적사항을 제공하지 아니한 경우는 제외합니다.

24. 마약 · 약물운전



11) 사용자 : 통상의 사업주 또는 사업경영 담당자 등을 말합니다.

12) 운전보조자 : 업무로서 운전자의 운전행위에 참여하여 그 지배 하에서 운전행위를 도와주는 자를 말합니다.

13) 법률상의 배우자 : 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」의 규정에 따른 배우자 (가족관계증명서 등으로 확인)

14) 사실혼 : 혼인 신고를 하지 않았으나 당사자간 혼인의 의사가 있는 상태로 함께 살며 생계를 같이 하는 남녀 관계

15) 휴대품, 인명보호장구 및 소지품 : 약관에서 정의하는 ‘휴대품’은 ‘통상 몸에 착용하거나 지니는 물품’ 중에서 위 ‘가. 휴대품’에서 열거하여 명시한 물품만을 말합니다. 따라서, 해당 규정에 따르는 ‘휴대품’을 제외한 휴대가능한 물품은 약관에서 열거한 바에 따라 ‘소지품’으로 규정됩니다.

16) 예시) 2023년 1월 자동차보험 계약 체결 당시 차량의 보험가입금액은 1천만원이었으나, 2023.7.1일 사고발생 당시 보험개발원의 자동차보험 차량기준가액표의 가액이 900만원인 경우 그 900만원을 의미합니다.

17) 멸실 : 사실상 존재하지 않는 상태(행방 또는 소재를 모르는 경우)

18) 오손 : 더럽히고 손상된 상태

마약 또는 약물 등의 영향으로 인하여 정상적인 운전을 하지 못할 우려가 있는 상태에서 운전하는 행위를 말합니다.

제2조(자동차보험의 구성)

- ① 보험회사가 판매하는 자동차보험은 「대인배상 I」, 「대인배상 II」, 「대물배상」, 「자기신체사고」, 「무보험자동차에 의한 상해」, 「자기차량손해」의 6가지 보장종목과 특별약관으로 구성되어 있습니다.
- ② 보험계약자는 다음과 같은 방법에 의해 자동차보험에 가입합니다.
 1. 의무보험 : 「**자동차손해배상보장법 제5조**^[191P]에 의해 보험에 가입할 의무가 있는 자동차보유자는 「대인배상 I」과 「대물배상」(「자동차손해배상보장법」에서 정한 보상한도에 한함)을 반드시 가입하여야 합니다.
 2. 임의보험 : 의무보험에 가입하는 보험계약자는 의무보험에 해당하지 않는 보장종목을 선택하여 가입할 수 있습니다.
- ③ 각 보장종목별 보상 내용은 다음과 같으며 상세한 내용은 제2편 자동차보험에서 보상하는 내용에 규정되어 있습니다.
 1. 배상책임: 자동차사고로 인하여 피보험자가 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보상

보장종목	보상하는 내용
「대인배상 I」	자동차사고로 다른 사람을 죽게 하거나 다치게 한 경우에 「 자동차손해배상보장법 」에서 정한 한도 ¹⁹⁾ 에서 보상
「대인배상 II」	자동차사고로 다른 사람을 죽게 하거나 다치게 한 경우, 그 손해가 「대인배상 I」에서 지급하는 금액을 초과하는 경우에 그 초과손해를 보상
「대물배상」	자동차사고로 다른 사람의 재물을 없애거나 훼손한 경우에 보상

2. 배상책임 이외의 보장종목: 자동차사고로 인하여 피보험자가 입은 손해를 보상

보장종목	보상하는 내용
「자기신체사고」	피보험자가 상해를 입은 경우에 보상
「무보험자동차에 의한 상해」	무보험자동차에 의해 피보험자가 상해를 입은 경우에 보상
「자기차량손해」	피보험자동차에 생긴 손해를 보상

- ④ 자동차보험료는 보험회사가 금융감독원에 신고한 후 사용하는 「**자동차보험요율서**」²⁰⁾에서 정한 방법에 의하여 계산합니다.

〈예시〉²¹⁾

$$\begin{array}{ccccccc}
 \boxed{\text{납입할 보험료}} & = & \boxed{\text{기본 보험료}} & \times & \boxed{\text{특약 요율}} & \times & \boxed{\begin{array}{l} \text{가입자특성요율} \\ \text{(보험가입경력요율} \pm \\ \text{교통법규위반경력요율)} \end{array}} \\
 & & \times & & \boxed{\text{특별 요율}} & \times & \boxed{\begin{array}{l} \text{우량할인·불량할증요율} \end{array}} \\
 & & & & & \times & \boxed{\begin{array}{l} \text{사고건수별} \\ \text{특성요율} \end{array}}
 \end{array}$$



용어설명

19) 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 말합니다.

20) **자동차보험요율서** : 자동차보험료 계산에 관한 산출방법서

21) **납입할 보험료 계산**

예시) 가입조건 : 보험가입경력 3년 이상, 법규위반경력 無, 할인할증 등급 15등급(15Z), 30세 이상 연령한정특약, 에어백 운전석 1개, 최근 3년간 무사고자 기준

적용보험료 (38만3566원)	=	기본보험료(예시) (100만원)	×	특약요율 (89.3%)	×	가입자특성요율 (92.9%)
				(30세 이상)	(보험가입경력요율 100% × 교통법규위반경력요율 92.9%)	
	×	특별요율 (91.0%) (에어백 1개)	×	우량할인·불량할증 요율 (58.4%) (15등급)	×	사고건수별 특성요율 (87.0%) (3년 무사고)

구 분	보상하는 내용
기본보험료	차량의 종류, 배기량, 용도, 보험가입금액, 성별, 연령 등에 따라 미리 정해놓은 기본적인 보험료
특약요율	운전자의 연령범위를 제한하는 특약, 가족으로 운전자를 한정하는 특약 등 가입시에 적용하는 요율
가입자특성요율	보험가입기간이나 법규위반경력에 따라 적용하는 요율
특별요율 ²²⁾	자동차의 구조나 운행상태가 같은 종류의 차량과 다른 경우 적용하는 요율
우량할인·불량할증요율 ²³⁾	사고발생 실적에 따라 적용하는 요율
사고건수별 특성요율 ²⁴⁾	직전 3년간 사고유무 및 사고건수에 따라 적용하는 요율

※ 자동차보험료 계산에 관한 세부적인 사항은 각 보험회사별로 일부 상이



22) 특별요율 : 예를 들어 에어백, 도난방지장치, 위험물적재에 따른 특별요율이 있습니다.

23) 우량할인·불량할증요율 : 사고발생 내용(인적사고의 상해정도, 물적사고의 손해액 크기)에 따라 점수를 부과하여 적용하는 요율입니다. (물적사고 : 자동차보험에서 자기차량, 상대방 차량 및 재물에만 손해가 발생한 사고)

24) 사고건수별 특성요율 : 사고내용과는 별개로 적용하며 직전 3년간 무사고일시 보험료가 할인이 되고 유사고일 시 할증이 적용되는 요율입니다.

제2편 자동차보험에서 보상하는 내용

제1장 배상책임

제1절 대인배상 I

제3조(보상하는 손해)

「대인배상 I」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차의 운행으로 인하여 다른 사람을 죽거나 다치게 하여 「자동차손해배상보장법」 제3조^[191P]에 의한 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보상합니다.

제4조(피보험자)

「대인배상 I」에서 피보험자라 함은 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말하며, 다음에서 정하는 자 외에도 「자동차손해배상보장법」상 자동차보유자에 해당하는 자가 있는 경우에는 그 자를 「대인배상 I」의 피보험자로 봅니다.

1. 기명피보험자
2. 친족²⁵⁾ 피보험자
3. 승낙피보험자
4. 사용피보험자
5. 운전피보험자

제5조(보상하지 않는 손해)

보험계약자 또는 피보험자의 고의²⁶⁾로 인한 손해는 「대인배상 I」에서 보상하지 않습니다.

다만, 「자동차손해배상보장법」 제10조^[191P]의 규정에 따라 피해자가 보험회사에 직접 청구를 한 경우, 보험회사는 자동차손해배상보장법령에서 정한 금액을 한도로 피해자에게 손해배상금을 지급한 다음 지급한 날부터 3년 이내에 고의로 사고를 일으킨 보험계약자나 피보험자에게 그 금액의 지급을 청구합니다.²⁷⁾

제2절 대인배상 II와 대물배상

제6조(보상하는 손해)

- ① 「대인배상 II」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 다른 사람을 죽게 하거나 다치게 하여 법률상 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해(「대인배상 I」에서 보상하는 손해를 초과하는 손해에 한함)를 보상합니다.
- ② 「대물배상」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 다른 사람의 재물을 없애거나 훼손하여²⁸⁾ 법률상 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보상합니다.



용어설명

25) 친족 : 민법 제777조에서 규정하고 있는 '8촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척, 배우자'를 의미합니다.

26) 고의

자신의 행위로 인해서 발생할 결과를 인식하면서도 그것을 인용하는 행위를 하는 심리상태를 말하며 일정한 결과 발생 가능성을 인식하면서도 감히 행하는 '미필적 고의'를 말합니다.

27) 피보험자 고의로 손해발생시 피해자 구제를 위해 다음과 같이 진행됩니다.

- 예) 1. 피보험자 고의에 의한 사고, 보험회사는 손해배상금 미지급
2. 피보험자가 피해자에게 자기부담을 통해 손해배상금을 지급하지 않는 경우 피해자는 자동차손해배상보장법 제10조에 따라 가해자의 보험회사에 손해배상금 지급 청구
3. 피보험자의 보험회사는 피해자에게 손해배상금을 지급
4. 보험회사는 피해자에게 지급한 손해배상금에 대하여 피보험자에게 청구 (3년 이내)
5. 피보험자는 피해자에게 지급한 손해배상금 전액을 보험회사에 지급

28) 훼손하여 : 헐거나 깨뜨려 못 쓰게 만든 상태를 말합니다.

제7조(피보험자)

「대인배상Ⅱ」와 「대물배상」에서 피보험자라 함은 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

1. 기명피보험자
2. 친족피보험자
3. 승낙피보험자. 다만, 자동차 취급업자가 **업무상 위탁²⁹⁾**받은 피보험자자동차를 사용하거나 관리하는 경우에는 피보험자로 보지 않습니다.
4. 사용피보험자
5. 운전피보험자. 다만, 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자자동차를 사용하거나 관리하는 경우에는 피보험자로 보지 않습니다.

제8조(보상하지 않는 손해)

① 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 「대인배상Ⅱ」와 「대물배상」에서 보상하지 않습니다.

1. 보험계약자 또는 기명피보험자의 고의로 인한 손해
2. **기명피보험자 이외의 피보험자³⁰⁾**의 고의로 인한 손해
3. 전쟁, 혁명, 내란, **사변·폭동·소요³¹⁾** 또는 이와 유사한 사태로 인한 손해
4. 지진, 분화, 태풍, 홍수, 해일 등 천재지변으로 인한 손해
5. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
6. 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 피보험자자동차를 반복적으로 사용하거나 빌려 준 때에 생긴 손해. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보상합니다.
 - 가. **임대차계약³²⁾**(계약기간이 30일을 초과하는 경우에 한함)에 따라 **임차인³³⁾**이 피보험자자동차를 전속적으로 사용하는 경우 (다만, 임차인이 피보험자자동차를 영리를 목적으로 **요금이나 대가를 받고 반복적으로 사용하는 경우에는 보상하지 않습니다.³⁴⁾**)
 - 나. 피보험자와 동승자가 「여객자동차운수사업법」에 따른 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한 날의 출·퇴근 시간대(오전 7시부터 오전9시까지 및 오후 6시부터 오후 8시까지를 말함)에 실제의 출·퇴근용도로 자택과 직장 사이를 이동하면서 ‘승용차 함께 타기’를 실시한 경우
7. **피보험자가 제3자와 손해배상에 관한 계약을 맺고 있을 때 그 계약으로 인하여 늘어난 손해³⁵⁾**
8. 피보험자자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.

② 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람이 죽거나 다친 경우에는 「대인배상Ⅱ」에서 보상하지 않습니다.

1. 피보험자 또는 그 부모, 배우자 및 자녀
2. **배상책임이 있는 피보험자의 피용자로서 「산업재해보상보험법」³⁶⁾에 의한 재해보상을 받을 수 있는 사람. 다만, 그 사람이 입은 손해가 같은 법에 의한 보상 범위를 넘어서는 경우 그 초과손해를 보상합니다.³⁷⁾**
3. **피보험자자동차가 피보험자의 사용자의 업무에 사용되는 경우 그 사용자의 업무에 종사 중인 다른 피용자로서, 「산업재해보상보험법」에 의한 재해보상을 받을 수 있는 사람. 다만, 그 사람이 입은 손해가 같은 법에 의한 보상범위를 넘는**



용어설명

29) **업무상 위탁** : 취급업자가 업무를 위해서 피보험자자동차의 사용 및 관리 책임을 맡는 것을 말합니다.

30) **기명피보험자 이외의 피보험자** : 친족피보험자, 승낙피보험자, 사용피보험자, 운전피보험자 등

31) **사변** : 전쟁에까지 이르지 않는으나 경찰의 힘으로는 막을 수 없어 병력(무력)을 사용하게 되는 난리 등을 말합니다.

폭동 : 다수인이 집단적으로 행동하면서 폭행, 협박 또는 손괴행위를 하여 한 지역의 평온, 안녕 또는 질서 등을 저해하는 것을 말합니다.

소요 : 폭동과 유사한 행위이나 보다 소규모의 행위를 말합니다.

32) **임대차계약** : 당사자 가운데 한쪽이 상대방에게 물건을 사용하게 하고, 상대방은 이에 대하여 일정한 임차료를 지급할 것을 내용으로 하는 계약을 말합니다.

33) **임차인(賃借人)** : 임대차 계약에서 돈을 내고 물건을 빌려 쓰는 사람을 말합니다.

34) **요금이나 대가를 목적으로 반복적으로 자가용자동차를 사용하거나 대여하는 것을 유상운송이라 하며, 차종에 따라 특약가입으로 보상가능 합니다.**

→ 유상운송 위험담보 특별약관 참조

35) 예를 들어 피보험자가 피해자에게 사고발생시 일정 금액을 지급하기로 별도 약정을 하였다고 하더라도, 보험회사는 이와 관계없이 약관에 따라 보험금을 지급한다는 뜻입니다.

36) **산업재해보상보험법** : 내용은 본 약관 [관련법령]의 [산업재해보상보험법]을 참고하시기 바랍니다.

37) 업무 중 등의 사고 시 ‘피용자’는 업무상의 재해로 인정될 경우 산업재해보상보험에 따라 보상받을 수 있습니다. 그 경우에는 만약, 해당 피용자가 입은 손해가 산업재해보상보험법에 따른 보상부분을 넘는 경우, 그 초과손해분에 한정하여 보상한다는 내용입니다.

경우 그 초과손해를 보상합니다.³⁸⁾

- ③ 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 「대물배상」에서 보상하지 않습니다.
1. 피보험자 또는 그 부모, 배우자나 자녀가 소유·사용·관리하는 재물에 생긴 손해
 2. 피보험자가 사용자의 업무에 종사하고 있을 때 피보험자의 사용자가 소유·사용·관리하는 재물에 생긴 손해
 3. 피보험자동차에 싣고 있거나 운송 중인 물품에 생긴 손해
 4. 다른 사람의 서화, 골동품, 조각물, 그 밖에 미술품과 탑승자와 통행인의 의류나 휴대품에 생긴 손해. 그러나 탑승자의 신체를 보호할 인명보호장구에 한하여 피해자 1인당 200만원 한도에서 실제 손해를 보상합니다.
 5. 탑승자와 **통행인³⁹⁾**의 분실 또는 도난으로 인한 소지품에 생긴 손해. 그러나 훼손된 소지품에 한하여 피해자 1인당 200만원의 한도에서 실제 손해를 보상합니다.
- ④ 제1항 제2호와 관련하여 보험회사 가 제9조(피보험자 개별적용) 제1항에 따라 피해자에게 손해배상을 하는 경우, 보험회사는 손해배상금을 지급한 날부터 3년 이내에 고의로 사고를 일으킨 피보험자에게 그 금액의 지급을 청구합니다.

제3절 배상책임에서 공통으로 적용할 사항

제9조(피보험자 개별적용)

- ① 이 장의 규정은 각각의 **피보험자마다 개별적으로 적용⁴⁰⁾**합니다. 다만 제8조(보상하지 않는 손해) 제1항 제1호, 제6호, 제8호를 제외합니다.
- ② 제1항에 따라 제10조(지급보험금의 계산)에 정하는 보험금의 한도가 증액되지는 않습니다.

제10조(지급보험금의 계산)

- ① 「대인배상 I」, 「대인배상 II」, 「대물배상」에서 보험회사는 이 약관의 '보험금 지급기준에 의해 산출한 금액'에서 '공제액'을 공제한 후 '비용'을 합한 금액을 보험금으로 지급합니다. 단, '**보험금 지급기준에 의해 산출한 금액⁴¹⁾**'에서 '공제액'을 공제한 금액은 다음 각호의 금액을 한도로 합니다.
1. 「대인배상 I」: 자동차손해배상보장법령에서 정한 기준에 따라 산출한 금액
 2. 「대인배상 II」, 「대물배상」: 보험증권에 기재된 보험가입금액

지급 보험금	=	'보험금 지급기준에 의해 산출한 금액' 또는 '법원의 확정판결 등^(*)에 따라 피보험자가 배상하여야 할 금액⁴²⁾	-	공제액	+	비용
-----------	---	---	---	-----	---	----

- ② 소송(민사조정, 중재를 포함)이 제기되었을 경우에는 대한민국 법원의 확정판결 등^(*)에 따라 피보험자가 손해배상청구권자에게 배상하여야 할 금액(지연배상금을 포함)을 제1항의 '보험금지급기준에 의해 산출한 금액'으로 봅니다.
- (*) '법원의 확정판결 등'이라 함은 법원의 확정판결 또는 법원의 확정판결과 동일한 효력을 갖는 조정결정, 중재판정 등을 말합니다.
- ③ 제1항의 '비용'은 다음 중 어느 하나에 해당하는 금액을 말합니다. **이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.⁴³⁾**



- 38) 예시)** 근로자가 자신의 동료를 태우고 운전 중 동료를 다치게 했을 때 산업재해보상보험법에 의해 보상이 가능한 경우에는 해당 보상금액을 초과하는 손해에 대하여만 자동차보험으로 보상한다는 것을 말합니다.
- 39) 통행인 :** 보행인과 같은 의미로서 걸어 다니는 사람을 말합니다.
- 40) 피보험자마다 개별적으로 적용**
한 사고로 배상책임을 지는 피보험자가 복수로 존재할 경우 각각의 피보험자마다 면책사유가 적용되는지 확인하여 적용하는 것을 말합니다. 이는 한 피보험자와의 관계에서 면책사유가 적용된다 하더라도 다른 피보험자의 법률상 손해배상책임이 발생하면 보험회사의 보상책임이 있다는 것을 의미합니다.
- 41) 보험금 지급기준에 의해 산출한 금액 :** 보험가입금액(또는 자배법에서 정한 금액)을 한도로 보상하며 '비용'은 보험가입금액(또는 자배법에서 정한 금액)의 제한을 받지 않습니다.
- 42) 법원의 확정판결 등에 따라 피보험자가 배상하여야 할 금액 :**
소송 등으로 인하여 피보험자의 손해배상책임 금액이 법원에 의하여 결정된 경우, 법원의 확정판결 등에 따라 보험사는 보험가입금액 한도 내에서 지급합니다.
- 43) 손해의 감소를 위해 타당하게 사용된 금액으로써 지급보험금 산출식에 의해 보험가입금액을 초과하더라도 비용에 해당하는 항목에 대하여는 가입금액과 관계없이 보상해 드립니다.**
예) 1. 사고발생 후 응급환자 이송을 위해 타당하게 지출된 비용
2. 사고의 과실여부를 증명해 줄 블랙박스 영상 확보를 위해 타당하게 지출된 비용

1. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용(긴급조치비용을 포함)
 2. 다른 사람으로부터 **손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 필요 비용 또는 유익한 비용**⁴⁴⁾
 3. 그 밖에 보험회사의 동의를 얻어 지출한 비용
- ④ 제1항의 '공제액'은 다음의 금액을 말합니다.
1. 「대인배상Ⅱ」: 「대인배상Ⅰ」에서 지급되는 금액 또는 피보험자동차가 「대인배상Ⅰ」에 가입되지 않은 경우에는 「대인배상Ⅰ」에서 지급될 수 있는 금액
 2. 「대물배상」: 사고차량을 고칠 때에 엔진, 변속기(트랜스미션), 모터, 구동용 배터리 등 부분품을 교체한 경우 교체된 기존 부분품의 **감가상각**⁴⁵⁾에 해당하는 금액

제11조(음주운전, 무면허운전, 마약·약물운전 또는 사고발생 시의 조치의무 위반 관련 사고 부담금)

- ① 피보험자 본인이 음주운전이나 무면허운전 또는 마약·약물운전을 하는 동안에 생긴 사고 또는 사고 발생시의 조치의무를 위반한 경우 또는 기명피보험자의 **명시적·묵시적**⁴⁶⁾ 승인 하에서 피보험자동차의 운전자가 음주운전이나 무면허운전 또는 마약·약물운전을 하는 동안에 생긴 사고 또는 사고발생 시의 조치의무를 위반한 경우로 인하여 보험회사가 「대인배상Ⅰ」, 「대인배상Ⅱ」, 「대물배상」에서 보험금을 지급하는 경우, 피보험자는 다음에서 정하는 사고부담금을 보험회사에 납입하여야 합니다.
1. 「대인배상Ⅰ」: 「대인배상Ⅰ」 한도 내 지급 보험금
 2. 「대인배상Ⅱ」: 1사고당 1억원
 3. 「대물배상」
 - 가. 「자동차손해배상보장법」 제5조 제2항의 규정에 따라 자동차보유자가 의무적으로 가입하여야 하는 「대물배상」 보험가입금액 이하 손해: 지급보험금
 - 나. 「자동차손해배상보장법」 제5조 제2항의 규정에 따라 자동차보유자가 의무적으로 가입하여야 하는 「대물배상」 보험가입금액 초과 손해: 1사고당 5,000만원
- ② 피보험자는 **지체 없이**⁴⁷⁾ 음주운전, 무면허운전, 마약·약물운전 또는 사고발생 시의 조치의무 위반 사고부담금을 보험회사에 납입하여야 합니다. 다만, 피보험자가 경제적인 사유 등으로 이 사고부담금을 미납하였을 때 보험회사는 피해자에게 이 사고부담금을 포함하여 손해배상금을 우선 지급하고 피보험자에게 이 사고부담금의 지급을 청구할 수 있습니다.

제2장 배상책임 이외의 보장종목

제1절 자기신체사고

제12조(보상하는 손해)

「자기신체사고」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 다음 중 어느 하나의 사고로 인하여 상해를 입은 때 그로 인한 손해를 보상하여 드립니다.

1. 피보험자동차의 운행으로 인한 사고
2. 피보험자동차의 운행 중 발생한 다음의 사고. 다만, 피보험자가 피보험자동차에 탑승중일 때에 한합니다.
 - 가. 날아오거나 떨어지는 물체와의 충돌
 - 나. 화재 또는 폭발
 - 다. 피보험자동차의 낙하



용어설명

- 44)** 사고 발생 시 보험회사는 지급한 금액의 한도 내에서 피보험자가 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리(손해배상청구권)를 취득합니다. 이 경우, 계약자 및 피보험자는 약관 제 46조(사고발생 시 의무)에 따르는 의무사항으로서 그 권리(손해배상청구권)의 보전과 행사에 필요한 절차를 밟아야 하며, 이 때에 필요하거나 유익한 비용을 말합니다.
(예시) 사고 증거(블랙박스 영상 등)의 확보, 소송의 제기 등에 소요되는 비용 등
- 45) 감가상각**
시간이 지남에 따라 사용이 불가능해지거나 가치가 소실 또는 감소되는 물건의 현재 가치를 평가할 때, 경과된 시간만큼 감소되거나 소실된 가치를 제외하고 물건의 가치를 평가하는 것을 말합니다.
- 46) 명시적**: 명시적 승인이란 내용이나 뜻을 분명하게 나타내는 행위에 대한 승인을 말합니다.
묵시적: 묵시적 승인이란 직접적인 것이 아닌 간접적으로 해당 행위에 대한 승인을 말합니다
- 47) 지체 없이**: 의무 이행을 정당한 이유 없이 지연하는 일이 없이

제13조(피보험자)

「자기신체사고」에서 피보험자의 범위는 다음과 같습니다.

1. 제7조(피보험자)에 해당하는 피보험자
2. 위 '1'의 피보험자의 부모, 배우자 및 자녀

제14조(보상하지 않는 손해)

다음의 어느 하나에 해당하는 손해는 「자기신체사고」에서 보상하지 않습니다.

1. **피보험자의 고의로 그 본인이 상해를 입은 때, 이 경우 그 피보험자에 대한 보험금만 지급하지 않습니다.**⁴⁸⁾
2. **상해가 보험금을 받을 자의 고의로 생긴 때에는 그 사람이 받을 수 있는 금액**⁴⁹⁾
3. 피보험자동차 또는 피보험자동차 이외의 자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
4. 전쟁, 혁명, 내란, 사변·폭동·소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
5. 지진, 분화 등 천재지변으로 인한 손해
6. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
7. 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 피보험자동차를 반복적으로 사용하거나 빌려 준 때에 생긴 손해. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보상합니다.
 - 가. 임대차계약(계약기간이 30일을 초과하는 경우에 한함)에 따라 임차인이 피보험자동차를 전속적으로 사용하는 경우 (다만, 임차인이 피보험자동차를 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 반복적으로 사용하는 경우에는 보상하지 않습니다.)
 - 나. 피보험자와 동승자가 「여객자동차운수사업법」에 따른 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한 날의 출·퇴근 시간대 (오전 7시부터 오전 9시까지 및 오후 6시부터 오후 8시까지를 말함)에 실제의 출·퇴근 용도로 자택과 직장 사이를 이동하면서 '승용차 함께 타기'를 실시한 경우

제15조(보험금의 종류와 한도)

보험회사가 「자기신체사고」에서 지급하는 보험금의 종류와 한도는 다음과 같습니다.

1. 사망
피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 사망하였을 때에는, 보험증권에 기재된 사망**보험가입금액**⁵⁰⁾을 한도로 합니다.
2. 부상
피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 의사의 치료를 요하는 때에는, '별표 5' 자기신체사고 지급기준'의 '가. 상해구분 및 급별 보험가입금액표'상의 **보험가입금액**⁵⁰⁾을 한도로 합니다.
3. 후유장애
피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 치료를 받은 후에도 신체에 장애가 남은 때에는 '별표 5' 자기신체사고 지급기준'의 '나. 후유장애구분 및 급별 보험가입금액표'에 따라, 보험증권에 기재된 후유장애 **보험가입금액**⁵⁰⁾에 해당하는 각 장애등급별 보험금액을 한도로 합니다.

제16조(지급보험금의 계산)

「자기신체사고」의 지급보험금은 다음과 같이 계산합니다.

- ① 제15조(보험금의 종류와 한도)의 사망, 부상, 후유장애의 지급보험금은 다음과 같은 방법으로 각각 계산합니다. **다만, '비용'은 '공제액'이 발생하지 않는 경우**⁵¹⁾에는 지급하지 않습니다.



용어설명

- 48) 예를 들어 피보험자의 고의로 인한 사고가 발생하더라도 동승한 다른 피보험자는 보상처리가 진행이 됩니다.
- 49) 고의로 사고를 일으킨 자(악의의 수익자 또는 상속자)의 보험금 청구를 제한시키는 조항입니다. 예를 들면 기명피보험자가 배우자 및 자녀를 태우고 운행 중 고의로 사고를 일으켜 배우자가 사망하였을 때 배우자에 대한 사망보험금을 지급함에 있어 기명피보험자의 지분은 제외한 후 보상하여 드립니다.
- 50) **보험가입금액** : 보험기간 내에 보험사고가 발생하면 보험자가 피보험자에게 보상하는 보상액의 최고 한도를 말합니다. 따라서 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 사망, 부상, 후유장애 발생시 '별표 5' 자기신체사고 지급기준'에서 정한 바에 따라 사망(후유장애) 및 부상 보험가입금액에 해당하는 각 상해 정도별(부상/후유장애급별) 보험금액을 한도로 보험금을 지급하여 드립니다.
- 51) **공제액이 발생하지 않는 경우**
'자기신체사고'의 보험금지급 방식은 2가지로 나누어집니다.
 1. '공제액'이 있는 경우 : 보험금 지급기준 등에 따라 '실제 손해액'으로 산정하여 한도 내 지급
 2. '공제액'이 없는 경우 : 사망/부상/후유장애에 대해 약관에서 정한 바에 따르는 금액을 한도 내 지급 (실제 손해액 아님)따라서, 실제 지출된 금액인 '비용'은 '공제액'이 있는 사고 시에만 지급되는 점을 참고하시기 바랍니다.

지급 보험금	=	실제손해액	+	비용	-	공제액
-----------	---	-------	---	----	---	-----

1. 실제손해액은 '대인배상, 무보험자동차에 의한 상해 지급기준'에 따라 산출한 금액 또는 소송이 제기된 경우 확정판결 금액으로써 **과실상계**⁵²⁾ 및 보상한도를 적용하기 전의 금액을 말합니다.
 2. 위 '비용'은 다음의 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
 - i) 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용
 - ii) 남으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 비용
 3. '공제액'은 다음의 금액을 말합니다.
 - i) 자동차보험(공제계약 포함) 대인배상 I (**정부보장사업**⁵³⁾ 포함) 및 대인배상 II에 의해 보상받을 수 있는 금액
 - ii) 배상의무자 이외의 제3자로부터 보상받은 금액
 - iii) 무보험자동차에 의한 상해에 따라서 지급될 수 있는 금액
 4. 다만, 위의 '공제액'이 발생하지 않는 경우에는 사망의 경우 보험증권에 기재된 사망보험가입금액, 부상의 경우 실제 소요된 치료비(성형수술비 포함), 후유장애의 경우 보험증권에 기재된 후유장애 보험가입금액에 해당하는 각 장애등급별 보험금액을 각각 지급합니다.
- ② 보험회사가 사망보험금을 지급할 경우에 이미 후유장애로 지급한 보험금이 있을 때에는 사망보험금에서 이를 공제한 금액을 지급합니다. 다만 보험계약자인 기명피보험자가 본인의 사망보험금 수익자를 지정하거나 변경하고 그 사실을 보험회사에 서면으로 통지한 경우에는 그 수익자에게 보험금을 지급합니다.

제2절 무보험자동차에 의한 상해

'무보험자동차에 의한 상해'는 보통약관 '대인배상 I, 대인배상 II, 대물배상' 및 '자기신체사고(또는 특별약관 자동차상해 I, II 중 한 가지)'에 모두 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제17조(보상하는 손해)

'무보험자동차에 의한 상해'에서 보험회사는 피보험자가 무보험자동차로 인하여 생긴 사고로 상해를 입은 때에 그로 인한 손해에 대하여 배상의무자가 있는 경우에 이 약관에서 정하는 바에 따라 보상하여 드립니다.

제18조(피보험자)

피보험자는 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 그 범위는 다음과 같습니다.

1. 기명피보험자 및 기명피보험자의 배우자(피보험자동차에 탑승 중이었는지 여부를 불문합니다)
2. 기명피보험자 또는 그 배우자의 부모 및 자녀(피보험자동차에 탑승 중이었는지 여부를 불문합니다)
3. 피보험자동차에 탑승 중인 경우로 기명피보험자의 승낙을 얻어 피보험자동차를 사용 또는 관리중인 자. 다만, 자동차 취급업자가 업무로서 위탁받은 피보험자동차를 사용 또는 관리하는 경우에는 피보험자로 보지 아니합니다.
4. 위 '1' 내지 '3'에서 규정하는 피보험자를 위하여 피보험자동차를 운전 중인 자. 다만, 자동차 취급업자가 업무로서 위탁받은 피보험자동차를 사용 또는 관리하는 경우에는 피보험자로 보지 아니합니다.

제19조(보상하지 않는 손해)

다음의 어느 하나에 해당하는 손해는 「무보험자동차에 의한 상해」에서 보상하지 않습니다.

1. 보험계약자의 고의로 인한 손해
2. 피보험자의 고의로 그 본인이 상해를 입은 때. 이 경우 당해 피보험자에 대한 보험금만 지급하지 않습니다.
3. 손해가 보험금을 받을 자의 고의로 생긴 때는 그 사람이 받을 수 있는 금액
4. 전쟁, 혁명, 내란, 사변 · 폭동 · 소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
5. 지진, 분화, 태풍, 홍수, 해일 등 천재지변으로 인한 손해



용어설명

52) 과실상계 : 손해가 발생하였을 때, 피해자의 과실이 손해의 발생 또는 손해의 확대에 기여한 경우 손해의 공평분담을 위하여 손해배상액을 산정할 때 피해자의 과실을 참작하는 것을 말합니다.

53) 정부보장사업

자동차손해배상보장법상의 보장사업으로, 정부에서 보유불명(뺑소니) 자동차 또는 무보험자동차에 의해 사고를 당한 피해자를 보호하기 위해 운영하는 사회보장제도입니다.

6. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
7. 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 피보험자동차를 반복적으로 사용하거나 빌려 준 때에 생긴 손해. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보상합니다.
 - 가. 임대차계약(계약기간이 30일을 초과하는 경우에 한함)에 따라 임차인이 피보험자동차를 전속적으로 사용하는 경우 (다만, 임차인이 피보험자동차를 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 반복적으로 사용하는 경우에는 보상하지 않습니다.)
 - 나. 피보험자와 동승자가 「여객자동차운수사업법」에 따른 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한 날의 출·퇴근 시간대 (오전 7시부터 오전 9시까지 및 오후 6시부터 오후 8시까지를 말함)에 실제의 출·퇴근 용도로 자택과 직장 사이를 이동하면서 ‘승용차 함께 타기’를 실시한 경우
8. 피보험자동차 또는 피보험자동차 이외의 자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
9. 피보험자가 피보험자동차가 아닌 자동차를 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 운전하던 중 생긴 사고로 인한 손해
10. 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람이 배상의무자일 경우에는 보상하지 않습니다. 다만, 이들이 무보험자동차를 운전하지 않은 경우로, 이들 이외에 다른 배상의무자가 있는 경우에는 보상합니다.
 - 가. **상해를 입은 피보험자의 부모, 배우자, 자녀**⁵⁴⁾
 - 나. **피보험자가 사용자의 업무에 종사하고 있을 때 피보험자의 사용자 또는 피보험자의 사용자의 업무에 종사 중인 다른 피용자**⁵⁵⁾

제20조(지급보험금의 계산)

「무보험자동차에 의한 손해」의 지급보험금은 다음과 같이 계산합니다. 다만 「도로교통법」에 의한 **개인형 이동장치**⁵⁶⁾로 인한 손해는 자동차손해배상보장법시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

- ① 보험회사는 이 약관의 ‘보험금 지급기준에 의해 산출한 금액’과 ‘비용’을 합한 액수에서 ‘공제액’을 공제한 후 보험금으로 지급합니다.

지급 보험금	=	보험금 지급기준에 의해 산출한 금액	+	비 용	-	공제액
-----------	---	------------------------	---	--------	---	-----

1. 위 ‘지급보험금’은 피보험자 1인당 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 합니다.
2. 위 ‘비용’은 다음의 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
 - i) 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용
 - ii) 남으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 비용
3. 위 ‘공제액’은 다음의 금액을 말합니다.
 - i) 대인배상 I (**책임공제**⁵⁷⁾ 및 정부보장사업을 포함합니다)에 의하여 지급될 수 있는 금액
 - ii) 배상의무자가 가입한 대인배상 II 또는 공제계약에 의하여 지급될 수 있는 금액
 - iii) 피보험자가 탑승중이었던 자동차가 가입한 대인배상 II 또는 공제계약에 의하여 지급될 수 있는 금액
 - iv) 피보험자가 배상의무자로부터 이미 지급받은 손해배상액
 - v) 배상의무자가 아닌 제3자가 부담할 금액으로 피보험자가 이미 지급받은 금액



용어설명

- 54) 배상의무자가 상해를 입은 피보험자의 부모, 배우자, 자녀일 때에는 보상하지 않습니다. 이는 피해자와 가해자가 경제적 일체를 이루는 가족 관계에 있다면 가족 간 사고는 통상 가정 내에서 처리함이 보통이며, 가족 간에는 손해배상청구를 하지 않는다는 점을 고려한 것입니다.
- 55) 배상의무자가 상해를 입은 피보험자의 사용자 또는 사용자의 업무에 종사 중인 다른 피용자일 때에는 보상하지 않습니다. 노사관계에서 발생한 업무상 재해에 따른 손해는 산업재해보상보험법에서 규정하고 있어, 재해 보상에 대하여는 궁극적으로 산업재해보상보험에 의하여 보상받도록 하고 있으며 자동차보험의 보상 범위에 서는 이를 제외하고 있습니다.
- 56) **개인형 이동장치** : 「도로교통법」 제2조 제19호의2 및 「도로교통법 시행규칙」 제2조의2를 만족하는 원동기장치자전거를 말합니다.
예) 전동킥보드, 전동이륜평행차 등
- 57) **책임공제** : 사업용 자동차의 보유자와 ‘여객 자동차 운수 사업법’, ‘화물 자동차 운수 사업법’, ‘건설 기계 관리법’에 따라 공제 사업을 하는 사람이 자동차의 운행으로 다른 사람이 사망하거나 부상을 당한 경우, 이 법에 따른 손해 배상 책임을 보장하는 내용을 약정하는 공제를 말합니다.

제3절 자기차량손해

제21조(보상하는 손해)

① 「자기차량손해」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 발생한 사고로 인하여 피보험자동차에 직접적으로 생긴 손해를 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 보상하되 다음 각 호의 기준에 따릅니다.

1. 보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액을 한도로 보상합니다.
2. 피보험자동차에 통상 붙어있거나 장치되어 있는 부속품과 부속기계장치는 피보험자동차의 일부로 봅니다. 그러나 통상 붙어 있거나 장치되어 있는 것이 아닌 것은 보험증권에 기재한 것에 한합니다.
3. 피보험자동차의 **일방과실사고⁵⁸⁾**의 경우에는 실제 수리를 원칙으로 합니다.
4. 경미한 손상^(*)의 경우 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원 수리하거나 품질인증부품^(**)으로 교환수리하는 데 소요되는 비용을 한도로 보상합니다.

(*) 경미한 손상

외장부품 중 자동차의 기능과 안전성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상을 말하며 예를 들어 외장부품의 코팅, 색상 등의 손상을 도색, 판금으로 복원이 가능한 경우 등을 말합니다.

(**) 품질인증부품

품질인증부품이란 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품을 말합니다.

② 위 '①'에 의하여 보상하는 손해란 다음과 같습니다.⁵⁹⁾

1. 다른 자동차^(*)와의 충돌, 접촉으로 인한 손해.(단, 다른 자동차의 등록번호와 운전자 또는 소유자가 확인된 경우와 영상기록장치 등으로 다른자 동차와의 사고임이 확인된 경우에 한함)

2. 피보험자동차 전부의 **도난으로 인한 손해⁶⁰⁾**

(*) 다른 자동차

'다른 자동차'란 자동차관리법에 의한 자동차, 군수품관리법에 의한 차량, 도로교통법에 의한 원동기장치 자전거, 건설기계관리법에 의한 건설기계 및 농업기계화 촉진법에 의한 농업기계를 말하며, 기명피보험자가 소유, 사용, 관리 중인 자동차는 제외합니다.

제22조(피보험자)

「자기차량손해」에서 피보험자는 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 보험증권에 기재된 기명피보험자입니다.

제23조(보상하지 않는 손해)

다음의 어느 하나에 해당하는 손해는 「자기차량손해」에서 보상하지 않습니다.

1. 보험계약자 또는 피보험자의 고의로 인한 손해
2. 전쟁, 혁명, 내란, 사변·폭동·소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
3. **지진, 분화 등 천재지변으로 인한 손해⁶¹⁾**
4. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
5. 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 피보험자동차를 반복적으로 사용하거나 빌려 준 때에 생긴 손해. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보상합니다.
 - 가. 임대차계약(계약기간이 30일을 초과하는 경우에 한함)에 따라 임차인이 피보험자동차를 전속적으로 사용하는 경우 (다만, 임차인이 피보험자동차를 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 반복적으로 사용하는 경우에는 보상하지 않습니다.)
 - 나. 피보험자와 동승자가 「여객자동차운수사업법」에 따른 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한 날의 출·퇴근 시간대 (오전 7시부터 오전 9시까지 및 오후 6시부터 오후 8시까지를 말함)에 실제의 출·퇴근 용도로 자택과 직장 사이



용어설명

58) 일방과실사고 : 쌍방과실이 확정된 경우를 제외한 모든 사고를 말합니다.

59) 「자기차량손해」 담보만 가입 시 다른 자동차 이외의 물체와의 충돌이나 피보험자동차 단독사고, 침수, 낙뢰, 날아온 물체, 떨어지는 물체, 풍력에 의해 자체에 생긴 손해는 보상하는 내용에 포함되지 않음에 따라 보상되지 않습니다. 해당 손해는 '차량 단독사고 보장 특별약관'을 가입 시 보상이 가능합니다.

60) 단, 피보험자동차에 장착 또는 장치되어 있는 일부 부분품, 부속품, 부속기계장치만의 도난에 대해서는 보상하지 않습니다. (제23조(보상하지 않는 손해) 제9호)

61) 홍수, 태풍 등의 자연재해로 인한 손해의 경우 '차량단독사고 보장 특별약관'에 가입할 경우 보상처리가 가능합니다. 다만, 지진 및 분화(화산재, 용암, 수증기 등을 내뿜는 일)로 인해 발생한 자기차량손해는 보상되지 않습니다.

를 이동하면서 ‘승용차 함께 타기’를 실시한 경우

6. 사기 또는 횡령으로 인한 손해

7. 국가나 공공단체의 공권력 행사에 의한 **압류⁶²⁾**, **징발⁶³⁾**, **몰수⁶⁴⁾**, 파괴 등으로 인한 손해. 그러나 소방이나 피난에 필요한 조치로 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 보상합니다.

8. 피보험자동차에 생긴 흠, **마멸⁶⁵⁾**, 부식, 녹, 그 밖에 자연소모로 인한 손해

9. 피보험자동차의 일부 부분품, 부속품, 부속기계장치만의 도난으로 인한 손해

10. 동파로 인한 손해 또는 우연한 외래의 사고에 직접 관련이 없는 전기적, 기계적 손해

11. 피보험자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.

12. 피보험자동차를 운송 또는 싣고 내릴 때에 생긴 손해

13. 피보험자동차가 주정차중일 때 피보험자동차의 타이어나 튜브에만 생긴 손해. 다만, 다른 자동차가 충돌하거나 접촉하여 입은 손해는 보상합니다(타이어나 튜브의 물리적 변형이 없는 단순 오손의 경우는 제외).

14. 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 자가 무면허운전, 음주운전 또는 마약·약물운전을 하였을 때 생긴 손해
가. 보험계약자, 기명피보험자

나. 30일을 초과하는 기간을 정한 임대차계약에 의해 피보험자동차를 빌린 임차인^(*).

다. 기명피보험자와 같이 살거나 생계를 같이 하는 친족

(*) 임차인이 법인인 경우에는 그 이사, 감사 또는 피고용자(피고용자가 피보험자동차를 법인의 업무에 사용하고 있는 때에 한함)를 포함합니다.

제24조(지급보험금의 계산)

「자기차량손해」의 지급보험금은 다음과 같이 계산합니다.

① 보험회사는 ‘피보험자동차에 생긴 손해액’과 ‘비용’을 합한 액수에서 보험증권에 기재된 ‘자기부담금’을 공제한 후 보험금으로 지급합니다.

지급 보험금	=	피보험자동차에 생긴 손해액	+	비 용	-	보험증권에 기재된 자기부담금⁶⁶⁾
-----------	---	-------------------	---	--------	---	---

1. 위 ‘피보험자동차에 생긴 손해액’은 보험가액을 기준으로 다음과 같이 결정합니다.

i) 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 보상하며, 보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액을 한도로 보상합니다.

ii) 피보험자동차의 손상을 고칠 수 있는 경우에는, 사고가 생기기 바로 전의 상태로 만드는데 드는 수리비. 다만, **잔존물⁶⁷⁾**이 있는 경우에는 그 값을 공제합니다.

iii) 피보험자동차를 고칠 때에 부득이 새 부분품^(*)을 쓴 경우에는, 그 부분품의 값과 그 부착 비용을 합한 금액. 다만, 엔진, 미션 등 중요한 부분^(*)을 새 부분품으로 교환한 경우 그 교환된 기존 부분품의 감가상각에 해당하는 금액을 공제합니다.



용어설명

62) 압류(押留) : 채권자 등의 신청을 받은 국가기관이 강제로 다른 사람의 재산처분이나 권리행사 등을 못하게 하는 것을 말합니다.

63) 징발(徵發) : 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상사태 하에서 군사작전 수행을 위해 필요로 하는 건물, 토지, 물자를 정상적인 수단으로는 군의 수요를 충족할 수 없을 때, 보상을 지급하고 국민에게 일정한 부담을 부과하는 것을 말합니다.

64) 몰수(沒收) : 범죄 행위에 제공한 물건이나 범죄 행위의 결과로 얻은 물건 따위를 국가가 강제로 빼앗는 일을 말합니다.

65) 마멸(磨滅) : 갈려서 닳아 없어짐을 의미합니다.

66) 자기부담금 : 보험 사고가 발생한 경우 수리비 등의 일부 손해에 대하여 일정금액을 보험사가 아닌 고객이 부담하는 제도입니다.

67) 잔존물 : 피보험자동차 수리 후에 교환된 부분품 등에 자산적 가치가 남아있는 경우를 말하며 예를 들면, 전손 사고시 피보험자동차가 공매를 통한 환급이 가능한 금액이 있는 것을 말합니다.



〈용어풀이〉

- (*1) 피보험자가 원하는 경우 「자동차관리법」 제30조의 5조에 따라 인증 받은 부품을 사용 할 수 있으며, 피보험자동차의 단독사고(가해자불명사고 포함) 또는 일방과실사고로 보통약관 「자기차량손해」 또는 「자기차량손해 단독사고 보상 특별약관」에 따라서 보험금이 지급되는 경우 「품질인증부품 사용 특별약관」에 따라 수리비의 일정액을 피보험자에게 지급하여 드립니다.
- (*2) 중요한 부분이란 엔진, 미션, 캐빈, 적재함, 바디 및 전기차의 모터, 감속기, 구동용 배터리 등 중요한 부분품을 말합니다.

- iv) 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없는 경우에는, 이를 고칠 수 있는 가까운 정비공장이나 보험회사가 지정하는 곳까지 운반하는데 든 비용 또는 그 곳까지 운반하는 데 든 임시수리비용 중에서 정당하다고 인정되는 부분은 보상하여 드립니다.
2. 위 '비용'은 다음의 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
- i) 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용
 - ii) 남으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 비용
3. 위 '자기부담금'은 피보험자동차에 전부손해가 생긴 경우 또는 보험회사가 보상하여야 할 금액이 **보험가입금액 전액 이상인 경우에는 공제하지 않습니다.**⁶⁸⁾
4. 대물배상 책임이 발생하는 사고시 사고 당사자간 과실이 모두 있는 경우 상대방에게 손해배상금 또는 상대방이 가입한 보험회사에서 「대물배상」 보험금을 지급받기 전에 「자기차량손해」 담보로 보험금을 지급 받고자 하는 경우에는 「자기차량손해」 담보에서 정한 자기부담금을 피보험자가 확정적으로 부담하는 조건으로 「자기차량손해」 보험금을 먼저 지급하여 드리며, 자기부담금을 부담한 피보험자는 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에게 이 금액을 청구할 수 없습니다. 이 경우 「자기차량손해」 보험금을 지급한 보험회사는 지급한 보험금 범위에서 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에 대하여 가지는 피보험자의 권리를 취득합니다. 다만, 상대방 손해배상책임액이 보험회사가 구상한 금액보다 큰 경우에 피보험자는 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에 그 차액을 청구할 수 있습니다.
5. 「자기차량손해」 보험금을 지급한 보험회사가 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사로부터 **구상금**⁶⁹⁾을 받은 경우 피보험자가 이미 부담한 자기부담금과 실제 손해액에서 당해 구상금을 제외한 금액을 전제로 산정된 자기부담금과의 차액을 피보험자에게 지급하여 드립니다. (이 경우에도 피보험자가 최종적으로 부담하는 자기부담금은 최소 자기부담금 이상으로 합니다.)
- ② 보험회사는 피보험자동차에 생긴 손해에 대하여 보험회사가 필요하다고 인정하는 경우에는, 피보험자의 동의를 얻어 수리 또는 대용품의 교부로서 보험금의 지급을 대신할 수 있습니다.
- ③ 보험회사가 보상한 손해가 전부손해일 경우 또는 보험회사가 보상한 금액이 보험가입금액 전액 이상인 경우에는 자기차량손해의 보험계약은 사고 발생시에 종료합니다.
- ④ 보험회사가 피보험자동차의 전부손해에 대하여 보험금 전액을 지급한 경우에는 피해물을 인수합니다. 이 경우 보험가입금액이 보험가입금액보다 적을 때에는 보험가입금액의 보험가액에 대한 비율에 따라 피해물을 인수합니다. 그러나, 보험회사가 피해물을 인수하지 아니한다는 뜻을 표시하고 보험금을 지급하는 경우에는 피해물에 대한 피보험자의 권리가 보험회사에 이전되지 아니합니다.



용어설명

68) 전부손해 발생시 자기부담금 미공제

(예시) 차량가액 500만원으로 보험가입되어 있으나, 사고로 수리비가 500만원을 초과하는 경우에는 자기부담금을 공제하지 않는다는 말입니다.

69) 구상금 : 채무를 대신 변제해 준 사람이 채권자를 대신하여 채무당사자에게 반환을 청구할 수 있는 권리를 구상권이라 하는데, '구상금'은 그 금액을 말합니다.

제3편 보험금 또는 손해배상의 청구

제1장 피보험자의 보험금 청구

제25조(보험금을 청구할 수 있는 경우)

피보험자는 다음에서 정하는 바에 따라 보험금을 청구할 수 있습니다.

보장종목	보험금을 청구할 수 있는 경우
「대인배상 I」, 「대인배상 II」, 「대물배상」	대한민국 법원에 의한 판결의 확정, 재판상의 화해, 중재 또는 서면에 의한 합의로 손해배상액이 확정된 때
「자기신체사고」	피보험자가 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 생긴 자동차의 사고로 인하여 상해를 입은 때
「무보험자동차에 의한 상해」	피보험자가 무보험자동차에 의해 생긴 사고로 상해를 입은 때
「자기차량손해」	사고가 발생한 때. 다만, 피보험자동차를 도난당한 경우에는 도난사실을 경찰관서에 신고한 후 30일이 지나야 보험금을 청구할 수 있습니다. 만약, 경찰관서에 신고한 후 30일이 지나 보험금을 청구하였으나 피보험자동차가 회수되었을 경우에는, 보험금의 지급 및 피보험자동차의 반환여부는 피보험자의 의사에 따릅니다.

제26조(청구 절차 및 유의 사항)

- ① 보험회사는 보험금 청구에 관한 서류를 받았을 때에는 지체 없이 지급할 보험금액을 정하고 그 정하여진 날부터 **7일 이내⁷⁰⁾**에 지급합니다.
- ② 보험회사가 **정당한 사유 없이⁷¹⁾** 보험금액을 정하는 것을 지연하였거나 제1항에서 정한 지급기일 내에 보험금을 지급하지 않았을 때, 지급할 보험금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 <부표> '보험금을 지급할 때의 적립이율'에 따라 **연 단위 복리⁷²⁾**로 계산한 금액을 보험금에 더하여 지급합니다. 다만, 피보험자의 **책임 있는 사유⁷³⁾**로 지급이 지연될 때에는 그 해당기간에 대한 이자를 더하여 드리지 않습니다.

<부표> 보험금을 지급할 때의 적립 이율

기간	지급이자
지급기일의 다음 날부터 30일 이내 기간	보험계약대출이율
지급기일의 31일 이후부터 60일 이내 기간	보험계약대출이율 + 가산이율(4.0%)
지급기일의 61일 이후부터 90일 이내 기간	보험계약대출이율 + 가산이율(6.0%)
지급기일의 91일 이후 기간	보험계약대출이율 + 가산이율(8.0%)



용어설명

- 70) 7일 이내** : 보험금액이 최종 확정된 날(0시 기준)로부터 계산하여 주말 및 법정공휴일을 포함하여 7일째 되는 날을 말합니다(단, 7일째 되는 날이 주말 또는 법정공휴일인 경우에는 그 다음날인 평일로 함)
- 71) 정당한 사유 없이** : 일반적인 사회통념상 근로관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임이 있는 사유가 없는 경우를 말합니다.
- 72) 연 단위 복리** : 복리란 이자 계산시 원금에 대한 이자를 원금에 가산시킨 후 이 합계액을 새로운 원금으로 계산하는 이자계산 방법으로, 연 단위 복리란 이자율의 단위가 1년 단위임을 뜻합니다.
 <예시> 원금 : 100원 / 이자율 : 연 10%
 - 1년 후 : 100원 + (100원 × 10%) = 110원
 - 2년 후 : 110원 + (110원 × 10%) = 121원
- 73) 책임 있는 사유** : 예를 들어 피보험자가 수령을 위한 청구서 및 관련 서류 제출을 지연하거나 고의로 수령을 거부하는 등의 사유를 말합니다.

주) 보험계약대출이율은 보험개발원이 공시하는 보험계약대출이율을 적용합니다.

- ③ 보험회사가 보험금 청구에 관한 서류를 받은 때부터 30일 이내에 피보험자에게 보험금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, **정당한 사유 없이⁷⁴⁾** 보험금액을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- ④ **보험회사는 손해배상청구권자가 손해배상을 받기 전에는 보험금의 전부 또는 일부를 피보험자에게 지급하지 않으며, 피보험자가 손해배상청구권자에게 지급한 손해배상액을 초과하여 피보험자에게 지급하지 않습니다.⁷⁵⁾**
- ⑤ **피보험자의 보험금 청구가 손해배상청구권자의 직접청구와 경합할 경우 보험회사는 손해배상청구권자에게 우선하여 보험금을 지급합니다.⁷⁶⁾**
- ⑥ 「대인배상Ⅰ」, 「대인배상Ⅱ」, 「자기신체사고」, 「무보험자동차에 의한 상해」에서 보험회사는 피보험자 또는 손해배상청구권자의 청구가 있거나 그 밖의 원인으로 보험사고가 발생한 사실을 알았을 때에는 피해자 또는 손해배상청구권자를 진료하는 의료기관에 그 진료에 따른 **자동차보험 진료수가⁷⁷⁾**의 지급의사 유무 및 지급한도 등을 통지합니다.

제27조(제출 서류)

피보험자는 보장종목별로 다음의 서류 등을 구비하여 보험금을 청구하여야 합니다.

보험금 청구시 필요 서류 등	대인배상	대물배상	자기차량손해	자기신체 사고	무보험 자동차에 의한 상해
1. 보험금 청구서	○	○	○	○	○
2. 손해액을 증명하는 서류(진단서 등)	○	○	○	○	○
3. 손해배상의 이행사실을 증명하는 서류	○	○			
4. 사고가 발생한 때와 장소 및 사고사실이 신고된 관할 경찰관서의 교통사고사실확인원 등			○		○
5. 배상의무자의 주소, 성명 또는 명칭, 차량번호					○
6. 배상의무자의 「대인배상Ⅱ」 또는 공제계약의 유무 및 내용					○
7. 피보험자가 입은 손해를 보상할 「대인배상Ⅱ」 또는 공제계약, 배상의무자 또는 제3자로부터 이미 지급받은 손해배상금이 있을 때에는 그 금액					○
8. 전손보험금을 청구할 경우					
도난으로 인한 전손사고시 말소 사실증명서			○		



용어설명

- 74)** 정당한 사유로 손해배상금을 정하는 것이 지연되는 경우로는 예를 들어 추가적인 사고 조사가 필요한 경우, 보험금 청구권자 또는 손해배상금 청구권자가 보험회사로 제출해야 할 서류의 일부 또는 전부의 누락으로 보험사고의 조사가 제대로 이루어지기 어려운 경우 등을 말합니다.
- 75)** 자동차사고로 손해배상책임이 발생한 경우 보험회사는 피보험자가 가입한 보험계약을 통해 보험금을 지급합니다. 예를 들어 피보험자가 교통사고로 피해자에게 10만원을 직접 지급하고 보험회사에 10만원을 청구한 경우 보험회사는 10만원을 초과해서 피보험자에게 지급하지 않습니다. 또한 피보험자가 피해자에게 손해배상금(손해배상액)을 지급하지 않고 보험회사에 보험금을 청구한 경우에도 피보험자에게 보험금을 지급하지 않습니다.
- 76)** 피보험자와 피해자(손해배상청구권자)가 동시에 보험회사에 보험금을 청구한 경우에는 피해자에게 우선하여 보험금을 지급한다는 의미입니다.
- 77) 자동차보험 진료수가 :** 교통사고 환자에 대한 적절한 진료를 보장하고 보험회사 등, 의료기관 및 교통사고환자 간의 진료비에 관한 분쟁을 방지하기 위하여 자동차손해배상보장법에 따라 국토교통부에서 정하여 고시하는 진료비 기준금액을 말합니다.

보험금 청구시 필요 서류 등		대인배상	대물배상	자기차량손해	자기신체 사고	무보험 자동차에 의한 손해
	전손사고 후 이전매각시 이전서류		○	○		
	전손사고 후 폐차시 폐차인수증명서		○	○		
9. 그 밖에 보험회사가 꼭 필요하여 요청하는 서류 등(수리개시 전 자동차점검·정비견적서, 사진 등. 이 경우 수리 개시 전 자동차점검·정비견적서의 발급 등에 관한 사항은 보험회사에 구두 또는 서면으로 위임할 수 있으며, 보험회사는 수리 개시 전 자동차점검·정비견적서를 발급한 자동차 정비업자에게 이에 대한 검토의견서를 수리개시 전에 회신하게 됩니다.)		○	○	○	○	○

제28조(가지급금의 지급)

- ① 피보험자가 **가지급금⁷⁸⁾**을 청구한 경우 보험회사는 이 약관에 따라 지급할 금액의 한도에서 가지급금(자동차보험 진료수가는 전액, 진료수가 이외의 보험금은 이 약관에 따라 지급할 금액의 50%)을 지급합니다.
- ② 보험회사는 가지급금 청구에 관한 서류를 받았을 때에는 지체 없이 지급할 가지급액을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급합니다.
- ③ 보험회사가 정당한 사유 없이 가지급액을 정하는 것을 지연하거나 제2항에서 정하는 지급기일 내에 가지급금을 지급하지 않았을 때, 지급할 가지급금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율을 연 단위 복리로 계산한 금액을 가지급금에 더하여 드립니다.
- ④ 보험회사가 가지급금 청구에 관한 서류를 받은 때부터 10일 이내에 피보험자에게 가지급금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 **갈음⁷⁹⁾**할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 가지급액을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- ⑤ 보험회사는 이 약관상 보험회사의 보험금 지급책임이 발생하지 않는 것이 **객관적으로 명백할 경우⁸⁰⁾**에 가지급금을 지급하지 않을 수 있습니다.
- ⑥ 피보험자에게 지급한 가지급금은 장래 지급될 보험금에서 공제되나, 최종적인 보험금의 결정에는 영향을 미치지 않습니다.
- ⑦ 피보험자가 가지급금을 청구할 때는 보험금을 청구하는 경우와 동일하게 제27조에서 정하는 서류 등을 보험회사에 제출하여야 합니다.



용어설명

78) 가지급금 : 보험회사가 피보험자에 대한 보상책임이나 피해자에 대한 손해배상책임을 확정하기 전에 자동차 보험 약관에 따라 산출한 지급금액의 일부를 피보험자 또는 피해자에게 미리 지급하는 금액을 말합니다.

79) 갈음 : '다른 것으로 바꾸어 대신함'이라는 우리말로써 서면을 대신할 수 있는 통신수단을 포함한다는 의미입니다.

80) 객관적으로 명백할 경우

'객관적으로 명백할 경우'란 약관의 각 보종 종목별 '보상하지 않는 손해'에 해당하거나, 상대방의 일방과실인 경우(후미추돌, 신호위반 등) 등 회사의 보험금 지급책임이 발생하지 않는 경우를 말합니다.

제29조(손해배상을 청구할 수 있는 경우)

피보험자가 법률상의 손해배상책임을 지는 사고가 생긴 경우, **손해배상청구권자⁸¹⁾**는 보험회사에 직접 손해배상금을 청구할 수 있습니다. 다만 **보험회사는 피보험자가 그 사고에 관하여 가지는 항변으로 손해배상청구권자에게 대항할 수 있습니다.⁸²⁾**

제30조(청구 절차 및 유의 사항)

- ① 보험회사가 손해배상청구권자의 청구를 받았을 때에는 지체 없이 피보험자에게 통지합니다. 이 경우 피보험자는 보험회사의 요청에 따라 **증거 확보, 권리보전 등에 협력⁸³⁾**하여야 하며, 만일 피보험자가 **정당한 이유 없이 협력하지 않은 경우⁸⁴⁾**으로 인하여 늘어난 손해에 대하여는 보상하지 않습니다.
- ② 보험회사가 손해배상청구권자에게 지급하는 손해배상금은 이 약관에 의하여 보험회사가 피보험자에게 지급책임을 지는 금액을 한도로 합니다.
- ③ 보험회사가 손해배상청구권자에게 손해배상금을 직접 지급할 때에는 그 금액의 한도에서 피보험자에게 보험금을 지급하는 것으로 합니다.
- ④ 보험회사는 손해배상청구에 관한 서류 등을 받았을 때에는 지체 없이 지급할 손해배상금을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급합니다.
- ⑤ 보험회사가 정당한 사유 없이 손해배상금을 정하는 것을 지연하였거나 제4항에서 정하는 지급기일 내에 손해배상금을 지급하지 않았을 때, 지급할 손해배상금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 <부표> '보험금을 지급할 때의 적립 이율'에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 손해배상금에 더하여 지급합니다. 그러나 손해배상청구권자의 책임 있는 사유로 지급이 지연될 때에는 그 해당기간에 대한 이자를 더하여 드리지 않습니다.

<부표> 보험금을 지급할 때의 적립 이율

기간	지급이자
지급기일의 다음 날부터 30일 이내 기간	보험계약대출이율
지급기일의 31일 이후부터 60일 이내 기간	보험계약대출이율 + 가산이율(4.0%)
지급기일의 61일 이후부터 90일 이내 기간	보험계약대출이율 + 가산이율(6.0%)
지급기일의 91일 이후 기간	보험계약대출이율 + 가산이율(8.0%)

주) 보험계약대출이율은 보험개발원이 공시하는 **보험계약대출이율⁸⁵⁾**을 적용합니다.

- ⑥ 보험회사가 손해배상 청구에 관한 서류를 받은 때부터 30일 이내에 손해배상청구권자에게 손해배상금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 손해배상금을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- ⑦ 보험회사는 손해배상청구권자의 요청이 있을 때는 손해배상금을 일정기간으로 정하여 **정기금⁸⁶⁾**으로 지급할 수 있습니다



용어설명

81) **손해배상청구권자** : 손해배상을 청구할 권리를 가진 자를 말합니다.

82) **보험회사는 피보험자가 그 사고에 관하여 가지는 항변으로 손해배상청구권자에게 대항할 수 있습니다.**

보험회사에게 직접 손해배상금을 청구할 경우 보험회사는 피보험자가 손해배상청구권자에게 가지는 배상책임의 유무와 범위 등의 주장(또는 항변)사항과 동일하게 대항할 수 있다는 의미입니다.

83) 보험회사가 손해배상청구권자에게 직접적 청구를 받았을 경우, 과다하거나 과소한 보험금이 지급되지 않기 위하여 피보험자는 사고에 대한 증거확보와 권리보전에 협조 하여야 합니다. 권리보전이란, 피보험자가 손해배상청구권자로부터 정당하게 주장할 수 있는 권리를 보존하는 것으로, 손해배상청구권자에게 임의적으로 과도한 보험금 지급에 대한 약속을 하거나 상대방으로부터 정당하게 받을 수 있는 금액이나 보상내용 등을 포기하는 행위 등을 하지 않는 것을 말합니다.

84) **정당한 이유 없이 협력하지 않은 경우** : 아무런 근거 없이 사고 사실을 부인하는 경우, 손해액 입증 자료 등의 요청 서류를 제출하지 않는 경우, 피보험자의 불리함을 이유로 블랙박스 영상 등 과실비율 입증자료를 제출하지 않는 경우 등을 말합니다.

85) 현재 시점의 보험계약대출이율은 보험개발원의 홈페이지(www.kidi.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

86) **정기금**

일정한 기간 동안 정기적으로 보험금을 여러 차례에 걸쳐 나누어 지급하는 것을 말합니다.

다. 이 경우 각 정기금의 지급기일의 다음날부터 다 지급하는 날까지의 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 정기예금이
율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 손해배상금에 더하여 드립니다.

제31조(제출 서류)

손해배상청구권자는 보장종목별로 다음의 서류 등을 구비하여 보험회사에 손해배상을 청구하여야 합니다.

보험금 청구시 필요 서류 등	대인배상 I·II	대물배상
1. 교통사고 신고사실을 확인할 수 있는 서류	○	○
2. 손해배상청구서	○	○
3. 손해액을 증명하는 서류	○	○
4. 그 밖에 보험회사가 꼭 필요하여 요청하는 서류 등(수리개시 전 자동차점검·정비견적서, 사진 등. 이 경우 수리개시 전 자동차점검·정비견적서의 발급 등에 관한 사항은 보험회사에 구두 또는 서면으로 위임할 수 있으며, 보험회사는 수리개시 전 자동차점검·정비견적서를 발급한 자동차 정비업자에게 이에 대한 검토의견서를 수리개시 전에 회신하게 됩니다.)	○	○

제32조(가지급금의 지급)

- ① 손해배상청구권자가 가지급금¹⁾을 청구한 경우 보험회사는 「자동차손해배상보장법」 또는 「교통사고처리특례법」 등에 의
해 이 약관에 따라 지급할 금액의 한도에서 가지급금(자동차보험 진료수가는 전액, 진료수가 이외의 손해배상금은 이 약
관에 따라 지급할 금액의 50%)을 지급합니다.
- ② 보험회사는 가지급금 청구에 관한 서류 등을 받았을 때에는 지체 없이 지급할 가지급액을 정하고 그 정하여진 날부터 7
일 이내에 지급합니다.
- ③ 보험회사가 정당한 사유 없이 가지급액을 정하는 것을 지연하거나 제2항에 정한 지급기일 내에 가지급금을 지급하지 않
았을 때에는, 지급할 가지급금이 있는 경우 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 보험계약
대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 가지급금에 더하여 드립니다.
- ④ 보험회사가 가지급금 청구에 관한 서류를 받은 때부터 10일 이내에 손해배상청구권자에게 가지급금을 지급하는 것을 거
절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를
포함)을 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 가지급액
을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- ⑤ 보험회사는 「자동차손해배상보장법」 등 관련 법령상 피보험자의 손해배상책임이 발생하지 않거나 이 약관상 보험회사의
보험금 지급책임이 발생하지 않는 것이 객관적으로 명백할 경우에는 가지급금을 지급하지 아니할 수 있습니다.
- ⑥ 손해배상청구권자에게 지급한 가지급금은 장래 지급될 손해배상액에서 공제되나, 최종적인 손해배상액의 결정에는 영향
을 미치지 않습니다.
- ⑦ 손해배상청구권자가 가지급금을 청구할 때는 손해배상을 청구하는 경우와 동일하게 제31조에 정한 서류 등을 보험회사
에 제출하여야 합니다.

제33조(보험금의 분담⁸⁷⁾)

「대인배상 I·II」, 「대물배상」, 「무보험자동차에 의한 손해」, 「자기신체사고」, 「자기차량손해」에서는 다음과 같이 보험금을 분담합니다.

1. 이 보험계약과 보상책임의 전부 또는 일부가 중복되는 다른 보험계약(공제계약을 포함)이 있는 경우: 다른 보험계약이 없는 것으로 가정하여 각각의 보험회사에 가입된 자동차 보험계약에 의해 산출한 보상책임액의 합계액이 손해액보다 많을 때에는 **다음의 산식에 따라 산출한 보험금을 지급합니다.**⁸⁸⁾

$$\text{손해액} \times \frac{\text{이 보험계약에 의해 산출한 보상책임액}}{\text{다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해 산출한 보상책임액의 합계액}}$$

2. 이 보험계약의 「대인배상 I」, 「대인배상 II」, 「대물배상」에서 동일한 사고로 인하여 **이 보험계약에서 배상책임이 있는 피보험자가 둘 이상 있는 경우⁸⁹⁾**에는 제10조(지급보험금의 계산)에 의한 보상한도와 범위에 따른 보험금을 **각 피보험자의 배상책임의 비율에 따라 분담하여 지급⁹⁰⁾**합니다.
3. 제1호 또는 제2호의 규정에도 불구하고 자동차취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상합니다.

제34조(보험회사의 대위⁹¹⁾)

- ① 보험회사가 피보험자 또는 손해배상청구권자에게 보험금 또는 손해배상금을 지급한 경우에는 지급한 보험금 또는 손해배상금의 범위에서 제3자에 대한 피보험자의 권리를 취득합니다. 다만, 보험회사가 보상한 금액이 피보험자의 손해의 일부를 보상한 경우에는 **피보험자의 권리를 침해하지 않는 범위⁹²⁾**에서 그 권리를 취득합니다.
- ② 보험회사는 다음의 권리를 취득하지 않습니다.



87) 분담 : 나누어서 맡음을 의미합니다.

88) 중복 시 보험금의 분담(예시)

- 상황조건 : ▷자기차량손해담보의 손해액은 3천만원 ▷피보험자동차에 대하여 자기차량손해담보가 A보험사와 B보험사에 모두 가입되어 있음 ▷ 다른 보험사를 고려하지 않고 A보험사에만 가입했다고 가정시 산출된 A보험사의 보상책임액은 2천만원. ▷ 다른 보험사를 고려하지 않고 B보험사에만 가입했다고 가정시 산출된 B보험사의 보상책임액은 3천만원이라고 할 때
- 계산결과 : 이 때 A보험사가 보상할 금액은 산식에 따라 (3천만원) × (2천만원) ÷ (2천만원+3천만원) = 1천2백만원 이며, B보험사가 보상할 금액은 산식에 따라 (3천만원) × (3천만원) ÷ (2천만원+3천만원) = 1천8백만원, 따라서 A와 B의 보험사의 금액을 합쳐서 1천2백만원+1천8백만원=3천만원을 지급받게 됩니다. 즉, 2개 이상의 보험사의 보상한도액의 합계금액이 손해액을 초과하더라도 각 보험사가 비율로 분담하여 합계 보상액은 실제손해액 한도 내에서 보상되게 됩니다.

89) 예를 들어 A차량(과실비율70%)과 B차량(과실비율30%)의 과실로 C차량에 100만원의 손해가 발생한 경우를 피보험자가 둘 이상 있는 경우라고 할 수 있습니다.

90) 각 피보험자의 배상책임의 비율에 따라 분담하여 지급

위 상황에서 전체 손해액이 100만원, 피보험자 A의 배상책임 비율을 70%, 피보험자 B의 배상책임 비율을 30%라고 가정합니다. 이 경우 각 피보험자의 배상책임 비율에 따라 피보험자A는 70만원, 피보험자B는 30만원을 분담하여 지급하여야 합니다.

91) 대위 : 보험회사가 피보험자의 법률적 지위를 대신하여 피보험자가 가진 권리를 얻거나 행사하는 일

92) 제3자의 과실로 인하여 발생한 전체 손해액에서 보험회사가 지급한 일부 보험금 또는 손해배상금을 공제한 금액만큼은 여전히 피보험자가 제3자에게 청구할 수 있는 권리로 남게 됩니다.

이 경우, 보험회사는 “피보험자의 권리를 침해하지 않는 범위” 즉, “피보험자가 제3자에게 청구할 수 있는 금액”을 초과하는 부분에 대하여만 피보험자를 대신(대위)하여 제3자에게 직접청구할 수 있습니다.

〈예시〉

• 총손해액 : 1억 / 과실 : 피보험자 70%, 제3자 30%

• 보험금지급 : 5천만원

① 보험금지급 후 남은 손해액 = 총손해액 - 보험금 = 1억 - 5천만원 = 5천만원

② 피보험자가 제3자에게 청구할 수 있는 금액 = 제3자의 과실 = 3천만원

⇒ 보험회사가 대위권을 행사할 수 있는 금액 = ① - ② = 5천만원 - 3천만원(피보험자의 권리) = 2천만원

1. 「자기신체사고」의 경우 제3자에 대한 피보험자의 권리.⁹³⁾ 다만, 보험금을 '별표 1. 대인배상, 무보험자동차에 의한 상해 지급 기준'에 의해 지급할 때⁹⁴⁾는 피보험자의 권리를 취득합니다.
2. 「자기차량손해」의 경우 피보험자동차를 정당한 권리에 따라 사용하거나 관리하던 자에 대한 피보험자의 권리. 다만, 다음의 경우에는 피보험자의 권리를 취득합니다.
 - 가. 고의로 사고를 낸 경우, 무면허운전이나 음주운전을 하던 중에 사고를 낸 경우, 또는 마약 또는 약물 등의 영향으로 정상적인 운전을 하지 못할 우려가 있는 상태에서 운전을 하던 중에 사고를 낸 경우
 - 나. 자동차 취급업자가 업무로 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하는 동안에 사고를 낸 경우
3. 피보험자가 생계를 같이하는 가족에 대하여 갖는 권리. 다만, 손해가 그 가족의 고의로 인하여 발생한 경우에는 피보험자의 권리를 취득합니다.
- ③ 피보험자는 보험회사가 제1항 또는 제2항에 따라 취득한 권리의 행사 및 보전에 관하여 필요한 조치를 취하여야 하며, 또한 보험회사가 요구하는 자료를 제출하여야 합니다.

제35조(보험회사의 불성신행위로 인한 손해배상책임)

- ① 보험회사는 이 보험계약과 관련하여 임직원, 보험설계사, 보험대리점의 책임 있는 사유로 인하여 보험계약자 및 피보험자에게 발생한 손해에 대하여 관계 법률 등에서 정한 바에 따라 손해배상책임을 집니다.
- ② 보험회사가 보험금의 지급여부나 지급금액에 관하여 보험계약자 또는 피보험자의 **곤궁**⁹⁵⁾, **경솔**⁹⁶⁾ 또는 **무경험**⁹⁷⁾을 이용하여 현저하게 공정을 잃은 합의를 한 경우에도 손해를 배상할 책임을 집니다.

제36조(합의 등의 협조·대행)

- ① 보험회사는 피보험자의 협조 요청이 있는 경우 피보험자의 법률상 손해배상책임을 확정하기 위하여 피보험자가 손해배상청구권자와 행하는 합의·절충·중재 또는 소송(확인의 소를 포함)에 대하여 협조하거나, 피보험자를 위하여 이러한 절차를 대행합니다.
- ② 보험회사는 피보험자에 대하여 보상책임을 지는 한도(동일한 사고로 이미 지급한 보험금이나 가지급금이 있는 경우에는 그 금액을 공제한 금액, 이하 같음) 내에서 제1항의 절차에 협조하거나 대행합니다.
- ③ 보험회사가 제1항의 절차에 협조하거나 대행하는 경우에는 피보험자는 보험회사의 요청에 따라 협력해야 합니다. 피보험자가 정당한 이유 없이 협력하지 않는 경우 그로 인하여 늘어난 손해에 대하여는 보상하지 않습니다.
- ④ 보험회사는 다음의 경우에는 제1항의 절차를 대행하지 않습니다.
 1. 피보험자가 손해배상청구권자에 대하여 부담하는 법률상의 손해배상책임액이 보험증권에 기재된 보험가입금액을 명백하게 초과하는 때
 2. 피보험자가 정당한 이유 없이 협력하지 않는 때

제37조(공탁금의 대출)

보험회사가 제36조(합의 등의 협조·대행) 제1항의 절차를 대행하는 경우에는, 피보험자에 대하여 보상책임을 지는 한도에서 **가압류**⁹⁸⁾나 **가집행**⁹⁹⁾을 면하기 위한 공탁금을 피보험자에게 대출할 수 있으며 이에 소요되는 비용을 보상합니다. 이 경우 대출금의 이자는 공탁금에 붙여지는 것과 같은 이율로 정하며, 피보험자는 **공탁금**¹⁰⁰⁾(이자를 포함)의 **회수청구권**¹⁰¹⁾을 보험회사에 양도하여야 합니다.



용어설명

93) 「자기신체사고」의 경우 제3자에 대한 피보험자의 권리

예를 들어 손해가 피보험자가 아닌 제3자의 행위로 인하여 생긴 경우에 피보험자가 해당 제3자에게 가지는 손해배상청구권 등의 권리를 말하는 것입니다. 이 경우, 피보험자에게 자기신체사고 보험금을 지급한 보험회사는 피보험자 대신 제3자에 대한 손해배상청구권 등의 권리를 취득하여 행사합니다.

94) '별표 1. 대인배상, 무보험자동차에 의한 상해지급기준'에 의해 지급할 때

사고시 공제액이 있는 사고로 인하여 실제손해액으로 보험금을 계산하게 되는 경우를 말합니다. (예) 상대방이 있는 자동차사고로 상대방으로부터 대인배상 보험금을 지급받는 경우 등)

95) 곤궁 : 1. 가난하여 살림이 구차함. 2. 처지가 이리저리도 저리저리도 못하게 난처하고 딱함.

96) 경솔 : 말이나 행동이 조심성 없이 가벼움

97) 무경험 : 경험이 없음

98) 가압류 : 채무자의 재산을 압류하여 현상을 보전하고, 그 변경을 금지하여 장래의 강제집행을 보전하는 절차를 말합니다.

99) 가집행 : 판결이 확정되기 전에 법원의 직원이나 당사자의 신청에 따라 임시로 강제 집행을 행하는 경우를 말합니다.

100) 공탁금 : '공탁금'이란 법령의 규정에 따라 금전, 유가증권, 그 밖의 물품을 공탁소에 맡기는 금액을 말합니다. 공탁을 하는 경우로는 채무를 갚으려고 하나 채권자가 이를 거부하거나 혹은 채권자를 알 수 없는 경우, 상대방에 대한 손해배상을 담보하기 위하여 하는 경우 등이 있습니다.

101) 회수청구권 : 공탁금을 대출해준 보험회사가 갖는 권리로 공탁금(이자를 포함)에 대한 회수 권리를 말합니다.

제4편 일반사항

제1장 보험계약의 성립

제38조(보험계약의 성립)

- ① 이 보험계약은 보험계약자가 청약을 하고 보험회사가 승낙을 하면 성립합니다.
- ② 보험계약자가 청약을 할 때 '제1회 보험료(보험료를 분납하기로 약정한 경우)' 또는 '보험료 전액(보험료를 일시에 지급하기로 약정한 경우)'(이하 '제1회 보험료 등'이라 함)을 지급하였을 때, 보험회사가 이를 받은 날부터 15일 이내에 승낙 또는 거절의 통지를 발송하지 않으면 승낙한 것으로 봅니다.
- ③ 보험회사가 청약을 승낙했을 때에는 지체 없이 보험증권을 보험계약자에게 드립니다. 그러나 보험계약자가 제1회 보험료 등을 지급하지 않은 경우에는 그러하지 않습니다.
- ④ 보험계약이 성립되면 보험회사는 제42조(보험기간)의 규정에 따라 보험기간의 첫 날부터 보상책임을 집니다. **다만, 보험계약자로부터 제1회 보험료 등을 받은 경우에는, 그 이후 승낙 전에 발생한 사고에 대해서도 청약을 거절할 사유가 없는 한 보상합니다.**¹⁰²⁾

제39조(약관 교부 및 설명의무 등)

- ① 보험회사는 보험계약자가 청약을 한 경우 보험계약자에게 약관 및 보험계약자 보관용 청약서(청약서 **부분**¹⁰³⁾)를 드리고 **약관의 중요한 내용**¹⁰⁴⁾을 설명하여 드립니다.
- ② 통신판매 보험계약^(*)에서 보험회사는 보험계약자의 동의를 얻어 다음 중 어느 하나의 방법으로 약관을 교부하고 중요한 내용을 설명하여 드립니다.
 1. 사이버몰(컴퓨터를 이용하여 보험거래를 할 수 있도록 설정된 가상의 영업장)을 이용하여 모집하는 경우: 사이버몰에서 약관 및 그 설명문(약관의 중요한 내용을 알 수 있도록 설명한 문서)을 읽거나 내려 받게 하는 방법. 이 경우 보험계약자가 이를 읽거나 내려 받은 것을 확인한 때에는 약관을 드리고 중요한 내용을 설명한 것으로 봅니다.
 2. 전화를 이용하여 모집하는 경우: 전화를 이용하여 청약내용, 보험료납입, 보험기간, 계약 전 알릴의무, 약관의 중요한 내용 등 계약 체결을 위하여 필요한 사항을 질문하거나 설명하는 방법. 이 경우 보험계약자의 답변과 확인내용을 음성 녹음함으로써 약관의 중요한 내용을 설명한 것으로 봅니다.
- ③ 보험회사는 다음 각 호의 방법 중 계약자가 원하는 방법을 확인하여 지체없이 약관 및 계약자 보관용 청약서를 제공하여 드립니다.
 1. 서면교부
 2. 우편 또는 전자우편



용어설명

102) 피보험자가 2023년 1월 1일 24:00시부터 개시되는 자동차보험을 청약하고 보험회사에 제1회 보험료를 납입했으나 보험회사의 승낙이 없는 상태에서 사고가 발생한 경우, 그 청약을 거절할 사유(예. 사고 후 보험계약 체결 등)가 없는 한 보상한다는 의미입니다.

103) **부분** : '부분'이란 원본과 동일한 내용의 문서를 말합니다.

104) **약관의 중요한 내용**

- 청약의 철회에 관한 사항
- 지급한도, 면책사항, 감액지급 사항 등 보험금 지급제한 조건
- 계약 전 알릴 의무(고지의무) 위반의 효과
- 계약의 취소 및 무효에 관한 사항
- 해약환급금에 관한 사항
- 분쟁조정절차에 관한 사항
- 만기시 자동갱신되는 보험계약의 경우 자동갱신의 조건
- 저축성 보험계약의 공시이율
- 유배당 보험계약의 경우 계약자 배당에 관한 사항
- 그 밖에 약관에 기재된 보험계약의 중요사항

3. 휴대전화 문자메세지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시¹⁰⁵⁾

만약, 회사가 전자우편 및 전자적 의사표시로 제공한 경우 계약자 또는 그대리인이 약관 및 계약자 보관용 청약서 등을 수신하였을 때에는 해당 문서를 드린 것으로 봅니다.

④ 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험계약자는 계약체결일부터 3개월 이내에 계약을 취소할 수 있습니다. 다만, 의무보험은 제외합니다.

가. 보험계약자가 청약을 했을 때 보험회사가 보험계약자에게 약관 및 보험계약자 보관용 청약서(청약서 부분)를 드리지 않은 경우

나. 보험계약자가 청약을 했을 때 보험회사가 청약 시 보험계약자에게 약관의 중요한 내용을 설명하지 않은 경우

다. 보험계약자가 보험계약을 체결할 때 청약서에 자필서명^(*)을 하지 않은 경우

⑤ 제4항에 따라 계약이 취소된 경우 보험회사는 이미 받은 보험료를 보험계약자에게 돌려 드리며, 보험료를 받은 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 지급합니다.

(*) 통신판매 보험계약이라 함은 보험회사가 전화·우편·컴퓨터통신 등 통신수단을 이용하여 모집하는 보험계약을 말합니다.

(*) 자필서명에는 날인(도장을 찍음) 또는 「전자서명법」 제2조 제2호의 규정에 의한 방식을 포함합니다.

제40조(설명서 교부 및 보험안내자료 등의 효력¹⁰⁶⁾)

① 회사는 일반금융소비자에게 청약을 권유하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우 보험상품에 관한 중요한 사항을 계약자가 이해할 수 있도록 설명하고 계약자가 이해하였음을 서명, 기명날인 또는 녹취 등을 통해 확인받아야 하며, 설명서를 제공하여야 합니다.

② 설명서, 약관, 청약서 부분 및 증권의 제공 사실에 관하여 계약자와 회사 간에 다툼이 있는 경우에는 회사가 이를 증명하여야 합니다.

③ 보험회사가 보험모집과정에서 제작·사용한 보험안내자료(서류·사진·도화 등 모든 안내자료를 포함)의 내용이 보험약관의 내용과 다른 경우에는 보험계약자에게 유리한 내용으로 보험계약이 성립된 것으로 봅니다.¹⁰⁷⁾

제41조(청약 철회)

① 일반금융소비자^(*)는 보험증권을 받은 날부터 15일과 청약을 한 날부터 30일 중 먼저 도래하는 기간 내에 보험계약의 청약을 철회할 수 있습니다.¹⁰⁸⁾

② 제1항에서 보험회사가 보험계약자에게 보험증권을 드린 것에 관해 다툼이 있으면 보험회사가 이를 증명합니다.

③ 제1항에도 불구하고 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 보험계약의 청약을 철회할 수 없습니다.

1. 전문금융소비자^(*)가 보험계약의 청약을 한 경우

2. 「자동차손해배상 보장법」에 따른 의무보험(다만, 일반금융소비자가 동종의 다른 의무보험에 가입한 경우는 제외)

3. 보험기간이 90일 이내인 보험계약

(*) '일반금융소비자'라 함은 전문금융소비자가 아닌 계약자를 말합니다.

(*) '전문금융소비자'라 함은 보험계약에 관한 전문성과 자산규모 등에 비추어 보험계약에 따른 위험감수능력이 있는 자로서 국가, 지방자치단체, 한국은행, 금융회사, 주권상장법인 등을 포함하며, 「금융소비자보호에 관한 법률」 제2조(정의) 제9호^[19P]에서 정하는 전문금융소비자를 말합니다.

④ 청약철회는 계약자가 전화로 신청하거나, 철회의사를 표시하기 위한 서면, 전자우편, 휴대전화 문자메세지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시(이하 '서면 등'이라 합니다)를 발송한 때 효력이 발생합니다. 계약자는 서면 등을 발송한 때에 그 발송 사실을 회사에 지체없이 알려야 합니다.

⑤ 보험회사는 보험계약자의 청약 철회를 접수한 날부터 3영업일 이내에 받은 보험료를 보험계약자에게 돌려 드립니다.



용어설명

105) 전자적 의사표시 : 모바일 애플리케이션과 태블릿 등 전자적 장치의 화면을 통해 설명서 내용을 보여주는 것도 포함됩니다.

106) 안내자료의 효력

예시) 동일한 보상내용에 대해 보험약관에 면책조항에 해당하는 사항이나 보험 안내자료에 보상하는 내용으로 안내된 경우, 피보험자에게 유리한 내용으로 해석하여 보상한다는 의미입니다.

107) 보험모집과정에서 사용된 보험안내자료의 내용이 보험약관의 내용과 다른 경우에는 다음과 같이 적용하므로, 보험계약자의 불이익이 없도록 합니다.

1. 그 다른 내용이 약관에 비해 보험계약자에게 유리한 경우 : 유리한 내용으로 보험계약이 체결된 것으로 적용

2. 그 다른 내용이 약관에 비해 보험계약자에게 불리한 경우 : 약관에 따라 보험계약이 체결된 것으로 적용

108) 다만, 청약 한 날로부터 30일 이내(만 65세 이상 계약자가 전화를 이용하여 계약을 체결한 경우 청약한 날로부터 45일 이내)에 한하여 청약을 철회할 수 있습니다.

- ⑥ 청약을 철회할 당시에 이미 보험사고가 발생하였으나 보험계약자가 보험사고가 발생한 사실을 알지 못한 경우에는 청약 철회의 효력은 발생하지 않습니다.
- ⑦ 보험회사가 제5항의 보험료 반환기일을 지키지 못하는 경우, 반환기일의 다음날부터 반환하는 날까지의 기간은 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 돌려 드립니다. 다만, 계약자가 제1회 보험료를 신용카드로 납입한 계약의 청약을 철회하는 경우에 회사는 청약의 철회를 접수한 날부터 3영업일 이내에 해당 신용카드회사로 하여금 대금청구를 하지 않도록 해야 하며, 이 경우 회사는 보험료를 반환한 것으로 봅니다.

제42조(보험기간¹⁰⁹⁾)

보험회사가 피보험자에 대해 보상책임을 지는 보험기간은 다음과 같습니다.

구 분	보험금을 청구할 수 있는 경우
원칙	① 보험증권에 기재된 보험기간의 첫날 24시부터 마지막 날 24시까지.¹¹⁰⁾ 다만, 의무보험(책임공제를 포함)의 경우 전(前) 계약의 보험기간과 중복되는 경우에는 전 계약의 보험기간이 끝나는 시점부터 시작합니다. ② 「자동차손해배상보장법」 제5조의2 제3항에 따라 보험기간을 유예할 경우 보험회사가 유예를 승인한 날부터 운행개시일의 전일까지의 기간을 보험기간에서 제외하고, 해당 기간만큼 보험기간의 마지막 날을 연장합니다.
예외 : 자동차보험에 처음 가입하는 자동차 ^(*) 및 의무보험	보험료를 받은 때부터 마지막 날 24시까지. 다만, 보험증권에 기재된 보험기간 이전에 보험료를 받았을 경우에는 그 보험기간의 첫날 0시부터 시작합니다.

(*) 「자동차보험에 처음 가입하는 자동차」라 함은 자동차 판매업자 또는 그 밖의 양도인 등으로부터 매수인 또는 양수인에게 인도된 날부터 10일 이내에 처음으로 그 매수인 또는 양수인을 기명피보험자로 하는 자동차보험에 가입하는 신차 또는 중고차를 말합니다. 다만, 피보험자동차의 양도인이 맺은 보험계약을 양수인이 승계한 후 그 보험기간이 종료되어 이 보험계약을 맺은 경우를 제외합니다.

제43조(사고발생지역)

보험회사는 대한민국(북한지역을 포함) 안에서 생긴 사고에 대하여 보험계약자가 가입한 보장종목에 따라 보상해 드립니다.

제2장 보험계약자 등의 의무

제44조(계약 전 알릴 의무)

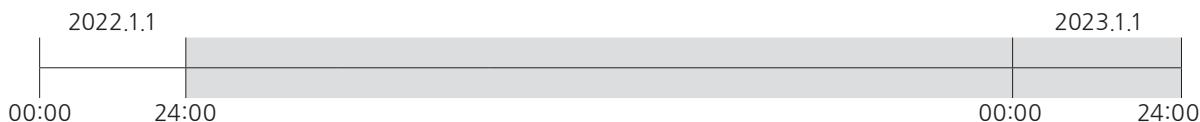
- ① 보험계약자는 청약을 할 때 다음의 사항에 관해서 알고 있는 사실을 보험회사에 알려야 하며, 제3호의 경우에는 기명피보험자의 동의가 필요합니다.



용어설명

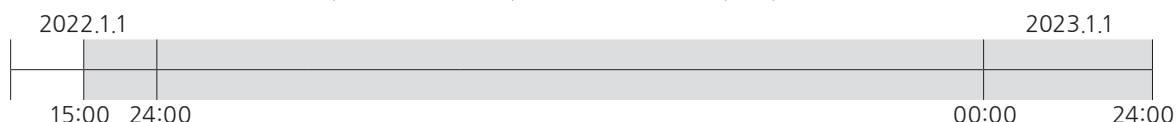
109) 보험기간의 예시는 아래와 같습니다.

〈예시〉 보험기간 첫날(시기) : 2022.1.1. / 보험기간 마지막 날(종기) : 2023.1.1.



〈예외〉 자동차보험에 처음 가입

1. 2022.1.1. 15시에 보험료 납입(보험개시일 납입) : 보험료 납입시점(15시)부터 보험개시



2. 2021.12.31. 15시에 보험료 납입(보험개시일 이전 납입) : 보험개시일 00시부터 개시



110) 예를 들어 보험시작일 7월 1일로 하고 보험기간을 1년으로 가입하였을 경우 보험기간의 마지막 날은 이듬해의 7월 1일의 24시까지입니다.

1. 피보험자동차의 검사에 관한 사항
 2. 피보험자동차의 용도, 차종, 등록번호(이에 준하는 번호도 포함하며 이하 같음), 차명, 연식, 적재정량, 구조 등 피보험 자동차에 관한 사항
 3. 기명피보험자의 성명, 연령 등에 관한 사항
 4. 그 밖에 보험청약서에 기재된 사항 중에서 보험료의 계산에 영향을 미치는 사항
- ② 보험회사는 이 보험계약을 맺은 후 보험계약자가 계약 전 알릴 의무를 위반한 사실이 확인되었을 때에는 추가보험료를 더 내도록 청구하거나, 제53조(보험회사의 보험계약 해지) 제1항 제1호에 따라 해지할 수 있습니다.

제45조(계약 후 알릴 의무)

- ① 보험계약자는 보험계약을 맺은 후 다음의 사실이 생긴 것을 알았을 때에는 지체 없이 보험회사에 그 사실을 알리고 승인을 받아야 합니다. 이 경우 그 사실에 따라 보험료가 변경되는 경우 보험회사는 보험료를 더 받거나 돌려주고 계약을 승인하거나, 제53조 제1항 제2호, 제4호에 따라 해지할 수 있습니다.
1. 용도, 차종, 등록번호, 적재정량, 구조 등 피보험자동차에 관한 사항이 변경된 사실
 2. 피보험자동차에 화약류, 고압가스, 폭발물, 인화물 등 위험물을 싣게 된 사실
 3. 그 밖에 위험이 뚜렷이 증가하는 사실이나 적용할 보험료에 차이가 발생한 사실
- ② 보험계약자는 보험증권에 기재된 주소 또는 연락처가 변경된 때에는 지체 없이 보험회사에 알려야 합니다. 보험계약자가 이를 알리지 않으면 보험회사가 알고 있는 최근의 주소로 알리게 되므로 불이익을 당할 수 있습니다.
- ③ 보험계약자는 「자동차손해배상보장법」 제5조의2 제3항에 따라 보험기간 유예를 신청하고자 할 경우 또는 신청 이후 유예기간의 원인 사실이 변경된 경우 지체 없이 보험회사에 그 사실을 알리고 승인을 받아야 합니다. 보험계약자가 정당한 이유 없이 이를 알리지 않은 경우 보험기간 유예가 제한될 수 있습니다.

제46조(사고발생 시 의무)

- ① 보험계약자 또는 피보험자는 사고가 생긴 것을 알았을 때에는 다음의 사항을 이행하여야 합니다.
1. 지체 없이 손해의 방지와 경감에 힘쓰고, 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리가 있는 경우에는 그 권리(공동불법행위¹¹¹⁾에서 연대책무자¹¹²⁾ 상호간의 구상권¹¹³⁾을 포함하며 이하 같음)의 보전과 행사에 필요한 절차를 밟아야 합니다.
 2. 다음 사항을 보험회사에 지체 없이 알려야 합니다.
 - 가. 사고가 발생한 때, 곳, 상황(출·퇴근 시 승용차 함께 타기 등) 및 손해의 정도
 - 나. 피해자 및 가해자의 성명, 주소, 전화번호
 - 다. 사고에 대한 증인이 있을 때에는 그의 성명, 주소, 전화번호
 - 라. 손해배상의 청구를 받은 때에는 그 내용
 3. 손해배상의 청구를 받은 경우에는 미리 보험회사의 동의 없이 그 전부 또는 일부를 합의하여서는 안 됩니다. 그러나 피해자의 응급치료, 호송 그 밖의 긴급조치는 보험회사의 동의가 필요하지 않습니다.
 4. 손해배상청구의 소송을 제기하려고 할 때 또는 제기 당한 때에는 지체 없이 보험회사에 알려야 합니다.
 5. 피보험자동차를 도난당하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 경찰관서에 신고하여야 합니다.
 6. 보험회사가 사고를 증명하는 서류 등 꼭 필요하다고 인정하는 자료를 요구한 경우에는 지체 없이 이를 제출하여야 하며, 또한 보험회사가 사고에 관해 조사하는 데 협력하여야 합니다.
- ② 보험회사는 보험계약자 또는 피보험자가 정당한 이유 없이 제1항에서 정한 사항을 이행하지 않은 경우 그로 인하여 늘어난 손해액이나 회복할 수 있었을 금액을 보험금에서 공제하거나 지급하지 않습니다.



용어설명

- 111) 공동불법행위** : 여러 사람이 공동으로 불법행위를 하여 타인에게 손해를 가하는 행위를 말하는 것으로서, 이 경우 불법행위를 한 사람들은 '연대책무자'가 됩니다.
- 112) 연대책무자** : 동일한 손해배상의 책임에 대하여 발생한 여러 명의 채무자를 말하는 것으로, 그 중 한 사람이 손해배상의 전부를 감당하면 모든 채무자의 채무가 소멸하게 됩니다.
- 113) 상호간의 구상권** : 연대책무자 중 한 사람이 채무를 100% 이행한 경우에는, 대신하여 변제한 다른 연대책무자의 부담 부분에 대하여 상환을 청구할 수 있는 권리를 말합니다.
- 예시) A차량(과실비율 20%)과 B차량(과실비율 80%)의 과실로 C차량에 100만원의 손해가 발생한 경우, B차량 소유자가 C차량 소유자에게 100만원을 지급하고 20만원을 A차량 소유자에게 청구할 수 있습니다.

제47조(보험계약 내용의 변경)

- ① 보험계약자는 의무보험을 제외하고는 보험회사의 승낙을 얻어 다음에 정한 사항을 변경할 수 있습니다. 이 경우 승낙을 서면 등으로 알리거나 보험증권의 뒷면에 기재하여 드립니다.
1. 보험계약자, 다만, 보험계약자가 이 보험계약의 권리·의무를 피보험자자동차의 **양수인¹¹⁴⁾**에게 이전함에 따라 보험계약자가 변경되는 경우에는 제48조(피보험자자동차의 양도)에 따릅니다.
 2. 보험가입금액, 특별약관 등 그 밖의 계약의 내용
- ② 보험회사는 제1항에 따라 계약내용의 변경으로 보험료가 변경된 경우 보험계약자에게 보험료를 반환하거나 추가보험료를 청구할 수 있습니다.
- ③ 보험계약 체결 후 보험계약자가 사망한 경우 이 보험계약에 의한 보험계약자의 권리·의무는 사망시점에서의 **법정상속인¹¹⁵⁾**에게 이전합니다.

제48조(피보험자자동차의 양도)

- ① 보험계약자 또는 기명피보험자가 보험기간 중에 피보험자자동차를 양도한 경우에는 이 보험계약으로 인하여 생긴 보험계약자 및 피보험자의 권리와 의무는 피보험자자동차의 양수인에게 **승계¹¹⁶⁾**되지 않습니다. 그러나 보험계약자가 이 권리와 의무를 양수인에게 이전하고자 한다는 뜻을 서면 등으로 보험회사에 통지하여 보험회사가 승인한 경우에는 그 승인한 때부터 양수인에 대하여 이 보험계약을 적용합니다.
- ② 보험회사가 제1항에 의한 보험계약자의 통지를 받은 날부터 **10일 이내에 승인¹¹⁷⁾** 여부를 보험계약자에게 통지하지 않으면, 그 10일이 되는 날의 다음날 0시에 승인한 것으로 봅니다.
- ③ 제1항에서 규정하는 피보험자자동차의 양도에는 소유권을 유보한 매매계약에 따라 자동차를 '산 사람' 또는 대차계약에 따라 자동차를 '빌린 사람'이 그 자동차를 피보험자자동차로 하고, 자신을 보험계약자 또는 기명피보험자로 하는 보험계약이 존속하는 동안에 그 자동차를 '판 사람' 또는 '빌려준 사람'에게 반환하는 경우도 포함합니다. 이 경우 '판 사람' 또는 '빌려준 사람'은 양수인으로 봅니다.
- ④ 보험회사가 제1항의 승인을 하는 경우에는 피보험자자동차의 양수인에게 적용되는 보험요율에 따라 보험료의 차이가 나는 경우 피보험자자동차가 양도되기 전의 보험계약자에게 남은 보험료를 돌려드리거나, 피보험자자동차의 양도 후의 보험계약자에게 추가보험료를 청구합니다.
- ⑤ 보험회사가 제1항의 승인을 거절한 경우 피보험자자동차가 양도된 후에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 않습니다.
- ⑥ 보험계약자 또는 기명피보험자가 보험기간 중에 사망하여 법정상속인이 피보험자자동차를 상속하는 경우 이 보험계약도 승계된 것으로 봅니다. 다만, 보험기간이 종료되거나 자동차의 명의를 변경하는 경우에는 법정상속인을 보험계약자 또는 기명피보험자로 하는 새로운 보험계약을 맺어야 합니다.

제49조(피보험자자동차의 교체)

- ① 보험계약자 또는 기명피보험자가 보험기간 중에 기존의 피보험자자동차를 폐차 또는 양도한 다음 그 자동차와 동일한 차종의 다른 자동차로 교체한 경우에는, 보험계약자가 이 보험계약을 교체된 자동차에 승계시키고자 한다는 뜻을 서면 등으로 보험회사에 통지하여 보험회사가 승인한 때부터 이 보험계약이 교체된 자동차에 적용됩니다. 이 경우 기존의 피보험자자동차에 대한 보험계약의 효력은 보험회사가 승인할 때에 상실됩니다.
- ② 보험회사가 서면 등의 방법으로 통지를 받은 날부터 10일 이내에 제1항에 의한 승인 여부를 보험계약자에게 통지하지 않으면, **그 10일이 되는 날의 다음날 0시¹¹⁸⁾**에 승인한 것으로 봅니다.
- ③ 제1항에서 규정하는 '동일한 차종의 다른 자동차로 교체한 경우'라 함은, 개인소유 자가용승용자동차 간, **업무용자동차의 경우에는 2종·3종 화물자동차 간, 경·4종 화물자동차 간 또는 경·3종 승합자동차 간, 영업용자동차의 경우에는 2**



용어설명

- 114) 양수인** : 타인의 권리, 재산 등을 넘겨받는 사람을 말합니다. 반대로 '양도인'은 권리, 재산 등을 타인에게 넘겨주는 사람을 말합니다.
- 115) 법정상속인**이라 함은 피상속인의 사망에 의하여 결격사유가 없는 한 민법의 규정에 의한 상속순위에 따라 상속받는 자를 말합니다. 상속순위, 결격사유 등은 본 약관 [관련법령]의 [민법]을 참고하여 주시기 바랍니다.
- 116) 승계(承繼)** : 다른 사람의 권리나 의무를 이어받는 일을 말합니다.
- 117)** 보험회사가 보험계약자가 통지한 사항에 대하여 '승인'하지 않은 경우, 피보험자자동차가 양도된 이후부터 승인되기 전까지 발생한 사고에 대해서는 보험금을 지급하지 않습니다.
- 118)** 그 10일이 되는 날의 다음날 0시
예시) 보험회사가 서면 등의 방법으로 통지를 받은 날 2022.10.1,
그 10일이 되는 날의 다음날 0시 2022.10.12 0시

중·3종화물자동차¹¹⁹⁾ 간에 교체한 경우를 말합니다.

- ④ 보험회사가 제1항의 승인을 하는 경우에는 교체된 자동차에 적용하는 보험요율에 따라 보험료의 차이가 나는 경우 보험 계약자에게 남은 보험료를 돌려드리거나 추가보험료를 청구할 수 있습니다. 이 경우 기존의 피보험자동차를 말소등록한 날 또는 소유권을 이전등록한 날부터 승계를 승인한 날의 전날까지의 기간에 해당하는 보험료를 일할로 계산하여 보험 계약자에게 반환하여 드립니다.
- ⑤ 보험회사가 제1항의 승인을 거절한 경우 교체된 자동차를 사용하다가 발생한 사고에 대해서는 보험금을 지급하지 않습니다.

〈예시〉 일할계산¹²⁰⁾의 사례

$$\text{기납입보험료 총액} \times \frac{\text{해당기간}}{365(\text{윤년:}366)}$$

제50조(보험계약의 취소)

보험회사가 보험계약자 또는 피보험자의 사기에 의해 보험계약을 체결한 점을 증명한 경우, 보험회사는 보험기간이 시작된 날부터 6개월 이내(사기 사실을 안 날부터는 1개월 이내)에 계약을 취소할 수 있습니다.¹²¹⁾

제51조(보험계약의 효력 상실)

보험회사가 파산선고를 받은 날부터 보험계약자가 보험계약을 해지하지 않고 3개월이 경과하는 경우에는 보험계약이 효력을 상실합니다.

제52조(보험계약자의 보험계약의 해지¹²²⁾·해제¹²³⁾)

- ① 보험계약자는 언제든지 임의로 보험계약의 일부 또는 전부를 해지할 수 있습니다. 다만, 의무보험은 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에만 해지할 수 있습니다.
 1. 피보험자동차가 「자동차손해배상보장법」 제5조 제4항^[191P]에 정한 자동차(의무보험 가입대상에서 제외되거나 도로가 아닌 장소에 한하여 운행하는 자동차)로 변경된 경우
 2. 피보험자동차를 양도한 경우. 다만, 제48조(피보험자동차의 양도) 또는 제49조(피보험자동차의 교체)에 따라 보험계약이 양수인 또는 교체된 자동차에 승계된 경우에는 의무보험에 대한 보험계약을 해지할 수 없습니다.
 3. **피보험자동차의 말소등록으로 운행을 중지한 경우. 다만, 제49조(피보험자동차의 교체)에 따라 보험계약이 교체된 자동차에 승계된 경우에는 의무보험에 대한 보험계약을 해지할 수 없습니다.**¹²⁴⁾
 4. 천재지변, 교통사고, 화재, 도난 등의 사유로 인하여 피보험자동차를 더 이상 운행할 수 없게 된 경우. 다만, 제49조(피보험자동차의 교체)에 따라 보험계약이 교체된 자동차에 승계된 경우에는 의무보험에 대한 보험계약을 해지할 수 없습니다.
 5. **이 보험계약을 맺은 후에 피보험자동차에 대하여 이 보험계약과 보험기간의 일부 또는 전부가 중복되는 의무보험이 포함된 다른 보험계약(공제계약을 포함)을 맺은 경우**¹²⁵⁾

- 119) 경화물차 : 배기량1,000cc 미만이고, 길이 3.6m 너비 16m 높이 2.0m이하인 화물차
 2종화물차 : 적재정량 2.5톤 초과 5톤 이하의 화물자동차
 3종화물차 : 적재정량 1톤 초과 2.5톤 이하의 화물자동차
 4종화물차 : 적재정량 1톤 이하의 화물차

120) 일할보험료 계산방식

예) 보험기간 : '23.1.1~'24.1.1
 피보험자동차 대체일 : '23.12.1
 기납입보험료 : 30만원
 〈계산〉 30만원 × 31/365 = 25,480원

- 121) 이 경우 보험료 환급에 대한 사항은 보통약관 제54조(보험료의 환급 등)을 따릅니다.
- 122) **해지** : 유효하게 성립된 계약의 효력을 (보험계약자 또는 보험회사의 의사표시에 의하여) 장래에 대하여 소멸시키는 것을 의미합니다.
- 123) **해제** : 유효하게 성립된 계약의 효력을 (보험계약자 또는 보험회사의 의사표시에 의하여) 소급하여 소멸시키는 것을 의미합니다.
- 124) 대체 전후의 차량을 동일차량으로 보기 때문에 보험계약의 내용이 교체된 자동차로 승계되어 의무보험을 해지할 수 없습니다.
- 125) 동일한 차량에 대해서 자동차보험 의무보험이나 또는 공제계약(예 : 택시공제 등)을 보험기간이 같거나 보험기간 중 일부가 중복되도록 체결한 경우, 의무보험의 중복가입으로 해지할 수 있다는 내용입니다.



용어설명

6. 보험회사가 파산선고를 받은 경우
7. 「자동차손해배상보장법」 제5조의2^[191P]에서 정하는 '보험 등의 가입의무 면제' 사유에 해당하는 경우
8. 자동차해체재활용업자가 해당 자동차·자동차등록증·등록번호판 및 봉인을 인수하고 그 사실을 증명하는 서류를 발급한 경우
9. 건설기계관리법에 따라 **건설기계해체재활용업자**¹²⁶⁾가 해당 건설기계와 등록번호표를 인수하고 그 사실을 증명하는 서류를 발급한 경우
- ② 이 보험계약이 의무보험만 체결된 경우로서, 이 보험계약을 맺기 전에 피보험자동차에 대하여 의무보험이 포함된 다른 보험계약(공제계약을 포함하며 이하 같음)이 유효하게 맺어져 있는 경우에는, 보험계약자는 그 다른 보험계약이 종료하기 전에 이 보험계약을 해제할 수 있습니다. 만일, 그 다른 보험계약이 종료된 후에는 그 종료일 다음날부터 보험기간이 개시되는 의무보험이 포함된 새로운 보험계약을 맺은 경우에 한하여 이 보험계약을 해제할 수 있습니다.
- ③ **타인을 위한 보험계약**¹²⁷⁾에서 보험계약자는 기명피보험자의 동의를 얻거나 보험증권을 소지한 경우에 한하여 제1항 또는 제2항의 규정에 따라 보험계약을 해지하거나 또는 해제할 수 있습니다.

제52조의2(위법계약의 해지)

- ① 계약자는 「**금융소비자보호에 관한 법률**」 제47조^[191P] 및 관련규정이 정하는 바에 따라 계약체결에 대한 회사의 법위반 사항이 있는 경우 계약체결일부터 5년 이내의 범위에서 계약자가 위반사항을 안 날부터 1년 이내에 계약해지요구서에 증빙서류를 첨부하여 위법계약의 해지를 요구할 수 있습니다. 다만, 「자동차손해배상 보장법」에 따른 의무보험에 대해 해지 요구를 할 때에는 동종의 다른 의무보험에 가입되어 있는 경우에만 해지할 수 있습니다.
- ② 회사는 해지요구를 받은 날부터 10일 이내에 수락여부를 계약자에 통지하여야 하며, 거절할 때에는 거절 사유를 함께 통지하여야 합니다.
- ③ 계약자는 회사가 정당한 사유 없이 제1항의 요구를 따르지 않는 경우 해당 계약을 해지할 수 있습니다.
- ④ 제1항 및 제3항에 따라 계약이 해지된 경우 회사는 제54조(보험료의 환급) 제3항 제1호에 따른 보험료를 계약자에게 지급합니다.
- ⑤ 계약자는 제1항에 따른 **제척기간**¹²⁸⁾에도 불구하고 민법 등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 법률상의 권리를 행사할 수 있습니다.

제53조(보험회사의 보험계약 해지)

- ① 보험회사는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하였을 때, 그 사실을 안 날부터 1월 이내에 보험계약을 해지할 수 있습니다. 다만, 제1호·제2호·제4호·제5호에 의한 계약해지는 의무보험에 대해 적용하지 않습니다.
 1. 보험계약자가 보험계약을 맺을 때 **고의 또는 중대한 과실**¹²⁹⁾로 제44조(계약 전 알릴 의무) 제1항의 사항에 관하여 알고 있는 사실을 알리지 않거나 사실과 다르게 알린 경우. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험회사는 보험계약을 해지하지 못합니다.
 - 가. 보험계약을 맺은 때에 보험회사가 보험계약자가 알려야 할 사실을 알고 있었거나 과실로 알지 못하였을 때
 - 나. 보험계약자가 보험금을 지급할 사고가 발생하기 전에 보험청약서의 기재사항에 대하여 서면으로 변경을 신청하여 보험회사가 이를 승인하였을 때
 - 다. 보험회사가 보험계약을 맺은 날부터 보험계약을 해지하지 않고 6개월이 경과한 때
 - 라. 보험을 모집한 자(이하 '보험설계사 등'이라 합니다)가 보험계약자 또는 피보험자에게 계약 전 알릴 의무를 이행할 기회를 부여하지 아니하였거나 보험계약자 또는 피보험자가 사실대로 알리는 것을 방해한 경우, 또는 보험계약자 또는 피보험자에 대해 사실대로 알리지 않게 하였거나 부실하게 알리도록 권유했을 때. 다만, 보험설계사 등의 행위가 없었다 하더라도 보험계약자 또는 피보험자가 사실대로 알리지 않거나 부실하게 알린 것으로 인정되는 경우에는 그러하지 아니합니다.



용어설명

- 126) **건설기계해체재활용업자** : 건설기계해체재활용업을 등록한 자
건설기계해체재활용업 : 폐기 요청된 건설기계의 인수, 재사용 가능한 부품의 회수, 폐기 및 그 등록말소 신청의 대행을 업으로 하는 것
- 127) **타인을 위한 보험계약** : 타인의 이익을 위하여 보험계약을 체결한 경우로서 예를 들어 A(계약자)가 자신의 친구B(기명피보험자)를 위해서 자동차보험을 체결해준 경우 등에 해당합니다.
- 128) **제척기간** : 권리관계를 빨리 확정하기 위하여 어떤 종류의 권리에 대하여 법률이 정하고 있는 존속기간. 이 기간이 지나면 권리가 소멸되는데 점유 소권, 혼인의 취소권, 상소권, 즉시 항고권 따위에 적용됩니다.
- 129) **고의** : 고의란 과실과 달리 자기의 행위가 일정한 결과를 발생시킬 것을 인식하고 또 이 결과의 발생을 용인하는 것을 말합니다.
중대한 과실 : 중대한 과실이란 주의의무위반이 현저한 과실, 즉 극히 근소한 주의만 기울였더라도 결과 발생을 예견할 수 있음에도 불구하고 이를 예견하지 못한 것을 의미합니다.

마. 보험계약자가 알려야 할 사항이 보험회사가 위험을 측정하는 데 관련이 없을 때 또는 적용할 보험료에 차액이 생기지 않을 때

2. 보험계약자가 보험계약을 맺은 후에 제45조(계약 후 알릴 의무) 제1항에 정한 사실이 생긴 것을 알았음에도 불구하고 지체 없이 알리지 않거나 사실과 다르게 알린 경우. 다만, 보험계약자가 알려야 할 사실이 뚜렷하게 위험을 증가시킨 것이 아닌 때에는 보험회사가 보험계약을 해지하지 못합니다.

3. 보험계약자가 정당한 이유 없이 법령에 정한 자동차검사를 받지 않은 경우

4. 보험회사가 제44조(계약 전 알릴 의무) 제2항, 제45조(계약 후 알릴 의무) 제1항, 제48조(피보험자자동차의 양도) 제4항, 제49조(피보험자자동차의 교체) 제4항에 따라 추가보험료를 청구한 날부터 14일 이내¹³⁰⁾에 보험계약자가 그 보험료를 내지 않은 경우. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험회사는 보험계약을 해지하지 못합니다.

가. 보험회사가 제44조 제1항에서 규정하는 계약 전 알릴의무 위반 사실을 안 날부터 1월이 지난 경우

나. 보험회사가 보험계약자로부터 제45조(계약 후 알릴 의무) 제1항에서 정하는 사실을 통지받은 후 1월이 지난 경우

5. 보험금의 청구에 관하여 보험계약자, 피보험자, 보험금을 수령하는 자 또는 이들의 법정대리인¹³¹⁾의 사기행위가 발생한 경우.

② 보험회사는 보험계약자가 계약 전 알릴 의무 또는 계약 후 알릴 의무를 이행하지 아니하여 제1항 제1호 또는 제2호에 따라 보험계약을 해지한 때에는 해지 이전에 생긴 사고에 대해서도 보상하지 않으며, 이 경우 보험회사는 지급한 보험금의 반환을 청구할 수 있습니다. 다만, 계약 전 알릴 의무 또는 계약 후 알릴 의무를 위반한 사실이 사고의 발생에 영향을 미치지 않았음이 증명된 때에는 보험회사는 보상합니다.

③ 보험회사는 보험계약자가 다른 보험의 가입내역을 알리지 않거나 사실과 다르게 알렸다는 이유로 계약을 해지하거나 보험금 지급을 거절하지 아니합니다.

제54조(보험료의 환급 등)

① 보험기간이 시작되기 전에 보험료가 변경된 때에는 변경 전 보험료와 변경 후 보험료의 차액을 더 받거나 돌려 드립니다.

② 보험회사의 고의·과실로 보험료가 적정하지 않게 산정되어 보험계약자가 적정보험료를 초과하여 납입한 경우, 보험회사는 이를 안 날 또는 보험계약자가 반환을 청구한 날부터 3일 이내에 적정보험료를 초과하는 금액 및 이에 대한 이자(납입한 날부터 반환하는 날까지의 기간에 대해 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액)를 돌려드립니다. 다만, 보험회사에게 고의·과실이 없을 경우에는 적정보험료를 초과한 금액만 돌려드립니다.

③ 보험회사는 보험계약이 취소되거나 해지된 때, 또는 그 효력이 상실된 때에는 다음과 같이 보험료를 돌려드립니다.

1. 보험계약자 또는 피보험자의 책임 없는 사유에 의하는 경우: 제39조 제4항에 의해 계약이 취소된 때에는 보험회사에 납입한 보험료의 전액, 효력 상실되거나 해지(제52조의2에 따른 위법계약 해지를 포함한다)된 경우에는 경과하지 않은 기간에 대하여 **일단위로 계산한 보험료**¹³²⁾

2. 보험계약자 또는 피보험자의 책임 있는 사유에 의하는 경우: 이미 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 뺀 잔액

3. 보험계약이 해지(제52조의2에 따른 위법계약 해지를 포함한다)된 경우, 계약을 해지하기 전에 보험회사가 보상하여야 하는 사고가 발생한 때에는 보험료를 환급하지 않습니다.

④ 제3항에서 '보험계약자 또는 피보험자에게 책임이 있는 사유'라 함은 다음의 경우를 말합니다.

1. 보험계약자 또는 피보험자가 임의 해지하는 경우(의무보험의 해지는 제외)

2. 보험회사가 제50조 또는 제53조에 따라 보험계약을 취소하거나 해지하는 경우

3. 보험료 미납으로 인한 보험계약의 효력 상실

⑤ 보험계약이 해지된 경우에는 보험료 전액을 환급합니다.

⑥ 이 약관에 의해 보험회사가 보험계약자가 낸 보험료의 전부 또는 일부를 돌려드리는 경우에는 보험료를 반환할 의무가 생긴 날부터 3일 이내에 드립니다.



용어설명

130) 제4호에서 언급한 '제44조 제2항, 제45조 제1항, 제48조 제4항, 제49조 제4항'은 계약 전/후 알릴의무 위반 또는 피보험자자동차의 양도/교체로 인한 '추가보험료 납입 또는 환급'에 대한 내용입니다. 즉, 추가보험료가 발생한 경우 보험계약자는 회사의 청구에 따라 청구한 날로부터 14일 이내에 보험료를 납입해야 한다는 점을 말하고 있습니다.

131) 법정대리인이라 함은 법률의 규정에 의하여 대리권이 발생하는 대리인을 말합니다. 법률상 당연히 대리권이 발생하는 경우(예: 미성년자의 부모 등 친권자, 후견인 등)와 법률의 규정에 의하여 선임됨으로써 대리권이 발생하는 경우(예: 법원에서 선임된 부재자의 재산관리인) 등이 있습니다.

132) **일단위로 계산한 보험료** : 효력이 상실되거나 해지된 경우, 해당 날로부터 보험 만료일까지 남은 기간에 대한 보험료를 하루단위로 계산한 것을 말합니다. 예를 들어 보험기간이 365일이고 남은 기간이 100일이라고 가정시 1년 보험료를 365로 나눈 뒤 다시 100을 곱한 값이 일단위로 계산한 보험료가 됩니다.

- ⑦ 보험회사가 제6항의 반환기일이 지난 후 보험료를 반환하는 경우에는 반환기일의 다음 날부터 반환하는 날까지의 기간은 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 돌려드립니다. 다만, 이 약관에서 이자의 계산에 관해 달리 정하는 경우에는 그에 따릅니다.

제4장 그 밖의 사항

제55조(약관의 해석)

- ① 보험회사는 **신의성실**¹³³⁾의 원칙에 따라 공정하게 약관을 해석하여야 하며 보험계약자에 따라 다르게 해석하지 않습니다.
- ② 보험회사는 약관의 뜻이 명백하지 않은 경우에는 보험계약자에게 유리하게 해석합니다.
- ③ 보험회사는 보상하지 않는 손해 등 보험계약자나 피보험자에게 불리하거나 부담을 주는 내용은 확대하여 해석하지 않습니다.

제56조(보험회사의 개인정보이용 및 보험계약 정보의 제공)

- ① 보험회사는 제27조(제출서류) 제5호, 제6호의 배상의무자의 개인정보와 제46조(사고발생 시 의무) 제2호 나목, 다목의 피해자, 가해자 및 증인의 개인정보를 보험사고의 처리를 위한 목적으로만 이용할 수 있습니다.
- ② 보험회사는 보험계약에 의한 의무의 이행 및 관리를 위한 판단자료로 활용하기 위하여 「**개인정보보호법**」 제15조, 제17조^[182P], 제22조, 제23조, 제24조^[182P], 「**신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률**」 제32조^[187P], 같은 법 시행령 제28조^[187P]에서 정하는 절차에 따라 보험계약자와 피보험자의 동의를 받아 다음의 사항을 다른 보험회사 및 보험관계단체에 제공할 수 있습니다.
 1. 기명피보험자의 성명, 주민등록번호 및 주소와 피보험자동차의 차량번호, 형식, 연식
 2. 계약일시, 보험종목, 보장종목, 보험가입금액, 자기부담금 및 보험료 할인·할증에 관한 사항, 특별약관의 가입사항, 계약해지 시 그 내용 및 사유
 3. 사고일시 또는 일자, 사고내용 및 각종 보험금의 지급내용 및 사유

제57조(피보험자동차 등에 대한 조사)

보험회사는 피보험자동차 등에 관하여 필요한 조사를 하거나 보험계약자 또는 피보험자에게 필요한 설명 또는 증명을 요구할 수 있습니다. 이 경우 보험계약자, 피보험자 또는 이들의 대리인은 이러한 조사 또는 요구에 협력하여야 합니다.

제58조(예금보험기금에 의한 보험금 등의 지급보장)

보험회사가 파산 등으로 인하여 보험금 등을 지급하지 못할 경우에는 예금자보호법^(*)에서 정하는 바에 따라 그 지급을 보장합니다.

(*) 예금자보호법

- 보험회사의 경영이 악화된 경우 보험업법상의 보험계약이전제도에 의해 다른 회사로 보험계약을 이전하는 보호장치가 마련되어 있으며, 만약 파산 등으로 인해 보험회사가 보험계약상의 채무를 이행할 수 없게 된 경우, 예금자보호법에 따라 해약환급금(또는 만기 시 보험금)에 기타지급금을 합한 금액이 1인당 “5천만원까지”(본 보험회사의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다. 이와 별도로 본 보험회사 보호상품의 사고보험금을 합산한 금액이 1인당 “5천만원까지” 보호됩니다. (단, 보험계약자 및 보험료 납부자가 법인이면 보호되지 않습니다.) 예금자보호제도에 대한 상세한 정보를 원하실 경우 예금보험공사 ☎1588-0037로 연락하시기 바랍니다.



용어설명

133) 신의성실 : 고지해야 할 사실을 알고 있었으나 현저한 부주의로 인해 그 사실의 중요성 판단을 잘못하거나 그 사실을 고지해야 할 주요한 사실이라는 것을 알지 못하는 것을 말합니다.

제59조(보험사기행위 금지)

보험계약자, 피보험자, 피해자 등이 **보험사기행위를 행한 경우 관련 법령¹³⁴⁾**에 따라 형사처벌 등을 받을 수 있습니다.

제60조(분쟁의 조정)

- ① 이 보험계약의 내용 또는 보험금의 지급 등에 관하여 보험회사와 보험계약자, 피보험자, 손해배상청구권자, 그 밖에 이해관계에 있는 자 사이에 분쟁이 있을 경우에는 금융감독원에 설치된 금융분쟁조정위원회의 조정을 받을 수 있으며, 분쟁조정 과정에서 계약자는 관계 법령이 정하는 바에 따라 회사가 기록 및 유지·관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함한다)을 요구할 수 있습니다.
- ② 회사는 일반금융소비자인 계약자가 조정을 통하여 주장하는 권리나 이익의 금액이 「**금융소비자보호에 관한 법률**」 제42조^[191P]에서 정하는 일정 금액 이내인 분쟁사건에 대하여 조정절차가 개시된 경우에는 관계 법령이 정하는 경우를 제외하고는 소를 제기하지 않습니다.

제61조(관할법원)

이 보험계약에 관한 소송 및 민사조정은 계약자의 주소지를 관할하는 법원으로 합니다. 다만, 회사와 계약자가 합의하여 관할법원을 달리 정할 수 있습니다.

제62조(준용규정)

이 계약은 대한민국 법에 따라 규율되고 해석되며, 약관에서 정하지 않은 사항은 「**금융소비자보호에 관한 법률**」, 상법, 민법 등 관계 법령을 따릅니다.¹³⁵⁾

〈별표 1〉 대인배상, 무보험자동차에 의한 상해 지급 기준¹³⁶⁾

가. 사망

각 보장종목별 보험가입금액 한도 내에서 다음의 금액을 지급함.

항목	지급 기준
1. 장례비	지급액 : 5,000,000원
2. 위자료	가. 사망자 본인 및 유족의 위자료 (1) 사망 당시 피해자의 나이가 65세 미만인 경우: 80,000,000원 (2) 사망 당시 피해자의 나이가 65세 이상인 경우: 50,000,000원 나. 청구권자의 범위 및 청구권자별 지급 기준: 민법상 상속규정에 따름.



용어설명

134) 보험사기행위를 행한 경우 관련 법령 :

- “보험사기행위”란 보험사고의 발생, 원인 또는 내용에 관하여 보험자를 기망하여 보험금을 청구하는 행위를 말합니다. (보험사기방지 특별법 제2조제1호)
- 보험계약자, 피보험자, 보험금을 취득할 자, 그 밖에 보험계약에 관하여 이해관계가 있는 자는 보험사기행위를 해서는 안 됩니다. (보험업법 제102조의2)
- 보험회사의 임직원, 보험설계사, 보험대리점, 보험중개사, 손해사정사, 그 밖에 보험 관계 업무에 종사하는 자는 다음에 해당하는 행위를 해서는 안 됩니다. (보험업법 제102조의3)
 - ▶ 보험계약자, 피보험자, 보험금을 취득할 사람, 그 밖에 보험계약에 관해 이해가 있는 자로 하여금 고의로 보험사고를 발생시키거나 발생하지 않은 보험사고를 발생한 것처럼 조작하여 보험금을 수령하도록 하는 행위
 - ▶ 보험계약자, 피보험자, 보험금을 취득할 사람, 그 밖에 보험계약에 관해 이해가 있는 자로 하여금 이미 발생한 보험사고의 원인, 시기 또는 내용 등을 조작하거나 피해의 정도를 과장하여 보험금을 수령하도록 하는 행위

135) 약관은 보험계약자와 보험회사간의 계약관계를 나타내는 것으로, 약관에서 정하지 않은 것은 상법, 민법 등 대한민국의 관련 법령에 따라 판단하여 적용한다는 것을 말합니다.

136) 지급기준 : 지급기준의 연령은 사고발생일을 기준으로 한 만연령으로 합니다.

항목	지급 기준
3. 상실수익액	가. 산정방법: 사망한 본인의 월평균 현실소득액(제세액공제)에서 본인의 생활비(월평균현실소득액에 생활비율을 곱한 금액)를 공제한 금액에 취업가능월수에 해당하는 호프만 계수¹³⁷⁾ 를 곱하여 산정. (단, 사망일부터 취업가능연한까지 월수에 해당하는 호프만계수의 총합은 240을 한도로 함)
3. 상실수익액	〈산식〉 (월평균현실소득액 - 생활비) × (사망일부터 보험금지급일까지의 월수 + 보험금지급일부터 취업가능연한까지 월수에 해당하는 호프만 계수¹³⁸⁾) 나. 현실소득액의 산정방법 (1) 유직자 (가) 산정대상기간 ① 급여소득자^(*): 사고발생 직전 또는 사망 직전 과거 3개월로 하되, 계절적 요인 등에 따라 급여의 차등이 있는 경우와 상여금, 체력단련비, 연월차휴가보상금 등 매월 수령하는 금액이 아닌 것은 과거 1년간으로 함. ② 급여소득자 이외의 자: 사고발생 직전 과거 1년간으로 하며, 기간이 1년 미만인 경우에는 계절적인 요인 등을 감안하여 타당한 기간으로 함. (나) 산정방법 1) 현실소득액을 증명할 수 있는 자 세법에 따른 관계증빙서^(*)2)에 따라 소득을 산정할 수 있는 자에 한하여 다음과 같이 산정한 금액으로 함. 가) 급여소득자 피해자가 근로의 대가로서 받은 보수액^(*)3)에서 제세액을 공제한 금액. 그러나 피해자가 사망 직전에 보수액의 인상이 확정된 경우에는 인상된 금액에서 제세액을 공제한 금액 〈용어 풀이〉 (*)1) '급여소득자'라 함은 소득세법 제20조^[187P]에서 규정한 근로소득을 얻고 있는 자로서 일용 근로자 이외의 자를 말함. (*)2) '세법에 따른 관계증빙서'라 함은 사고발생 전에 신고하거나 납부하여 발행된 관계증빙서를 말함. 다만, 신규취업자, 신규사업개시자 또는 사망 직전에 보수액의 인상이 확정된 경우에 한하여 세법 규정에 따라 정상적으로 신고하거나 납부(신고 또는 납부가 지체된 경우는 제외함)하여 발행된 관계증빙서를 포함함. (*)3) '근로의 대가로 받은 보수'라 함은 본봉, 수당, 성과급, 상여금, 체력단련비, 연월차휴가보상금 등을 말하며, 실비변상적인 성격을 가진 대가는 제외함. 나) 사업소득자 ① 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명된 수입액에서 그 수입을 위하여 필요한 제경비 및 제세액을 공제하고 본인의 기여율을 감안하여 산정한 금액



용어설명

137) 호프만 계수

현재의 금액의 가치와 미래의 금액의 가치는 이자율에 따라 차이가 발생함에 따라, 상실수익액을 산정함에 있어 미래의 금액가치를 보험금이 지급될 현재기준의 금액가치로 환산하기 위하여 사용되는 공식. 상세 공식은 상기 약관내용 중 '마. 호프만 계수' 항목 참고.

138) 호프만 계수의 계산 <월 미만 일자의 처리>

사망일: 2022. 1. 1 생년월일: 1989. 5. 20 보험금지급일: 2022. 7. 20

취업가능연한: 2054. 5. 19. (생년월일 + 65세)

— 사망일로부터 보험금지급일까지의 월수(2022. 7. 20-2022. 1. 1)=6개월 19일

— 보험금 지급일로부터 취업가능연한까지 월수(2054. 5. 19-2022. 7. 20)=381개월 29일

최종월수 :

'6개월'+(381개월+19일+29일)의 호프만 계수='6개월'+382개월의 호프만 계수=6+228,2455=234,2455

※ 상실 수익액의 계산 <예시>

월 현실 소득액 : 300만원

300만원 × (1-1/3) × 234,2455=468,491,000원

항목	지급 기준
3. 상실수익액	〈산식〉 $[\text{연간수입액} - \text{주요경비}^{139}) - (\text{연간수입액} \times \text{기준경비율}^{140}) - \text{제세공과금}] \times \text{노무기여율}^{141}) \times \text{투자비율}$ (주) 1. 제 경비가 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명되는 경우에는 위 기준경비율 또는 단순경비율¹⁴²⁾을 적용하지 않고 그 증명된 경비를 공제함. 2. 소득세법 등에 의해 단순경비율 적용대상자는 기준경비율 대신 그 비율을 적용함. 3. 투자비율은 증명이 불가능할 때에는 '1/동업자수'로 함. 4. 노무기여율은 85/100를 한도로 타당한 율을 적용함. ② 본인이 없더라도 사업의 계속성이 유지될 수 있는 경우에는 위 ①의 산식에 따르지 않고 일용근로자 임금을 인정함. ③ 위 ①에 따라 산정한 금액이 일용근로자 임금에 미달한 경우에는 일용근로자 임금을 인정함.
	〈용어 풀이〉 ① 이 보험계약에서 사업소득자라 함은 소득세법 제19조^[186P]에서 규정한 소득을 얻고 있는 자를 말함. ② 이 보험계약에서 일용근로자 임금이라 함은 통계법 제15조¹⁴³⁾에 의한 통계작성지정기관(대한건설협회, 중소기업중앙회)이 통계법 제17조에 따라 조사·공표한 노임 중 공사부문은 보통인부, 제조부문은 단순노무종사원의 임금을 적용하여 아래와 같이 산정함.
	〈산식〉 $(\text{공사부문 보통인부임금} + \text{제조부문 단순노무종사원임금}) / 2$ * 월 임금 산출 시 25일을 기준으로 산정 다) 그 밖의 유직자(이자소득자, 배당소득자 제외) 세법상의 관계증빙서에 따라 증명된 소득액에서 제세액을 공제한 금액. 다만, 부동산임대소득자의 경우에는 일용근로자 임금을 인정하며, 이 기준에서 정한 여타의 증명되는 소득이 있는 경우에는 그 소득과 일용근로자 임금 중 많은 금액을 인정함. 라) 위 가), 나), 다)에 해당하는 자로서 기술직 종사자는 통계법 제15조에 의한 통계작성지정기관(공사부문: 대한건설협회, 제조부문: 중소기업중앙회)이 통계법 제17조에 따라 조사, 공표한 노임에 의한 해당직종 임금이 많은 경우에는 그 금액을 인정함. 다만, 사고 발생 직전 1년 이내 해당 직종에 종사하고 있었음을 관련 서류를 통해 객관적으로 증명한 경우에 한함.
	〈용어 풀이〉 ① 기술직 종사자가 '관련 서류를 통해 객관적으로 증명한 경우'라 함은 자격증, 노무비 지급확인서 등의 입증 서류를 보험회사로 제출한 것을 말함. 2) 현실소득액을 증명하기 곤란한 자 세법에 의한 관계증빙서에 따라 소득을 산정할 수 없는 자는 다음과 같이 산정한 금액으로 함



139) 주요경비(매입비용, 인건비, 임차료)

매입비용 : 재화의 매입, 가공비용, 운반비 등을 말하며 사업용 고정자산 매입은 제외합니다.

임차료 : 사업에 직접 사용하는 건축물 및 기계장치 등 고정 자산에 대한 임차료를 말합니다.

인건비 : 종업원의 급여나 임금 및 퇴직급여 등을 말합니다.

140) 기준경비율 : 장부를 기재하지 않는 사업자의 직전년도 수입금액의 합계액이 기준 금액 이상인 경우 등에 적용하는 경비율을 말합니다.

141) 노무기여율 : 사업소득액 산정에 있어 본인의 노무(勞務)가 기여한 비율입니다.

142) 단순경비율 : 장부를 기재하지 않는 사업자의 직전년도 수입금액의 합계액이 기준 금액 미만인 경우 등에 적용하는 경비율을 말합니다.

143) 통계법 제15조 및 제17조 내용은 본 약관 [관련법령]의 [통계법]을 참고하시기 바랍니다.

항목	지급 기준								
3. 상실수익액	가) 급여소득자 일용근로자 임금 나) 사업소득자 일용근로자 임금 다) 그 밖의 유직자 일용근로자 임금 라) 위 가), 나), 다)에 해당하는 자로서 기술직 종사자는 통계법 제15조에 의한 통계작성지정기관(공사부문: 대한건설협회, 제조부문: 중소기업중앙회)이 통계법 제17조에 따라 조사, 공표한 노임에 의한 해당직종 임금이 많은 경우에는 그 금액을 인정함. 다만, 사고 발생 직전 1년 이내 해당 직종에 종사하고 있었음을 관련 서류를 통해 객관적으로 증명한 경우에 한함. 3) 미성년자로서 현실소득액이 일용근로자 임금에 미달한 자: 19세에 이르기까지는 현실소득액, 19세 이후는 일용근로자 임금 (2) 가사종사자: 일용근로자 임금 (3) 무직자(학생 포함): 일용근로자 임금 (4) 현역병 등 군 복무해당자(복무예정자 포함): 일용근로자 임금 (5) 소득이 두 가지 이상인 자 (가) 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명된 소득이 두 가지 이상 있는 경우에는 그 합산액을 인정함. (나) 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명된 소득과 증명 곤란한 소득이 있는 때 혹은 증명이 곤란한 소득이 두 가지 이상 있는 경우에 이 기준에 따라 인정하는 소득 중 많은 금액을 인정함. (6) 외국인 (가) 유직자 ① 국내에서 소득을 얻고 있는 자로서 그 증명이 가능한 자: 위 1)의 현실소득액의 증명이 가능한 자의 현실소득액 산정방법으로 산정한 금액 ② 위 ① 이외의 자: 일용근로자 임금 (나) 무직자(학생 및 미성년자 포함): 일용근로자 임금 다. 생활비율: 1/3 라. 취업가능월수 (1) 취업가능연한을 65세로 하여 취업가능월수를 산정함. 다만, 법령, 단체협약 또는 그 밖의 별도의 정년에 관한 규정이 있으면 이에 의하여 취업가능월수를 산정하며 피해자가 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제2호에 따른 농업인이나 「수산업·어촌 발전기본법」 제3조제3호에 따른 어업인일 경우 (피해자가 객관적 자료를 통해 증명한 경우에 한함)에는 취업가능연한을 70세로 하여 취업가능 월수를 산정함 (2) 피해자가 사망 당시(후유장애를 입은 경우에는 노동능력상실일) 62세 이상인 경우에는 다음의 「62세 이상 피해자의 취업가능월수」에 의하되, 사망일 또는 노동능력상실일부터 정년에 이르기까지는 월현실소득액을, 그 이후부터 취업가능월수까지는 일용근로자 임금을 인정함 <62세 이상 피해자의 취업가능월수> <table> <tr> <th>피해자의 나이</th><th>취업가능월수</th></tr> <tr> <td>62세부터 67세 미만</td><td>36월</td></tr> <tr> <td>67세부터 76세 미만</td><td>24월</td></tr> <tr> <td>76세 이상</td><td>12월</td></tr> </table> (3) 취업가능연한이 사회통념상 65세 미만인 직종에 종사하는 자인 경우 해당 직종에 타당한 취업가능연한 이후 65세에 이르기까지의 현실소득액은 사망 또는 노동능력 상실 당시의 일용근로자 임금을 인정함. (4) 취업시기는 19세로 함. (5) 외국인	피해자의 나이	취업가능월수	62세부터 67세 미만	36월	67세부터 76세 미만	24월	76세 이상	12월
피해자의 나이	취업가능월수								
62세부터 67세 미만	36월								
67세부터 76세 미만	24월								
76세 이상	12월								

항목	지급 기준
3. 상실수익액	(가) 적법한 일시체류자^(*)인 경우 생활 본거지인 본국의 소득기준을 적용함. 다만 적법한 일시체류자가 국내에서 취업활동을 한 경우 아래 (다)를 적용함. (나) 적법한 취업활동자^(*)인 경우 외국인 근로자의 적법한 체류기간 동안은 국내의 소득기준을 적용하고, 적법한 체류기간 종료 후에는 본국의 소득기준을 적용함. 다만, 사고 당시 남은 적법한 체류기간이 3년 미만인 경우 사고일부터 3년간 국내의 소득기준을 적용함. (다) 그 밖의 경우 사고일부터 3년은 국내의 소득기준을, 그 후부터는 본국의 소득기준을 적용함. (*) '적법한 일시체류자'라 함은 국내 입국허가를 득하였으나 취업활동의 허가를 얻지 못한 자를 말합니다. (*) '적법한 취업활동자'라 함은 국내 취업활동 허가를 얻은 자를 말합니다. 마. 호프만 계수 : 법정이율 월 5/12%, 단리에 따라 중간이자를 공제하고 계산하는 방법 〈산식〉 $\frac{1}{1+i} + \frac{1}{1+2i} + \dots + \frac{1}{1+ni}$ i=5/12%, n=취업가능월수

나. 부상

각 보장종목별 보험가입금액 한도 내에서 다음의 금액을 지급하되, 「대인배상」은 「자동차손해배상보장법시행령」 [별표 1]에서 정한 상해급별 보상한도 내에서 지급함.

항목	지급 기준
1. 적극손해	가. 구조수색비: 사회통념상으로 보아 필요타당한 실비 나. 치료관계비: 의사의 진단 기간에서 치료에 소요되는 다음의 비용(외국에서 치료를 받은 경우에는 국내의료기관에서의 치료에 소요되는 비용 상당액. 다만, 국내의료기관에서 치료가 불가능하여 외국에서 치료를 받는 경우에는 그에 소요되는 타당한 비용)으로 하되, 관련법규에서 환자의 진료비로 인정하는 선택진료비를 포함함. 다만, '자동차손해배상보장법 시행령' <별표 1>에서 정한 상해급별 구분 중 12급 내지 14급에 해당하는 교통사고 환자가 상해를 입은 날로부터 4주를 경과한 후에도 의학적 소견에 따른 향후 치료를 요하는 경우에는 의료법에 따른 진단서상 향후 치료에 대한 소견 범위에 기재된 치료기간 내 치료에 소요되는 비용으로 함. (1) 입원료 (가) 입원료는 대중적인 일반병실(이하 '기준병실'¹⁴⁴⁾이라 함)의 입원료를 지급함. 다만, 의사가 치료상 부득이 기준병실 보다 입원료가 비싼 병실(이하 '상급병실'이라 함)에 입원하여야 한 다고 판단하여 상급병실에 입원하였을 때에는 그 병실의 입원료를 지급함. (나) 기준병실이 없어 부득이하게 병원급 이상 의료기관의 상급병실에 입원하였을 때에는 7일의 범위에서는 그 병실의 입원료를 지급함. 입원일수가 7일을 초과한 때에는 그 초과한 기간은 기준병실의 입원료와 상급병실의 입원료와의 차액은 지급하지 아니함. (다) 피보험자나 피해자의 희망으로 상급병실에 입원하였을 때는 기준병실의 입원료와 상급병실의 입원료와의 차액은 지급하지 아니함. (2) 응급치료, 호송, 진찰, 전원, 퇴원, 투약, 수술(성형수술 포함), 처치, 의지, 의치, 안경, 보청기 등에 소요되는 필요타당한 실비 (3) 치아보철비: 금주조관보철(백금관보철 포함) 또는 임플란트(실제 시술한 경우로 1치당 1회에 한 함)에 소요되는 비용. 다만, 치아보철물이 외상으로 인하여 손상 또는 파괴되어 사용할 수 없게 된 경우에는 원상회복에 소요되는 비용



용어설명

144) 기준병실 : 병원에서 국민건강보험 환자의 입원시 적용하는 기준이 되는 병실을 말합니다.

항목	지급 기준																																								
2. 위자료	가. 청구권자의 범위 : 피해자 본인 나. 지급기준 : 책임보험 상해구분에 따라 다음과 같이 급별로 인정함. (단위 : 만원)																																								
	<table><tr><th>급별</th><th>인정액</th><th>급별</th><th>인정액</th><th>급별</th><th>인정액</th><th>급별</th><th>인정액</th></tr><tr><td>1</td><td>200</td><td>5</td><td>75</td><td>9</td><td>25</td><td>13</td><td>15</td></tr><tr><td>2</td><td>176</td><td>6</td><td>50</td><td>10</td><td>20</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>152</td><td>7</td><td>40</td><td>11</td><td>20</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>128</td><td>8</td><td>30</td><td>12</td><td>15</td><td></td><td></td></tr></table>	급별	인정액	급별	인정액	급별	인정액	급별	인정액	1	200	5	75	9	25	13	15	2	176	6	50	10	20	14	15	3	152	7	40	11	20			4	128	8	30	12	15		
	급별	인정액	급별	인정액	급별	인정액	급별	인정액																																	
	1	200	5	75	9	25	13	15																																	
2	176	6	50	10	20	14	15																																		
3	152	7	40	11	20																																				
4	128	8	30	12	15																																				
다. 과실상계 후 후유장애 상실수익액과 가정간호비가 후유장애 보험금 보상한도를 초과하는 경우에는 부상보험금 한도 내에서 부상 위자료를 지급함.																																									
3. 휴업손해	가. 산정방법: 부상으로 인하여 휴업함으로써 수입의 감소가 있었음을 관계 서류를 통해 증명할 수 있는 경우¹⁴⁵⁾ 에 한하여 휴업기간 중 피해자의 실제 수입감소액의 85% 해당액을 지급함.																																								
	<용어 풀이> ① ‘관계 서류를 통해 증명할 수 있는 경우’라 함은 세법상 관계 서류 또는 기타 객관적으로 인정되는 자료 등을 통해 증명한 경우를 말함.																																								
	<산식> $1\text{일 수입감소액} \times \text{휴업일수} \times \frac{85}{100}$																																								
	나. 휴업일수의 산정 (1) 휴업일수의 산정: 피해자의 상해정도를 감안, 치료 기간의 범위에서 인정함. (2) 사고당시 피해자의 나이가 취업가능연한을 초과한 경우, 휴업일수를 산정하지 아니함. 다만, 위 가.에 따라 관계 서류를 통해 증명한 경우에는 그러하지 아니함. (3) 취업가능연한: 65세를 기준으로 함. 다만, 법령, 단체협약 또는 그 밖의 별도의 정년에 관한 규정이 있으면 이에 의하며 피해자가 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제2호에 따른 농업인이나 「수산업·어촌 발전기본법」 제3조제3호에 따른 어업인일 경우(피해자가 객관적 자료를 통해 증명한 경우에 한함)에는 70세로 함.																																								



145) 관계 서류를 통해 증명할 수 있는 경우 : 세법상 관계 서류 또는 기타 객관적으로 인정되는 자료 등을 통해 증명한 경우를 말합니다.

항목	지급 기준								
4. 간병비	가. 청구권자의 범위: 피해자 본인 나. 인정 대상 (1) 책임보험 상해구분상 1~5급에 해당하는 자 중 객관적인 증빙자료를 제출한 경우 인정함. (2) 동일한 사고로 부모 중 1인이 사망 또는 상해등급 1~5급의 상해를 입은 7세 미만의 자 중 객관적인 증빙자료를 제출한 경우 인정함. (3) 의료법 제4조의2에 따른 비용을 보험회사가 부담하는 경우에는 비용 및 기간에 관계없이 인정하지 않음. 〈용어 풀이〉 ① ‘객관적인 증빙자료’라 함은 진단서, 진료기록, 입원기록, 가족관계증명서 등 보험회사가 상해등급과 신분관계를 판단할 수 있는 서류를 말함. 다. 지급 기준 (1) 위 인정대상 (1)에 해당하는 자는 책임보험 상해구분에 따라서 다음과 같이 상해등급별 인정일수를 한도로 하여 실제 입원기간을 인정함. (2) 위 인정대상 (2)에 해당하는 자는 최대 60일을 한도로하여 실제 입원기간을 인정함. (3) 간병인원은 1일 1인 이내에 한하며, 1일 일용근로자 임금을 기준으로 지급함. (4) 위 (1)과 (2)의 간병비가 피해자 1인에게 중복될 때에는 양자 중 많은 금액을 지급함. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>상해등급</th><th>인정일수</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1급~2급</td><td>60일</td></tr> <tr> <td>3급~4급</td><td>30일</td></tr> <tr> <td>5급</td><td>15일</td></tr> </tbody> </table>	상해등급	인정일수	1급~2급	60일	3급~4급	30일	5급	15일
상해등급	인정일수								
1급~2급	60일								
3급~4급	30일								
5급	15일								
5. 그 밖의 손해배상금	위 1. 내지 3. 외에 그 밖의 손해배상금으로 다음의 금액을 지급함. 가. 입원하는 경우 입원기간 중 한 끼당 4,030원(병원에서 환자의 식사를 제공하지 않거나 환자의 요청에 따라 병원에서 제공하는 식사를 이용하지 않는 경우에 한함) 나. 통원하는 경우 실제 통원한 일수에 대하여 1일 8,000원								
다. 후유장애 각 보장종목별 보험가입금액 한도 내에서 다음의 금액을 지급하되, 「대인배상 I」은 「자동차손해배상보장법시행령」 [별표 2]에서 정한 후유장애급별 보상한도 내에서 지급함.									
항목	지급 기준								
1. 위자료	가. 청구권자의 범위 : 피해자 본인 나. 지급기준 : 노동능력상실률에 따라 (1)항 또는 (2)항에 의해 산정한 금액을 피해자 본인에게 지급함. (1) 노동능력상실률이 50% 이상인 경우 (가) 후유장애 판정 당시^(*) 피해자의 나이가 65세 미만인 경우: 45,000,000원 × 노동능력상실률 × 85% (나) 후유장애 판정 당시^(*) 피해자의 나이가 65세 이상인 경우: 40,000,000원 × 노동능력상실률 × 85% (다) 상기 (가), (나)에도 불구하고 피해자가 이 약관에 따른 가정간호비 지급 대상인 경우에는 아래 기준을 적용함.								

항목	지급 기준																		
1. 위자료	① 후유장애 판정 당시^(*) 피해자의 나이가 65세 미만인 경우: $80,000,000\text{원} \times \text{노동능력상실률} \times 85\%$ ② 후유장애 판정 당시^(*) 피해자의 나이가 65세 이상인 경우: $50,000,000\text{원} \times \text{노동능력상실률} \times 85\%$ (*) 후유장애 판정에 대한 다툼이 있을 경우 최초 후유장애 판정 시점의 피해자 연령을 기준으로 후유장애 위자료를 산정합니다. (2) 노동능력상실률이 50% 미만인 경우 (단위: %, 만원) <table> <tr> <th>노동능력상실률</th><th>인정액</th></tr> <tr> <td>45% 이상 50% 미만</td><td>400</td></tr> <tr> <td>35% 이상 45% 미만</td><td>240</td></tr> <tr> <td>27% 이상 35% 미만</td><td>200</td></tr> <tr> <td>20% 이상 27% 미만</td><td>160</td></tr> <tr> <td>14% 이상 20% 미만</td><td>120</td></tr> <tr> <td>9% 이상 14% 미만</td><td>100</td></tr> <tr> <td>5% 이상 9% 미만</td><td>80</td></tr> <tr> <td>0 초과 5% 미만</td><td>50</td></tr> </table> 다. 후유장애 상실수익액을 지급하는 경우에는 후유장애 위자료를 지급함. 다만, 부상 위자료 해당액이 더 많은 경우에는 그 금액을 후유장애 위자료로 지급함.	노동능력상실률	인정액	45% 이상 50% 미만	400	35% 이상 45% 미만	240	27% 이상 35% 미만	200	20% 이상 27% 미만	160	14% 이상 20% 미만	120	9% 이상 14% 미만	100	5% 이상 9% 미만	80	0 초과 5% 미만	50
노동능력상실률	인정액																		
45% 이상 50% 미만	400																		
35% 이상 45% 미만	240																		
27% 이상 35% 미만	200																		
20% 이상 27% 미만	160																		
14% 이상 20% 미만	120																		
9% 이상 14% 미만	100																		
5% 이상 9% 미만	80																		
0 초과 5% 미만	50																		
2. 상실수익액	가. 산정방법 : 피해자가 노동능력을 상실한 경우 피해자의 월평균 현실소득액에 노동능력상실률과 노동능력상실기간에 해당하는 호프만 계수를 곱하여 산정함.(단, 노동능력상실일부터 취업가능연한까지 월수에 해당하는 호프만계수의 총합은 240을 한도로 함) 〈산식〉 $\text{월평균현실소득액} \times \text{노동능력상실률} \times (\text{노동능력상실일부터 보험금지급일까지의 월수} + \text{보험금지급일부터 취업가능연한까지의 월수에 해당하는 호프만계수})$ 나. 현실소득액의 산정방법 (1) 유직자 (가) 산정대상기간 ① 급여소득자: 사고발생 직전 또는 노동능력 상실 직전 과거 3개월로 하되, 계절적 요인 등에 따라 급여의 변동이 있는 경우와 상여금, 체력단련비, 연월차휴가보상금 등 매월 수령하는 금액이 아닌 것은 과거 1년간으로 함. ② 급여소득자 이외의 자: 사고발생 직전 과거 1년간으로 하며, 그 기간이 1년 미만인 경우에는 계절적인 요인 등을 감안하여 타당한 기간으로 함. (나) 산정방법 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (2) 가사종사자 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (3) 무직자(학생포함) 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (4) 현역병 등 군 복무해당자 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (5) 소득이 두 가지 이상인 자 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (6) 외국인 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일																		

항목	지급 기준
2. 상실수익액	다. 노동능력상실률 맥브라이드 식 후유장애 평가방법¹⁴⁶⁾에 따라 일반의 옥내 또는 옥외 근로자를 기준으로 실질적으로 부상 치료 진단을 실시한 의사 또는 해당과목 전문의가 진단·판정한 타당한 노동능력상실률을 적용 하며, 그 판정과 관련하여 다툼이 있을 경우 보험금 청구권자와 보험회사가 협의하여 정한 제3의 전문의료기관의 전문의에게 판정을 의뢰할 수 있음. 라. 노동능력상실기간 사망한 경우 취업가능월수와 동일 마. 호프만 계수 사망한 경우와 동일
3. 가정간호비	가. 인정 대상 치료가 종결되어 더 이상의 치료효과를 기대할 수 없게 된 때에 1인 이상의 해당 전문의로부터 노동능력상실률 100%의 후유장애 판정을 받은 자로서 다음 요건에 해당하는 ‘식물인간상태의 환자 또는 척수손상으로 인한 사지완전마비 환자’로 생명유지에 필요한 일상생활의 처리동작에 있어 항상 다른 사람의 개호가 필요한 자¹⁴⁷⁾ (1) 식물인간상태의 환자 뇌손상으로 다음 항목에 모두 해당되는 상태에 있는 자 (가) 스스로는 이동이 불가능하다. (나) 자력으로서는 식사가 불가능하다. (다) 대소변을 가릴 수 없는 상태이다. (라) 안구는 겨우 물건을 쫓아가는 수가 있으나, 알아보지는 못한다. (마) 소리를 내도 뜻이 있는 말은 못한다. (바) ‘눈을 떠라’, ‘손으로 물건을 쥐어라’하는 정도의 간단한 명령에는 가까스로 응할 수 있어도 그 이상의 의사소통은 불가능하다. (2) 척수손상으로 인한 사지완전마비 환자 척수손상으로 인해 양팔과 양다리가 모두 마비된 환자로서 다음 항목에 모두 해당되는 자 (가) 생존에 필요한 일상생활의 동작(식사, 배설, 보행 등)을 자력으로 할 수 없다. (나) 침대에서 몸을 일으켜 의자로 옮기거나 집안에서 걷기 등의 자력이동이 불가능하다. (다) 욕창을 방지하기 위해 수시로 체위를 변경시켜야 하는 등 다른 사람의 상시 개호를 필요로 한다. 나. 지급 기준 가정간호 인원은 1일 1인 이내에 한하며, 가정간호비는 일용근로자 임금을 기준으로 보험금수령권자의 선택에 따라 일시금 또는 퇴원일부터 향후 생존기간에 한하여 매월 정기금으로 지급함.



용어설명

146) 미국 오클라호마 의과대학 정형외과 교수였던 맥브라이드(Earl D. McBride)가 1936년에 만든 노동능력상실 평가방법으로, 직업과 장애부위의 관련표로 신체의 장애를 백분율(%)로 평가하는 방법(예 : 식물인간의 경우 100% 장애율)입니다. 280여종의 직종별 계수 및 각종 신체부위 등이 연관되어 수천가지 이상의 상실을 평가를 가능하도록 구성되어 있습니다.

147) ‘개호’란 사전적으로 ‘(다른 사람의) 곁에서 돌보아 줌’을 의미하는 용어로서, 신체장애나 질병 등으로 인해 중증의 후유장애(노동능력상실률 100%)가 남아 스스로 일상생활을 꾸려 나가지 못하고 남의 도움이 필요한 상태의 사람을 말합니다.

〈별표 2〉 대물배상 지급 기준

항목	지급 기준
1. 수리비용	가. 지급대상 원상회복이 가능하여 수리하는 경우 나. 인정기준액 (1) 수리비 사고 직전의 상태로 원상회복하는데 소요되는 필요 타당한 비용으로서 실제 수리비용 다만, 경미한 손상^(*)의 경우 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원수리하거나 품질 인증부품^(*)으로 교환수리하는 데 소요되는 비용을 한도로 함 (*) 외장부품 중 자동차의 기능과 안전성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상 (*) 품질인증부품이란 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품 (2) 열처리 도장¹⁴⁸⁾료 수리시 열처리 도장을 한 경우 차량연식에 관계없이 열처리 도장료 전액 (3) 한도 수리비 및 열처리 도장료의 합계액은 피해물의 사고 직전 가액의 120%를 한도로 지급함. 다만, 피해물이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 130%를 한도로 함 (가) 내용연수^(*)가 지난 경우 (나) 「여객자동차 운수사업법」 제84조 제2항에 의한 차량총당연한을 적용받는 승용자동차나 승 합자동차 (다) 「화물자동차 운수사업법」 제57조 제1항에 의한 차량총당연한을 적용받는 화물자동차 (*) 보험개발원의 「차량기준가액표」에서 정하는 내용연수를 말합니다.
2. 교환가액 ¹⁴⁹⁾	가. 지급대상 피해물이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 (1) 수리비용이 피해물의 사고 직전가액을 초과하여 수리하지 않고 폐차하는 경우 (2) 원상회복이 불가능한 경우 나. 인정기준액 (1) 사고 직전 피해물의 가액 상당액 (2) 사고 직전 피해물의 가액에 상당하는 동종의 대용품을 취득할 때 실제로 소요된 필요타당한 비용
3. 대차료 ¹⁵⁰⁾	가. 대상 비사업용자동차(건설기계 포함)가 파손 또는 오손되어 가동하지 못하는 기간 동안에 다른 자동차를 대신 사용할 필요가 있는 경우 나. 인정기준액 (1) 대차를 하는 경우 (가) 대여자동차는 「여객자동차운수사업법」에 따라 등록한 대여사업자에게서 차량만을 빌릴 때를 기준으로 동급^(*)의 대여자동차 중 최저요금의 대여자동차를 빌리는데 소요되는 통상의 요금^(*). 다만, 피해차량이 사고시점을 기준으로 「여객자동차운수사업법」에 따른 운행연한 초과로 동 급의 대여자동차를 구할 수 없는 경우에는 피해차량과 동일한 규모^(*)의 대여자동차 중 최저 요금의 대여자동차를 기준으로 함 (*) “동급”이라 함은 배기량, 연식이 유사한 차량을 말합니다. 다만, 배기량, 연식만을 고려할 경우 차량성능을 반영하기 어려운 자동차(예 : 하이브리드 차량, 다운사이징엔진 장착 차량)에 대해서는 차량크기(길이, 너비, 높이)를 고려합니다.



용어설명

- 148) 도장** : 재료의 표면을 보호 혹은 미화하기 위해서 페인트나 래커 등의 도료를 바르거나 뿜어서 도막(塗膜)을 형성하는 것을 말합니다.
- 149) 교환가액** : 사고 직전의 피해물과 같은 종류의 대용품 가액(예 : 같은 종류의 차량)과 이를 교환하는데 소요되는 필요 타당한 비용을 말합니다.
- 150) 대차료** : 차를 대여(貸與)하는 비용 즉, 렌트비용 등을 말하는 것으로서 약관상 인정기준액에 따라 지급하여 드립니다.

항목	지급 기준
3. 대차료	(*2) “통상의 요금”이라 함은 자동차 대여시장에서 소비자가 자동차대여사업자로부터 자동차를 빌릴 때 소요되는 합리적인 시장가격을 말합니다. (*3) “규모”라 함은 「자동차관리법 시행규칙」 별표 1 자동차의 종류 중 규모별 세부기준(경형, 소형, 중형, 대형)에 따른 자동차의 규모를 말합니다. (나) 대여자동차가 없는 차종^(*)은 보험개발원이 산정한 사업용 해당차종(사업용 해당차종의 구분이 곤란할 때에는 사용방법이 유사한 차종으로 하며, 이하 같음) 휴차료 일람표 범위에서 실임차료. 다만, 5톤 이하 또는 밴형 화물자동차 및 대형 이륜자동차(260cc 초과)의 경우 중형 승용차급 중 최저요금 한도로 대차 가능 (*) “대여자동차가 없는 차종”이라 함은 「여객자동차운수사업법」 제30조에 따라 자동차대여사업에 사용할 수 있는 자동차 외의 차종을 말합니다. (2) 대차를 하지 않는 경우 (가) 동급의 대여자동차가 있는 경우: 해당 차량과 동급의 최저요금 대여자동차 대여 시 소요되는 통상의 요금의 35% 상당액 (나) 「여객자동차운수사업법」에 따른 운행연한 초과로 동급의 대여자동차를 구할 수 없는 경우: 위 (1)-(가) 단서에 따라 대차를 하는 경우 소요되는 대차료의 35% 상당액 (다) 대여자동차가 없는 경우: 사업용 해당 차종 휴차료 일람표 금액의 35% 상당액 다. 인정기간 (1) 수리가 가능한 경우 수리를 위해 자동차정비업자에게 인도하여 수리가 완료될 때까지 소요된 기간으로 하되, 25일(실제 정비작업시간이 160시간을 초과하는 경우에는 30일)을 한도로 함. 다만, 부당한 수리지연이나 출고지연 등의 사유로 인해 통상의 수리기간^(*)을 초과하는 기간은 인정하지 않음. (*) “통상의 수리기간”이라 함은 보험개발원이 과거 3년간 렌트기간과 작업시간 등과의 상관관계를 합리적으로 분석하여 산출한 수리기간(범위)을 말합니다. (2) 수리 불가능한 경우: 10일
4. 휴차료	가. 지급대상 사업용자동차(건설기계 포함)가 파손 또는 오손되어 사용하지 못하는 기간 동안에 발생하는 타당한 영업손해 나. 인정기준액 (1) 증명자료가 있는 경우 1일 영업수입에서 운행경비를 공제한 금액에 휴차 기간을 곱한 금액 (2) 증명자료가 없는 경우 보험개발원이 산정한 사업용 해당 차종 휴차료 일람표 금액에 휴차 기간을 곱한 금액 다. 인정기간 (1) 수리가 가능한 경우 (가) 수리를 위해 자동차정비업자에게 인도하여 수리가 완료될 때까지의 기간으로 하되, 30일을 한도로 함. (나) 「여객자동차운수사업법 시행규칙」에 의하여 개인택시운송사업 면허를 받은 자가 부상으로 자동차의 수리가 완료된 후에도 자동차를 운행할 수 없는 경우에는 사고일부터 30일을 초과하지 않는 범위에서 운행하지 못한 기간으로 함. (2) 수리 불가능한 경우 : 10일

항목	지급 기준
5. 영업손실	가. 지급대상 소득세법령에 정한 사업자의 사업장 또는 그 시설물을 파괴하여 휴업함으로써 상실된 이익 나. 인정기준액 (1) 증명자료가 있는 경우 소득을 인정할 수 있는 세법에 따른 관계증빙서에 의하여 산정한 금액 (2) 증명자료가 없는 경우 일용근로자 임금 다. 인정기간 (1) 원상복구에 소요되는 기간으로 함. 그러나 합의지연 또는 부당한 복구지연으로 연장되는 기간은 휴업기간에 넣지 아니함. (2) 영업손실의 인정기간은 30일을 한도로 함.
6. 자동차 시세 하락손해	가. 지급대상 사고로 인한 자동차(출고 후 5년 이하인 자동차에 한함)의 수리비용이 사고 직전 자동차가액의 20%를 초과하는 경우 나. 인정기준액 (1) 출고 후 1년 이하인 자동차 : 수리비용의 20% (2) 출고 후 1년 초과 2년 이하인 자동차 : 수리비용의 15% (3) 출고 후 2년 초과 5년 이하인 자동차 : 수리비용의 10%
7. 견인비용	가. 지급대상 피해물이 자력 이동이 불가능하여 이를 정비 가능한 곳까지 운반할 필요가 있는 경우 나. 인정기준액 피해물을 고칠 수 있는 정비공장 등까지 운반하거나 그 곳까지 운반하기 위한 임시수리에 소요되는 비용 중 필요 타당한 비용

〈별표 3〉 과실상계 등

항목	지급 기준
1. 과실상계	가. 과실상계의 방법 (1) 이 기준의 「대인배상 I」, 「대인배상 II」, 「대물배상」에 의하여 산출한 금액에 대하여 피해자 측의 과실비율에 따라 상계하며, 「무보험자동차에 의한 손해」의 경우에는 피보험자의 과실비율에 따라 상계함. (2) 「대인배상 I」에서 사망보험금은 위 (1)에 의하여 상계한 후의 금액이 2,000만원에 미달하면 2,000만원을 보상하며, 부상보험금의 경우 위 (1)에 의하여 상계한 후의 금액이 치료관계비와 간병비의 합산액에 미달하면 「대인배상 I」 한도 내에서 치료관계비(입원환자 식대를 포함)와 간병비를 보상함. (3) 「대인배상 II」 또는 「무보험자동차에 의한 손해」에서 사망보험금, 부상보험금 및 후유장애보험금을 합산한 금액을 기준으로 위 (1)에 의하여 상계한 후의 금액이 치료관계비와 간병비의 합산액에 미달하면 치료관계비(입원환자 식대를 포함하며, 「대인배상 I」에서 지급될 수 있는 금액을 공제)와 간병비를 보상함. 다만, 차량운전자^(*)가 '자동차손해배상보장법 시행령' 〈별표 1〉에서 정한 손해급별 구분 중 12급 내지 14급의 상해를 입은 경우 위 (1)에 의하여 상계하기 전의 치료관계비가 「대인배상 I」 한도를 초과할 경우 보험회사는 과실상계 없이 우선 보상한 후, 그 초과액에 대하여 피해자 측의 과실비율에 해당하는 금액을 청구할 수 있음. (*) "차량운전자"에서 차량이라 함은 「자동차관리법」 제3조에 의한 자동차(이륜자동차 제외), 군수품관리법에 의한 차량, 건설기계관리법의 적용을 받는 건설기계를 말하며, 차량운전자에는 피해자 측 과실비율을 적용받는 자를 포함합니다. 나. 과실비율의 적용기준 별도로 정한 자동차사고 과실비율의 인정기준을 참고하여 산정하고, 사고유형이 그 기준에 없거나 그 기준에 의한 과실비율의 적용이 곤란할 때에는 판결례를 참작하여 적용함. 그러나 소송이 제기되었을 경우에는 확정판결에 의한 과실비율을 적용함.
2. 손익상계 ¹⁵¹⁾	보험사고로 인하여 다른 이익을 받을 경우 이를 상계하여 보험금을 지급함.
3. 동승자에 대한 감액 ¹⁵²⁾	피보험자동차에 동승한 자는 〈별표 4〉의 「동승자 유형별 감액비율표」에 따라 감액함.
4. 기왕증	가. 기왕증^(*)으로 인한 손해는 보상하지 아니함. 다만, 당해 자동차사고로 인하여 기왕증이 악화된 경우에는 기왕증이 손해에 관여한 정도(기왕증 관여도)를 반영하여 보상함. 나. 기왕증은 해당과목 전문의가 판정한 비율에 따라 공제함. 다만, 그 판정에 다툼이 있을 경우 보험금 청구권자와 보험회사가 협의하여 정한 제3의 전문의료기관의 전문의에게 판정을 의뢰할 수 있음. (*) '기왕증'이라 함은 당해 자동차사고가 있기 전에 이미 가지고 있던 증상으로 특이체질 및 병적 소인 등을 포함하는 것을 말합니다.



151) 손익상계 : 사고로 얻은 피해자의 부당(이중)이익을 방지 내지 제거하자는 취지에서 인정되는 제도입니다.

152) 동승자에 대한 감액 : 동승자와 가해자의 인적관계, 운행목적, 동승경위, 무상동승으로 인해 운임의 면제 등의 이익을 동승자도 일부 향유한다는 측면에서 동승자가 입은 모든 손해를 배상토록 하는 것은 너무 가혹하므로 동승자가 얻은 이익만큼은 가해자의 손해배상액을 감액하는 제도입니다.

〈별표 4〉 동승자 유형별 감액비율표

1. 기준요소

동승의 유형 및 운행목적	감액비율 ^(*)
동승자의 강요 및 무단 동승	100%
음주운전자의 차량 동승	40%
동승자의 요청 동승	30%
상호 의논합의 동승	20%
운전자의 권유 동승	10%
운전자의 강요 동승	0%

(*) 다만, 피보험자와 동승자가 「여객자동차운수사업법」에 따른 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한 날의 출·퇴근 시간대(오전 7시부터 오전 9시까지 및 오후 6시부터 오후 8시까지를 말함)에 실제의 출·퇴근 용도로 자택과 직장 사이를 이동하면서 '승용차 함께 타기'를 실시한 경우에는 위 동승자 감액비율을 적용하지 않습니다.

2. 수정요소

수정요소	수정비율
동승자의 동승과정에 과실이 있는 경우	+10 ~ 20%

〈별표 5〉 자기신체사고 지급기준

가. 상해구분 및 급별 보험가입금액표

상해등급	보험가입금액			
	1500만원	2000만원	3000만원	5000만원
1급	1,500만원	2,000만원	3,000만원	5,000만원
2급	800만원	1,100만원	1,600만원	2,700만원
3급	750만원	1,000만원	1,500만원	2,500만원
4급	700만원	900만원	1,400만원	2,300만원
5급	500만원	700만원	1,000만원	1,700만원
6급	400만원	500만원	800만원	1,300만원
7급	250만원	330만원	500만원	800만원
8급	180만원	240만원	360만원	600만원
9급	140만원	190만원	280만원	500만원
10급	120만원	160만원	240만원	400만원
11급	120만원	130만원	200만원	300만원
12급	120만원	120만원	180만원	200만원
13급	80만원	90만원	130만원	150만원
14급	50만원	60만원	80만원	100만원

주) 상해등급은 자동차손해배상보장법 시행령 별표 1에서 정한 상해구분에 의함

나. 후유장애구분 및 급별 보험가입금액표

장애등급	보험가입금액			
	1,500만원	3,000만원	5,000만원	1억원
1급	1,500만원	3,000만원	5,000만원	1억원
2급	1,350만원	2,700만원	4,500만원	9,000만원
3급	1,200만원	2,400만원	4,000만원	8,000만원
4급	1,050만원	2,100만원	3,500만원	7,000만원
5급	900만원	1,800만원	3,000만원	6,000만원
6급	750만원	1,500만원	2,500만원	5,000만원
7급	600만원	1,200만원	2,000만원	4,000만원
8급	450만원	900만원	1,500만원	3,000만원
9급	360만원	720만원	1,200만원	2,400만원
10급	270만원	540만원	900만원	1,800만원
11급	210만원	420만원	700만원	1,400만원
12급	150만원	300만원	500만원	1,000만원
13급	90만원	180만원	300만원	600만원
14급	60만원	120만원	200만원	400만원

주) 장애등급은 자동차손해배상보장법시행령 별표 2에서 정한 후유장애구분에 의함

상해의 구분과 책임보험금의 한도금액(제3조 제1항 제2호 관련)

1. 상해 구분별 한도금액

상해급별	한도금액	상해내용
1급	3천만원	1. 수술 여부와 상관없이 뇌손상으로 신경학적 증상이 고도인 상해(신경학적 증상이 48시간 이상 지속되는 경우에 적용한다) 2. 양안 안구 파열로 안구 적출술 또는 안구내용 제거술과 의안 삽입술을 시행한 상해 3. 심장 파열로 수술을 시행한 상해 4. 흉부 대동맥 손상 또는 이에 준하는 대혈관 손상으로 수술 또는 스텐트그라프트 삽입술을 시행한 상해 5. 척추 손상으로 완전 사지마비 또는 완전 하반신마비를 동반한 상해 6. 척수 손상을 동반한 불안정성 방출성 척추 골절 7. 척수 손상을 동반한 척추 신연손상 또는 전위성(회전성) 골절 8. 상완신경총 완전 손상으로 수술을 시행한 상해 9. 상완부 완전 절단(주관절부 이단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행한 상해 10. 불안정성 골반골 골절로 수술을 시행한 상해 11. 비구 골절 또는 비구 골절 탈구로 수술을 시행한 상해 12. 대퇴부 완전 절단(슬관절부 이단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행한 상해 13. 골의 분절 소실로 유리생골 이식술을 시행한 상해(근육, 근막 또는 피부 등 연부 조직을 포함한 경우에 적용한다) 14. 화상·좌창·괴사창 등 연부 조직의 심한 손상이 몸 표면의 9퍼센트 이상인 상해 15. 그 밖에 1급에 해당한다고 인정되는 상해
2급	1,500만원	1. 뇌손상으로 신경학적 증상이 중등도인 상해(신경학적 증상이 48시간 이상 지속되는 경우로 수술을 시행한 경우에 적용한다) 2. 흉부 기관, 기관지 파열, 폐 손상 또는 식도 손상으로 절제술을 시행한 상해 3. 내부 장기 손상으로 장기의 일부분이라도 적출 수술을 시행한 상해 4. 신장 파열로 수술한 상해 5. 척추 손상으로 불완전 사지마비를 동반한 상해
2급	1,500만원	6. 신경 손상 없는 불안정성 방출성 척추 골절로 수술적 고정술을 시행한 상해 또는 경추 골절(치돌기 골절을 포함한다) 또는 탈구로 할로베스트나 수술적 고정술을 시행한 상해 7. 상완 신경총 상부간부 또는 하부간부의 완전 손상으로 수술을 시행한 상해 8. 전완부 완전 절단(완관절부 이단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행한 상해 9. 고관절의 골절성 탈구로 수술을 시행한 상해(비구 골절을 동반하지 않은 경우에 적용한다) 10. 대퇴 골두 골절로 수술을 시행한 상해 11. 대퇴골 경부 분쇄 골절, 전자하부 분쇄 골절, 과부 분쇄 골절, 경골 과부 분쇄 골절 또는 경골 원위 관절내 분쇄 골절 12. 슬관절의 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해 13. 하퇴부 완전 절단(족관절부 이단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행한 상해 14. 사지 연부 조직에 손상이 심하여 유리 피판술을 시행한 상해 15. 그 밖에 2급에 해당한다고 인정되는 상해

상해급별	한도금액	상해내용
3급	1,200만원	1. 뇌손상으로 신경학적 증상이 고도인 상해(신경학적 증상이 48시간 미만 지속되는 경우로 수술을 시행한 경우에 적용한다) 2. 뇌손상으로 신경학적 증상이 중등도인 상해(신경학적 증상이 48시간 이상 지속되는 경우로 수술을 시행하지 않은 경우에 적용한다) 3. 단안 안구 적출술 또는 안구 내용 제거술과 의안 삽입술을 시행한 상해 4. 흉부 대동맥 손상 또는 이에 준하는 대혈관 손상으로 수술을 시행하지 않은 상해 5. 절제술을 제외한 개흉 또는 흉강경 수술을 시행한 상해(진단적 목적으로 시행한 경우는 4급에 해당한다) 6. 요도 파열로 요도 성형술 또는 요도 내시경을 이용한 요도 절개술을 시행한 상해 7. 내부 장기 손상(장간막 파열을 포함한다)으로 장기 적출 없이 재건수술 또는 지혈수술 등을 시행한 상해 8. 척주 손상으로 불완전 하반신마비를 동반한 상해 9. 견관절 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해 10. 상완부 완전 절단(주관절부 이단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해 11. 주관절부 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해
3급	1,200만원	12. 수근부 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해 13. 대퇴골 또는 경골 골절(대퇴골 골두 골절은 제외한다) 14. 대퇴부 완전 절단(슬관절부 이단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해 15. 슬관절의 전방 및 후방 십자인대의 파열 16. 족관절 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해 17. 족근관절의 손상으로 족근골의 완전탈구가 동반된 상해 18. 족근부 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해 19. 그 밖에 3급에 해당한다고 인정되는 상해
4급	1천만원	1. 뇌손상으로 신경학적 증상이 고도인 상해(신경학적 증상이 48시간 미만 지속되는 경우로 수술을 시행하지 않은 경우에 적용한다) 2. 각막 이식술을 시행한 상해 3. 후안부 안내 수술을 시행한 상해(유리체 출혈, 망막 박리 등으로 수술을 시행한 경우에 적용한다) 4. 흉부 손상 또는 복합 손상으로 인공호흡기를 시행한 상해(기관절개술을 시행한 경우도 포함한다) 5. 진단적 목적으로 복부 또는 흉부 수술을 시행한 상해(복강경 또는 흉강경 수술도 포함한다) 6. 상완신경총 완전 손상으로 수술을 시행하지 않은 상해 7. 상완신경총 불완전 손상(2개 이상의 주요 말초신경 장애를 보이는 손상에 적용한다)으로 수술을 시행한 상해 8. 상완골 경부 골절 9. 상완골 간부 분쇄성 골절 10. 상완골 과상부 또는 상완골 원위부 관절내 골절(경과 골절, 과간 골절, 내과 골절, 소두 골절에 적용한다)로 수술을 시행한 상해 11. 요골 원위부 골절과 척골 골두 탈구가 동반된 상해(갈레아찌 골절을 말한다) 12. 척골 근위부 골절과 요골 골두 탈구가 동반된 상해(몬테지아 골절을 말한다) 13. 전완부 완전 절단(완관절부 이단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해 14. 요수근관절 골절 및 탈구(수근골간 관절 탈구, 원위 요척관절 탈구를 포함한다)로 수술을 시행한 상해 15. 수근골 골절 및 탈구가 동반된 상해 16. 무지 또는 다발성 수지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해 17. 불안정성 골반골 골절로 수술하지 않은 상해

상해급별	한도금액	상해내용
4급	1천만원	18. 골반환이 안정적인 골반골 골절(천골 골절 및 미골 골절을 포함한다)로 수술을 시행한 상해 19. 골반골 관절의 이개로 수술을 시행한 상해 20. 비구 골절 또는 비구 골절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해 21. 슬관절 탈구로 수술을 시행한 상해 22. 하퇴부 완전 절단(족관절부 이단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해 23. 거골 또는 종골 골절 24. 무족지 또는 다발성 족지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해 25. 사지의 연부 조직에 손상이 심하여 유경 피판술 또는 원거리 피판술을 시행한 상해 26. 화상, 좌창, 괴사창 등으로 연부 조직의 손상이 몸 표면의 약 4.5퍼센트 이상인 상해 27. 그 밖에 4급에 해당한다고 인정되는 상해
5급	900만원	1. 뇌손상으로 신경학적 증상이 중등도에 해당하는 상해(신경학적 증상이 48시간 미만 지속되는 경우로 수술을 시행한 경우에 적용한다) 2. 안와 골절에 의한 복시로 안와 골절 재건술과 사시 수술을 시행한 상해 3. 복강내 출혈 또는 장기 파열 등으로 중재적 방사선학적 시술을 통하여 지혈술을 시행하거나 경피적 배액술 등을 시행하여 보존적으로 치료한 상해 4. 안정성 추체 골절 5. 상완 신경총 상부 간부 또는 하부 간부의 완전 손상으로 수술하지 않은 상해 6. 상완골 간부 골절 7. 요골 골두 또는 척골 구상돌기 골절로 수술을 시행한 상해 8. 요골과 척골의 간부 골절이 동반된 상해 9. 요골 경상돌기 골절 10. 요골 원위부 관절내 골절 11. 수근 주상골 골절 12. 수근부 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해 13. 무지를 제외한 단일 수지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해 14. 고관절의 골절성 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해(비구 골절을 동반하지 않은 경우에 적용한다) 15. 고관절 탈구로 수술을 시행한 상해 16. 대퇴골두 골절로 수술을 시행하지 않은 상해 17. 대퇴골 또는 근위 경골의 견열골절 18. 슬관절의 골절 및 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해 19. 슬관절의 전방 또는 후방 십자인대의 파열 20. 슬개골 골절 21. 족관절의 양과 골절 또는 삼과 골절(내과, 외과, 후과를 말한다) 22. 족관절 탈구로 수술을 시행한 상해 23. 그 밖의 족근골 골절(거골 및 종골은 제외한다) 24. 중족족근관절 손상(리스프랑 관절을 말한다) 25. 3개 이상의 중족골 골절로 수술을 시행한 상해 26. 족근부 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해 27. 무족지를 제외한 단일 족지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해 28. 아킬레스건, 슬개건, 대퇴 사두건 또는 대퇴 이두건 파열로 수술을 시행한 상해 29. 사지 근 또는 건 파열로 6개 이상의 근 또는 건 봉합술을 시행한 상해 30. 다발성 사지의 주요 혈관 손상으로 봉합술 또는 이식술을 시행한 상해 31. 사지의 주요 말초 신경 손상으로 수술을 시행한 상해 32. 23치 이상의 치과보철을 필요로 하는 상해 33. 그 밖에 5급에 해당한다고 인정되는 상해

상해급별	한도금액	상해내용
6급	700만원	1. 뇌손상으로 신경학적 증상이 경도인 상해(수술을 시행한 경우에 적용한다) 2. 뇌손상으로 신경학적 증상이 중등도에 해당하는 상해(신경학적 증상이 48시간 미만 지속되는 경우로 수술을 시행하지 않은 경우에 적용한다) 3. 전안부 안내 수술을 시행한 상해(외상성 백내장, 녹내장 등으로 수술을 시행한 경우에 적용한다) 4. 심장 타박 5. 폐좌상(일측 폐의 50퍼센트 이상 면적을 흉부 CT 등에서 확인한 경우에 한정한다) 6. 요도 파열로 유치 카테타, 부지 삽입술을 시행한 상해 7. 혈흉 또는 기흉이 발생하여 폐쇄식 흉관 삽관수술을 시행한 상해 8. 견관절의 회전근개 파열로 수술을 시행한 상해 9. 외상성 상부관절와순 파열로 수술을 시행한 상해 10. 견관절 탈구로 수술을 시행한 상해 11. 견관절의 골절 및 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해 12. 상완골 대결절 견열 골절 13. 상완골 원위부 견열골절(외상과 골절, 내상과 골절 등에 해당한다) 14. 주관절부 골절 및 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해 15. 주관절 탈구로 수술을 시행한 상해 16. 주관절 내측 또는 외측 측부 인대 파열로 수술을 시행한 상해 17. 요골간부 또는 원위부 관절외 골절 18. 요골 경부 골절 19. 척골 주두부 골절 20. 척골 간부 골절(근위부 골절은 제외한다) 21. 다발성 수근중수골 관절 탈구 또는 다발성 골절탈구 22. 무지 또는 다발성 수지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해 23. 슬관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해 24. 슬관절 내측 또는 외측 측부인대 파열로 수술을 시행한 상해 25. 반월상 연골 파열로 수술을 시행한 상해 26. 족관절 골절 및 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해 27. 족관절 내측 또는 외측 측부인대의 파열 또는 골절을 동반하지 않은 원위 경비골 이개 28. 2개 이하의 중족골 골절로 수술을 시행한 상해 29. 무족지 또는 다발성 족지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해 30. 사지 근 또는 건 파열로 3개 이상 5개 이하의 근 또는 건 봉합술을 시행한 상해 31. 19치 이상 22치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해 32. 그 밖에 6급에 해당한다고 인정되는 상해
7급	500만원	1. 다발성 안면 두개골 골절 또는 뇌신경 손상과 동반된 안면 두개골 골절 2. 복시를 동반한 마비 또는 제한 사시로 사시수술을 시행한 상해 3. 안와 골절로 재건술을 시행한 상해 4. 골다공증성 척추 압박골절 5. 쇄골 골절 6. 견갑골 골절(견갑골극, 체부, 흉곽내 탈구, 경부, 과부, 견봉돌기, 오구돌기를 포함한다) 7. 견봉 쇄골인대 및 오구 쇄골인대 완전 파열 8. 상완신경총 불완전 손상으로 수술을 시행하지 않은 상해 9. 요골 골두 또는 척골 구상돌기 골절로 수술을 시행하지 않은 상해 10. 척골 경상돌기 기저부 골절 11. 삼각섬유연골 복합체 손상

상해급별	한도금액	상해내용
7급	500만원	12. 요수근관절 탈구로 수술을 시행한 상해(수근골간관절 탈구, 원위 요척관절 탈구를 포함한다) 13. 요수근관절 골절 및 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해(수근골간관절 탈구, 원위 요척관절 탈구를 포함한다) 14. 주상골 외 수근골 골절 15. 수근부 주상골 · 월상골간 인대 파열 16. 수근중수골 관절의 탈구 또는 골절탈구 17. 다발성 중수골 골절 18. 중수수지관절의 골절 및 탈구 19. 무지를 제외한 단일 수지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해 20. 골반골 관절의 이개로 수술을 시행하지 않은 상해 21. 고관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해 22. 비골 간부 골절 또는 골두 골절 23. 족관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해 24. 족관절 내과, 외과 또는 후과 골절 25. 무족지를 제외한 단일 족지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해 26. 16치 이상 18치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해 27. 그 밖에 7급에 해당한다고 인정되는 상해
8급	300만원	1. 뇌손상으로 신경학적 증상이 경도인 상해(수술을 시행하지 않은 경우에 적용한다) 2. 상악골, 하악골, 치조골 등의 안면 두개골 골절 3. 외상성 시신경병증 4. 외상성 안검하수로 수술을 시행한 상해 5. 복합 고막 파열 6. 혈흉 또는 기흉이 발생하여 폐쇄식 흉관 삽관수술을 시행하지 않은 상해 7. 3개 이상의 다발성 늑골 골절 8. 각종 돌기 골절(극돌기, 횡돌기) 또는 후궁 골절 9. 견관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해 10. 상완골 과상부 또는 상완골 원위부 관절내 골절(경과 골절, 과간 골절, 내과 골절, 소두 골절 등을 말한다)로 수술을 시행하지 않은 상해 11. 주관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해 12. 중수골 골절 13. 수지골의 근위지간 또는 원위지간 골절 탈구 14. 다발성 수지골 골절 15. 무지 중수지관절 측부인대 파열 16. 골반환이 안정적인 골반골 골절(천골 골절 및 미골 골절을 포함한다)로 수술을 시행하지 않은 상해 17. 슬관절 십자인대 부분 파열로 수술을 시행하지 않은 상해 18. 3개 이상의 중족골 골절로 수술을 시행하지 않은 상해 19. 수족지골 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해 20. 사지의 근 또는 건 파열로 하나 또는 두 개의 근 또는 건 봉합술을 시행한 상해 21. 사지의 주요 말초 신경 손상으로 수술을 시행하지 않은 상해 22. 사지의 감각 신경 손상으로 수술을 시행한 상해 23. 사지의 다발성 주요 혈관손상으로 봉합술 혹은 이식술을 시행한 상해 24. 사지의 연부 조직 손상으로 피부 이식술이나 국소 피판술을 시행한 상해 25. 13치 이상 15치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해 26. 그 밖에 8급에 해당한다고 인정되는 상해

상해급별	한도금액	상해내용
9급	240만원	1. 안면부의 비골 골절로 수술을 시행한 상해 2. 2개 이하의 단순 늑골골절 3. 고환 손상으로 수술을 시행한 상해 4. 음경 손상으로 수술을 시행한 상해 5. 흉골 골절 6. 주간판 탈출증 7. 흉쇄관절 탈구 8. 주관절 내측 또는 외측 측부 인대 파열로 수술을 시행하지 않은 상해 9. 요수근관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해(수근골간관절 탈구, 원위 요척관절 탈구를 포함한다) 10. 수지골 골절로 수술을 시행한 상해 11. 수지관절 탈구 12. 슬관절 측부인대 부분 파열로 수술을 시행하지 않은 상해 13. 2개 이하의 중족골 골절로 수술을 시행하지 않은 상해 14. 수족지골 골절 또는 수족지관절 탈구로 수술을 시행한 상해 15. 그 밖에 견열골절 등 제불완전골절 16. 아킬레스건, 슬개건, 대퇴 사두건 또는 대퇴 이두건 파열로 수술을 시행하지 않은 상해 17. 수족지 신전건 1개의 파열로 건 봉합술을 시행한 상해 18. 사지의 주요 혈관손상으로 봉합술 혹은 이식술을 시행한 상해 19. 11치 이상 12치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해 20. 그 밖에 9급에 해당한다고 인정되는 상해
10급	200만원	1. 3cm 이상 안면부 열상 2. 안검과 누소관 열상으로 봉합술과 누소관 재건술을 시행한 상해 3. 각막, 공막 등의 열상으로 일차 봉합술만 시행한 상해 4. 견관절부위의 회전근개 파열로 수술을 시행하지 않은 상해 5. 외상성 상부관절와순 파열 중 수술을 시행하지 않은 상해 6. 수족지관절 골절 및 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해 7. 하지 3대 관절의 혈관절증 8. 연부조직 또는 피부 결손으로 수술을 시행하지 않은 상해 9. 9치 이상 10치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해 10. 그 밖에 10급에 해당한다고 인정되는 상해
11급	160만원	1. 뇌진탕 2. 안면부의 비골 골절로 수술을 시행하지 않는 상해 3. 수지골 골절 또는 수지관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해 4. 족지골 골절 또는 족지관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해 5. 6치 이상 8치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해 6. 그 밖에 11급에 해당한다고 인정되는 상해
12급	120만원	1. 외상 후 급성 스트레스 장애 2. 3cm 미만 안면부 열상 3. 척추 염좌 4. 사지 관절의 근 또는 건의 단순 염좌 5. 사지의 열상으로 창상 봉합술을 시행한 상해(길이에 관계없이 적용한다) 6. 사지 감각 신경 손상으로 수술을 시행하지 않은 상해 7. 4치 이상 5치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해 8. 그 밖에 12급에 해당한다고 인정되는 상해

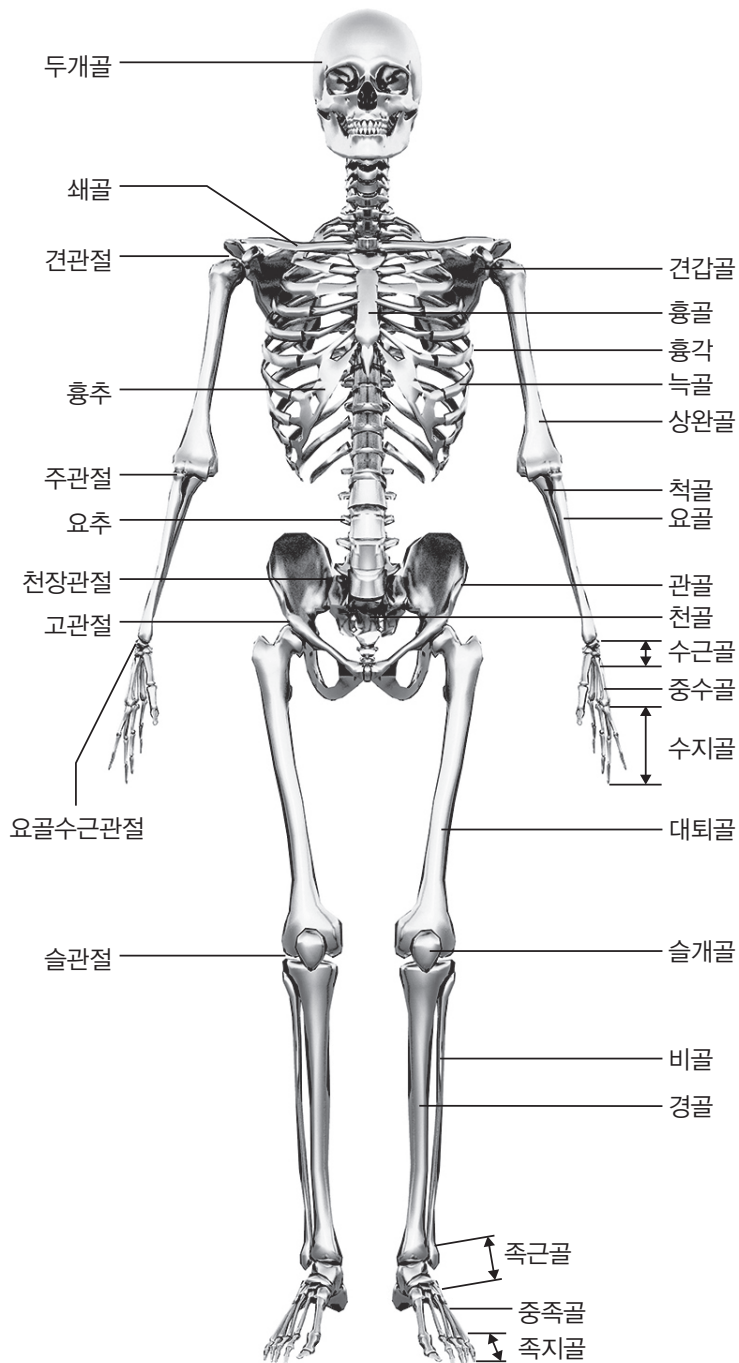
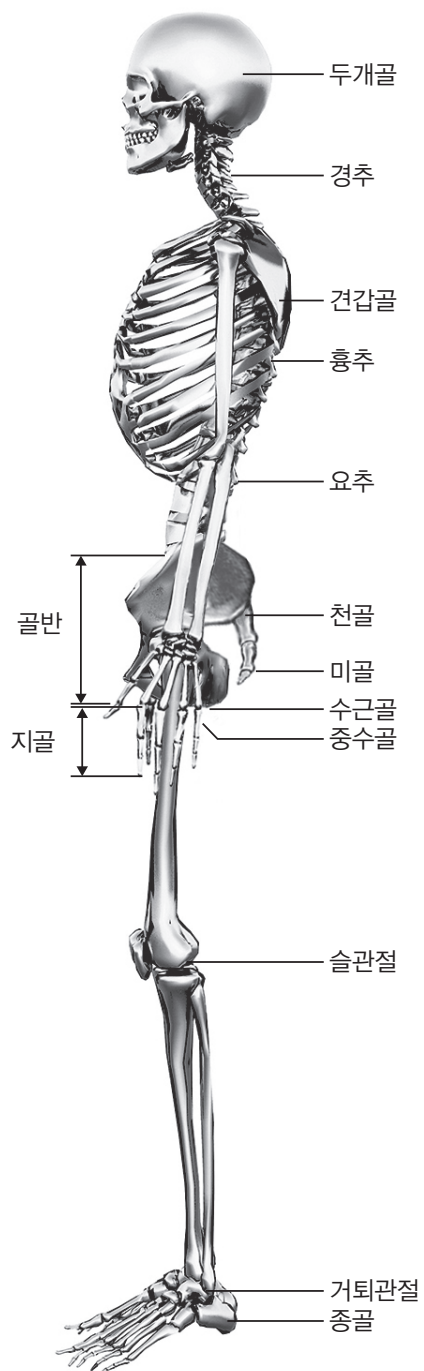
상해급별	한도금액	상해내용
13급	80만원	1. 결막의 열상으로 일차 봉합술을 시행한 상해 2. 단순 고막 파열 3. 흉부 타박상으로 늑골 골절 없이 흉부의 동통을 동반한 상해 4. 2차 이상 3차 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해 5. 그 밖에 13급에 해당한다고 인정되는 상해
14급	50만원	1. 방광, 요도, 고환, 음경, 신장, 간, 지라 등 내부장기 손상(장간막파열을 포함한다)으로 수술을 시행하지 않은 상해 2. 수족지 관절 염좌 3. 사지의 단순 타박 4. 1차 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해 5. 그 밖에 14급에 해당한다고 인정되는 상해

2. 영역별 세부지침

영역	상해내용
공통	가. 2급부터 11급까지의 상해 내용 중 2가지 이상의 상해가 중복된 경우에는 가장 높은 등급에 해당하는 상해부터 하위 3등급(예: 상해내용이 2급에 해당하는 경우에는 5급까지) 사이의 상해가 중복된 경우에만 가장 높은 상해 내용의 등급보다 한 등급 높은 금액으로 배상(이하 “병급”이라 한다)한다. 나. 일반 외상과 치과보철을 필요로 하는 상해가 중복된 경우에는 각각의 상해 등급별 금액을 배상하되, 그 합산액이 1급의 금액을 초과하지 않는 범위에서 배상한다. 다. 1개의 상해에서 2개 이상의 상향 또는 하향 조정의 요인이 있을 때 등급 상향 또는 하향 조정은 1회만 큰 폭의 조정을 적용한다. 다만, 상향 조정 요인과 하향 조정 요인이 여러 개가 함께 있을 때에는 큰 폭의 상향 또는 큰 폭의 하향 조정 요인을 각각 선택하여 함께 반영한다. 라. 재해 발생 시 만 13세 미만인 사람은 소아로 인정한다. 마. 연부 조직에 손상이 심하여 유리 피판술, 유경 피판술, 원거리 피판술, 국소 피판술이나 피부 이식술을 시행할 경우 안면부는 1등급 상위등급을 적용하고, 수부, 족부에 국한된 손상에 대해서는 한 등급 아래의 등급을 적용한다.
두부	가. “뇌손상”이란 국소성 뇌손상인 외상성 두개강안의 출혈(경막상·하 출혈, 뇌실 내 및 뇌실질 내 출혈, 거미막하 출혈 등을 말한다) 또는 경막하 수혈액낭종, 거미막 낭종, 두개골 골절(두개 기저부 골절을 포함한다) 등과 미만성 축삭손상을 포함한 뇌좌상을 말한다. 나. 4급 이하(4급에서 14급까지를 말한다)에서 의식 외에 뇌신경 손상이나 국소성 신경학적 이상 소견이 있는 경우 한 등급을 상향 조정할 수 있다. 다. 신경학적 증상은 글라스고우 혼수척도(Glasgow coma scale)로 구분하며, 고도는 8점 이하, 중등도는 9점 이상 12점 이하, 경도는 13점 이상 15점 이하를 말한다. 라. 글라스고우 혼수척도는 진정치료 전에 평가하는 것을 원칙으로 한다. 마. 글라스고우 혼수척도 평가 시 의식이 있는 상태에서 기관지 삽관이 필요한 경우는 제외한다. 바. 의무기록 상 의식상태가 혼수(coma)와 반혼수(semicoma)는 고도, 혼미(stupor)는 중등도, 기면(drowsy)은 경도로 본다. 사. 두피 좌상, 열창은 14급으로 본다. 아. 만성 경막하 혈종으로 수술을 시행한 경우에는 6급 2호를 적용한다. 자. 외상 후 급성 스트레스 장애는 다른 진단이 전혀 없이 단독 상병으로 외상 후 1개월 이내 발병된 경우에 적용한다.

영역		상해내용
흉·복부		심장타박(6급)의 경우, ① 심전도에서 Tachyarrhythmia 또는 ST변화 또는 부정맥, ② 심초음파에서 심낭액증가소견이 있거나 심장벽운동저하, ③ 심장효소치증가(CPK-MB, and Troponin T)의 세가지 요구 충족 시 인정한다.
척추		가. 완전 마비는 근력등급 3 이하인 경우이며, 불완전 마비는 근력등급 4인 경우로 정한다. 나. 척추관 협착증이나 추간판 탈출증이 외상으로 증상이 발생한 경우나 악화된 경우는 9급으로 본다. 다. 척추 손상으로 인하여 신경근증이나 감각이상을 호소하는 경우는 9급으로 본다. 라. 마미증후군은 척추손상으로 본다.
상·하지	공통	가. 2급부터 11급까지의 내용 중 사지 골절에서 별도로 상해 등급이 규정되지 않은 경우, 보존적 치료를 시행한 골절은 해당 등급에서 2급 낮은 등급을 적용하며, 도수 정복 및 경피적 핀고정술을 시행한 경우에는 해당 등급에서 1급 낮은 등급을 적용한다. 나. 2급부터 11급까지의 상해 내용 중 개방성 골절 또는 탈구에서 거스틸로 2형 이상(개방창의 길이가 1cm 이상인 경우를 말한다)의 개방성 골절 또는 탈구에서만 1등급 상위 등급을 적용한다. 다. 2급부터 11급까지의 상해 내용 중 “수술적 치료를 시행하지 않은”이라고 명기되지 않은 각 등급 손상 내용은 수술적 치료를 시행한 경우를 말하며, 보존적 치료를 시행한 경우가 따로 명시되지 않은 경우는 두 등급 하향 조정함을 원칙으로 한다. 라. 양측 또는 단측을 별도로 규정한 경우에는 병합하지 않으나, 별도 규정이 없는 양측 손상인 경우에는 병합한다. 마. 골절에 주요 말초신경의 손상 동반 시 해당 골절보다 1등급 상위 등급을 적용한다. 바. 재접합술을 시행한 절단소실의 경우 해당부위의 절단보다 2급 높은 등급을 적용한다. 사. 아절단은 완전 절단에 준한다. 아. 관절 이단의 경우는 상위부 절단으로 본다. 자. 골절 치료로 인공관절 치환술 시행할 경우 해당부위의 골절과 동일한 등급으로 본다. 차. 사지 근 또는 건의 부분 파열로 보존적으로 치료한 경우 근 또는 건의 단순 염좌(12급)로 본다. 카. 사지 관절의 인공관절 치환 후 재치환 시 해당 부위 골절보다 1등급 높은 등급을 적용한다. 타. 보존적으로 치료한 사지 주요관절 골절 및 탈구는 해당관절의 골절 및 탈구보다 3등급 낮은 등급을 적용한다. 파. 수술을 시행한 사지 주요 관절 탈구는 해당 관절의 보존적으로 치료한 탈구보다 2등급 높은 등급을 적용한다. 하. 동일 관절 혹은 동일 골의 손상은 병합하지 않으며 상위 등급을 적용한다. 거. 분쇄 골절을 형성하는 골절선은 선상 골절이 아닌 골절선으로 판단한다. 너. 수족지 절단 시 절단부위에 따른 차이는 두지 않는다. 더. “근, 건, 인대 파열”이란 완전 파열을 말하며, 부분 파열은 수술을 시행한 경우에 완전 파열로 본다. 러. 사지골 골절 중 상해등급에서 별도로 명시하지 않은 사지골 골절(견열골절을 포함한다)은 제불완전골절로 본다. 다만, 관혈적 정복술을 시행한 경우는 해당 부위 골절 항에 적용한다. 머. 사지골 골절 시 시행한 외고정술도 수술을 한 것으로 본다. 버. 소아의 경우, 성인의 동일 부위 골절보다 1급 낮게 적용한다. 다만, 성장판 손상이 동반된 경우와 연부조직 손상은 성인과 동일한 등급을 적용한다. 서. 주요 동맥 또는 정맥 파열로 봉합술을 시행한 상해의 경우, 주요 동맥 또는 정맥이란 수술을 통한 혈행의 확보가 의학적으로 필요한 경우를 말하며, “다발성 혈관 손상”이란 2개 부위 이상의 주요 동맥 또는 정맥의 손상을 말한다.

영역	상해내용	
상 · 하지	상지	가. 상부관절순 파열은 외상성 파열만 인정한다. 나. 회전근개 파열 개수에 따른 차등을 두지 않는다. 다. 6급의 견관절 탈구에서 재발성 탈구를 초래할 수 있는 해부학적 병변이 병발된 경우는 수술 여부에 상관없이 6급을 적용한다. 라. 견봉 쇄골간 관절 탈구, 관절낭 또는 견봉 쇄골간 인대 파열은 견봉 쇄골인대 및 오구 쇄골인대의 완전 파열에 포함되고, 견봉 쇄골인대 및 오구 쇄골인대의 완전 파열로 수술한 경우 7급을 적용하며, 부분 파열로 보존적 치료를 시행한 경우 9급을 적용하고, 단순 염좌의 경우 12급을 적용한다.
	하지	가. 양측 치골지 골절, 치골 상하지 골절 등에서는 병급하지 않는다. 나. 천골 골절, 미골 골절은 골반골 골절로 본다. 다. 슬관절 십자인대 파열은 전후방 십자인대의 동시 파열이 별도로 규정되어 있으므로 병급하지 않으나 내외측 측부인대 동시 파열, 십자인대와 측부인대 파열, 반월상 연골판 파열 등은 병급한다. 라. 후경골건 및 전경골건 파열은 족관절 측부인대 파열로 수술을 시행한 경우의 등급으로 본다. 마. 대퇴골 또는 경비골의 견열성 골절의 경우, 동일 관절의 인대 손상에 대하여 수술적 치료를 시행한 경우는 인대 손상 등급으로 본다. 바. 경골 후과의 단독 골절 시 족관절 내과 또는 외과의 골절로 본다. 사. 고관절이란 대퇴골두와 골반골의 비구를 포함하며, “골절 탈구”란 골절과 동시에 관절의 탈구가 발생한 상태를 말한다. 아. 불안정성 골반 골절은 골반환을 이루는 골간의 골절 탈구를 포함한다. 자. “하지의 3대 관절”이란 고관절, 슬관절, 족관절을 말한다. 차. 슬관절의 전방 또는 후방 십자인대의 파열은 완전파열(또는 이에 준하는 파열)로 인대 복원수술을 시행한 파열에 적용한다. 카. 골반환이 안정적인 골반골의 수술을 시행한 골절은 치골 골절로 수술한 경우 등을 포함한다.



후유장애의 구분과 책임보험금의 한도금액(제3조제1항제3호 관련)

장애급별	한도금액	신체장애 내용
1급	1억5천만원	1. 두 눈이 실명된 사람 2. 말하는 기능과 음식물을 씹는 기능을 완전히 잃은 사람 3. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장애가 남아 항상 보호를 받아야 하는 사람 4. 흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 항상 보호를 받아야 하는 사람 5. 반신불수가 된 사람 6. 두 팔을 팔꿈치관절 이상의 부위에서 잃은 사람 7. 두 팔을 완전히 사용하지 못하게 된 사람 8. 두 다리를 무릎관절 이상의 부위에서 잃은 사람 9. 두 다리를 완전히 사용하지 못하게 된 사람
2급	1억3천500만원	1. 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.02 이하로 된 사람 2. 두 눈의 시력이 각각 0.02 이하로 된 사람 3. 두 팔을 손목관절 이상의 부위에서 잃은 사람 4. 두 다리를 발목관절 이상의 부위에서 잃은 사람 5. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장애가 남아 수시로 보호를 받아야 하는 사람 6. 흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 수시로 보호를 받아야 하는 사람
3급	1억2천만원	1. 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.06 이하로 된 자 2. 말하는 기능이나 음식물을 씹는 기능을 완전히 잃은 사람 3. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장애가 남아 평생 동안 노무에 종사할 수 없는 사람 4. 흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 평생 동안 노무에 종사할 수 없는 사람 5. 두 손의 손가락을 모두 잃은 사람
4급	1억500만원	1. 두 눈의 시력이 0.06 이하로 된 사람 2. 말하는 기능과 음식물을 씹는 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람 3. 고막이 전부 결손되거나 그 외의 원인으로 인하여 두 귀의 청력을 완전히 잃은 사람 4. 한쪽 팔을 팔꿈치관절 이상의 부위에서 잃은 사람 5. 한쪽 다리를 무릎관절 이상의 부위에서 잃은 사람 6. 두 손의 손가락을 모두 제대로 못쓰게 된 사람 7. 두 발을 족근중족(Lisfranc) 관절 이상의 부위에서 잃은 사람
5급	9천만원	1. 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.1 이하로 된 사람 2. 한쪽 팔을 손목관절 이상의 부위에서 잃은 사람 3. 한쪽 다리를 발목관절 이상의 부위에서 잃은 사람 4. 한쪽 팔을 완전히 사용하지 못하게 된 사람 5. 한쪽 다리를 완전히 사용하지 못하게 된 사람 6. 두 발의 발가락을 모두 잃은 사람 7. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장애가 남아 특별히 손쉬운 노무 외에는 종사할 수 없는 사람 8. 흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 특별히 손쉬운 노무 외에는 종사할 수 없는 사람

장애급별	한도금액	신체장애 내용
6급	7천500만원	1. 두 눈의 시력이 0.1 이하로 된 사람 2. 말하는 기능이나 음식물을 씹는 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람 3. 고막이 대부분 결손되거나 그 외의 원인으로 인하여 두 귀의 청력이 귀에 입을 대고 말하지 아니하면 큰 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 4. 한 귀가 전혀 들리지 아니하게 되고 다른 귀의 청력이 40센티미터 이상의 거리에서 는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 5. 척추에 뚜렷한 기형이나 뚜렷한 운동장애가 남은 사람 6. 한쪽 팔의 3대 관절 중 2개 관절을 못쓰게 된 사람 7. 한쪽 다리의 3대 관절 중 2개 관절을 못쓰게 된 사람 8. 한쪽 손의 5개 손가락을 잃거나 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락을 포함하여 4개 의 손가락을 잃은 사람
7급	6천만원	1. 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.6 이하로 된 사람 2. 두 귀의 청력이 모두 40센티미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하 게 된 사람 3. 한쪽 귀가 전혀 들리지 아니하게 되고 다른 쪽 귀의 청력이 1미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 4. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 장애가 남아 손쉬운 노무 외에는 종사하지 못하는 사람 5. 흉복부 장기의 기능에 장애가 남아 손쉬운 노무 외에는 종사하지 못하는 사람 6. 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락을 잃은 사람 또는 한쪽 손의 엄지 손가락이나 둘째손가락을 포함하여 3개 이상의 손가락을 잃은 사람 7. 한쪽 손의 5개의 손가락 또는 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락을 포함하여 4개의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 8. 한쪽 발을 족근중족 관절 이상의 부위에서 잃은 사람 9. 한쪽 팔에 가관절이 남아 뚜렷한 운동장애가 남은 사람 10. 한쪽 다리에 가관절이 남아 뚜렷한 운동장애가 남은 사람 11. 두 발의 발가락을 모두 제대로 못쓰게 된 사람 12. 외모에 뚜렷한 흉터가 남은 사람 13. 양쪽의 고환을 잃은 사람
8급	4천500만원	1. 한쪽 눈이 시력이 0.02 이하로 된 사람 2. 척추에 운동장애가 남은 사람 3. 한쪽 손의 엄지손가락을 포함하여 2개의 손가락을 잃은 사람 4. 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한쪽 손의 엄지 손가락이나 둘째손가락을 포함하여 3개 이상의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 5. 한쪽 다리가 5센티미터 이상 짧아진 사람 6. 한쪽 팔의 3대 관절 중 1개 관절을 제대로 못쓰게 된 사람 7. 한쪽 다리의 3대 관절 중 1개 관절을 제대로 못쓰게 된 사람 8. 한쪽 팔에 가관절이 남은 사람 9. 한쪽 다리에 가관절이 남은 사람 10. 한쪽 발의 발가락을 모두 잃은 사람 11. 비장 또는 한쪽의 신장을 잃은 사람

장애급별	한도금액	신체장애 내용
9급	3천800만원	1. 두 눈의 시력이 각각 0.6 이하로 된 사람 2. 한쪽 눈의 시력이 0.06 이하로 된 사람 3. 두 눈에 반맹증·시야협착 또는 시야결손이 남은 사람 4. 두 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 결손이 남은 사람 5. 코가 결손되어 그 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람 6. 말하는 기능과 음식물을 씹는 기능에 장애가 남은 사람 7. 두 귀의 청력이 모두 1미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 8. 한쪽 귀의 청력이 귀에 입을 대고 말하지 아니하면 큰 말소리를 알아듣지 못하고 다른 쪽 귀의 청력이 1미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 9. 한쪽 귀의 청력을 완전히 잃은 사람 10. 한쪽 손의 엄지손가락을 잃은 사람 또는 둘째손가락을 포함하여 2개의 손가락을 잃은 사람 또는 엄지손가락과 둘째손가락 외의 3개의 손가락을 잃은 사람 11. 한쪽 손의 엄지손가락을 포함하여 2개의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 12. 한쪽 발의 엄지발가락을 포함하여 2개 이상의 발가락을 잃은 사람 13. 한쪽 발의 발가락을 모두 제대로 못쓰게 된 사람 14. 생식기에 뚜렷한 장애가 남은 사람 15. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 장애가 남아 노무가 상당한 정도로 제한된 사람 16. 흉복부 장기의 기능에 장애가 남아 노무가 상당한 정도로 제한된 사람
10급	2천700만원	1. 한쪽 눈이 시력이 0.1 이하로 된 사람 2. 말하는 기능이나 음식물을 씹는 기능에 장애가 남은 사람 3. 14개 이상의 치아에 대하여 치과보철을 한 사람 4. 한쪽 귀의 청력이 귀에 입을 대고 말하지 아니하면 큰 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 5. 두 귀의 청력이 모두 1미터 이상의 거리에서 보통의 말소리를 듣는 데 지장이 있는 사람 6. 한쪽 손의 둘째손가락을 잃은 사람 또는 엄지손가락과 둘째 손가락 외의 2개의 손가락을 잃은 사람 7. 한쪽 손의 엄지손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한쪽 손의 둘째손가락을 포함하여 2개의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한 쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락 외의 3개의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 8. 한쪽 다리가 3센티미터 이상 짧아진 사람 9. 한쪽 발의 엄지발가락 또는 그 외의 4개의 발가락을 잃은 사람 10. 한쪽 팔의 3대 관절 중 1개 관절의 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람 11. 한쪽 다리의 3대 관절 중 1개 관절의 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람
11급	2천300만원	1. 두 눈이 모두 근접반사 기능에 뚜렷한 장애가 남거나 뚜렷한 운동장애가 남은 사람 2. 두 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 장애가 남은 사람 3. 한쪽 눈의 눈꺼풀에 결손이 남은 사람 4. 한쪽 귀의 청력이 40센티미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 5. 두 귀의 청력이 모두 1미터 이상의 거리에서는 작은 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 6. 척주에 기형이 남은 사람 7. 한쪽 손의 가운데손가락 또는 넷째손가락을 잃은 사람 8. 한쪽 손의 둘째손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째 손가락 외의 2개의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 9. 한쪽 발의 엄지발가락을 포함하여 2개 이상의 발가락을 제대로 못쓰게 된 사람 10. 흉복부 장기의 기능에 장애가 남은 사람 11. 10개 이상의 치아에 대하여 치과보철을 한 사람

장애급별	한도금액	신체장애 내용
12급	1천900만원	1. 한쪽 눈의 근접반사 기능에 뚜렷한 장애가 있거나 뚜렷한 운동장애가 남은 사람 2. 한쪽 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 운동장애가 남은 사람 3. 7개 이상의 치아에 대하여 치과보철을 한 사람 4. 한쪽 귀의 귓바퀴가 대부분 결손된 사람 5. 쇄골, 흉골, 늑골, 견갑골 또는 골반골에 뚜렷한 기형이 남은 사람 6. 한쪽 팔의 3대 관절 중 1개 관절의 기능에 장애가 남은 사람 7. 한쪽 다리의 3대 관절 중 1개 관절의 기능에 장애가 남은 사람 8. 장관골에 기형이 남은 사람 9. 한쪽 손의 가운데손가락이나 넷째손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 10. 한쪽 발의 둘째발가락을 잃은 사람 또는 한쪽 발의 둘째발가락을 포함하여 2개의 발가락을 잃은 사람 또는 한쪽 발의 가운데 발가락 이하의 3개의 발가락을 잃은 사람 11. 한쪽 발의 엄지발가락 또는 그 외의 4개의 발가락을 제대로 못쓰게 된 사람 12. 국부에 뚜렷한 신경증상이 남은 사람 13. 외모에 흉터가 남은 사람
13급	1천500만원	1. 한쪽 눈의 시력이 0.6 이하로 된 사람 2. 한쪽 눈에 반맹증, 시야협착 또는 시야결손이 남은 사람 3. 두 눈의 눈꺼풀의 일부에 결손이 남거나 속눈썹에 결손이 남은 사람 4. 5개 이상의 치아에 대하여 치과보철을 한 사람 5. 한쪽 손의 새끼손가락을 잃은 사람 6. 한쪽 손의 엄지손가락 마디뼈의 일부를 잃은 사람 7. 한쪽 손의 둘째손가락 마디뼈의 일부를 잃은 사람 8. 한쪽 손의 둘째손가락의 끝관절을 굽히고 펴 수 없게 된 사람 9. 한쪽 다리가 1센티미터 이상 짧아진 사람 10. 한쪽 발의 가운데발가락 이하의 발가락 1개 또는 2개를 잃은 사람 11. 한쪽 발의 둘째발가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한쪽 발이 둘째발가락을 포함하여 2개의 발가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한쪽 발의 가운데 발가락 이하의 발가락 3개를 제대로 못쓰게 된 사람
14급	1천만원	1. 한쪽 눈의 눈꺼풀의 일부에 결손이 있거나 속눈썹에 결손이 남은 사람 2. 3개 이상의 치아에 대하여 치과보철을 한 사람 3. 한쪽 귀의 청력이 1미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 4. 팔의 노출된 면에 손바닥 크기의 흉터가 남은 사람 5. 다리의 노출된 면에 손바닥 크기의 흉터가 남은 사람 6. 한쪽 손의 새끼손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 7. 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락 외의 손가락 마디뼈의 일부를 잃은 사람 8. 한 손의 엄지손가락과 둘째손가락 외의 손가락 끝관절을 제대로 못쓰게 된 사람 9. 한 발의 가운데발가락 이하의 발가락 1개 또는 2개를 제대로 못쓰게 된 사람 10. 국부에 신경증상이 남은 사람

비고

1. 신체장애가 둘 이상 있는 경우에는 중한 신체장애에 해당하는 장애등급보다 한 등급 높은 금액으로 배상한다.
2. 시력의 측정은 국제식 시력표로 하며, 굴절 이상이 있는 사람에 대하여는 원칙적으로 교정시력을 측정한다.
3. “손가락을 잃은 것”이란 엄지손가락은 지관절, 그 밖의 손가락은 제1지관절 이상을 잃은 경우를 말한다.
4. “손가락을 제대로 못쓰게 된 것”이란 손가락 끝부분의 2분의 1 이상을 잃거나 중수지관절 또는 제1지관절(엄지손가락의

- 경우에는 지관절을 말한다)에 뚜렷한 운동장애가 남은 경우를 말한다.
5. “발가락을 잃은 것”이란 발가락의 전부를 잃은 경우를 말한다.
 6. “발가락을 제대로 못쓰게 된 것”이란 엄지발가락은 끝관절의 2분의 1 이상을, 그 밖의 발가락은 끝관절 이상을 잃거나 중족지관절 또는 제1지관절(엄지발가락의 경우에는 지관절을 말한다)에 뚜렷한 운동장애가 남은 경우를 말한다.
 7. “흉터가 남은 것”이란 성형수술을 한 후에도 육안으로 식별이 가능한 흔적이 있는 상태를 말한다.
 8. “항상 보호를 받아야 하는 것”이란 일상생활에서 기본적인 음식섭취, 배뇨 등을 다른 사람에게 의존하여야 하는 것을 말한다.
 9. “수시로 보호를 받아야 하는 것”이란 일상생활에서 기본적인 음식섭취, 배뇨 등은 가능하나, 그 외의 일은 다른 사람에게 의존하여야 하는 것을 말한다.
 10. “항상보호 또는 수시보호를 받아야 하는 기간”은 의사가 판정하는 노동능력상실기간을 기준으로 하여 타당한 기간으로 정한다.
 11. “제대로 못 쓰게 된 것”이란 정상기능의 4분의 3 이상을 상실한 경우를 말하고, “뚜렷한 장애가 남은 것”이란 정상기능의 2분의 1 이상을 상실한 경우를 말하며, “장애가 남은 것”이란 정상기능의 4분의 1 이상을 상실한 경우를 말한다.
 12. “신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장애가 남아 특별히 손쉬운 노무 외에는 종사할 수 없는 것”이란 신경계통의 기능 또는 정신기능의 뚜렷한 장애로 노동능력이 일반인의 4분의 1 정도만 남아 평생 동안 특별히 쉬운 일 외에는 노동할 수 없는 사람을 말한다.
 13. “신경계통의 기능 또는 정신기능에 장애가 남아 노무가 상당한 정도로 제한된 것”이란 노동능력이 어느 정도 남아 있느냐 신경계통의 기능 또는 정신기능의 장애로 종사할 수 있는 직종의 범위가 상당한 정도로 제한된 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 - 가. 신체적 능력은 정상이지만 뇌손상에 따른 정신적 결손증상이 인정되는 경우
 - 나. 전간(癲癇) 발작과 현기증이 나타날 가능성이 의학적·타각적(他覺的) 소견으로 증명되는 사람
 - 다. 사지에 경도(輕度)의 단마비(單痲)가 인정되는 사람
 14. “흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 특별히 손쉬운 노무 외에는 종사할 수 없는 것”이란 흉복부 장기의 장애로 노동능력이 일반인의 4분의 1 정도만 남은 경우를 말한다.
 15. “흉복부 장기의 기능에 장애가 남아 손쉬운 노무 외에는 종사할 수 없는 것”이란 중등도(中等度)의 흉복부 장기의 장애로 노동능력이 일반인의 2분의 1 정도만 남은 경우를 말한다.
 16. “흉복부 장기의 기능에 장애가 남아 노무가 상당한 정도로 제한된 것”이란 중등도의 흉복부 장기의 장애로 취업가능한 직종의 범위가 상당한 정도로 제한된 경우를 말한다.

개인용자동차보험 특별약관

목 차

제1편 긴급출동 서비스	99
제1절 let:now긴급출동서비스 특별약관	99
제1-1절 let:now긴급출동서비스(진단서비스 제외) 특별약관	104
제1-2절 let:now긴급출동서비스 친환경자동차 특별약관	104
제2편 운전자의 범위 제한	105
제1절 운전자연령 한정운전 특별약관	105
제1-1절 운전자연령 한정운전 추가 특별약관	105
제2절 운전자범위 한정운전 특별약관	106
제3절 대리운전 위험담보 특별약관	108
제4절 단기 운전자 확대 특별약관	109
제5절 임직원 운전자 한정운전 특별약관	109
제3편 사고처리 비용의 지원	111
제1절 신법률비용지원서비스 특별약관	111
제4편 자기신체사고의 보상 확대	116
제1절 자동차상해Ⅰ 특별약관	116
제2절 자동차상해Ⅱ 특별약관	117
제3절 출퇴근안심 특별약관	119
제4절 병실료차액 지원금 특별약관	121
제5절 입원비 지원금Ⅱ 특별약관	121
제6절 무수혈 치료담보 특별약관	122
제7절 자녀 간병비 및 교육비 지원 특별약관	122
제8절 교통상해 담보 Ⅱ 특별약관	123
제9절 주말 교통상해 담보Ⅱ 특별약관	126
제10절 주일안심 특별약관	129
제11절 새벽안심 특별약관	131
제12절 사망담보 추가위로금 특별약관	132
제5편 배상책임(대인배상Ⅰ·Ⅱ, 대물배상)의 보상 확대	133
제1절 대물배상 확대 특별약관	133
제2절 외제차 충돌 우대보상 특별약관	133
제3절 다른 자동차 운전담보 특별약관	134
제4절 의무보험 일시담보 특별약관	135
제5절 보험대차 운전 중 사고보상 특별약관	136
제6편 자기차량손해의 보상 확대	137
제1절 차량단독사고 보장 특별약관	137

제2절 자기차량손해 사고부대비용담보 특별약관	138
제3절 국산렌터카 대여비용 지원 특별약관	139
제4절 차량신가 보상 지원담보 특별약관	141
제5절 차량시세 하락 손해 특별약관	141
제6절 다른 자동차 차량손해담보 특별약관	142
제7절 기계장치에 관한 「자기차량손해」 특별약관	144
제8절 자기차량손해 초과수리비용 지원 특별약관	145
제9절 전기자동차 배터리 신품가액 보상 특별약관	145
제10절 차량용 블랙박스 특별약관	146
제7편 보험료 납입방법	148
제1절 보험료 분할납입 특별약관	148
제2절 신용카드이용 보험료납입 특별약관	149
제3절 보험료 자동이체납입 및 자동갱신 특별약관	149
제4절 보험료 자동납입 특별약관	151
제8편 기타	152
제1절 유상운송 위험담보 특별약관	152
제2절 희망나눔(서민우대) 특별약관	152
제3절 알뜰수리 특별약관	154
제4절 선할인 주행거리 특별약관	155
제5절 후할인 주행거리 특별약관	158
제6절 지정대리청구에 관한 특별약관	161
제7절 시니어(Senior) 교통안전교육 이수 할인 특별약관	162
제8절 자녀 할인 특별약관	163
제9절 차선이탈방지장치 장착할인 특별약관	163
제10절 품질인증부품 사용 특별약관	164
제11절 전방충돌방지장치 장착할인 특별약관	165
제12절 장애인 전용보험 전환 특별약관	166
제13절 단기계약 정액형 납입보험료 특별약관	167
제14절 반려동물 교통사고 위로금 특별약관	168
제15절 UBI 안전운전 할인 특별약관	169
제16절 후측방충돌방지장치 장착할인 특별약관	170

개인용자동차보험 특약 색인

색인 목차(가나다 순)

let:now긴급출동서비스 친환경자동차 특별약관	104
let:now긴급출동서비스 특별약관	99
let:now긴급출동서비스(진단서비스 제외) 특별약관	104
UBI 안전운전 할인 특별약관	169
교통상해 담보 II 특별약관	123
국산렌터카 대여비용 지원 특별약관	139
기계장치에 관한 「자기차량손해」 특별약관	144
다른 자동차 운전담보 특별약관	134
다른 자동차 차량손해담보 특별약관	142
단기 운전자 확대 특별약관	109
단기계약 정액형 납입보험료 특별약관	167
대리운전 위험담보 특별약관	108
대물배상 확대 특별약관	133
무수혈 치료담보 특별약관	122
반려동물 교통사고 위로금 특별약관	168
병실료차액 지원금 특별약관	121
보험대차 운전 중 사고보상 특별약관	136
보험료 분할납입 특별약관	148
보험료 자동납입 특별약관	151
보험료 자동이체납입 및 자동갱신 특별약관	149
사망담보 추가위로금 특별약관	132
새벽안심 특별약관	131
선행인 주행거리 특별약관	155
시니어(Senior) 교통안전교육 이수 할인 특별약관	162
신법률비용지원서비스 특별약관특별약관	111
신용카드이용 보험료납입 특별약관	149
알뜰수리 특별약관	154
외제차 충돌 우대보상 특별약관	133
운전자범위 한정운전 특별약관	106
운전자연령 한정운전 추가 특별약관	105
유상운송 위험담보 특별약관	152
의무보험 일시담보 특별약관	135
임직원 운전자 한정운전 특별약관	109
입원비 지원금II 특별약관	121
자기차량손해 사고부대비용담보 특별약관	138
자기차량손해 초과수리비용 지원 특별약관	145
자녀 간병비 및 교육비 지원 특별약관	122

자녀 할인 특별약관	163
자동차상해Ⅰ 특별약관	116
자동차상해Ⅱ 특별약관	117
장애인 전용보험 전환 특별약관	166
전기자동차 배터리 신품가액 보상 특별약관	145
전방충돌방지장치 장착할인 특별약관	165
주말 교통상해 담보Ⅱ 특별약관	126
주일안심 특별약관	129
지정대리청구에 관한 특별약관	161
차량단독사고 보장 특별약관	137
차량시세 하락 손해 특별약관	141
차량신가 보상 지원담보 특별약관	141
차량용 블랙박스 특별약관	146
차선이탈방지장치 장착할인 특별약관	163
출퇴근안심 특별약관	119
품질인증부품 사용 특별약관	164
한정운전 특별약관	105
후할인 주행거리 특별약관	158
희망나눔(서민우대) 특별약관	152



제1편 긴급출동 서비스

제1절 let:now긴급출동서비스 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 피보험자동차가 자가용승용차 또는 16인승 이하 승합자동차 또는 1.4톤 이하의 화물자동차인 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제2조(서비스 내용)

보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 긴급출동서비스를 필요로 하여 보험회사에 요청할 때에는 이 특별약관에 의하여 해당하는 서비스(이하 “let:now긴급출동서비스”라 합니다)를 제공합니다.

제3조(let:now긴급출동서비스의 종류 및 내용)

① 보험계약자는 let:now긴급출동서비스를 ‘실속형’, ‘기본형’, ‘안심형’ 중 하나의 유형을 선택하여 가입할 수 있으며, 각 유형마다 제공되는 서비스의 내용은 다음과 같습니다.

서비스종류	서비스내용		
1. 긴급견인	가. 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 사고 또는 고장으로 인하여 피보험자동차가 자력으로 운행할 수 없어 수리를 위해 긴급견인을 필요로 할 경우에 1일당 1회의 한하여 아래 별표의 한도로 가까운 정비업소까지 견인하여 드립니다. [별표] let:now긴급출동서비스 가입유형별 견인거리 한도		
	실속형	기본형	안심형
	10km	30km	50km
	나. 위의 '가'의 긴급견인시 견인한도를 초과하는 거리에 대해 발생한 비용은 피보험자의 부담으로 합니다.		
2. 비상급유	가. 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 연료가 소진되어 피보험자동차의 운행이 정지된 경우 긴급운행용으로 let:now긴급출동서비스 가입유형에 따라 아래 별표의 한도 내의 연료를 주유하여 드립니다. [별표] let:now긴급출동서비스 가입유형별 비상급유 제공연료한도		
	실속형	기본형	안심형
	3ℓ	5ℓ	5ℓ
	나. 위의 '가'의 비상급유시 필요한 연료비는 보험기간 및 비상급유 서비스 이용횟수에 따라 아래 표와 같이 보험회사에서 부담하며, 이를 초과하여 이용하는 경우 연료비는 피보험자가 부담합니다. [표] 보험회사측에서 연료비를 부담하는 비상급유 서비스 이용 횟수		
	보험기간	비상급유 이용횟수	제공한도
11개월 미만	보험기간 내 최초 1회 이용시까지	1일당 1회 한도	
11개월이상 ~1년	보험기간 내 최초 2회 이용시까지		

서비스종류	서비스내용
2. 비상급유	다. 위의 '가' 또는 '나'에도 불구하고 LPG를 연료로 사용하는 차량인 경우에는 비상급유서비스를 제공하지 않습니다. [소비자 서비스 활용 TIP] LPG연료를 사용하는 차량인 경우 비상급유서비스 이용은 불가능하지만 위의 '1. 긴급견인' 서비스를 활용하여 충전이 가능한 가장 가까운 곳으로 견인을 요청할 수도 있습니다.
3. 배터리충전	가. 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 배터리의 방전으로 시동이 불가능한 경우에 긴급 출동하여 차량의 운행이 가능하도록 조치하여 드립니다. 단, 배터리 교환시는 실비를 받고 교환해 드립니다.
4. 타이어교체	가. 피보험자동차가 타이어의 펑크로 운행을 할 수 없는 경우로서 예비타이어가 있는 경우에 한하여 고장 난 타이어를 예비타이어로 교체하여 드립니다. 또한 2개 이상의 타이어가 펑크 나거나 현장조치만으로는 운행이 어려운 경우 가까운 정비업소로 견인서비스를 제공합니다.
5. 타이어수선	가. 피보험자동차의 타이어트레드부분(접지면)에 생긴 펑크로 인해 운행이 불가능한 경우 1일 1회 1개 펑크 부위에 한하여 수리하여 드립니다. 1개의 펑크 부위를 초과하여 수리하는 경우 발생하는 비용은 피보험자의 부담으로 합니다. 나. 위의 '가'에도 불구하고 아래와 같이 펑크 수리가 어려운 경우에는 이 서비스를 제공하지 않으며, '1.긴급견인' 또는 '4.타이어교체' 서비스를 제공하여 드립니다. i) 피보험자동차의 구조변경 또는 적재물로 인하여 펑크수리가 제한되는 경우 ii) 자연마모로 인한 펑크, 타이어의 측면에 구멍이 뚫린 경우 또는 타이어가 찢어진 경우 iii) 야간, 기상상황 등으로 인해 펑크위치를 확인하기 어렵거나 펑크부위가 얼었을 경우 iv) 런플랫(Run-flat)형, 튜브형 타이어 등과 같이 펑크 수리 시 특수장비가 필요한 경우 v) 그 밖의 현장에서 타이어펑크 수리가 곤란한 경우
6. 잠금장치해제	가. 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 차량의 Key를 분실하거나 자동차 실내에 두고 차 문을 잠근 경우 잠금장치를 해제하여 드립니다(트렁크 잠금장치 해제는 제외). 다만, 잠금장치의 해제를 위하여 부득이 파손된 부분의 원상복구를 위해 소요되는 비용은 보상하지 않습니다. 나. 위의 '가'에도 불구하고 외산차나 최근 출시된 국산 차량인 경우에는 특수 잠금장치(스마트 키, 이모빌라이저)가 장착되어 있거나 사이드에어백의 장착 등으로 잠금장치해제가 불가능할 경우 서비스를 제공하지 아니합니다. 다만, 피보험자는 보험회사에 잠금장치해제 전문업체 연결을 요청할 수 있으며, 이 때 보험회사는 "위 '가.'의 방법으로 잠금장치해제 서비스를 제공하는데 소요되는 비용"만을 제공하여 드립니다.
7. 긴급구난	가. 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 도로를 이탈하거나 사고 등으로 인한 장애물로 인하여 피보험자동차가 자력으로 운행하지 못하여 구난을 필요로 하는 경우에는 긴급 구난하여 드립니다. 나. 다음과 같은 특수한 구난을 한 경우에는 추가비용 발생부분을 피보험자에게 설명한 후 피보험자가 작업동의를 한 경우에 서비스를 제공하며, 추가비용은 실비를 피보험자가 부담하여야 합니다. i) 구난작업 시작으로부터 견인고리 연결 시까지의 소요시간이 60분을 초과한 경우 ii) 2.5t을 초과하는 구난형 특수자동차로 구난한 경우 iii) 기타 별도의 구난장비(크레인 등) 또는 구난차량(4륜구동차량 등)으로 구난한 경우 iv) 2대 이상의 구난차량을 사용하여 구난한 경우

서비스종류	서비스내용
8. 기타 차량주행불능 관련	피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 상기 '1. 긴급견인' 부터 '7. 긴급구난' 외의 차량의 고장 또는 이상에 의한 시동불량 및 정상적인 운행이 어려운 경우 운전자의 안전과 운행을 위한 차량 주행 불능 관련 서비스를 제공합니다. 단, 현장조치가 가능한 경우에 한하여 서비스를 제공하며, 현장조치가 어려운 경우 상기 '1. 긴급견인' 서비스로 대체하여 적용할 수 있습니다. 또한, 다음 '가'부터 '아'에서 규정하는 항목 이외의 소요되는 교환 부품, 용품, 기타 물품에 대한 비용은 피보험자에게 실비를 받고 제공합니다. 가. 브레이크 · 엔진 · 파워오일보충서비스 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 브레이크오일, 엔진오일, 파워오일의 부족으로 피보험자동차를 운행 할 수 없는 경우에는 오일부족분을 보충하여 드립니다. 단, 브레이크오일은 1ℓ 이내, 엔진오일은 2ℓ 이내, 파워오일은 1ℓ 이내로 합니다. 나. 라지에이터캡(냉각수 주입구 마개) 교환서비스 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 라지에이터캡의 불량 및 파손으로 엔진과열시 긴급출동하여 라지에이터캡을 교환하여 드립니다. 다. 브레이크등 · 전조등 교환서비스 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 브레이크등, 전조등 등의 고장으로 피보험자동차를 운행할 수 없는 경우에는 해당하는 등을 교환하여 드립니다. 단, 일반등 교환만 가능하며 특수램프의 교환 서비스는 제공하지 않습니다. 전구부품의 비용은 피보험자의 부담으로 합니다. 라. 윈도우브러쉬 교환서비스 우천시 또는 눈이 오는 때에 한하여 피보험자동차의 윈도우브러쉬 고장으로 주행이 불가능한 경우에는 윈도우브러쉬를 교환하여 드립니다. 단, 교환서비스만 해드리며 고가의 특수 윈도우브러쉬 부품 실비는 피보험자가 부담하여야 합니다. 마. 휴즈교환서비스 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 휴즈단락으로 피보험자동차를 운행할 수 없는 경우에는 휴즈를 교환하여 드립니다. 단, 메인휴즈 부품 실비는 피보험자가 부담하여야 합니다. 바. 부동액(냉각수) 보충서비스 피보험자동차의 부동액(냉각수) 부족으로 피보험자동차를 운행할 수 없는 경우에는 1ℓ 한도 내에서 부족분을 보충하여 드립니다. 사. 오버히트(엔진과열)응급조치 서비스 피보험자동차의 운행 중 오버히트(엔진과열)로 피보험자동차를 운행할 수 없는 경우에는 응급조치하여 드립니다. 아. 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 요소수가 소진되어 피보험자동차의 운행이 정지된 경우 긴급운행용으로 10ℓ 한도로 요소수를 제공하여 드립니다. (1일당 1회 한도) 단, 요소수 제공시 필요한 요소수 비용은 피보험자의 부담으로 합니다. [소비자 서비스 활용 TIP] 요소수는 환경오염방지의 목적으로 디젤엔진 차량 등에 배기가스 배출 절감에 사용되는 용액입니다. 피보험자동차가 요소수를 사용하는 차량인지 여부는 피보험자동차의 제조사 또는 구입처에 문의하여 확인할 수 있습니다.

② 차량관리 대행 서비스

서비스종류	서비스내용
1. 등록대행	피보험자가 피보험자동차의 신규, 이동, 이전, 말소등록의 대행을 요청하는 경우에는 등록을 대행하여 드립니다. 단, 등록에 필요한 수수료 및 제세공과금, 비용 등은 실비로 피보험자가 부담하여야 합니다.

서비스종류	서비스내용
2. 검사대행	피보험자가 피보험자동차의 정기검사를 받아야 하는 경우 피보험자의 요청에 의해 검사대행을 전문업체에 예약하여 드립니다.
3. 폐차대행	피보험자가 피보험자동차의 폐차대행을 요청하는 경우에는 무상으로 피보험자동차를 폐차장까지 견인하여 폐차한 후 폐차증명서를 발급하여 드립니다.
4. 차량실내세차 예약	피보험자가 피보험자동차에 대한 실내세차를 요청하는 경우에는 실내세차 전문 업체로 안내하여 드립니다.
5. 차량정비 예약	피보험자가 피보험자동차의 정비를 받아야 하는 경우 차량정비를 전문업체로 안내하여 드립니다.

③ 차량진단서비스 등

서비스종류	서비스내용
1. 차량진단 서비스	피보험자동차의 차량진단을 보험회사가 지정하는 정비업체에 의뢰하는 경우에는 무상으로 30가지 주요항목을 점검하고 그 결과를 차량진단 내역서로 제공하여 드립니다. (단, 보험기간 중 1회에 한함) <용어 풀이> 이 특별약관에서 30가지 주요항목이라 함은 엔진오일, 미션오일, 브레이크 액, 파워오일, 클러치, 클러치실린더, 부동액(냉각수), 라지에타호스, 팬벨트, 타이밍벨트, 배터리, 알터네이터충전, 스타트모터, 브레이크패드, 브레이크라이닝, 주차브레이크, 에어컨(히타), 점화플러그, 플러그배선, 경음기, 와이퍼브레이드, 와셔액, 헤드램프(안개등), 실내등, 브레이크등, 타이어공기압, 타이어마모, 소음기, 배기파이프, 예비타이어를 말합니다.
2. 정비이력관리서비스	보험회사가 지정한 정비업체에서 정비하는 경우에 한하여 수리내역, 소모품 교환주기, 차량사항 등의 기록을 Web사이트상으로 조회할 수 있는 정비이력조회서비스를 제공하여 드립니다. (보험기간 내 서비스 이용횟수 제한 없음)
3. 수리차량운반서비스	고장으로 인해 피보험자동차를 보험회사가 지정하는 정비업체에서 수리할 경우 피보험자가 지정하는 장소까지 5km한도로 운반하여 드립니다. 수리차량운반서비스는 보험기간 중 1회에 한하며, 소모품 교환 등 단순수리의 경우는 제외됩니다. (단, 운반거리가 5km를 초과하는 경우 1km당 2,300원의 초과비용은 피보험자가 부담합니다.)

④ 위의 '①'에서 규정한 서비스를 제공하기 위하여 긴급출동하였으나 현장조치만으로 피보험자동차가 자력 운행하기 어려워 긴급 견인할 경우에는 위의 '①. 1. 긴급견인'과 같은 기준으로 서비스를 제공하여 드립니다. 단, 구난서비스의 경우 구난상황이 해제되지 않을 경우 긴급견인서비스는 제공되지 않습니다.

⑤ 피보험자의 책임 없는 사유로 let:now긴급출동서비스를 제공받지 못하여 피보험자가 개인적으로 부담한 금액이 있는 경우에는 보험회사가 통상적으로 부담하는 해당 let:now긴급출동서비스의 비용 상당액을 한도로 피보험자가 부담한 금액을 지급합니다. 이러한 경우 피보험자는 이용 상당 금액에 해당하는 영수증을 보험회사에 제시해야 합니다.

제4조(보상하지 않는 손해)

가. 서비스의 요청지가 지리적 여건에 따라 서비스 제공이 어려운 도서지역(제주도 및 연륙교로 연결된 도서지역 제외)이거나 통신 교환이 원활하지 못한 지역, 또는 물리적으로 차량진입이 불가능한 지역인 경우에 let:now긴급출동서비스를 제공하지 아니합니다.

나. '긴급견인', '타이어교체', '긴급구난'의 경우 차량의 구조상 (수조차량, 냉동차량 및 개조차량 등) 또는 차량의 적재물(화약류, 유류, 방사선, 고압가스 등 위험물 적재차량과 적재물 및 적재정량 초과 차량)로 인하여 서비스 제공이 어렵다고 판단되는 경우에는 서비스를 제공하지 아니할 수 있습니다.

다. let:now긴급출동서비스의 지연 또는 미제공으로 인하여 발생한 간접손해는 보상하지 아니합니다.

- 라. 서비스 제공시 피보험자동차의 파손가능성이 있을 경우 이를 피보험자에게 안내하고 서비스를 제공하지 아니할 수 있습니다. 다만, 피보험자가 파손가능성에 동의 후 서비스의 제공을 요청하는 경우에는 서비스를 제공합니다. 이 때 부득이 발생하는 차량의 파손에 대한 원상복구 비용은 보상하지 아니합니다.
- 마. 부득이 발생하는 적재물의 손상, 멸실 등의 손해는 보상하지 아니합니다.

제5조(피보험자)

이 특별약관에 있어 피보험자란 보험증권에 기재된 운전할 수 있는 범위의 자를 말합니다.

제6조(중복청구 제한)

동일한 건으로 이 보험계약의 보통약관 또는 다른 보험계약에 의해 서비스를 받은 경우에 이 특별약관에 의한 비용은 지급하지 아니합니다.

제7조(특약보험료의 환급)

보험계약자 또는 피보험자의 책임 있는 사유로 보험계약을 해지한 때에는 보험회사가 제공할 let:now긴급출동서비스가 생기지 아니한 경우에 한하여 이미 받은 보험료에서 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 특약보험료를 공제한 나머지를 돌려드립니다.

제8조(서비스 제공횟수의 한도)

① 위의 '제3조(let:now긴급출동서비스의 종류 및 내용)'의 ①~②'에 대하여 피보험자가 이 특별약관의 가입유형 및 보험기간에 따라 이용할 수 있는 서비스의 총 횟수한도는 아래의 표와 같으며, 서비스 접수 후 서비스 차량의 출동이 이루어지면 서비스 이용여부에 관계없이 이용횟수 1건을 차감합니다. 총 제공 가능한 서비스 제공횟수의 한도를 초과하여 요청하는 서비스에 대하여는 보험회사는 더 이상 서비스를 제공하지 않습니다.

보험기간	서비스 제공 횟수 한도	
	실속형 또는 기본형	안심형
6개월 미만	3회	3회
6개월 이상 ~ 11개월 미만	4회	4회
11개월 이상 ~ 1년 미만	5회	6회
1년	5회	6회

- ② 위의 '제3조(let:now긴급출동서비스의 종류 및 내용)'의 ①'에 사유에 의해 출동하였으나 주행불능의 원인이 피보험자가 통지한 서비스요인이 아닌 다른 요인에 의한 것으로 판명되어 추가로 긴급출동서비스 차량을 이용한 경우 서비스 이용횟수를 2회로 산정하여 차감합니다.
- ③ 위의 '제3조(let:now긴급출동서비스의 종류 및 내용)'의 ③'에 대하여 피보험자가 이용할 수 있는 서비스 횟수한도는 해당되는 각 서비스의 항목에 기재된 제공한도에 따릅니다.

제9조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제1-1절 let:now긴급출동서비스(진단서비스 제외) 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 'let:now긴급출동서비스 특별약관'의 유형을 '실속형'으로 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제2조(보상하지 않는 손해)

보험회사는 이 특별약관을 가입한 계약에 대하여는 'let:now긴급출동서비스 특별약관'의 '제3조(let:now긴급출동서비스의 종류 및 내용)'의 제③항의 서비스를 제공하지 않습니다.

제3조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 'let:now긴급출동서비스 특별약관' 및 보통약관에 따릅니다.

제1-2절 let:now긴급출동서비스 친환경자동차 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 피보험자동차가 자가용승용차 또는 16인승 이하 승합자동차 또는 1.4톤 이하의 화물자동차(경화물 포함) 중 수소·전기자동차인 경우 자동으로 적용됩니다.



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 '수소·전기자동차'라 함은 전기에너지를 동력원으로 사용하는 자동차로서 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률」 제 2조 3호에 따른 '전기자동차' 또는 제 6호에 따른 '수소전기자동차'를 말합니다.

제2조(서비스 내용 및 제공횟수의 한도)

보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 let:now긴급출동서비스를 필요로 하여 회사에 요청할 때에는 이 특별약관에 의하여 'let:now긴급출동서비스 특별약관'의 '안심형'에 해당하는 서비스를 제공하며, 해당 서비스 제공 횟수의 한도를 적용합니다. 단, 긴급견인을 필요로 할 경우 1일당 1회에 한하여 긴급견인서비스 100km를 한도로 견인하여 드리며, 견인한도를 초과하는 거리에 대해 발생한 비용은 피보험자의 부담으로 합니다.

제3조(보상하지 않는 손해)

보험회사는 이 특별약관을 가입한 계약에 대하여는 'let:now긴급출동서비스 특별약관'의 '제3조(let:now긴급출동서비스의 종류 및 내용)'의 '제①항 2.비상급유 및 3.배터리충전'과 '제③항 차량진단서비스 등'의 '3.수리차량운반서비스'를 제공하지 않습니다.

[소비자 서비스 활용 TIP]

배터리충전서비스 이용은 불가능하지만 '제2조(서비스 내용)'에서 제공하는 긴급견인서비스를 활용하여 충전이 가능한 가장 가까운 곳으로 견인을 요청할 수도 있습니다.

제4조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 'let:now긴급출동서비스 특별약관' 및 보통약관에 따릅니다.

제2편 운전자의 범위 제한

제1절 운전자연령 한정운전 특별약관

제1조(보상내용)

보험회사는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)에 대하여 운전할 자를 **이 특별약관에 의하여 약정된 만연령¹⁾**이상으로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

제2조(보상하지 않는 손해)

① 보험회사는 이 특별약관에 의하여 **약정된 만연령 미만의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 아니합니다.**²⁾



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 약정된 만연령 미만의 자란 주민등록상의 생년월일을 기준으로 사고일 현재 약정된 만연령 미만의 사람을 말합니다.

② 위 '①'의 규정에도 불구하고 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해에 대하여는 보험금을 지급합니다.

1. 보험계약자 또는 피보험자에게 이 특별약관의 내용을 알려주었다는 사실을 보험회사가 입증하지 못하는 경우 보통약관 '대인배상Ⅱ, 대물배상, 자기신체사고, 자기차량손해' 및 특별약관 '자동차상해Ⅰ·Ⅱ, 차량단독사고 보장'의 손해
2. 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 '대인배상Ⅱ, 대물배상, 자기신체사고, 자기차량손해' 및 특별약관 '자동차상해Ⅰ·Ⅱ, 차량단독사고 보장'에서 보상하는 손해
3. 관련법규에 의해 사업자등록을 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던 중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 '대인배상Ⅱ'와 '대물배상'에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 '자동차손해배상보장법' 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

제3조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제4조(기타)

이 특별약관의 규정은 대인배상Ⅰ에 대해서는 적용하지 아니합니다.³⁾

제1-1절 운전자연령 한정운전 추가 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 피보험자가 다음 ① 또는 ②에 해당하면서 ③의 조건을 충족하는 경우 자동으로 적용됩니다.



용어설명

- 1) 이 특별약관에 의하여 약정할 수 있는 만연령은 '만 21세', '만 22세', '만 24세', '만 26세', '만 28세', '만 30세', '만 35세', '만 43세', '만 48세'이며 보험계약자는 이 중 하나를 선택하여 가입할 수 있습니다. 다만, 피보험자동차의 차종에 따라 선택할 수 있는 만연령의 종류가 제한 될 수 있습니다.
- 2) 예를 들어 피보험자동차를 운전할 사람을 만26세 이상의 자로 한정할 것을 약정하였다면, 만25세 또는 그 이하 연령의 운전자가 피보험자동차를 운전 중 사고가 발생할 경우 보험회사는 이 약관의 제2조(보상하지 않는 손해)에 따라 보험금을 지급하지 않습니다
- 3) 이 특별약관에 의하여 약정된 만연령 미만의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고라고 할지라도 보험회사는 이 특별약관 '제2조(보상하지 않는 손해)'에 해당된다는 이유로 대인배상Ⅰ의 보험금의 지급을 거절할 수는 없다는 뜻입니다.

- ① 피보험자가 '기명피보험자 1인 한정운전 특별약관'을 가입하면서 기명피보험자의 연령이 만57세 이하인 경우
- ② 피보험자가 '부부운전자 한정운전 특별약관'을 가입하면서 기명피보험자 및 기명피보험자의 배우자의 연령이 만57세 이하인 경우
- ③ 피보험자가 '운전자연령 만30세 · 만35세 · 만43세 · 만48세 이상 한정운전 특별약관'에 가입한 경우



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 만57세 이하라 함은 주민등록상의 생년월일을 기준으로 이 보험계약의 보험기간 종료일에 만57세 이하인 경우를 말합니다.

제2조(보상내용)

보험회사는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)에 대하여 운전할 자를 만57세 이하로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

제3조(보상하지 아니하는 손해)

- ① 보험회사는 이 특별약관에 의하여 만58세 이상의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 아니합니다.
- ② 위 '①'의 규정에도 불구하고 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해에 대하여는 보험금을 지급합니다.
 - 1. 보험계약자 또는 피보험자에게 이 특별약관의 내용을 알려주었다는 사실을 보험회사가 입증하지 못하는 경우 보통약관 '대인배상 II, 대물배상, 자기신체사고, 자기차량손해' 및 특별약관 '자동차상해 I · II, 차량단독사고 보장'의 손해
 - 2. 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 '대인배상 II, 대물배상, 자기신체사고, 자기차량손해' 및 특별약관 '자동차상해 I · II, 차량단독사고 보장'에서 보상하는 손해
 - 3. 관련법규에 의해 사업자등록을 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던 중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 '대인배상 II'와 '대물배상'에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 '자동차손해배상보장법' 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 만58세 이상의 자란 주민등록상의 생년월일을 기준으로 사고일 현재 만58세 이상인 사람을 말합니다.

제4조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제5조(기타)

- ① 이 특별약관의 규정은 대인배상 I 에 대해서는 적용하지 아니합니다.
- ② 이 특별약관은 '운전자연령 만30세 · 만35세 · 만43세 · 만48세 이상 한정운전 특별약관' 중 피보험자가 가입한 운전자연령 한정운전 특별약관과 동시에 적용됩니다.

제2절 운전자범위 한정운전 특별약관

제1조(보상내용)

가. 보험회사는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)에 대하여 운전할 자를 이 특별약관에 의하여 약정된 운전자의 범위로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

나. 위의 '가'에 의하여 약정할 수 있는 운전자 한정 종류와 범위는 기명피보험자 기준으로 아래의 각 호와 같습니다.

운전자 한정 종류	운전자의 범위
1. 가족운전자 한정	① 본인 ② 배우자 ③ 부모 또는 양부모 ⁴⁾ , 계부모 ⁵⁾ ④ 배우자의 부모 또는 양부모, 계부모 ⑤ 법률상의 혼인관계 또는 사실혼 관계에서 출생한 자녀, 양자 또는 양녀 ⁶⁾ , 계자녀 ⁷⁾ ⑥ 며느리 또는 사위 (계자녀의 배우자 포함)
2. 가족 및 형제자매 운전자 한정	① 본인 ② 배우자 ③ 부모 또는 양부모, 계부모 ④ 배우자의 부모 또는 양부모, 계부모 ⑤ 법률상의 혼인관계 또는 사실혼 관계에서 출생한 자녀, 양자 또는 양녀, 계자녀 ⑥ 며느리 또는 사위 (계자녀의 배우자 포함) ⑦ 형제자매
3. 부부 및 자녀 운전자 한정	① 본인 ② 배우자 ③ 법률상의 혼인관계 또는 사실혼 관계에서 출생한 자녀, 양자 또는 양녀, 계자녀 ④ 며느리 또는 사위 (계자녀의 배우자 포함)
4. 부부 및 부모 운전자 한정	① 본인 ② 배우자 ③ 부모 또는 양부모, 계부모 ④ 배우자의 부모 또는 양부모, 계부모
5. 부부 운전자 한정	① 본인 ② 배우자
6. 기명피보험자 1인 한정	① 본인
7. 기명피보험자 1인 및 고용운전자 한정	① 본인 ② 기명고용운전자
8. 기명피보험자 및 지정인 운전자 한정	① 본인 ② 보험증권에 기재된 지정 1인 (단, 배우자 제외)



용어설명

- 4) 양부모 : 양자(입양에 의하여 자식의 자격을 얻은 사람)로 들어간 집의 부모
 5) 계부모 : 계부(어머니가 재혼함으로써 생긴 아버지)와 계모(아버지가 재혼함으로써 생긴 어머니)
 6) 양자녀 : 입양에 의해 자녀의 자격을 얻은 사람
 7) 계자녀 : 재혼한 경우, 배우자가 재혼을 하면서 데리고 온 자녀



〈용어풀이〉

1. 이 특별약관에서 '기명피보험자의 배우자'라 함은 법률상의 배우자 또는 **사실혼⁸⁾** 관계에 있는 배우자를 말합니다.
2. 이 특별약관에서 '기명피보험자의 형제자매'라 함은 기명피보험자와 부모가 동일한 기명피보험자의 형제자매 또는 기명피보험자의 부모의 양자, 양녀, 계자매로 인한 형제자매를 말합니다.
3. 이 특별약관에서 '기명고용운전자'라 함은 피보험자동차를 운전 중인 운전직 종사자로서 계약 체결 시 보험회사로 고지된 1인의 고용운전자를 말합니다.

제2조(보상하지 않는 손해)

보험회사는 이 특별약관에 의하여 한정된 운전자의 범위 내 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 아니합니다. 그러나, 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해에 대하여는 보험금을 지급합니다.

1. 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 '대인배상Ⅱ, 대물배상, 자기신체사고, 자기차량손해' 및 특별약관 '자동차상해Ⅰ·Ⅱ, 차량단독사고 보장'에서 보상하는 손해
2. 관련법규에 의해 사업자등록을 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던 중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 '대인배상Ⅱ'와 '대물배상'에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 '자동차손해배상보장법' 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

제3조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제4조(기타)

이 특별약관의 규정은 **대인배상Ⅰ**에 대해서는 적용하지 아니합니다.⁹⁾

제3절 대리운전 위험담보 특별약관

제1조(보상내용)

- ① 보험회사는 피보험자가 대리운전업자에게 일시적으로 운전대행을 의뢰한 경우에 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)에 탑승한 상태에서 대리운전자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 대리운전자를 운전 가능한 피보험자로 간주하여 이 계약의 보통약관의 규정에 따라 보상하여 드립니다. 또한, 이 경우에는 『운전자연령한정운전 특별약관』 및 『운전자 한정운전 특별약관』을 적용하지 아니합니다.



〈용어풀이〉

- (1) 이 특별약관에서 대리운전업자라 함은 요금이나 대가를 목적으로 운전대행서비스를 제공하는 사업자를 말합니다.
- (2) 이 특별약관에서 대리운전자라 함은 대리운전업자의 종사자로서 피보험자동차의 운전을 일시적으로 대리하는 사람을 말하며, 다음의 사람은 제외합니다.
 - ① 기명피보험자의 피용자
 - ② 자동차정비업, 주차장업, 급유업, 세차업, 자동차판매업, 자동차탁송업 등 자동차를 취급하는 것을 업으로 하는 자(이들의 피용자 및 이들이 법인인 경우에는 그 이사와 감사를 포함합니다). 다만, 이들이 피보험자동차를 위탁받아 사용 또는 관리하는 경우에 한하며, 대리운전업에 종사하는 자는 제외합니다.
 - ③ 피보험자동차를 임시적으로 운전하지 않고 통상적으로 운전하는 자
 - ④ 피보험자동차에 탑승 중인 자로서 교대운전자



용어설명

- 8) **사실혼** : 혼인 신고를 하지 않아 법률상의 부부로 인정할 수 없는 상태이나, 사실상 부부의 관계에 있는 경우
- 9) 이 특별약관에 의하여 한정된 운전자 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고라고 할지라도 보험회사는 이 특별약관 '제2조(보상하지 않는 손해)'에 해당된다는 이유로 대인배상Ⅰ의 보험금의 지급을 거절할 수는 없다는 뜻입니다.

② 보험회사가 보상할 '①'의 손해에 대하여 대리운전업자 또는 대리운전자에게 적용되는 다른 자동차보험계약(대리운전 위험을 담보하는 보험계약을 포함합니다)에 의하여 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 회사가 보상하여야 할 금액이 대리운전자에게 적용되는 다른 자동차보험계약에 의하여 지급될 수 있는 금액을 초과하는 경우에 한하여 그 초과액을 보상합니다.

제2조(보상하지 않는 손해)

보험회사는 보통약관의 '보상하지 않는 손해(제5조, 제8조, 제14조, 제19조, 제23조)'에서 정하는 사항 이외에 다음과 같은 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 아니합니다.

1. 대리운전자의 신체에 생긴 손해
2. 탑승자나 제3자의 교대운전 또는 **임의대리운전¹⁰⁾**으로 인한 손해

제3조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자라 함은 보통약관 '대인배상 II'에서의 피보험자를 말합니다.

제4조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제4절 단기 운전자 확대 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 피보험자동차가 개인소유의 자가용 자동차로서, "운전자 연령한정 특별약관" 또는 "운전자범위 한정운전 특별약관"에 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제2조(보상대상)

보험회사는 피보험자동차에 대하여 운전할 자를 한정한 경우에도 이 특별약관에서 의하여 선택한 기간 동안, 기명피보험자의 승낙을 얻은 운전자가 피보험자동차를 운전하던 중 발생한 사고에 대하여 「운전자연령 한정운전 특별약관」또는 「운전자 한정운전 특별약관」을 적용하지 아니합니다.

제3조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관의 규정에 따릅니다.

제5절 임직원 운전자 한정운전 특별약관

제1조(보상하는 손해)

보험회사(이하 '회사'라 함)는 보험증권에 기재된 피보험자(이하 '기명피보험자'라 함)가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 함)에 대하여 운전할 자를 기명피보험자가 사업자 등록을 한 사업장 소속의 임직원으로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는바에 따라 보상합니다.



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 임직원이라 함은 다음 중 하나에 해당하는 사람을 말합니다.

- ① 기명피보험자
- ② 기명피보험자와 근로계약을 체결한 직원(계약직 직원 포함, 단, 계약직 직원의 경우 피보험자와 체결한 근로계약기간에 한정)
- ③ 기명피보험자와 계약관계에 있는 자로서 기명피보험자의 업무를 위하여 피보험자동차를 운행하는 자
- ④ 기명피보험자의 운전자 채용을 위한 면접에 응시한 지원자



용어설명

10) 임의대리운전 : 대리운전업의 종사자가 아니면서 피보험자동차의 운전을 일시적으로 대리하는 사람

제2조(보상하지 않는 손해)

회사는 이 특별약관에 따라 이 특별약관에서 정하는 임직원 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 않습니다. 그러나 다음 각 호의 사고에 대해서는 보험금을 지급합니다.

1. 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 보통약관 「대인배상Ⅱ」, 「대물배상」, 「자기신체사고」, 「자기차량손해」 및 「자기차량손해 단독사고 보상 특별약관」의 손해
2. 관련법규에 의해 사업자등록을 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던 중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상Ⅱ와 대물배상」에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 「자동차손해배상보장법」 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

제3조(보험계약자 및 피보험자의 의무)

1. 회사는 피보험자동차를 운전한 자가 이 특별약관에서 정한 임직원임을 확인하는데 필요한 재직증명서, 근로계약서, 기명 피보험자의 사업자등록증 등의 서류를 보험계약자 및 피보험자에게 요청할 수 있으며, 이 경우 보험계약자 및 피보험자는 운전자가 임직원임을 증명하는 서류를 회사에 제출해야 합니다.
2. 회사는 보험계약자 및 피보험자가 위 '1'의 규정을 위반하여 입증서류를 회사에 제출하지 않는 경우 보험금을 지급하지 않을 수 있습니다.

제4조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제5조(기타)

이 특별약관의 규정은 「대인배상」에 대해서는 적용하지 않습니다.

제3편 사고처리 비용의 지원

제1절 신법률비용지원서비스^{1 1)} 특별약관

제1조(담보구성 및 가입대상)

이 특별약관은 형사합의 지원금, 벌금, 변호사선임비용 등 3가지 담보종목으로 구성되어 있으며, 보험계약자는 보통약관 '대인배상 II'를 가입한 경우에 한하여 상기 3가지 담보종목 중 한 가지 이상을 선택하여 가입할 수 있습니다.

제2조(보상내용)

① 보상하는 손해

보험회사(이하 “회사”라 합니다)는 피보험자가 보험기간 중에 보험증권기재의 자동차(이하 “피보험자동차”라 합니다)를 소유·사용·관리하는 동안에 발생한 피보험자동차의 사고로 타인을 죽게 하거나 다치게 한 경우 이 특별약관에 따라 보상하여 드립니다.

② 담보별 보상 내용

이 특별약관에서 정한 담보별 보상 내용은 매 사고마다 다음과 같습니다. 다만 회사는 보험증권에 기재된 담보에 한하여만 이 특별약관에 따라 보상하여 드립니다.

1. 형사합의 지원금

가. 다음 각 호에 해당하는 사고로 피보험자가 형사합의를 한 경우에는 피해자 1인당 ‘자동차손해배상보장법시행령 제3조’에서 정한 상해급수별 보상한도액 내에서 피보험자가 형사합의금으로 지급한 금액을 보상합니다. 단, 한 사고가 아래 ‘(1)’, ‘(2)’, ‘(3)’에 중복하여 해당되는 경우에는 보험금을 중복하여 지급하지 아니하며, 법원에 **공탁^{1 2)}**한 경우에는 실제 공탁금액을 보상한도액 내에서 지급하고, 향후 피보험자가 공탁금을 회수하는 경우에는 지급받은 보험금(형사합의금)을 반환하여야 합니다.

- (1) 피보험자가 타인(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀는 제외합니다. 이하 같습니다.)을 사망케 한 사고
- (2) 피보험자가 교통사고 처리 특례법 제3조 2항 단서^[115P]에 해당하는 사고를 일으켜 타인을 다치게 한 사고
- (3) 피보험자가 타인에게 **형법 제258조 제1항 또는 제2항^[192P], 교통사고처리특례법 제4조 제1항 제2호^[183P]**의 중상해를 입힌 사고

나. 다음 각 호 모두에 해당하는 경우, 회사는 형사합의금을 피해자에게 직접 지급할 수 있습니다.

- (1) 피보험자와 피해자간 형사합의금액을 확정하고, 피해자가 형사합의금액을 별도로 장래에 지급받는 조건으로 형사합의를 한 경우.
- (2) 보험회사가 피해자에게 형사합의금을 직접 지급하는 경우 피보험자가 이 특별약관에 따라 피해자에게 직접 지급되는 보험금(형사합의금)에 상응하는 청구권을 포기한 경우.

상기 사고로 인한 형사합의지원금에 대하여 보험금을 지급할 다른 보험 계약(공제포함)이 체결되어 있는 경우에는 각각의 보험계약에 대하여 다른 보험계약(공제포함)이 없는 것으로 하여 산출한 보상책임액의 합계액이 피보험자가 지급하는 형사합의금액을 초과하였을 때 다음의 산식에 따라 보험금을 지급하여 드립니다.

$$\text{손해액} \times \frac{\text{이 보험계약에 의해 산출한 형사합의 지원금액}}{\text{다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해 산출한 형사합의 지원금액의 합계액}}$$



용어설명

11) **신법률비용지원서비스** : “피보험자동차의 사고”에 대하여 적용하는 특별약관입니다. 따라서, 여러 대의 차량을 소유한 경우라면, 차량별로 각각 가입해야 합니다. 참고하시기 바랍니다.

12) **공탁** : 법령의 규정에 의하여 금전이나 유가증권, 기타의 물품을 공탁소에 맡기는 것

상기 규정에도 불구하고 피보험자 또는 공탁자가 법원에 공탁한 공탁금을 회수한 경우 회사가 기 지급한 형사합의지원금이 있을 때에는 지급받은 형사합의지원금의 전부를 즉시 반환하여야 합니다.

※ 형사합의지원금 지급기준 한도액

구 분	보험가입금액					비고
	사망	부상				
		1~3급	4~5급	6~7급	기타	
기본형	2,000만원	500만원	500만원	500만원	30만원	피해자 1인당
안심형	2,000만원	1,000만원	500만원	500만원	30만원	
골드형	3,000만원	2,000만원	700만원	500만원	30만원	
프리미엄형	3,000만원	3,000만원	700만원	500만원	100만원	

주1) 사망에 따른 형사합의 지원금을 지급함에 있어 이미 부상으로 지급한 형사합의 지원금이 있는 경우에는 이를 공제한 금액을 지급합니다.

주2) 상해등급은 자동차손해배상보장법시행령 별표 1에서 정한 상해구분에 의함.

다. 위 '가'에 따라 보험금을 청구하고자 하는 피보험자는 다음의 서류를 제출하여야 합니다.

- (1) 경찰서에서 발행한 교통사고 사실확인원
- (2) 경찰청 혹은 검찰청에 제출된 자동차 교통사고 형사합의서(단, 형사합의금액이 반드시 명시되어 있어야 합니다)
- (3) 구속이나 **공소¹³⁾** 제기된 경우 이 사실을 입증할 수 있는 서류(검찰청 발행 공소장 등)
- (4) 법원 혹은 검찰청에 제출한 공탁(확인)서 및 공탁금 회수 제한 신고서(단, 법원에 형사합의금을 공탁한 경우에만 한합니다)
- (5) 기타 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류

라. 위 '나'에 따라 보험회사가 형사합의금을 피해자에게 직접 지급할 경우, 피보험자는 다음의 서류를 제출하여야 합니다.

- (1) 경찰서 혹은 검찰청에 제출된 자동차 교통사고 형사합의서(단, 합의금액이 명시되어 있어야 하며, 합의금액을 장래에 지급한다는 내용이 포함되어 있어야 함)
- (2) 보험금(형사합의금) 수령에 관한 위임장 및 확인서(보험회사 양식)
- (3) 경찰서에서 발행한 교통사고사실확인원 또는 검찰에 의해 **기소¹⁴⁾**된 경우 검찰청에서 발행한 공소장
- (4) 진단서, 소견서 등 피해자의 상해등급을 확인할 수 있는 서류
- (5) 그 밖에 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류



〈용어풀이〉

형법 제258조 제1항 또는 제2항의 '중상해'라 함은 사람의 신체를 상해하여 생명에 대한 위험을 발생하게 한 경우, 신체상해로 인하여 불구 또는 불치나 난치의 질병에 이르게 한 경우를 말합니다.

2. 벌금

가. 회사는 이 특별약관의 '제2조(보상내용)'에 의한 사고로 타인을 죽거나 다치게 하여 대한민국 법원의 확정판결에 따라 피보험자에게 부담된 벌금액에 대하여 1사고당 2,000만원을 한도로 지급하여 드립니다. 단, 특정범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 제5조의 13(어린이 보호구역에서 어린이치사상의 가중처벌)을 적용받는 경우 3,000만원 한도로 지급하여 드립니다.

나. 위 '가'항의 벌금에 대하여 보험금을 지급할 다른 보험계약(공제포함)이 체결되어 있는 경우에는 각각의 보험계약에 대하여 다른 보험계약(공제포함)이 없는 것으로 하여 산출한 보상책임액의 합계액이 피보험자가 부담하는 금액을 초과하였을 때 다음의 산식에 따라 보험금을 지급하여 드립니다.



용어설명

13) **공소** : 법원에 대하여 형사사건의 재판을 요구하는 소송행위

14) **기소(起訴)** : 검사가 법원에 정식 서면고발하는 것으로 공판기소와 약식기소가 있습니다. 공판기소는 직접 피의자가 재판장에 나가서 판사에게 재판받는 것이며 약식기소는 사건을 정리해 놓은 서류만으로 재판하는 것을 말합니다.

이보험계약에의해 산출한 벌금책임액

$$\text{손해액} \times \frac{\text{이 보험계약에 의해 산출한 벌금 책임액}}{\text{다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해 산출한 벌금 책임액의 합계액}}$$

3. 변호사선임비용

- 가. 회사는 이 특별약관의 '제2조(보상내용)'의 '①보상하는 손해'에 의한 사고로 타인을 죽게 하거나 다치게 하여 구속 영장에 의하여 구속되었거나 검찰에 의해 공소제기(단, 약식기소는 제외합니다.)된 경우, 또는 검사가 약식기소 하였으나 **형사소송법 제450조**^[192P]에 의거, 법원에 의해 보통의 심판절차인 공판절차로 재판이 진행되는 경우, 또는 **동법 제453조 1항**^[192P]에 의거 정식재판이 청구되는 경우 피보험자가 부담한 변호사선임비용을 1사고당 가입금액 한도 내에서 보상하여 드립니다.
- 나. 위 '가'항의 변호사선임비용에 대하여 보험금을 지급할 다른 보험계약(공제포함)이 체결되어 있는 경우에는 각각의 보험계약에 대하여 다른 보험계약(공제포함)이 없는 것으로 하여 산출한 보상책임액의 합계액이 피보험자가 부담하는 금액을 초과하였을 때 다음의 산식에 따라 보험금을 지급하여 드립니다.

$$\text{손해액} \times \frac{\text{이 보험계약에 의해 산출한 변호사선임비용 책임액}}{\text{다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해 산출한 변호사선임비용 책임액의 합계액}}$$

다. 제출서류

피보험자가 보험금의 지급을 청구할 때에는 다음의 서류 또는 증거를 제출하여야 합니다.

- (1) 경찰서에서 발행한 교통사고 사실확인원
- (2) 구속이나 공소제기된 경우 이 사실을 입증할 수 있는 서류(검찰청 발행 공소장 등)
- (3) 피보험자가 변호사를 선임한 사실 및 부담한 선임비용을 입증할 수 있는 서류
- (4) 기타 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류



〈용어풀이〉

- (1) 이 약관에서 타인이라 함은 기명피보험자 또는 그 부모 배우자 및 자녀 및 피보험자자동차의 운전자(운전보조자를 포함합니다) 또는 그 부모, 배우자 및 자녀를 제외한 사람을 말합니다.
- (2) 위 (1)에서 부모라 함은 부모와 양부모를 말하며, 배우자는 법률상의 배우자 또는 사실혼 관계에 있는 배우자를 말하며, 자녀라 함은 법률상의 혼인관계에서 출생한 자녀, 사실혼관계에서 출생한 자녀, 양자 또는 양녀를 말합니다.



〈용어풀이〉

이 약관에서 약식기소라 함은 검사가 지방법원의 관할사건에 대하여 보통의 심판절차인 공판절차를 거치지 아니하고 피고인에게 벌금, **구류**¹⁵⁾ 또는 **몰수**¹⁶⁾의 형을 과하는 것이 타당하다고 판단하여 약식명령 공소장에 의하여 기소하는 것을 말합니다.

제3조(보상하지 않는 손해)

① 회사는 다음의 경우에는 보험금을 드리지 아니합니다.

1. 보험계약자나 피보험자의 고의 또는 싸움으로 인한 손해
2. 전쟁, 혁명, 내란, 사변 · 폭동 · 소요, 기타 이들과 유사한 사태에 기인한 손해
3. 지진, 분화, 태풍, 홍수, 해일 등의 천재지변에 의한 손해
4. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향에 기인한 손해
5. 피보험자가 무면허운전 또는 음주운전을 하던 중 생긴 사고로 인한 손해
6. 피보험자가 사고를 일으키고 도주한 때에 생긴 손해



용어설명

15) 구류 : 일정기간동안 교도소에 구치하여 자유를 속박하는 형벌을 의미합니다.

16) 몰수 : 범죄 행위에 제공한 물건이나 범죄 행위의 결과로 얻은 물건 따위를 국가가 강제로 빼앗는 것을 말합니다.

7. 피보험자가 자동차를 범죄의 목적으로 운전하던 중 생긴 사고로 인한 손해
 8. 피보험자가 요금이나 대가를 받고 반복적으로 피보험자동차를 사용하거나 대여한 때에 생긴 손해. 다만, 1개월 이상의 기간을 정한 임대차계약에 의하여 임차인이 피보험자동차를 전속적으로 사용하는 경우에는 보상합니다. 그러나, 임차인이 피보험자동차를 요금이나 대가를 목적으로 반복적으로 사용하는 경우에는 보상하지 아니합니다.
 9. 피보험자가 마약 또는 약물 등의 영향에 의하여 정상적인 운전을 하지 못할 상태에서 운전하던 중 생긴 사고로 인한 손해
 10. 피보험자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위한 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
 11. 보험증권에 기재된 **운전가능 범위¹⁷⁾** 또는 **운전가능 연령범위¹⁸⁾** 외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
- ② 회사는 피보험자 또는 피보험자의 부모, 배우자 및 자녀가 죽거나 다친 경우에는 보험금을 지급하지 아니합니다.

제4조(피보험자)

이 특별약관에서의 피보험자는 피보험자동차의 운전자를 말합니다.

제5조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.



용어설명

17) **운전가능 범위** : 운전자범위 한정운전 특별약관에서 규정하는 운전할 자의 범위에 속하는 자를 말합니다.

18) **운전가능 연령범위** : 운전자연령 한정운전 특별약관에서 규정하는 운전할 자의 연령범위에 속하는 자를 말합니다.

교통사고 처리 특례법 제3조 2항 단서

1. 「도로교통법」 제5조에 따른 신호기가 표시하는 신호 또는 교통정리를 하는 경찰공무원등의 신호를 위반하거나 통행금지 또는 일시정지를 내용으로 하는 안전표지가 표시하는 지시를 위반하여 운전한 경우
2. 「도로교통법」 제13조제3항을 위반하여 중앙선을 침범하거나 같은 법 제62조를 위반하여 횡단, 유턴 또는 후진한 경우
3. 「도로교통법」 제17조제1항 또는 제2항에 따른 제한속도를 시속 20킬로미터 초과하여 운전한 경우
4. 「도로교통법」 제21조제1항, 제22조, 제23조에 따른 앞지르기의 방법·금지시기·금지장소 또는 끼어들기의 금지를 위반하거나 같은 법 제60조제2항에 따른 고속도로에서의 앞지르기 방법을 위반하여 운전한 경우
5. 「도로교통법」 제24조에 따른 철길건널목 통과방법을 위반하여 운전한 경우
6. 「도로교통법」 제27조제1항에 따른 횡단보도에서의 보행자 보호의무를 위반하여 운전한 경우
7. 「도로교통법」 제43조, 「건설기계관리법」 제26조 또는 「도로교통법」 제96조를 위반하여 운전면허 또는 건설기계조종사면허를 받지 아니하거나 국제운전면허증을 소지하지 아니하고 운전한 경우. 이 경우 운전면허 또는 건설기계조종사면허의 효력이 정지 중이거나 운전의 금지 중인 때에는 운전면허 또는 건설기계조종사면허를 받지 아니하거나 국제운전면허증을 소지하지 아니한 것으로 본다.
8. 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 술에 취한 상태에서 운전을 하거나 같은 법 제45조를 위반하여 약물의 영향으로 정상적으로 운전하지 못할 우려가 있는 상태에서 운전한 경우
9. 「도로교통법」 제13조제1항을 위반하여 보도(歩道)가 설치된 도로의 보도를 침범하거나 같은 법 제13조제2항에 따른 보도 횡단방법을 위반하여 운전한 경우
10. 「도로교통법」 제39조제3항에 따른 승객의 추락 방지 의무를 위반하여 운전한 경우
11. 「도로교통법」 제12조제3항에 따른 어린이 보호구역에서 같은 조 제1항에 따른 조치를 준수하고 어린이의 안전에 유의하면서 운전하여야 할 의무를 위반하여 어린이의 신체를 상해(傷害)에 이르게 한 경우
12. 「도로교통법」 제39조제4항을 위반하여 자동차의 화물이 떨어지지 아니하도록 필요한 조치를 하지 아니하고 운전한 경우

제4편 자기신체사고의 보상 확대

제1절 자동차상해 I 특별약관

이 특별약관 '자동차상해 I'은 이 보험계약의 보통약관 '자기신체사고' 또는 특별약관 '자동차상해 II'와 중복하여 가입할 수 없습니다. 보험회사는 보통약관 '자기신체사고'를 이 특별약관에서 정하는 바로 대체하여 적용합니다.

제1조(보상내용)

- ① 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 다음 중 어느 하나의 사고로 인하여 상해를 입은 때 그로 인한 손해를 보상하여 드립니다.
 1. 피보험자동차의 운행으로 인한 사고
 2. 피보험자동차의 운행 중 발생한 다음의 사고. 다만, 피보험자가 피보험자동차에 **탑승 중**¹⁹⁾일 때에 한합니다.
 - 가. 날아오거나 떨어지는 물체와의 충돌
 - 나. 화재 또는 폭발
 - 다. 피보험자동차의 낙하
- ② 보험회사가 이 약관에 따라 지급하는 보험금은 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 합니다.
- ③ 보험회사가 지급하는 보험금은 보통약관의 '별표 1' 대인배상, 무보험자동차에 의한 상해 지급기준'에 의해 산출한 금액과 '비용'을 합한 액수에서 '공제액'을 공제한 액수로 합니다.

지 급 보험금	=	보험금 지급기준에 의해 산출한 금액	+	비 용	-	공제액
---------------	---	------------------------	---	--------	---	-----

1. 위 '비용'은 다음의 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
 - 가. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용(긴급조치비용을 포함합니다)
 - 나. 남으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 필요 또는 유익한 비용
2. 위 '공제액'은 다음의 금액을 말합니다.
 - 가. 자동차보험(공제계약을 포함합니다) 대인배상 I (정부보장사업을 포함합니다) 및 대인배상 II에 의하여 보상받을 수 있는 금액과 공제액을 고려하지 않은 경우 이 특별약관으로 지급될 수 있는 금액을 합한 액수가 실제 손해액을 초과하는 경우에는 그 초과액. 다만, 공제액이 음(-)의 수치인 경우 '0'으로 산정합니다.

공제액	=	대인배상 I 및 대인배상 II에 의하여 보상받을 수 있는 금액	+	공제액을 고려하지 않은 경우 이 특별약관으로 지급될 수 있는 금액	-	실 제 손해액
-----	---	---------------------------------------	---	--	---	---------------

- 나. 무보험자동차에 의한 상해에 의하여 지급될 수 있는 금액. 다만, 무보험자동차에 의한 상해 보험금의 청구를 포기한 경우에는 공제하지 아니합니다.
- 다. 피보험자가 배상의무자로부터 이미 지급받은 손해배상액
- 라. 배상의무자가 아닌 제3자가 부담할 금액으로 피보험자가 이미 지급 받은 금액
- 마. 피보험자가 산업재해보상보험법에 의해 이미 지급받은 금액
- ④ 위 '③'의 규정에도 불구하고 배상의무자가 가입한 자동차보험(공제계약을 포함)의 대인배상 I 과 대인배상 II에 의한 손해배상을 받을 수 있는 금액을 포함하여 피보험자가 보험회사에 청구하는 경우, 이 약관에 따라 지급하는 보험금은 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 이 약관에 의하여 산출한 금액과 배상의무자가 가입한 자동차보험(공제계약을 포함)의 대인배상 I 및 대인배상 II의 보험금 지급기준에 의하여 보상받을 수 있는 금액을 합한 액수로 합니다.



19) 탑승 중 : 피보험자가 자동차관리법에 의한 자동차(이륜자동차 및 전동킥보드 등 개인형 이동장치는 제외합니다)에 탑승 중(운전 중 포함)인 상태를 말합니다.

- ⑤ 보험회사가 사망보험금을 지급할 경우에 이미 후유장애로 지급한 보험금이 있을 때에는 사망보험금에서 이를 공제한 금액을 지급합니다.
- ⑥ 다만, 보험계약자인 기명피보험자가 본인의 사망보험금 수익자를 지정하거나 변경하고 그 사실을 보험회사에 서면으로 통지한 경우에는 그 수익자에게 보험금을 지급합니다.

제2조(피보험자)

피보험자는 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 그 범위는 다음과 같습니다.

1. 보통약관 '대인배상Ⅱ'에 해당하는 피보험자
2. 위 '1.'의 피보험자의 부모, 배우자 및 자녀

제3조(보상하지 않는 손해)

회사는 보통약관 '자기신체사고'의 보상하지 않는 손해에서 정한 경우 이외에 다음과 같은 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 않습니다.

1. 보험증권에 기재된 운전 가능 범위 또는 운전가능 연령범위 이외의 자가 피보험자자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해

제4조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제2절 자동차상해Ⅱ 특별약관

이 특별약관 '자동차상해Ⅱ'는 이 보험계약의 보통약관 '자기신체사고' 또는 특별약관 '자동차상해Ⅰ'과 중복하여 가입할 수 없습니다. 보험회사는 보통약관 '자기신체사고'를 이 특별약관에서 정하는 바로 대체하여 적용합니다.

제1조(보상내용)

- ① 보험회사는 피보험자가 피보험자자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 생긴 다음 중 어느 하나의 사고로 인하여 상해를 입은 경우 그로 인한 손해를 보상하여 드립니다.
 1. 피보험자자동차의 운행으로 인한 사고
 2. 피보험자자동차의 운행 중 발생한 다음의 사고. 다만, 피보험자가 피보험 자동차에 탑승중일 때에 한합니다.
 - 가. 날아오거나 떨어지는 물체와의 충돌
 - 나. 화재 또는 폭발
 - 다. 피보험자자동차의 낙하
- ② 보험회사가 이 약관에 따라 지급하는 보험금은 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 합니다.
- ③ 보험회사가 지급하는 보험금은 보통약관의 '별표 1' 대인배상, 무보험자동차에 의한 상해 지급기준'에 의해 '산출한 금액'과 '비용'을 합한 액수에서 '공제액'을 공제한 액수로 합니다.

지 급 보 험 금	=	보험금 지급기준에 의해 산출한 금액	+	비 용	-	공제액
-----------------------	---	------------------------	---	--------	---	-----

1. 위 '비용'은 다음의 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
 - 가. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용(긴급조치비용을 포함합니다)
 - 나. 남으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 필요 또는 유익한 비용
2. 위 '공제액'은 다음의 금액을 말합니다.

공제액	=	대인배상Ⅰ 및대인배상Ⅱ에 의하여 보상받을 수 있는 금액	+	자동차상해Ⅱ보상액 (상해및후유장애 위로금 제외)	-	실 제 손해액
-----	---	-----------------------------------	---	-------------------------------	---	------------

가. 자동차보험(공제계약을 포함합니다) 대인배상Ⅰ(정부보장사업을 포함합니다) 및 대인배상Ⅱ에 의하여 보상을 받을 수 있는 금액과 공제액 및 이 특별약관 제2조의 상해위로금을 고려하지 않은 경우 이 특별약관으로 지급될 수 있는 금액을 합한 액수가 실제 손해액을 초과하는 경우에는 그 초과액. 다만, 공제액이 음(-)의 수치인 경우 '0'의

로 산정합니다.

나. 무보험자동차에 의한 상해에 의하여 지급될 수 있는 금액. 단, 무보험자동차에 의한 상해 보험금의 청구를 포기한 경우에는 공제하지 아니함

다. 피보험자가 배상의무자로부터 이미 지급받은 손해배상액

라. 배상의무자가 아닌 제3자가 부담할 금액으로 피보험자가 이미 지급 받은 금액

마. 피보험자가 산업재해보상보험법에 의해 이미 지급받은 금액

- ④ 위 '③'의 규정에도 불구하고 배상의무자가 가입한 자동차보험(공제계약을 포함)의 대인배상Ⅰ 과 대인배상Ⅱ에 의한 손해배상을 받을 수 있는 금액을 포함하여 피보험자가 보험회사에 청구하는 경우, 이 약관에 따라 지급하는 보험금은 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 이 약관에 의하여 산출한 금액과 배상의무자가 가입한 자동차보험(공제계약을 포함)의 대인배상Ⅰ 및 대인배상Ⅱ의 보험금 지급기준에 의하여 보상받을 수 있는 금액을 합한 액수로 합니다.
- ⑤ 보험회사가 사망보험금을 지급할 경우에 이미 후유장애로 지급한 보험금이 있을 때에는 사망보험금에서 이를 공제한 금액을 지급합니다.
- ⑥ 다만, 보험계약자인 기명피보험자가 본인의 사망보험금 수익자를 지정하거나 변경하고 그 사실을 보험회사에 서면으로 통지한 경우에는 그 수익자에게 보험금을 지급합니다.

제2조(상해 및 후유장애 위로금의 지급)

- ① 보험회사는 이 특별약관 '자동차상해Ⅱ'의 '제1조(보상내용)'에 의한 보험금이 지급되는 경우, 상해 또는 후유장애를 입은 각 피보험자에 대하여 아래 '〈별표〉 상해 및 후유장애 등급별 위로금'에 따라 피보험자의 상해 및 후유장애 등급에 해당하는 금액을 보험가입기간 중에 발생한 사고1건당 1회 지급하여 드립니다.



〈용어풀이〉

- (1) 상해 : 의사의 진단에 의하여 '자동차손해배상보장법 시행령' 별표 1에서 정한 상해등급 10급 이상의 상해를 입은 경우
- (2) 후유장애 : 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 의사의 진단에 의하여 '자동차손해배상보장법 시행령' 별표 2에서 정한 장애등급 10급 이상의 장애를 입은 경우

〈별표〉 상해 및 후유장애 등급별 간병비위로금

등급	상해	후유장애
1급	1,000만원	3,000만원
2급	500만원	
3급		
4급	300만원	2,000만원
5급		
6급	50만원	
7급		
8급	20만원	1,000만원
9급		
10급		

주) 1. 상해는 자동차손해배상보장법시행령 별표 1에서 정한 상해등급 구분에 의하며 후유장애는 동 시행령 별표 2에서 정한 장애등급 구분에 의함

2. 상해 진단 이후 별도로 후유장애 진단을 받은 경우 상해 및 후유장애 각각에 대하여 보험금을 지급함

- ② 1개의 사고로 상해 및 후유장애 위로금이 지급된 후, 상해 및 후유장애 등급이 변경된 경우에는 변경된 등급의 위로금에서 기존에 지급한 위로금을 공제한 차액금액을 지급합니다.

- ③ 위 ①항의 상해 및 후유장애 등급별 위로금은 보통약관의 배상책임 또는 자동차상해Ⅱ 특별약관에서 정해진 등급을 기준으로 지급합니다.

제3조(피보험자)

피보험자는 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 그 범위는 다음과 같습니다.

- ① 보통약관 '대인배상Ⅱ'에 해당하는 피보험자
- ② 위 '①'의 피보험자의 부모, 배우자 및 자녀

제4조(보상하지 않는 손해)

보험회사는 다음과 같은 경우에 이 특별약관의 보험금을 지급하지 않습니다.

- ① 보통약관 '자기신체사고'의 제14조(보상하지 않는 손해)에서 정하는 사항에 해당하는 경우
- ② 보험증권에 기재된 운전가능범위 외의 자가 운전하던 중 생긴 사고로 인한 손해

제5조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제3절 출퇴근안심 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 보통약관 '자기신체사고'에 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제2조(보상내용)

- ① 보험회사는 보통약관 '자기신체사고' 규정에도 불구하고 피보험자자동차의 사고가 발생한 때가 출퇴근시인 경우에는 사망 및 후유장애에 대한 보험금 지급시 이 특별약관에서 정한 가입금액으로 대체 적용하여 보통약관 '자기신체사고'에서 정하는 바에 따라 보상합니다.
- ② 보험회사는 피보험자자동차의 사고가 발생한 때가 출퇴근시이며, 위 '①'의 보험금이 지급되는 경우 또는 보통약관 '자기신체사고'에서 보험금이 지급되는 경우, 상해를 입은 각 피보험자에 대하여 이 특별약관의 <표1>의 출퇴근사고 위로금 지급 기준표에 따라 피보험자의 상해등급에 해당하는 금액을 「출퇴근사고 위로금」으로 지급하여 드립니다.



<용어풀이>

이 특별약관에서 출퇴근시라함은 월요일부터 금요일의 5시부터 10시까지와 17시부터 22시까지를 말합니다. 단, 법정공휴일(국가에서 정한 임시공휴일 포함) 및 근로자의 날인 경우는 제외합니다.

제3조(보상하지 않는 손해)

보험회사는 보통약관 '자기신체사고'의 보상하지 않는 손해에서 정한 경우 이외에도 다음과 같은 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 않습니다.

1. 보험증권에 기재된 운전 가능 범위 외의 자가 운전 중 생긴 사고
2. 한 사고로 인해 특별약관 '주말 교통상해 담보 특별약관Ⅱ' 또는 '주일 안심 특별약관' 또는 '새벽안심 특별약관'에 의하여 보험금이 지급되는 경우

제4조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자라 함은 보통약관 '자기신체사고'의 피보험자를 말합니다.

제5조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

〈표 1〉 출퇴근사고 위로금 지급기준표

상해 등급	사망	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	10급
출퇴근사고 위로금	200 만원	100 만원	90 만원	70 만원	50 만원	50 만원	30 만원	20 만원	15 만원	10 만원	10 만원

(주) 1. 상해등급은 자동차손해배상보장법 시행령 [별표 1]에서 정한 상해구분에 의함

2. 회사가 사망에 따른 출퇴근사고 위로금을 지급할 경우 상해로 지급한 출퇴근사고 위로금이 있을 때에는 이를 공제한 금액을 지급합니다.

〈표 2〉 출퇴근 안심특약 사망 및 후유장애 보험가입금액표

1. 사망 보험가입금액표

보험증권에 기재된 보험가입금액	1,500만원	3,000만원	5,000만원
출퇴근안심특약 적용시 가입금액	3,000만원	5,000만원	1억원

2. 후유장애 보험가입금액표

보험증권에 기재된 보험가입금액	장애등급	1,500만원	3,000만원	5,000만원
출퇴근안심특약 적용시 가입금액	1급	3,000만원	5,000만원	1억원
	2급	2,700만원	4,500만원	9,000만원
	3급	2,400만원	4,000만원	8,000만원
	4급	2,100만원	3,500만원	7,000만원
	5급	1,800만원	3,000만원	6,000만원
	6급	1,500만원	2,500만원	5,000만원
	7급	1,200만원	2,000만원	4,000만원
	8급	900만원	1,500만원	3,000만원
	9급	720만원	1,200만원	2,400만원
	10급	540만원	900만원	1,800만원
	11급	420만원	700만원	1,400만원
	12급	300만원	500만원	1,000만원
	13급	180만원	300만원	600만원
	14급	120만원	200만원	400만원

(주) 장애등급은 자동차손해배상보장법시행령 별표 2에서 정한 후유장애구분에 의함

제4절 병실료차액 지원금 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 보통약관 '자기신체사고' 또는 '자동차상해 I, II 특별약관' 중 한 가지에 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제2조(보상내용)

- ① 보험회사는 피보험자가 이 보험계약의 보통약관 '자기신체사고' 제12조(보상하는 손해) 또는 '자동차상해 I, II 특별약관' 제1조(보상내용)의 사고로 상해를 입어 상급병실에 입원함으로써 발생한 상급병실료와 기준병실(일반병실)료의 차액을 1일당 10만원을 한도로 최대 100만원까지 지급합니다. 다만, 보통약관 '자기신체사고' 또는 '자동차상해 I, II 특별약관' 및 기타 다른 보험계약(공제계약 포함)에서 병실료차액의 전부 또는 일부를 지급받을 수 있는 경우에는 발생한 병실료차액에서 지급받을 수 있는 금액을 공제하고 초과 금액만을 지급하여 드립니다.
- ② 위 ①항의 병실료차액 지원금은 보통약관 '자기신체사고' 또는 '자동차상해 I, II 특별약관'에 의해 보험금이 지급되는 경우에 한하여 지급하여 드립니다.



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 '상급병실'이라 함은 기준병실(일반병실)보다 입원료가 비싼 병실(특실포함)을 말합니다.

제3조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자라 함은 보통약관 '자기신체사고' 또는 '자동차상해 I, II 특별약관'의 피보험자를 말합니다.

제4조(보상하지 않는 손해)

보험회사는 다음과 같은 경우에 이 특별약관의 보험금을 지급하지 않습니다.

- ① 보통약관 제14조(보상하지 않는 손해)에서 정하는 사항에 해당하는 경우
- ② 보험증권에 기재된 운전가능범위 외에 자가 운전하던 중 생긴 사고로 인한 손해

제5조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제5절 입원비 지원금 II 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 보통약관 '자기신체사고'(또는 특별약관 '자동차상해 I, II' 중 한 가지)에 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제2조(보상내용)

보험회사는 피보험자가 보험증권에 기재된 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 발생한 피보험자동차의 사고의 직접적인 결과로 상해를 입어 배상의무자가 보상해야할 금액 이외의 보험금^(*)이 보통약관 '자기신체사고' 또는 특별약관 '자동차상해 I · II'에서 지급된 경우로 4일 이상 입원하는 경우에는 입원 4일째부터 **최대 90일을 한도로²⁰⁾** 보험증권에 기재된 1일당 일당액을 지급하여 드립니다.

(*) '배상의무자가 보상해야할 금액 이외의 보험금'이라 함은 특별약관 '자동차상해 I'의 '제1조(보상내용)의 제④항' 또는 특별약관 '자동차상해 II'의 '제1조(보상내용)의 제⑤항'에 의거하여 배상의무자가 가입한 자동차보험(공제계약을 포함)의 대인배상 I 및 대인배상 II의 보험금 지급기준에 의하여 보상받을 수 있는 금액을 제외한 보험금을 말합니다.



용어설명

20) 피보험자가 책임개시일 이후 입원하여 치료를 받던 중 90일 이내에 보험기간이 만료되었을 때에도 퇴원하기 전까지의 계속 중인 입원에 대하여는 이 특별약관의 보험금을 계속 보상합니다.

제3조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자라 함은 보통약관 '자기신체사고' 또는 특별약관 '자동차상해 I · II'의 피보험자를 말합니다. (단, '자동차상해 II'의 경우 '피보험자동차사고'에 해당하는 피보험자에 한함)

제4조(보상하지 않는 손해)

보험회사는 보통약관 '자기신체사고'의 보상하지 않는 손해에서 정한 경우 이외에 보험증권에 기재된 운전가능 범위의 자가 운전 중 생긴 사고로 인한 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 아니합니다.

제5조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제6절 무수혈 치료담보 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 보통약관 '자기신체사고'(또는 특별약관 '자동차상해 I, II' 중 한 가지)에 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제2조(보상내용)

보험회사는 피보험자가 보통약관 '자기신체사고' 또는 특별약관 '자동차상해'에서 규정하는 사고로 인하여 상해를 입었을 때에 보통약관 '자기신체사고' 또는 특별약관 '자동차상해'의 보상내용의 규정에 불구하고 무수혈치료에 의한 추가발생비용을 보상하여 드립니다.



〈용어풀이〉

특별약관에서 무수혈치료에 의한 추가발생비용이라 함은 아래 어느 하나에 해당하는 치료비용을 말합니다.

- ① 자가수혈기 사용비용
 - ② 자가수혈로 인해 혈액대용제가 필요한 경우 그 실제 치료비
 - ③ 자가수혈로 인해 빈혈제제가 필요한 경우 그 실제 치료비(180일 한도)²¹⁾
 - ④ 자가수혈로 인해 혈액소저하로 인한 과다검사비용이 필요한 경우 그 실제 치료비
- ※ 다만, 혈액대용제, 빈혈제제 및 혈액소저하로 인한 과다검사비용은 “국민건강보험법 진료수가 심사 규정”을 따릅니다.

제3조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자라 함은 보통약관 '자기신체사고' 또는 특별약관 '자동차상해 I · II'의 피보험자를 말합니다. (단, '자동차상해 II'의 경우 '피보험자동차사고'에 해당하는 피보험자에 한함)

제4조(보상하지 않는 손해)

보험회사는 보통약관 '자기신체사고'의 보상하지 않는 손해에서 정한 경우 이외에 보험증권에 기재된 운전가능 범위의 자가 운전 중 생긴 사고로 인한 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 아니합니다.

제5조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제7절 자녀 간병비 및 교육비 지원 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 보통약관 '자기신체사고'(또는 특별약관 '자동차상해' I, II 중 한 가지)를 가입하고 기명피보험자가 만 18세 이하의 자녀가 있는 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.



용어설명

21) 피보험자가 책임개시일 이후 치료를 받던 중 180일 한도 기간 내 보험기간이 만료되었을 때에도 계속 중인 치료에 대하여는 '③ 자가수혈로 인해 빈혈제제가 필요한 경우 그 실제 치료비'를 지급합니다.

제2조(보상내용)

① 보상하는 손해

보험회사는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 “피보험자동차”라 합니다)를 소유, 사용, 관리하는 동안에 발생한 피보험자동차의 사고로 다음과 같은 피해를 입어 배상의무자가 보상해야할 금액 이외의 보험금^(*)이 보통약관 ‘자기신체사고’ 또는 특별약관 ‘자동차상해 I, II’에서 지급된 경우 이 특별약관에 따라 보상하여 드립니다.

(*) ‘배상의무자가 보상해야할 금액 이외의 보험금’이라 함은 특별약관 ‘자동차상해 I’의 ‘제1조(보상내용)의 제④항’ 또는 특별약관 ‘자동차상해 II’의 ‘제1조(보상내용)의 제⑤항’에 의거하여 배상의무자가 가입한 자동차보험(공제계약을 포함)의 대인배상 I 및 대인배상 II의 보험금 지급기준에 의하여 보상받을 수 있는 금액을 제외한 보험금을 말합니다.

② 보상한도 및 지급보험금

1. 자녀교육비지원금

회사는 기명피보험자 또는 그 배우자가 피보험자동차의 사고로 사망하거나 **자동차손해배상보장법 시행령 제3조 [89P]**에서 정하는 1급 ~ 3급에 해당하는 후유장애를 입은 경우 사고당 2,000만원을 「자녀교육비지원금」으로 지급하여 드립니다.

2. 자녀간병지원금

보험회사는 기명피보험자의 만 18세 이하의 자녀가 피보험자동차의 사고로 **자동차손해배상보장법 시행령 제3조 [79P]**에서 정하는 1급 ~ 7급에 해당하는 상해를 입은 경우 입원일당 3만원을 **30일 한도²²⁾**로 지급하여 드립니다. 단, 입원한 첫날로부터 3일간은 입원일당이 지급되지 아니하며 입원기간이 4일 이상인 경우에 한해 최초 입원일까지 소급하여 지급하여 드립니다.

제3조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자라 함은 다음을 말합니다.

1. 자녀교육비지원금의 경우는 기명피보험자와 그 배우자
2. 자녀간병지원금의 경우는 기명피보험자의 만 18세 이하의 자녀

제4조(보상하지 않는 손해)

보험회사는 보통약관 ‘자기신체사고’의 보상하지 않는 손해에서 정한 경우 이외에 보험증권에 기재된 운전가능 범위외의 자가 운전 중 생긴 사고로 인한 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 아니합니다.



〈용어풀이〉

‘만 18세 이하의 자녀’라 함은 피보험자의 법률상 혼인관계에서 출생한 자녀, 사실혼관계에서 출생한 자녀, 양자 또는 양녀로서 사고일자 기준 만 18세 이하인자를 말합니다.

제8절 교통상해 담보 II 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 보통약관 ‘대인배상 I, 대인배상 II, 대물배상’ 및 ‘자기신체사고(또는 특별약관 자동차상해 I, II 중 한 가지)’에 모두 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제2조(보상내용)

① 보험회사는 피보험자가 보험기간 중에 아래에 정한 사고(이하 “교통사고”라 합니다)로 신체(의수, 의족, 의안, 의치 등 신체 보조장구는 제외합니다)에 상해를 입었을 때에는 그 상해로 인하여 생긴 손해를 이 특별약관에 따라 보상하여 드립니다.

1. 피보험자가 자동차를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 자동차사고(이하 “자동차 운전 중 교통사고”라 합니다)
2. 피보험자가 운행 중인 자동차에 운전을 하고 있지 않는 상태로 탑승중이거나 운행 중인 기타 교통수용구에 탑승(운전을 포함합니다)하고 있을 때에 급격하고도 우연한 외래의 사고(이하 “탑승중 교통사고”라 합니다)
3. 피보험자가 운행 중인 자동차 및 기타 교통수용구에 탑승하지 아니한 때, 운행 중인 자동차 및 기타 교통수용구(적재물을 포함합니다)와의 충돌, 접촉 또는 이들 자동차 및 기타 교통수용구의 충돌, 접촉, 화재 또는 폭발 등의 교통사고(이하 “비탑승중 교통사고”라 합니다)



용어설명

22) 피보험자가 책임개시일 이후 입원하여 치료를 받던 중 30일 이내에 보험기간이 만료되었을 때에도 퇴원하기 전까지의 계속 중인 입원에 대하여는 이 특별약관의 자녀간병지원금을 계속 보상합니다

4. 제 '③항의 기타교통승용구의 정의 중 2, 3호에 해당하는 승용구의 경우 다음에 해당하는 사고
- 가. 운행중 대중교통수단에 피보험자가 탑승 중에 일어난 교통사고
 - 나. 대중교통수단에 피보험자가 탑승목적으로 승·하차 하던 중 일어난 교통사고
 - 다. 대중교통수단의 이용을 위해 피보험자가 승강장내 대기 중 일어난 교통사고
- ② 위 '①'항에서 자동차라 함은 **자동차관리법 시행규칙 [별표 1]^[189P]**에 정한 승용자동차, 승합자동차, 화물자동차, 특수자동차, 이륜자동차 및 **자동차손해배상보장법 시행령 제2조^[190P]**에 정한 덤프트럭, 타이어식기중기, 콘크리트믹서트럭, 트럭적재식 콘크리트펌프, 트럭적재식 아스팔트살포기, 타이어식 굴삭기(이하 6종건설기계라 합니다)를 말합니다. 다만, 6종 건설기계가 작업기계로 사용되는 동안은 자동차로 보지 아니합니다.
- ③ 위 '①'항에서 기타 교통승용구라 함은 아래의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다.
- 1. 스쿠터, 자전거, 원동기를 붙인 자전거
 - 2. **여객자동차운수사업법 시행규칙 [별표 1]^[188P]**에서 규정한 시내버스, 농어촌 버스, 마을버스, 시외버스 및 고속버스(전세버스 제외)
 - 3. **여객자동차운수사업법 시행규칙 [별표 1]^[188P]**에서 규정한 일반택시, 개인택시(렌트카 제외)
 - 4. 6종 건설기계를 제외한 건설기계 및 농업기계(다만, 이들이 작업기계로 사용되는 동안은 기타교통승용구로 보지 아니합니다)
- ④ 위 '①'항에서 '자동차를 운전하던 중'이라 함은 도로여부, 주정차여부, 엔진의 시동여부를 불문하고 피보험자가 자동차 운전석에 탑승하여 핸들을 조작하거나 조작 가능한 상태에 있는 것을 말합니다.

제3조(보상한도 및 지급보험금)

① 사망 보험금

보험회사는 피보험자가 이 특별약관 '제2조(보상내용)'에서 정한 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 사고일로부터 2년 이내에 사망하였을 경우에는 아래에 정한 금액을 사망보험금으로 보험수익자(보험수익자의 지정이 없을 때에는 피보험자의 상속인)에게 지급하여 드립니다.

교통상해담보II 보험가입금액	사망보험금		
	개인형	부부형	
	본 인	본 인	배우자
3,000만원	3,000만원	3,000만원	1,000만원
5,000만원	5,000만원	5,000만원	2,000만원
1억원	1억원	1억원	4,000만원

② 후유장애 보험금

1. 중증후유장애보험금 : 보험회사는 피보험자가 이 특별약관 '제2조(보상내용)'로 상해를 입고 그 상해가 치유된 후 직접 결과로써 사고일로부터 2년 이내에 신체의 일부를 잃었거나 또는 그 기능이 영구히 상실(이하 "후유장애"라 합니다)되어 장애분류표【별표 6】참조. 이하 같습니다)에서 지급률이 80% 이상에 해당하는 후유장애(이하 "중증후유장애"라 합니다)가 남았을 경우에는 아래에 정한 금액을 중증후유장애보험금으로 수익자에게 지급하여 드립니다.

교통상해담보II 보험가입금액	중증후유장애보험금		
	개인형	부부형	
	본 인	본 인	배우자
3,000만원	3,000만원	3,000만원	1,000만원
5,000만원	5,000만원	5,000만원	2,000만원
1억원	1억원	1억원	4,000만원

2. 일반후유장애보험금 : 보험회사는 피보험자가 이 특별약관 '제2조(보상내용)'에서 정한 사고로 상해를 입고 그 상해가 치유된 후 직접결과로써 사고일로부터 2년 이내에 신체의 일부를 잃었거나 또는 그 기능이 영구히 상실(이하 "후유장애"라 합니다)되어 장애분류표에서 정한 지급률이 80% 미만에 해당하는 후유장애(이하 "일반후유장애"라 합니다)가

남았을 경우에는 아래에 정한 보험가입금액에 장애분류표에서 정한 지급률을 곱하여 산출한 금액을 일반후유장애보험금으로 수익자에게 지급합니다.

교통상해담보II 보험가입금액	후유장애보험금		
	개인형	부부형	
	본 인	본 인	배우자
3,000만원	3,000만원	3,000만원	1,000만원
5,000만원	5,000만원	5,000만원	2,000만원
1억원	1억원	1억원	4,000만원

3. 위 1호 및 2호에도 불구하고 영구히 고정된 증상은 아니지만 치료 종결 후 한시적으로 나타나는 장애이나 그 기간이 5년 이상인 때에는 후유장애로 인정하고 해당 장애 지급률의 20%를 후유장애 지급률로 하여 1호 및 2호를 적용합니다.
 4. 제1호 내지 제3호의 후유장애보험금 지급을 위한 후유장애지급률이 사고일로부터 180일이 지나도록 확정되지 아니하는 경우에는 사고일로부터 180일이 되는 날의 의사의 진단에 기초하여 고정될 것으로 인정되는 상태를 후유장애의 지급률로 결정합니다. 다만, 그 이후 보장을 받을 수 있는 기간 중에 장애상태가 더 악화되는 경우에는 그 악화된 장애상태를 기준으로 후유장애 지급률을 결정하되 장애분류표에 장애판정 시기가 별도로 정해진 경우에는 그에 따릅니다.
 5. 장애분류표에 해당되지 아니하는 후유장애는 피보험자의 직업, 연령, 신분 또는 성별 등에 관계없이 신체의 장애정도에 따라 장애분류표의 구분에 준하여 지급액을 결정합니다. 다만, 장애분류표의 각 장애분류별 최저지급률 장애정도에 이르지 않는 후유장애에 대하여는 후유장애보험금을 지급하지 아니합니다.
 6. 같은 사고로 두 가지 이상의 후유장애가 생긴 경우에는 후유장애지급률을 합산하여 지급합니다. 다만, 장애분류표의 각 신체부위별 판정기준에서 별도로 정한 경우에는 그 기준에 따릅니다.
 7. 제6호에도 불구하고 동일한 신체부위에 장애분류표상의 2가지 이상의 장애가 발생한 경우에는 합산하지 않고 그 중 높은 지급률을 적용합니다. 다만, 장애분류표의 각 신체부위별 판정기준에서 별도로 정한 경우에는 그 기준에 따릅니다.
- ③ 교통상해입원비 보험금
1. 보험회사는 피보험자가 제2조에서 정한 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 4일 이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우에는 4일째 입원일로부터 보험증권에 기재된 일당액을 교통상해입원비 보험금으로 지급하여 드립니다.
다만, 사고일로부터 180일 이내의 입원에 한합니다.
 2. 제1호의 경우 피보험자가 책임개시일 이후 입원하여 치료를 받던 중 보험기간이 만료되었을 때에도 퇴원하기 전까지의 계속 중인 입원에 대하여는 제1호의 교통상해입원비를 계속 보상합니다.
 3. 피보험자가 정당한 이유 없이 입원 기간 중 의사의 지시를 따르지 아니한 때에는 보험회사는 교통상해입원비의 전부 또는 일부를 지급하지 아니합니다.
 4. 피보험자가 **도로교통법 제43조^[185P]**, **제44조^[185P]**에 정한 음주·무면허상태에서 운전하던 중 사고를 일으킨 때는 보험회사는 교통상해입원비를 지급하지 아니합니다.

제4조(보상하지 않는 손해)

- ① 보험회사는 아래의 사유를 원인으로 하여 생긴 손해는 보상하여 드리지 아니합니다.
1. 피보험자의 고의
 2. 수익자의 고의. 그러나 그 수익자가 보험금의 일부수익자인 경우에는 그 수익자에 해당하는 보험금을 제외한 나머지 보험금을 다른 수익자에게 지급합니다.
 3. 계약자의 고의
 4. 피보험자의 자해, 자살, 자살미수, 형법상의 범죄행위 또는 폭력행위(다만, 형법상 정당방위, 긴급피난 및 정당행위로 인정되는 경우에는 보상하여 드립니다)
 5. 피보험자의 질병
 6. 피보험자의 **심신상실²³⁾** 또는 정신질환



용어설명

23) 심신상실 : 마음이나 정신의 장애로 인하여 사물을 변별할 능력이나 의사를 결정할 능력이 없는 상태

7. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개 포함), 유산 또는 외과적 수술, 그 밖의 의료처치. 그러나 보험회사가 부담하는 상해로 인한 경우에는 보상하여 드립니다.
 8. 지진, 분화, 해일 또는 이와 비슷한 천재지변
 9. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변 · 폭동 · 소요, 기타 이들과 유사한 사태
 10. 핵연료 물질(사용이 끝난 연료를 포함합니다. 이하 같습니다) 또는 핵연료 물질에 의하여 오염된 물질(원자핵분열 생성물을 포함합니다)의 방사성, 폭발성 또는 그 밖의 유해한 특성에 의한 사고
 11. 위 '10.' 이외의 방사선을 쬔 것 또는 방사능 오염
- ② 보험회사는 피보험자가 아래에 열거된 행위를 하는 동안에 생긴 손해에 대하여는 보상하여 드리지 아니합니다.
1. 시운전, 경기(연습을 포함합니다) 또는 흥행(연습을 포함합니다)을 위하여 운행 중인 자동차 및 기타 교통수송구에 탑승(운전을 포함합니다)하고 있는 동안 발생한 손해
 2. 하역작업을 하는 동안 발생한 손해
 3. 자동차 및 기타교통수송구의 설치, 수선, 점검, 정비나 청소작업을 하는 동안 발생한 손해
 4. 건설기계 및 농업기계를 작업기계로 사용하는 동안 발생한 손해

제5조(보험금의 지급한도)

- ① 보험회사가 지급하여야 할 하나의 사고에 대한 후유장애보험금은 이 특별약관의 보험가입금액을 한도로 합니다.
- ② 보험회사는 하나의 사고로 사망보험금과 일반후유장애보험금을 지급하여야 할 경우 이를 각각 지급합니다. 그러나 중증후유장애보험금 지급사유가 발생한 이후에는 사망보험금을 지급하지 아니합니다.

제6조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자라 함은 다음과 같습니다.

- ① 증권상 가입플랜이 『개인형』인 경우에는 보험증권에 기재된 피보험자(이하 '기명피보험자')
- ② 증권상 가입플랜이 『부부형』인 경우에는 기명피보험자 및 그 배우자



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 배우자라 함은 법률상의 배우자 또는 사실혼 관계의 배우자를 말합니다.

제7조(손해보상 후의 계약)

한 번의 사고에 대하여 보험회사가 지급한 제3조 후유장애보험금의 일반후유장애보험금이 일반후유장애보험가입금액의 80% 미만인 경우에는 남은 보험기간에 대한 이 계약의 일반후유장애 보험가입금액은 감액되지 아니하며, 사망보험금 및 중증후유장애보험금을 지급한 때에는 그 손해보상의 원인이 생긴 때로부터 이 특별약관 계약은 소멸됩니다. 단, 이 특별약관의 '제6조(피보험자)'의 해당 피보험자에게 모두 지급 될 때 소멸됩니다.

제8조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관을 따릅니다.

제9절 주말 교통상해 담보 II 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 보통약관 '대인배상 I, 대인배상 II, 대물배상' 및 '자기신체사고(또는 특별약관 자동차상해 I, II 중 한 가지)'에 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제2조(보상내용)

- ① 보험회사는 피보험자가 보험기간 중에 사고발생지의 표준시를 기준으로 금요일 18:00부터 월요일 06:00까지 또는 법정공휴일(국가에서 정한 임시공휴일, 근로자의 날 포함)의 전일 18:00부터 익일 06:00까지에 아래에 정한 사고(이하 "교통사고"라 합니다)로 신체(의수, 의족, 의안, 의치 등 신체보조장구는 제외합니다)에 상해를 입었을 때에는 그 상해로 인하여 생긴 손해를 이 특별약관에 따라 보상하여 드립니다.
 1. 피보험자가 자동차를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 자동차사고(이하 "자동차 운전 중 교통사고"라 합니다)
 2. 피보험자가 운행 중인 자동차에 운전을 하고 있지 않는 상태로 탑승중이거나 운행 중인 기타 교통수송구에 탑승(운전

을 포함합니다)하고 있을 때에 급격하고도 우연한 외래의 사고(이하 “탑승중 교통사고”라 합니다)

3. 피보험자가 운행 중인 자동차 및 기타 교통수송구에 탑승하지 아니한 때, 운행 중인 자동차 및 기타 교통수송구(적재물을 포함합니다)와의 충돌, 접촉 또는 이들 자동차 및 기타 교통수송구의 충돌, 접촉, 화재 또는 폭발 등의 교통사고(이하 “비탑승중 교통사고”라 합니다)
4. 제 ‘③항의 기타교통수송구의 정의 중 2, 3호에 해당하는 수송구의 경우 다음에 해당하는 사고
 - 가. 운행 중인 대중교통수단에 피보험자가 탑승 중에 일어난 교통사고
 - 나. 대중교통수단에 피보험자가 탑승목적으로 승·하차 하던 중 일어난 교통사고
 - 다. 대중교통수단의 이용을 위해 피보험자가 승강장내 대기 중 일어난 교통사고
- ② 위 ‘①’항에서 자동차라 함은 아래의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다.
 1. **자동차관리법 시행규칙 [별표 1]^[189P]**에 정한 승용자동차, 승합자동차, 화물자동차, 특수자동차, 이륜자동차
 2. 자동차손해배상보장법 시행령 제2조에 정한 덤프트럭, 타이어식기중기, 콘크리트믹서트럭, 트럭적재식 콘크리트펌프, 트럭적재식 아스팔트살포기, 타이어식 굴삭기(이하 6종건설기계라 합니다)(다만, 6종 건설기계가 작업기계로 사용되는 동안은 자동차로 보지 아니합니다.)
- ③ 위 ‘①’항에서 기타 교통수송구라 함은 아래의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다.
 1. 스쿠터, 자전거, 원동기를 붙인 자전거
 2. **여객자동차운수사업법 시행규칙 [별표 1]^[188P]**에서 규정한 시내버스, 농어촌버스, 마을버스, 시외버스 및 고속버스(전세버스 제외)
 3. **여객자동차운수사업법 시행규칙 [별표 1]^[188P]**에서 규정한 일반택시, 개인택시(렌트카 제외)
 4. 6종 건설기계를 제외한 건설기계 및 농업기계(다만, 이들이 작업기계로 사용되는 동안은 기타교통수송구로 보지 아니합니다)
- ④ 위 ‘①’항에서 ‘자동차를 운전하던 중’이라 함은 도로여부, 주정차여부, 엔진의 시동여부를 불문하고 피보험자가 자동차 운전석에 탑승하여 핸들을 조작하거나 조작 가능한 상태에 있는 것을 말합니다.

제3조(보상한도 및 지급보험금)

① 사망 보험금

보험회사는 피보험자가 이 특별약관 ‘제2조(보상내용)’에서 정한 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 사고일로부터 2년 이내에 사망하였을 경우에는 아래에 정한 금액을 사망보험금으로 보험수익자(보험수익자의 지정이 없을 때에는 피보험자의 상속인)에게 지급하여 드립니다.

주말교통상해II 보험가입금액	사망보험금		
	개인형	부부형	
	본 인	본 인	배우자
3,000만원	3,000만원	3,000만원	1,000만원
5,000만원	5,000만원	5,000만원	2,000만원
1억원	1억원	1억원	4,000만원

② 후유장애 보험금

1. 중증후유장애보험금 : 보험회사는 피보험자가 이 특별약관 ‘제2조(보상내용)’로 상해를 입고 그 상해가 치유된 후 직접 결과로써 사고일로부터 2년 이내에 신체의 일부를 잃었거나 또는 그 기능이 영구히 상실(이하 “후유장애”라 합니다)되어 장애분류표(【별표 6】참조, 이하 같습니다)에서 지급률이 80% 이상에 해당하는 후유장애(이하 “중증후유장애”라 합니다)가 남았을 경우에는 아래에 정한 금액을 중증후유장애보험금으로 수익자에게 지급하여 드립니다.

주말교통상해II 보험가입금액	중증후유장애보험금		
	개인형	부부형	
	본 인	본 인	배우자
3,000만원	3,000만원	3,000만원	1,000만원
5,000만원	5,000만원	5,000만원	2,000만원
1억원	1억원	1억원	4,000만원

2. 일반후유장애보험금 : 보험회사는 피보험자가 이 특별약관 '제2조(보상내용)'에서 정한 사고로 상해를 입고 그 상해가 치유된 후 직접결과로써 사고일로부터 2년 이내에 신체의 일부를 잃었거나 또는 그 기능이 영구히 상실(이하 "후유장애"라 합니다)되어 장애분류표에서 정한 지급률이 80% 미만에 해당하는 후유장애(이하 "일반후유장애"라 합니다)가 남았을 경우에는 아래에 정한 보험가입금액에 장애분류표에서 정한 지급률을 곱하여 산출한 금액을 일반후유장애보험금으로 수익자에게 지급합니다.

주말교통상해II 보험가입금액	후유장애보험금		
	개인형	부부형	
	본 인	본 인	배우자
3,000만원	3,000만원	3,000만원	1,000만원
5,000만원	5,000만원	5,000만원	2,000만원
1억원	1억원	1억원	4,000만원

3. 위 1호 및 2호에도 불구하고 영구히 고정된 증상은 아니지만 치료 종결 후 한시적으로 나타나는 장애이나 그 기간이 5년 이상인 때에는 후유장애로 인정하고 해당 장애 지급률의 20%를 후유장애 지급률로 하여 1호 및 2호를 적용합니다.
4. 제1호 내지 제3호의 후유장애보험금 지급을 위한 후유장애지급률이 사고일로부터 180일이 지나도록 확정되지 아니하는 경우에는 사고일로부터 180일이 되는 날의 의사의 진단에 기초하여 고정될 것으로 인정되는 상태를 후유장애의 지급률로 결정합니다. 다만, 그 이후 보장을 받을 수 있는 기간 중에 장애상태가 더 악화되는 경우에는 그 악화된 장애상태를 기준으로 후유장애 지급률을 결정하되 장애분류표에 장애판정 시기가 별도로 정해진 경우에는 그에 따릅니다.
5. 장애분류표에 해당되지 아니하는 후유장애는 피보험자의 직업, 연령, 신분 또는 성별 등에 관계없이 신체의 장애정도에 따라 장애분류표의 구분에 준하여 지급액을 결정합니다. 다만, 장애분류표의 각 장애분류별 최저지급률 장애정도에 이르지 않는 후유장애에 대하여는 후유장애보험금을 지급하지 아니합니다.
6. 같은 사고로 두 가지 이상의 후유장애가 생긴 경우에는 후유장애지급률을 합산하여 지급합니다. 다만, 장애분류표의 각 신체부위별 판정기준에서 별도로 정한 경우에는 그 기준에 따릅니다.
7. 제6호에도 불구하고 동일한 신체부위에 장애분류표상의 2가지 이상의 장애가 발생한 경우에는 합산하지 않고 그 중 높은 지급률을 적용합니다. 다만, 장애분류표의 각 신체부위별 판정기준에서 별도로 정한 경우에는 그 기준에 따릅니다.

③ 교통상해입원비 보험금

1. 보험회사는 피보험자가 제2조에서 정한 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 4일 이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우에는 4일째 입원일로부터 보험증권에 기재된 일당액을 교통상해입원비 보험금으로 지급하여 드립니다.
다만, 사고일로부터 180일 이내의 입원에 한합니다.
2. 제1호의 경우 피보험자가 책임개시일 이후 입원하여 치료를 받던 중 보험기간이 만료되었을 때에도 퇴원하기 전까지의 계속 중인 입원에 대하여는 제1호의 교통상해입원비를 계속 보상합니다.
3. 피보험자가 정당한 이유 없이 입원 기간 중 의사의 지시를 따르지 아니한 때에는 보험회사는 교통상해입원비의 전부 또는 일부를 지급하지 아니합니다.
4. 피보험자가 **도로교통법 제43조^[185P], 제44조^[185P]**에 정한 음주·무면허상태에서 운전하던 중 사고를 일으킨 때는 보험회사는 교통상해입원비를 지급하지 아니합니다.

제4조(보상하지 않는 손해)

- ① 보험회사는 아래의 사유를 원인으로 하여 생긴 손해는 보상하여 드리지 아니합니다.

1. 피보험자의 고의
2. 수익자의 고의. 그러나 그 수익자가 보험금의 일부수익자인 경우에는 그 수익자에 해당하는 보험금을 제외한 나머지 보험금을 다른 수익자에게 지급합니다.
3. 계약자의 고의
4. 피보험자의 자해, 자살, 자살미수, 형법상의 범죄행위 또는 폭력행위(다만, 형법상 정당방위, 긴급피난 및 정당행위로 인정되는 경우에는 보상하여 드립니다)
5. 피보험자의 질병
6. 피보험자의 심신상실 또는 정신질환

7. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개 포함), 유산 또는 외과적 수술, 그 밖의 의료처치. 그러나 보험회사가 부담하는 상해로 인한 경우에는 보상하여 드립니다.
 8. 지진, 분화, 해일 또는 이와 비슷한 천재지변
 9. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변 · 폭동 · 소요, 기타 이들과 유사한 사태
 10. 핵연료 물질(사용이 끝난 연료를 포함합니다. 이하 같습니다) 또는 핵연료 물질에 의하여 오염된 물질(원자핵분열 생성물을 포함합니다)의 방사성, 폭발성 또는 그 밖의 유해한 특성에 의한 사고
 11. 위 '10.' 이외의 방사선을 쬌는 것 또는 방사능 오염
- ② 보험회사는 피보험자가 아래에 열거된 행위를 하는 동안에 생긴 손해에 대하여는 보상하여 드리지 아니합니다.
1. 시운전, 경기(연습을 포함합니다) 또는 흥행(연습을 포함합니다)을 위하여 운행 중인 자동차 및 기타 교통수송구에 탑승(운전을 포함합니다)하고 있는 동안 발생한 손해
 2. 하역작업을 하는 동안 발생한 손해
 3. 자동차 및 기타교통수송구의 설치, 수선, 점검, 정비나 청소작업을 하는 동안 발생한 손해
 4. 건설기계 및 농업기계를 작업기계로 사용하는 동안 발생한 손해

제5조(보험금의 지급한도)

- ① 보험회사가 지급하여야 할 하나의 사고에 대한 후유장애보험금은 이 특별약관의 보험가입금액을 한도로 합니다.
- ② 보험회사는 하나의 사고로 사망보험금과 일반후유장애보험금을 지급하여야 할 경우 이를 각각 지급합니다. 그러나 중증후유장애보험금 지급사유가 발생한 이후에는 사망보험금을 지급하지 아니합니다.

제6조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자라 함은 다음과 같습니다.

- ① 증권상 가입플랜이 『개인형』인 경우에는 보험증권에 기재된 피보험자(이하 '기명피보험자')
- ② 증권상 가입플랜이 『부부형』인 경우에는 기명피보험자 및 그 배우자



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 배우자라 함은 법률상의 배우자 또는 사실혼 관계의 배우자를 말합니다.

제7조(손해보상 후의 계약)

한 번의 사고에 대하여 보험회사가 지급한 제3조 후유장애보험금의 일반후유장애보험금이 일반후유장애보험가입금액의 80% 미만인 경우에는 남은 보험기간에 대한 이 계약의 일반후유장애 보험가입금액은 감액되지 아니하며, 사망보험금 및 중증후유장애보험금을 지급한 때에는 그 손해보상의 원인이 생긴 때로부터 이 특별약관 계약은 소멸됩니다. 단, 이 특별약관의 '제6조(피보험자)'의 해당 피보험자에게 모두 지급 될 때 소멸됩니다.

제8조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관을 따릅니다.

제10절 주일안심 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 보통약관 '자기신체사고'가 체결된 경우에 한하여 가입할 수 있습니다. 단, 자기신체사고 보험가입금액 사망1억원 · 후유장애 1억원 가입자에게는 적용하지 아니합니다.

제2조(보상내용)

보험회사(이하 "회사"라 합니다)는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 "피보험자동차"라 합니다)를 소유, 사용, 관리하는 동안에 생긴 사고 중 주일에 발생한 피보험자동차의 사고로 인하여 피보험자가 사망 또는 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 후유장애를 입는 경우 보험증권에 기재된 자기신체사고 사망 또는 후유장애의 보험가입금액을 첨부 『주일확대보상 사망 및 후유장애 보험가입금액표』로 대체하여 적용합니다.



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 주일은 금요일 18:00부터 월요일 06:00까지, 수요일 18:00부터 24:00까지 및 법정공휴일(국가에서 정한 임시공휴일 및 근로자의 날 포함) 전일 18:00부터 익일 06:00까지를 말합니다.

제3조(보상하지 않는 손해)

회사는 보통약관 '자기신체사고'의 보상하지 않는 손해에서 정한 경우 이외에 보험증권에 기재된 운전가능 범위외의 자가 운전 중 생긴 사고로 인한 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 않습니다.

제4조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자라 함은 보험증권에 기재된 피보험자를 말합니다.

제5조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

[표 2] 주일 확대보상 사망 및 후유장애 보험가입금액표

1. 사망 보험가입금액표

보험증권에 기재된 보험가입금액	1,500만원	3,000만원	5,000만원
주일사고시적용 가입금액	3,000만원	5,000만원	1억원

2. 후유장애 보험가입금액표

보험증권에 기재된 보험가입금액	장애등급	1,500만원	3,000만원	5,000만원
주일사고 보험가입금액	1급	3,000만원	5,000만원	1억원
	2급	2,700만원	4,500만원	9,000만원
	3급	2,400만원	4,000만원	8,000만원
	4급	2,100만원	3,500만원	7,000만원
	5급	1,800만원	3,000만원	6,000만원
	6급	1,500만원	2,500만원	5,000만원
	7급	1,200만원	2,000만원	4,000만원
	8급	900만원	1,500만원	3,000만원
	9급	720만원	1,200만원	2,400만원
	10급	540만원	900만원	1,800만원
	11급	420만원	700만원	1,400만원
	12급	300만원	500만원	1,000만원
	13급	180만원	300만원	600만원
	14급	120만원	200만원	400만원

(주) 장애등급은 자동차손해배상보장법시행령 별표 2에서 정한 후유장애구분에 의함

제11절 새벽안심 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 보통약관의 '자기신체사고'가 체결되고 '주일안심 특별약관'이 체결된 경우에 한하여 가입할 수 있습니다. 단, 자기신체사고 보험가입금액 사망1억원·후유장애 1억원 가입자에게는 적용하지 않습니다.

제2조(보상내용)

보험회사(이하 "회사"라 합니다)는 피보험자가 보험증권 기재된 자동차(이하 "피보험자동차"라 합니다)를 소유, 사용, 관리하는 동안에 생긴 피보험자동차사고 중 새벽에 발생한 사고로 인하여 피보험자가 사망 또는 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 후유장애를 입는 경우 보험증권에 기재된 자기신체사고 사망 또는 후유장애의 보험가입금액을 <표 2>『새벽 확대보상 사망 및 후유장애 보험가입금액표』로 대체하여 적용합니다.

다만, 한 사고로 주일안심특별약관에 의하여 보상되는 경우는 『새벽확대보상 사망 및 후유장애 보험가입금액표』를 적용하지 않습니다.



<용어풀이>

이 특별약관에서 새벽은 월~금요일 04:00부터 07:00까지를 말합니다.

제3조(보상하지 않는 손해)

회사는 보통약관 '자기신체사고'의 보상하지 않는 손해에서 정한 경우 이외에 보험증권에 기재된 운전가능 범위외의 자가 운전 중 생긴 사고로 인한 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 않습니다.

제4조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자라 함은 보통약관 '자기신체사고'의 피보험자를 말합니다.

제5조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

[표 2] 새벽 확대보상 사망 및 후유장애 보험가입금액표

1. 사망 보험가입금액표

보험증권에 기재된 보험가입금액	1,500만원	3,000만원	5,000만원
새벽사고시적용 가입금액	3,000만원	5,000만원	1억원

2. 후유장애 보험가입금액표

보험증권에 기재된 보험가입금액	장애등급	1,500만원	3,000만원	5,000만원
새벽사고 적용 가입금액	1급	3,000만원	5,000만원	1억원
	2급	2,700만원	4,500만원	9,000만원
	3급	2,400만원	4,000만원	8,000만원
	4급	2,100만원	3,500만원	7,000만원
	5급	1,800만원	3,000만원	6,000만원
	6급	1,500만원	2,500만원	5,000만원
	7급	1,200만원	2,000만원	4,000만원
	8급	900만원	1,500만원	3,000만원

새벽사고 적용 가입금액	9급	720만원	1,200만원	2,400만원
	10급	540만원	900만원	1,800만원
	11급	420만원	700만원	1,400만원
	12급	300만원	500만원	1,000만원
	13급	180만원	300만원	600만원
	14급	120만원	200만원	400만원

(주) 장애등급은 자동차손해배상보장법시행령 별표 2에서 정한 후유장애구분에 의함

제12절 사망담보 추가위로금 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 보통약관 '대인배상 I, 대인배상 II, 대물배상' 및 '자기신체사고'(또는 특별약관 '자동차상해 I, II' 중 한 가지)에 모두 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제2조(보상내용)

보험회사는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 "피보험자동차"라 합니다)를 소유, 사용, 관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 보통약관 '자기신체사고'(또는 특별약관 '자동차상해 I · II')의 사망보험금이 지급되는 경우에 한하여 증권에 기재된 가입금액을 기명피보험자가 보험증권에 별도로 지정한 수익자(개인 또는 법인)에게 지급합니다. 다만, 보험사고 발생시점에 피보험자가 별도로 지정한 수익자(개인 또는 법인)가 존재하지 않는 경우에는 보험금 수익자에게 일괄 지급합니다.

제3조(보상하지 않는 손해)

회사는 보통약관 '자기신체사고'의 보상하지 않는 손해에서 정한 경우 이외에 보험증권에 기재된 운전가능 범위외의 자가 운전 중 생긴 사고로 인한 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 아니합니다.

제4조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자라 하면 보험증권에 기재된 기명피보험자를 말합니다.

제5조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제5편 배상책임(대인배상 I·II, 대물배상)의 보상 확대

제1절 대물배상 확대 특별약관

이 특별약관은 보통약관 '제2절 대물배상'과 동시에 가입할 수 없습니다. 보험회사는 보통약관 '제2절 대물배상'을 이 특별약관으로 대체하여 적용합니다. 이 특별약관을 가입한 경우 자동차 의무보험과 관련하여 보통약관 '제2절 대물배상'을 가입한 것으로 봅니다.

제1조(보상내용)

- 이 특별약관에서 정한 1사고당 보험금의 종류는 다음과 같습니다.

	1사고당 보험금의 종류					
보상한도	3천만원	5천만원	7천만원	1억원	2억원	3억원
	5억원	7억원	10억원	15억원	20억원	

- 이 특별약관 대물배상책임에 관한 사항은 보통약관 '제2절 대물배상' 과 '제3절 배상책임'에서 공통으로 적용할 사항의 규정을 따릅니다.

제2조(보상하지 않는 손해)

보험회사는 보통약관 '제8조 보상하지 않는 손해'에서 정한 경우 이외에 다음과 같은 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 않습니다.

- 보험증권에 기재된 운전가능 범위 또는 운전가능 연령 범위 이외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해

제3조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관을 따릅니다.

제2절 외제차 충돌 우대보상 특별약관

제1조(적용대상)

이 특별약관은 보통약관의 '대물배상'에 가입하고 '외제차 충돌 우대보상 특별약관'에 가입한 경우에 한하여 적용됩니다.

제2조(보상내용)

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 보통약관 '대물배상'에 의해 보험금이 지급되는 사고로 인하여 외국산자동차에 법률상의 손해배상책임이 생긴 때에는 그 외국산자동차의 손해배상에 대하여는 보험증권상의 대물배상 가입금액에도 불구하고 보험증권에 기재된 이 특별약관의 보상한도로 가입금액을 확대하여 보상하여 드립니다. 다만, 1사고로 인한 대물배상 보험금의 합계는 보험증권에 기재된 이 특별약관의 보상한도를 초과할 수 없습니다.



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 외국산자동차는 외국 자동차 제조회사에 의해 대한민국 내가 아닌 곳에서 제조되어 수입, 판매되는 자동차를 말합니다.

제3조(보상하지 않는 손해)

회사는 보통약관 '대물배상'의 보상하지 않는 손해에서 정한 경우 이외에 다음과 같은 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 않습니다.

- 보험증권에 기재된 운전 가능 범위 또는 운전가능 연령범위 이외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해

제4조(피보험자)

이 특별약관에서의 피보험자라 함은 보통약관 '대물배상'의 피보험자를 말합니다.

제5조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제3절 다른 자동차 운전담보 특별약관

이 특별약관은 보통약관 '무보험자동차에 의한 손해'에 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제1조(보상내용)

- ① 보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 다른 자동차를 운전 중(주차²⁴⁾ 또는 정차²⁵⁾ 중을 제외합니다. 이하 같습니다) 생긴 대인사고나 대물사고로 인하여 법률상 손해배상책임을 짐으로써 손해를 입은 때 또는 피보험자가 상해를 입었을 때에는 피보험자가 운전한 다른 자동차를 보통약관 '대인배상 II', '대물배상', '자기신체사고'(또는 특별약관 '자동차상해 I · II') 규정의 피보험자동차로 간주하여 보통약관에서 규정하는 바에 따라 보상하여 드립니다.
- ② 회사는 피보험자가 다른 자동차를 운전 중 생긴 사고로 다른 자동차의 소유자가 상해를 입었을 때에는 보통약관 '자기신체사고' 및 특별약관 '자동차상해 I · II'의 피보험자로 간주하여 보통약관에서 규정한 바에 따라 보상하여 드립니다.
- ③ 회사가 보상할 위 '①' 또는 '②'의 손해에 대하여 다른 자동차에 적용되는 보험계약에 의하여 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 회사가 보상할 금액이 다른 자동차의 보험계약에 의하여 지급될 수 있는 금액을 초과하는 때에 한하여 그 초과액만을 보상합니다.



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 다른 자동차라 함은 **자가용자동차²⁶⁾**로서 피보험자동차와 동일한 차종(**승용자동차, 경승합자동차 및 초소형 · 경 · 4종화물자동차, 다인승1종 · 다인승2종 승용자동차 및 3종승합자동차²⁷⁾**는 동일한 차종으로 봅니다)으로서 다음 각호의 1에 해당하는 자동차를 말합니다.

- ① 기명피보험자와 그 부모, 배우자 또는 자녀가 소유하거나 통상적으로 사용하는 자동차가 아닌 것
- ② 기명피보험자가 자동차를 대체한 경우, 그 사실이 생긴 때로부터 회사가 보통약관 '제49조(피보험자동차의 교체)'에서 승인을 한 때까지의 대체자동차

제2조(보상하지 않는 손해)

회사는 보통약관 '대인배상 II', '대물배상', '자기신체사고'의 보상하지 않는 손해에서 정하는 사항 이외에 다음과 같은 손해에 대하여도 보상하지 아니합니다.

- ① 피보험자가 사용자의 업무에 종사하고 있을 때 그 사용자가 소유하는 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
- ② 피보험자가 소속한 법인이 소유하는 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
- ③ 피보험자가 자동차정비업, 주차장업, 급유업, 세차업, 자동차판매업, 대리운전업(대리운전자를 포함합니다) 등 자동차 취급업무상 수탁받은 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
- ④ 피보험자가 요금 또는 대가를 지불하거나 받고 다른 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
- ⑤ 피보험자가 다른 자동차의 사용에 대하여 정당한 권리를 가지고 있는 자의 승낙을 받지 아니하고 다른 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
- ⑥ 피보험자가 다른 자동차의 소유자에 대하여 법률상의 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해



용어설명

24) 주차 : 운전자가 승객을 기다리거나 화물을 싣거나 고장이나 그 밖의 사유로 인하여 차를 계속하여 정지 상태에 두는 것 또는 운전자가 차로부터 떠나서 즉시 그 차를 운전할 수 없는 상태에 두는 것을 말합니다.

25) 정차 : 운전자가 5분을 초과하지 아니하고 차를 정지시키는 것으로서 주차 외의 정지 상태를 말합니다.

26) 자가용자동차 : 비사업용 자동차로서 관용자동차 이외의 자동차를 말합니다.(사업용, 이륜차 제외)

27) 경화물차 : 배기량1,000cc 미만이고, 길이 3.6m 너비 16m 높이 2.0m이하인 화물차

4종화물차 : 적재정량 1톤 이하의 화물차

경승합자동차 : 배기량 1,000cc 미만이고 법정승차정원이 10인이하인 전방조정 자동차

3종승합자동차 : 법정 승차정원 11인 이상 16인 이하의 승합자동차

다인승1종 : 법정 승차정원 7인 이상 10인 이하의 일반형 승용자동차 중 전방조정자동차

다인승2종 : 법정 승차정원 7인 이상 10인 이하의 일반형 승용자동차 중 전방조정자동차가 아닌 것

- ⑦ 피보험자가 다른 자동차를 시험용 또는 경기용이나 경기를 위한 연습용으로 사용하던 중 생긴 사고로 인한 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
- ⑧ 보험증권에 기재된 운전가능 연령범위외의 자가 다른 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해

제3조(피보험자)

다른 자동차 운전담보에서 피보험자라 함은 다음에 열거하는 사람을 말합니다.

- ① 기명피보험자
- ② 기명피보험자의 배우자

단, 『기명피보험자 1인 한정운전 특약』이나 『기명피보험자 1인 및 고용운전자 한정운전 특약』에 가입되어 있는 경우 기명 피보험자의 배우자는 피보험자로 보지 아니합니다.

제4조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제4절 의무보험 일시담보 특별약관

제1조(적용대상)

이 특별약관은 보통약관 ‘대인배상 I’ 및 ‘대물배상’에 대하여 자동적으로 적용됩니다.

제2조(보험계약자 및 기명피보험자)

보험회사(이하 ‘회사’라 합니다)는 보통약관 제48조(피보험자동차의 양도)의 규정에 불구하고(단서의 승인이 있는 경우는 제외합니다) 보험증권에 기재된 피보험자동차가 양도된 날로부터 15일째 되는 날의 24시까지의 기간 동안은 그 자동차를 보통약관 ‘대인배상 I’ 및 ‘대물배상’의 피보험자동차로 간주하고 양수인을 보험계약자 및 기명피보험자로 봅니다.

제3조(보상내용)

- ① 회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 남을 죽게 하거나 다치게 한 경우와 남의 재물을 없애거나 훼손하여 법률상 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보통약관 ‘대인배상 I’ 및 ‘대물배상’에서 규정하는 바에 따라 보상합니다. 다만, ‘대물배상’의 경우 회사가 매 사고에 대하여 지급하는 보험금은 자동차손해배상보장법 시행령에서 규정하는 **대물배상 의무보험 가입금액²⁸⁾**을 한도로 합니다.
- ② 회사는 위 ‘①’의 규정에 불구하고 다음 각호의 손해에 대하여는 보상하지 아니합니다.
 - 1. 양도된 피보험자동차가 양수인 명의로 이전등록된 이후에 발생한 손해
 - 2. 양도된 피보험자동차에 대하여 양수인 명의로 유효한 ‘대인배상 I’ 및 ‘대물배상’에 가입한 이후에 발생한 손해
 - 3. 보통약관 제42조(보험기간)의 ‘대인배상 I’ 및 ‘대물배상’ 계약 성립시 설정된 보험기간의 마지막 날 24시 이후에 발생한 손해
 - 4. ‘대물배상’에서 양도인의 보험증권에 기재된 운전가능 범위 또는 운전가능 연령범위 외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
- ③ 위 ‘①’에 의하여 회사가 보상한 경우에는 자동차보험요율서에서 정한 불량할증을 양수인에게 적용합니다.

제4조(보험료의 청구 및 납입)

- ① 회사는 이 특별약관의 제3조(보상내용)에 의해 회사가 보상책임을 지는 기간에 대하여는 단기요율로 계산한 해당 보험료를 양수인에게 청구할 수 있습니다.
- ② 양수인은 위 ‘①’의 보험료의 납입을 청구 받은 때에는 지체 없이 이를 회사에 납입하여야 합니다.

제5조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.



용어설명

- 28) 대물배상 의무보험 가입금액 : 자동차손해배상보장법 시행령 개정에 따라 대물배상 의무보험 가입금액 한도는 사고일자별로 다음과 같습니다.
- 2016년 3월 31일까지의 사고는 ‘1천만원’
 - 2016년 4월 1일부터의 사고는 ‘2천만원’

제5절 보험대차 운전 중 사고보상 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 '대인배상 II, 대물배상, 자기신체사고, 무보험자동차에 의한 상해, 자기차량손해' 및 특별약관 '자동차상해 I · II, 차량단독사고 보장' 가입 시 해당 담보에 한하여 자동으로 적용됩니다.

제2조(보상하는 손해)

- ① 보험회사(이하 '회사'라 함)는 피보험자가 보험대차를 운전 중(주차 또는 정차 중을 제외합니다. 이하 같습니다) 발생한 사고로 인한 손해에 대하여 보험대차를 보통약관 「대인배상 II」, 「대물배상」, 「자기신체사고」, 「무보험자동차에 의한 상해」, 「자기차량손해」 및 특별약관 「자동차상해 I · II 특별약관」, 「차량단독사고 보장」의 피보험자동차로 간주하여 보통약관 또는 해당 특별약관에서 정하는 바에 따라 보상하여 드립니다.
- ② 회사가 보상할 위 '①'의 손해 중 「자기차량손해」 및 「차량단독사고 보장 특별약관」은 피보험자동차의 보험가액과 보험대차의 사고가 발생한 곳과 때의 보험대차 가액 중 낮은 가액을 한도로 보상합니다.
- ③ 보통약관 「자기차량손해」 및 특별약관 「차량단독사고 보장 특별약관」의 규정에도 불구하고 위 '①'의 사고로 인한 보험대차의 손해에 대하여 보험대차를 사용하지 못하는 기간 동안에 발생한 해당 대여사업자의 타당한 영업손해에 대해서는 보통약관 〈별표 2〉 대물배상 지급기준의 '4. 휴차료' 항목의 지급기준에 따라 보상합니다.
- ④ 위 '③'의 영업손해의 경우 해당 보험대차 대여요금의 50%를 한도로 보상합니다.
- ⑤ 회사가 보상할 위 '①'의 손해에 대하여 보험대차에 적용되는 보험계약(공제계약포함)에 따라 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 금액을 초과하는 때에 한하여 그 초과액만을 보상합니다.
단, 이 특별약관에 의하여 자기차량손해, 자기차량손해 사고부대비용담보 및 차량단독사고 보장 특별약관의 보험금이 지급되지 않는 경우에는 '③'의 손해는 보상하지 않습니다.
- ⑥ 위 '①'의 보험대차의 사고는 대여사업자로부터 보험대차를 인수한 때부터 보험대차 인정기간 마지막 날의 24시를 한도로 보험대차를 반납할 때까지의 사고만을 보상합니다. 다만, 보험대차 인정기간 만료일이 보험증권에 기재된 보험기간 만료일 이후인 경우에는 보험기간 만료일까지의 사고만으로 합니다.



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 '보험대차'라 함은 보험증권에 기재된 피보험자동차의 사고로 인하여 그 피보험자동차가 파손 또는 오손되어 가동하지 못하는 기간 동안에 대물배상 지급기준에 따라 다른 자동차를 대차 받은 경우 그 자동차를 말합니다.

제3조(보상하지 않는 손해)

회사는 보통약관 제8조, 제14조, 제19조 및 특별약관 '자동차상해 I · II, 차량단독사고 보장'에서 정하는 사항(보상하지 않는 손해) 이외에 다음과 같은 손해에 대하여도 보상하지 않습니다.

- ① 보험증권에 기재된 운전가능 범위 또는 운전가능 연령 범위 이외의 자가 보험대차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
- ② 피보험자가 보험대차의 사용에 대하여 정당한 권리를 가지고 있는 자의 승낙을 받지 않고 보험대차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해

제4조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자란 보험증권에 기재된 운전할 수 있는 범위의 사람을 말합니다.

제5조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제6편 자기차량손해의 보상 확대

제1절 차량단독사고 보장 특별약관

이 특별약관은 보통약관 『자기차량손해』에 가입한 경우에만 가입할 수 있습니다.

제1조(보상하는 손해)

- ① 이 특별약관에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 발생한 사고로 인하여 피보험자동차에 직접적으로 생긴 손해를 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 보상하되 다음 각 호의 기준에 따릅니다.
1. 보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액을 한도로 보상합니다.
 2. 피보험자동차에 통상 붙어있거나 장치되어 있는 부속품과 부속기계장치는 피보험자동차의 일부로 봅니다. 그러나 통상 붙어 있거나 장치되어 있는 것이 아닌 것은 보험증권에 기재한 것에 한합니다.
 3. 피보험자동차의 단독사고(가해자 불명사고를 포함합니다) 또는 일방과실사고의 경우에는 실제 수리를 원칙으로 합니다.
 4. 경미한 손상^(*)의 경우 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원수리하거나 품질인증부품^(*)으로 교환수리하는 데 소요되는 비용을 한도로 보상합니다.

(*) 경미한 손상

외장부품 중 자동차의 기능과 안전성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상

(*) 품질인증부품이란 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품을 말합니다.

- ② 위 '①'에 의하여 보상하는 손해란 다음과 같습니다.

1. 타물체^(*)와의 충돌, 접촉, 추락, 전복 또는 차량의 침수^(*)로 인한 손해

2. 화재, 폭발, 낙뢰, 날아온 물체, 떨어지는 물체에 의한 손해 또는 풍력에 의해 차체에 생긴 손해

(*) '물체'라 함은 구체적인 형체를 지니고 있어 충돌이나 접촉에 의해 자동차 외부에 직접적인 손상을 줄 수 있는 것을 말하며, 엔진내부나 연료탱크 등에 이물질이 침입하는 경우 물체로 보지 않습니다.

(*) '침수'라 함은 흐르거나 고인 물, 역류하는 물, 범람하는 물, 해수 등에 피보험자동차가 빠지거나 잠기는 것을 말하며, 차량 도어나 선루프 등을 개방해 놓았을 때 빗물이 들어간 것은 침수로 보지 않습니다.

제2조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자는 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 보험증권에 기재된 기명피보험자입니다.

제3조(보상하지 않는 손해)

회사는 보통약관 '자기차량손해'의 보상하지 않는 손해에서 정한 경우 이외에 다음과 같은 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 아니합니다.

1. 보험증권에 기재된 운전 가능 범위 또는 운전가능 연령범위 이외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
2. 피보험자동차가 주정차중일 때 피보험자동차의 타이어나 튜브에만 생긴 손해. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 보상합니다(타이어나 튜브의 물리적 변형이 없는 단순 오손의 경우는 제외).

가. 화재, 산사태로 입은 손해

나. 가해자가 확정된 사고^(*)로 인한 손해

(*) '가해자가 확정된 사고'라 함은 피보험자동차에 장착되어 있는 타이어나 튜브를 훼손하거나 파손한 사고로, 경찰관서를 통하여 가해자(기명피보험자 및 기명피보험자의 부모, 배우자, 자녀는 제외)의 신원이 확인된 사고를 말합니다.

제4조(지급보험금의 계산)

이 특별약관에 의한 지급보험금은 보통약관 제24조 '지급보험금의 계산' 규정을 따릅니다.

제5조(보험금의 분담 및 보험회사의 대위)

회사는 이 특별약관에 따라 보험금을 지급하였을 때에는 '자기차량손해'와 동일한 기준으로 보통약관 제33조(보험금의 분담) 및 제34조(보험회사의 대위) 규정을 적용합니다.

제6조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제2절 자기차량손해 사고부대비용담보 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 보통약관 '자기차량손해' 및 특별약관 '차량단독사고 보장'에 가입하는 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제2조(보상하는 손해)

보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 보통약관 '자기차량손해' 또는 특별약관 '차량단독사고 보장 특별약관'에 의하여 보험금이 지급되는 경우 이 특별약관에 따라 간접손해 보험금을 지급합니다. 다만, 다른 차량의 일방과실로 인한 피보험자동차의 사고는 보상하지 않습니다.

제3조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자는 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 보험증권에 기재된 기명피보험자입니다.

제4조(보상하지 않는 손해)

회사는 보통약관 '자기차량손해'의 보상하지 않는 손해에서 정한 경우 이외에 다음과 같은 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 아니합니다.

1. 보험증권에 기재된 운전 가능 범위 또는 운전가능 연령범위 이외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해

제5조(지급보험금의 계산)

보험회사가 지급하는 간접손해 보험금의 종류와 한도는 다음과 같습니다.

1. 대체교통비용 보험금

- 가. 보험회사가 지급하는 보험금은 피보험자동차를 사용할 수 없게 된 경우 '보험증권에 기재된 1일 보험금'에 '대체교통비용 인정기간'을 곱한 액수로 합니다.

지급 보험금	=	보험증권에 기재된 1일 보험금	×	대체교통비용 인정기간
-----------	---	---------------------	---	----------------

- 나. 위 '대체교통비용 인정기간'은 총 30일을 한도로 다음의 기간을 말합니다.

- i) 수리가 가능한 경우 실제 수리에 소요되는 기간. 단, 외국인 자동차로서 부품조달에 소요되는 기간과 부당한 수리지연으로 연장되는 기간은 인정기간에 넣지 아니함
- ii) 수리가 불가능한 경우 10일
- iii) 도난의 경우 경찰관서에 신고한 날로부터 30일. 단, 30일 이내에 도난 자동차를 찾은 때에는 도난자동차를 발견한 날까지

2. 전손시 제반비용 보험금

직접손해에 의한 손해가 전부손해일 경우 증권에 기재된 보험가입금액의 7%를 한도로 대체차량을 구입시점에 대체차량가액의 7%를 지급합니다.

3. 원격지 사고시 차량운반비용 보험금

피보험자동차가 주행불능 되었을 때에 보험계약자 또는 피보험자로부터 영수증 등을 제출받아 보험회사가 그 지출목적, 금액, 기타 구체적 내용에 있어서 인정한 다음의 필요타당한 비용을 20만원을 한도로 지급합니다.

- i) 주행불능 된 피보험자동차를 보험증권에 기재된 기명피보험자의 주소지 근처의 정비공장이나 보험회사가 인정하는 장소에 운반 하는데 소요된 비용
- ii) 사고발생지 근처의 정비공장등에서 수리를 종료한 후 보험증권에 기재된 기명피보험자 주소지 근처의 보험회사가 인

정하는 장소까지 견인차 등에 의해 운반하는데 소요된 비용

제6조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제3절 국산렌터카 대여비용 지원 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 보통약관 '무보험자동차에 의한 손해', '자기차량손해' 및 특별약관 '차량단독사고보장'에 모두 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

사고시 렌트비용 보상

제2조(보상내용)

보험회사(이하 "회사"라 합니다)는 보통약관 '자기차량손해' 또는 특별약관 '차량단독사고보장'에서 보험금이 지급되는 경우로 피보험자가 피보험자동차의 대체교통수단으로 피보험자동차와 동급의 국내산 자동차를 렌트하는데 소요되는 통상의 요금(이하 "렌트비용"이라 합니다)을 이 특별약관에서 정하는 바에 따라 지급합니다.



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 보상하는 피보험자동차와 '동급의 국내산 자동차'라 함은 대한민국 내에서 생산된 국내산 자동차로서 피보험자동차와 연식, 배기량, 승차정원, 차의 구조 등이 유사하고 **여객자동차운수사업법 제28조_[188P]**에 의하여 등록된 자동차대여사업자가 운행하는 대여사업용 자동차를 말합니다.



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 '통상의 요금'이라 함은 자동차 대여시장에서 소비자가 자동차대여사업자로부터 자동차를 빌릴 때 소요되는 합리적인 시장가격을 말합니다.

제3조(렌터카의 제공기간 및 비용부담)

회사가 매 사고에 대하여 보상하는 렌트비용은 다음 각항의 렌트비용 인정기간을 한도로 렌트비용 인정기준액에 의한 금액을 지급합니다.

① 렌트비용의 인정기간

1. 수리가능한 경우(수리가능하나 폐차한 경우는 제외합니다)
수리를 위해 자동차정비업자에게 인도하여 실제수리에 소요되는 기간으로 하며 그 기간은 30일을 한도로 합니다. 다만, 외국산 자동차로서 부품조달에 소요되는 기간과 부당한 수리지연으로 연장되는 기간은 수리기간에 포함하지 않습니다.
2. 수리 불가능한 경우(수리비가 보험가입금액을 초과하는 경우를 포함합니다) : 10일을 한도로 실제로 렌트를 한 기간으로 합니다.
3. 도난의 경우
경찰관서에 신고한 날로부터 30일(도난자동차를 회수 후 수리기간을 포함합니다)을 한도로 하며, 30일 이내에 도난 자동차를 찾은 때에는 도난 자동차를 발견한 날까지를 한도로 실제 렌트한 기간으로 합니다.

② 렌트비용 인정기준액

1. 렌트를 하는 경우
피보험자동차와 동급의 국산 대여자동차를 대여하는데 소요되는 통상의 요금. 다만, 동급의 국산 대여자동차를 구할 수 없는 희소차량에 대해서는 동급의 일반적인 국산 대여자동차를 대여하는데 소요되는 통상의 요금(단, 1일당 지급되는 금액은 아래의 '1일당 차종별 렌트비용 한도금액'을 초과할 수 없습니다.)

2. 렌트를 하지 아니하는 경우

피보험자동차와 동급의 국산 대여자동차를 대여하는데 소요되는 통상의 요금의 30%상당액. 다만, 동급의 국산 대여자동차를 구할수 없는 희소차량에 대해서는 동급의 일반적인 국산 대여자동차를 대여하는데 소요되는 통상의 요금의 30% 상당액

(단, 1일당 지급되는 금액은 아래의 '1일당 차종별 렌트비용 한도금액'의 30%를 초과할 수 없습니다.)

[1일당 차종별 렌트비용 한도금액]

초소형· 소형승용차 (배기량 1,600cc이하)	중형승용차 (배기량 2,000cc 이하)	대형승용차1 (배기량 2,500cc이하)	대형승용차2 (배기량 3,000cc이하)	대형승용차3 (배기량 3,000cc초과)	다인승 (법정승차정원 7~10인승)
79,000원	120,000원	213,000원	239,000원	319,000원	151,000원

제4조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자라 함은 기명피보험자를 말합니다.

렌트자동차 손해보상

제5조(보상내용)

- ① 회사는 이 특별약관의 제2조(보상내용)에 의하여 렌트를 한 경우에 한하여 렌트한 자동차(이하 "렌트자동차"라 합니다)를 사용, 관리하는 동안에 발생한 렌트자동차의 사고로 인하여 생긴 손해에 대하여 렌트자동차를 보통약관의 '자기차량 손해' 및 특별약관 '차량단독사고 보장'의 규정의 피보험자동차로 간주하여 이 특별약관에서 정하는 바에 따라 보상하여 드립니다.
- ② 위 '①'의 렌트자동차의 사고는 이 특별약관 '제3조(렌터카의 제공기간 및 비용부담)' '①'의 렌트비용의 인정기간 중의 사고로 대여사업자로부터 렌트자동차를 인도받은 때로부터 렌트비용 인정기간 말일의 24시를 한도로 렌트자동차를 반납한 때까지의 사고만으로 합니다. 그러나, 렌트비용 인정기간 만료일이 보험증권에 기재된 보험기간 만료일 이후인 경우에는 보험기간 만료일까지의 사고만으로 합니다.
- ③ 회사가 보상할 위 '①'의 손해 중 렌트자동차의 차량손해에 대하여는 보통약관 '자기차량손해' 및 특별약관 '차량단독사고 보장'의 규정에도 불구하고 피보험자동차의 보험가액과 렌트자동차의 사고가 발생한 곳과 때의 렌트자동차 가액 중 낮은 가액을 한도로 사고 직전의 상태로 고치는데 드는 수리비 및 교환가액만을 보상합니다.
- ④ 회사가 보상할 위 '①' 및 '③'의 손해에 대하여 렌트자동차에 적용되는 자동차보험계약 또는 공제계약에 의하여 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 위 '①' 및 '③'의 규정에 의한 금액에서 렌트한 자동차에 적용되는 자동차보험계약 또는 공제계약에 의하여 지급될 수 있는 금액을 공제한 금액만으로 합니다.

제6조(보험계약의 종료)

보통약관 '자기차량손해' 및 특별약관 '차량단독사고 보장'의 '지급보험금의 계산'의 보험계약의 종료 규정에도 불구하고 렌트자동차 손해담보에 의한 보험계약은 피보험자동차의 사고발생일로부터 10일이 되는 날의 24시에 종료됩니다.

제7조(대위)

- ① 회사가 보험금을 지급한 때에는 지급한 보험금 한도 내에서 피보험자가 제3자에 대하여 가지는 권리를 취득합니다. 다만, 회사가 보상한 금액이 피보험자가 입은 손해의 일부인 경우에는 피보험자의 권리를 침해하지 아니하는 범위 내에서 그 권리를 취득합니다.
- ② 피보험자는 위 '①'에 의하여 회사가 취득한 권리의 행사 및 보전에 관하여 필요한 조치를 취하여야 하며 또한 회사가 요구하는 증거 및 서류를 제출하여야 합니다.

제8조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제4절 차량신가 보상 지원담보 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 등록한지 6개월 이내인 자동차로서 보통약관 '자기차량손해' 및 특별약관 '차량단독사고 보장'에 가입한 자동차중 출고 당시의 신차가액으로 보험을 가입한 경우에 한하여 가입 할 수 있습니다.

제2조(보상내용)

회사는 보통약관 '자기차량손해' 또는 특별약관 '차량단독사고 보장'에 의한 보험금이 지급되는 경우로 한 번의 사고로 생긴 손해가 전부손해일 때에는 이 특별약관에서 정하는 바에 따라 「차량신가 보상 지원금」과 「전손시 제반비용 보험금」을 보상합니다.

제3조(지급보험금의 계산)

① 차량신가보상

피보험자동차(피보험자동차에 통상 붙어 있거나 장치되어 있는 부속품과 부속기계장치는 피보험자동차의 일부로 봄니다. 그러나, 통상 붙어 있거나 장치되어 있는 것이 아닌 것은 보험증권에 기재한 것에 한합니다)의 수리비가 보험가입금액의 70%이상(수리비에 한하며 간접손해는 제외합니다)발생하고 피보험자가 수리를 원하지 않을 경우에는 보험기간 중 1회에 한하여 보통약관 '자기차량손해'의 '제24조(지급보험금의 계산) ①항'의 내용에도 불구하고 보험증권에 기재된 보험가입금액을 「차량신가보상 보험금」을 지급하여 드립니다.

② 한 번의 사고로 회사가 보상하는 「차량신가보상 보험금」은 보험증권에 기재된 보험가입금액을 기준으로 보통약관 '자기차량손해'의 제24조(지급보험금의 계산)에 의한 '자기부담금'을 공제한 후 보험금을 지급합니다.

③ 전손시 제반비용 지원금

한 번의 사고로 회사가 보상하는 「전손시 제반비용 보험금」은 신차가액의 7%를 한도로 실제 차량을 구입할 경우 해당 차량가액의 7% 금액을 지급합니다.

④ 위 '①' 및 '③'의 신차가액은 피보험자동차의 최초 등록 당시의 보험개발원이 정한 차량기준 가액표에 따른 차량기준가액을 말합니다. 그러나, 차량기준 가액이 없는 경우에는 피보험자동차의 구입당시 차량가액으로 합니다.

제4조(보험가입금액의 변경)

① 피보험자가 보통약관 '제49조(피보험자동차의 교체)' 규정에 의하여 피보험자동차를 교체하는 경우에 보험증권에 기재된 보험가입금액은 교체하는 자동차의 보험가입금액으로 변경합니다. 그러나, 교체하는 자동차가 최초등록일로부터 6개월이 경과한 경우에는 이 특별약관에 의한 보험계약의 효력은 장래에 대하여 상실됩니다.

② 회사는 위 '①'의 경우에는 그 정하는 바에 따라 보험료를 반환하거나 추가보험료를 징구할 수 있습니다.

③ 보험계약자 또는 피보험자가 위 '②'의 추가보험료의 납입을 청구 받은 때에는 지체 없이 이를 회사에 납입하여야 합니다.

제5조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자라 함은 보험증권에 기재된 피보험자를 말합니다.

제6조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제5절 차량시세 하락 손해 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 등록한지 6개월 이내인 자동차로서 보통약관 '자기차량손해' 및 특별약관 '차량단독사고 보장'에 가입한 자동차중 출고 당시의 신차가액으로 보험을 가입한 경우에 한하여 가입 할 수 있습니다.



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 신차라 함은 **최초차량등록일**²⁹⁾ 기준으로 6개월 이내의 차량을 말합니다.

제2조(보상내용)

① 보상하는 손해

보험회사(이하 회사라 합니다)는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 “피보험자동차”라 합니다)를 소유, 사용, 관리하는 동안에 발생한 피보험자동차의 사고로 다음과 같은 피해를 입어 보통약관 ‘자기차량손해’ 또는 특별약관 ‘차량단독사고 보장’에서 보험금이 지급되는 경우 이 특별약관에 따라 보상하여 드립니다.

② 보상한도 및 지급보험금

피보험자동차(피보험자동차에 통상 붙어 있거나 장치되어 있는 부속품과 부속기계장치는 피보험자동차의 일부로 봅니다. 그러나, 통상 붙어 있거나 장치되어 있는 것이 아닌 것은 보험증권에 기재한 것에 한합니다)의 수리비가 보험가입금액의 30%를 초과하는 손해가 발생하여 피보험자동차를 수리하는 경우에는 보험기간 중 1회에 한하여 회사가 지급해야 할 보험금의 10%에 해당하는 금액을 차량시세하락손해 보험금으로 보상합니다.

제3조(보험가입금액의 변경)

- ① 피보험자가 보통약관 ‘제49조(피보험자동차의 교체)’의 규정에 의하여 피보험자동차를 교체하는 경우에 보험증권에 기재된 보험가입금액은 교체하는 자동차의 보험가입금액으로 변경합니다. 그러나, 교체하는 자동차가 최초등록일로부터 6개월이 경과한 경우에는 이 특별약관에 의한 보험계약의 효력은 장래에 대하여 상실됩니다.
- ② 회사는 위 ‘①’의 경우에는 그 정하는 바에 따라 보험료를 반환하거나 추가보험료를 징구할 수 있습니다.
- ③ 보험계약자 또는 피보험자가 위 ‘②’의 추가보험료의 납입을 청구 받은 때에는 지체 없이 이를 회사에 납입하여야 합니다.

제4조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자라 함은 보험증권에 기재된 피보험자를 말합니다.

제5조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제6절 다른 자동차 차량손해담보 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 보통약관 ‘무보험자동차에 의한 상해’, ‘자기차량손해’ 및 특별약관 ‘차량단독사고 보장’에 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제2조(보상내용)

- ① 보험회사(이하 ‘회사’라 합니다)는 피보험자가 다른 자동차를 운전 중(주차 또는 정차 중을 제외합니다. 이하 같습니다) 생긴 다음과 같은 사고로 인하여 운전 중인 해당 다른 자동차(단, 통상 붙어 있거나 장치되어 있는 부속품과 부속기계장치는 다른 자동차의 일부로 봅니다. 그러나, 통상 붙어 있거나 장치되어 있는 것이 아닌 것은 다른 자동차의 일부로 보지 아니합니다.)에 직접적으로 생긴 손해에 대하여 보상하여 드립니다.
 - 1. 제3의 차량 또는 타물체와의 충돌, 접촉, 추락, 전복 또는 차량의 침수로 인한 손해
 - 2. 화재, 폭발, 낙뢰, 날아온 물체, 떨어지는 물체에 의한 손해 또는 풍력에 의해 생긴 손해
- ② 회사가 보상할 위 ‘①’의 손해에 대하여 다른 자동차에 적용되는 보험계약에 의하여 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 회사가 보상할 금액이 다른 자동차의 보험계약에 의하여 지급될 수 있는 금액을 초과하는 때에 한하여 그 초과액만을 보상합니다.



용어설명

29) 최초차량등록일 : 자동차관리법 제8조에 의하여 신규로 등록한 일자를 말합니다. 다만, 동법 제13조에 의하여 말소 등록된 자동차를 신규로 등록한 경우에는 말소등록 이전에 최초로 신규 등록한 일자를 말합니다.



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 '다른 자동차'라 함은 다음의 자동차를 말합니다.

- (1) 자가용자동차로서 피보험자동차와 동일한 차종(승용자동차, 경승합자동차 및 초소형·경·4종 화물자동차, 다인승1종·다인승2종 승용자동차 및 3종승합자동차³⁰⁾)는 동일한 차종으로 봅니다)으로서 다음 각호의 1에 해당하는 자동차를 말합니다.
 - ① 기명피보험자와 그 부모, 배우자 또는 자녀가 소유하거나 통상적으로 사용하는 자동차가 아닌 것
 - ② 기명피보험자가 자동차를 대체한 경우, 그 사실이 생긴 때로부터 회사가 보통약관 '제49조 (피보험자동차의 교체)'에서 승인을 한 때까지의 대체자동차
- (2) 사업용자동차 중 승차정원 16인승 이하의 대여자동차(이륜자동차 제외)로서 다음 각호에 모두 해당하는 자동차를 말합니다.
 - ① 대여사업자로부터 대여기간 7일 이내로 대여받은 자동차일 것
 - ② 기명피보험자와 그 부모, 배우자 또는 자녀가 통상적으로 사용하는 자동차가 아닌 것

제3조(보상하지 않는 손해)

회사는 보통약관 '자기차량손해' 및 특별약관 '차량단독사고 보장'의 보상하지 않는 손해에서 정하는 사항 이외에 다음과 같은 손해에 대하여도 보상하지 아니합니다.

1. 피보험자가 사용자의 업무에 종사하고 있을 때 그 사용자가 소유하거나 대여사업자로부터 대여받은 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
2. 피보험자가 소속한 법인이 소유하거나 대여사업자로부터 대여받은 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
3. 피보험자가 자동차정비업, 주차장업, 급유업, 세차업, 자동차판매업, 대리운전업(대리운전자를 포함합니다) 등 자동차 취급업무상 수탁받은 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
4. 다른 자동차가 위의 〈용어풀이〉의 (1)에 해당하는 경우로서 피보험자가 요금 또는 대가를 지불하거나 받고 다른 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
5. 다른 자동차가 위의 〈용어풀이〉의 (2)에 해당하는 경우로서 피보험자가 요금 또는 대가를 받고 다른 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
6. 피보험자가 다른 자동차의 사용에 대하여 정당한 권리를 가지고 있는 자의 승낙을 받지 아니하고 다른 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
7. 피보험자가 다른 자동차의 소유자에 대하여 법률상의 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해
8. 피보험자가 다른 자동차를 시험용 또는 경기용이나 경기를 위한 연습용으로 사용하던 중 생긴 사고로 인한 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
9. 보험증권에 기재된 운전가능 연령범위 또는 운전가능 범위외의 자가 다른 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
10. 피보험자가 무면허운전 또는 음주운전 중 생긴 사고로 인한 손해
11. 도난으로 인한 손해

제4조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자라 함은 기명피보험자와 기명피보험자의 배우자를 말합니다.

제5조(손해액의 결정)

- ① 회사가 보상하여야 할 손해액은 보험가액을 기준으로 하여 결정합니다.
- ② 다른 자동차의 손상을 고칠 수 있는 경우에는 사고가 생기기 바로 전의 상태로 고치는 데 드는 수리비를 손해액으로 합니다. 이 경우 잔존물이 있을 경우 그 값을 공제합니다.
- ③ 다른 자동차를 고칠 때에 부득이 새 부분품을 쓴 경우에는 그 부분품의 값과 그 부착 비용을 합친 금액을 수리비로 합니다. 다만, 엔진, 미션 등 중요한 부분을 새 부분품으로 교환한 경우 그 교환된 기존 부분품의 감가상각액에 해당하는 금액을 공제합니다.



용어설명

30) 경화물차 : 배기량1,000cc 미만이고, 길이 3.6m 너비 1.6m 높이 2.0m이하인 화물차

4종화물차 : 적재정량 1톤 이하의 화물차

경승합자동차 : 배기량 1,000cc미만이고 법정승차정원이 10인이하인 전방조정 자동차

3종승합자동차 : 법정 승차정원 11인 이상 16인 이하의 승합자동차

다인승1종 : 법정 승차정원 7인 이상 10인 이하의 일반형 승용자동차 중 전방조정자동차

다인승2종 : 법정 승차정원 7인 이상 10인 이하의 일반형 승용자동차 중 전방조정자동차가 아닌 것

- ④ 다른 자동차가 제힘으로 움직일 수 없을 때에는 이를 고칠 수 있는 가까운 정비공장이나 회사가 지정하는 곳까지 운반하는데 든 비용 또는 그곳까지 운반하는 데 든 임시수리비용 가운데 정당하고 인정되는 부분은 수리비의 일부로 봅니다.



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 '보험가액'이라 함은 다른 자동차의 손해가 생긴 곳과 때의 가액을 보험가액으로 합니다.

제6조(비용)

회사는 다른 자동차의 사고로 보험계약자나 피보험자가 이 특별약관의 규정에 의한 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용 및 남으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리가 있는 경우 그 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 필요 또는 유익한 비용을 보상합니다.

제7조(보상한도)

- ① 회사가 지급하는 보험금은 다른 자동차에 생긴 손해액과 회사가 부담하기로 한 비용을 합친 금액에서 보험증권에 기재된 자기부담금을 공제한 액수로 합니다.
- ② 회사가 매 사고에 대하여 보상하는 금액의 한도는 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 하며, 보험가입금액이 다른 자동차의 보험가액보다 많을 때에는 다른 자동차의 보험가액을 한도로 합니다. 그러나, 이 특별약관에 따라서 손해의 방지 및 경감을 위하여 보험계약자나 피보험자가 지출한 비용은 보상한도를 초과한 경우라도 보상합니다.

제8조(피해물에 대한 회사의 권리)

- ① 회사가 다른 자동차의 전부손해로 보험금을 지급하였을 때에는 피해물을 인수합니다. 그러나, 회사가 피해물을 인수하지 아니할 뜻을 표시하고 보험금을 지급하였을 때에는 피해물에 대한 피보험자의 권리는 회사에 이전하지 아니합니다.
- ② 위 '①'의 경우 보험가입금액이 보험가액보다 적을 때에는 보험가입금액의 보험가액에 대한 비율에 따라 피해물을 인수합니다.

제9조(현물보상)

회사는 다른 자동차에 생긴 손해에 대하여 회사가 필요하다고 인정할 때에는 피보험자의 동의를 얻어 수리 또는 대용품의 교부로서 보험금의 지급에 갈음할 수 있습니다.

제10조(보험계약의 종료)

이 특별약관에 대하여는 보통약관 '자기차량손해' 및 특별약관 '차량단독사고 보장'의 '지급보험금의 계산'의 내용 중 "전부손해일 경우의 계약종료 규정"을 적용하지 아니합니다.

제11조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제7절 기계장치에 관한 「자기차량손해」 특별약관

보험회사는 이 특별약관에 의하여 보통약관의 규정에도 불구하고, 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)가 다인승 1종·2종승용자동차로서 피보험자동차에 장착 또는 장비되어 있는 「보험증권에 기재된 기계장치」에 대하여 생긴 손해는 보상하지 아니합니다. 그러나 차량과 동시에 입은 손해는 보상합니다.

제8절 자기차량손해 초과수리비용 지원 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 보통약관 '자기차량손해' 및 특별약관 '차량단독사고 보장'에 가입하면서 보험가입금액을 보험책임 개시일의 보험가액과 동일하게 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제2조(보상내용)

보험회사는 보통약관 '자기차량손해' 또는 특별약관 '차량단독사고 보장'에 의하여 보험금이 지급되는 경우, 피보험자동차를 실제 수리하는 경우에 한하여 보통약관 '자기차량손해'의 '제24조(지급보험금의 계산) 의 '①.1. i)'의 규정에도 불구하고 사고당시 차량가액의 120%를 한도로 보상합니다.

제3조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자란 기명피보험자를 말합니다.

제4조(계약의 종료)

보험회사가 이 특별약관에 의하여 지급한 보험금이 사고당시 차량가액의 100%를 초과하는 경우에는 이 특별약관 및 보통약관 '자기차량손해' 및 특별약관 '차량단독사고 보장'의 보험계약은 사고 발생시에 종료합니다.

제5조(보상한도)

보험회사는 아래의 각 호중 하나에 해당하는 경우에는 이 특별약관을 적용하지 않습니다.

1. 피보험자동차를 수리하지 않는 경우
2. 피보험자동차가 원상회복이 불가능한 경우
3. 보험증권에 기재된 보험가입금액이 보험가입 당시의 차량가액보다 적은 경우
4. 피보험자동차의 도난 (단, 도난당한 피보험자동차를 되찾은 경우는 제외합니다.)

제6조(보상하지 않는 손해)

회사는 보통약관 '자기차량손해' 및 특별약관 '차량단독사고 보장'의 보상하지 않는 손해에서 정한 경우 이외에 다음과 같은 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 아니합니다.

1. 보험증권에 기재된 운전 가능 범위 또는 운전가능 연령범위 이외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해

제7조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제9절 전기자동차 배터리 신품가액 보상 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 피보험자동차가 차량출고일로부터 5년 이내의 전기자동차로서 보통약관 「자기차량손해」 또는 「자기차량손해 단독사고 보상 특별약관」에 가입한 경우에 한하여 가입 할 수 있습니다.

제2조(보상하는 손해)

보험회사는 보통약관 「자기차량손해」 또는 「자기차량손해 단독사고 보상 특별약관」에 의한 보험금이 지급되는 경우로 피보험자동차의 구동배터리^(*)가 파손되어 부득이 새 부분품을 쓴 경우에는 다음의 기준에 따라 지급하여 드립니다. 다만, 새 부분품을 포함한 수리비용이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액을 한도로 보상합니다.

보상하는 손해	=	새 부분품의 가액	-	감가상각 적용 후 새 부분품의 가액
------------	---	-----------	---	------------------------



〈용어풀이〉

(*) '구동배터리'라 함은 전기자동차에 장착되어 구동모터에 전기를 공급해주는 배터리를 말합니다.

제3조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제10절 차량용 블랙박스 특별약관

제1조(가입대상)

① 가입 조건

이 특별약관은 다음의 각호에 모두 해당하는 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

1. 피보험자동차에 차량용 블랙박스(이하 “블랙박스”라고 합니다)를 장착한 경우
2. 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 피보험자가 보험회사에 보험금을 청구할 시, 보험회사의 요청이 있을 때에는 블랙박스에 기록된 사고와 관련된 영상기록 정보를 보험회사로 제출할 것을 약정하는 경우



〈용어풀이〉

차량용 블랙박이란 영상기록장치를 통해 영상정보등을 기록하고 해당정보를 제공할 수 있는 장치로 차량에 고정장착된 전용기기를 말합니다. (휴대전화등에 애플리케이션 응용프로그램을 탑재하여 사용되는 차량용 영상기록장치는 해당되지 않습니다.)

② 가입의 제한

위 '①'의 규정에도 불구하고 이 특별약관 가입일로부터 과거 3년 이내에 다음에 해당하는 경우 이 특별약관에 가입할 수 없습니다.

1. '차량용 블랙박스 특별약관'을 가입한 후 이 특별약관의 무효, 취소, 해지규정에 따라 보험회사로 반환하여야 할 할인 보험료가 발생하였으나, 이를 반환을 하지 않은 경우
2. 보험회사가 블랙박스의 장착여부를 확인하기 위하여 요청한 사항을 제출하지 않거나, 조작 또는 허위로 제출한 경우

제2조(계약 전 알릴 의무)

- ① 보험계약자 또는 피보험자는 이 특별약관 가입시 블랙박스의 제조사, 모델명, 제조번호, 부속품가액 등 보험회사가 요구하는 사항에 대하여 보험회사에 알려야 합니다.
- ② 보험계약자 또는 피보험자는 블랙박스의 장착여부를 보험회사가 확인할 수 있도록 블랙박스가 피보험자동차에 장착되어 있는 사진 및 기타 보험회사가 요구하는 사항에 대하여 보험회사가 정하는 방법에 의하여 전송하여야 합니다.
- ③ 단, 보험회사의 별도 요청이 없을 경우 보험회사는 당 계약에 대하여도 위 “①”과 “②”의 보험계약자 및 피보험자의 계약 전 알릴 의무가 성립한 것으로 간주합니다.

제3조(블랙박스의 작동 및 유지 의무)

- ① 보험계약자 또는 피보험자는 블랙박스를 피보험자동차에 상시 고정장착 하여야 하며 블랙박스에 영상기록정보가 정상적으로 저장 될 수 있도록 작동상태로 두어야 합니다.
- ② 보험계약자 또는 피보험자는 블랙박스가 고장등으로 정상적으로 작동하지 않을 경우 이를 수리 또는 교체하여 위 '①'의 상태가 유지될 수 있도록 하여야 합니다.
- ③ 보험계약자 또는 피보험자는 보험계약 체결후 위 '①'의 의무를 이행할 수 없거나 이행하지 않기로 한 경우, 보험회사에 이를 알려야 하며, 이 경우 보험회사는 위 '①'의 의무가 이행되지 않은 때부터 남은 보험기간에 대하여 이 특별약관을 해지 할 수 있습니다.
- ④ 보험계약자 또는 피보험자는 보험기간 중에 피보험자동차의 블랙박스를 교체하는 경우에는 보험회사는 교체된 블랙박스의 확인을 위하여 보험계약자 또는 피보험자에게 이 특별약관의 '제2조(계약 전 알릴 의무)'에 해당하는 정보를 다시

요청할 수 있습니다.

제4조(사고발생시 사고영상기록정보 제공의무)

피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 보험회사에 보험금을 청구할 경우 보험회사는 보험금 지급을 위한 사고분석을 목적으로 블랙박스에 기록된 영상기록정보를 요청할 수 있습니다. 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 보험회사가 요청한 일로부터 7일 이내에 사고와 관련된 영상기록정보를 제출하여야 합니다.

제5조(특별약관의 취소)

- ① 보험회사는 제1조(가입대상) 제②항의 가입제한 사항에도 불구하고 계약이 성립한 경우 이 사실을 안 날로부터 1개월 이내에 이 특별약관을 취소할 수 있습니다.
- ② 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관의 '제3조(블랙박스의 작동 및 유지 의무)' 또는 '제4조(사고발생시 사고영상기록정보 제공의무)'을 이행하지 않았을 경우 보험회사는 이 특별약관을 취소할 수 있습니다.

제6조(특별약관의 무효)

보험계약자 또는 피보험자가 '제2조(특별약관 계약 전 알릴의무)'를 이행하지 않거나, 사실과 다르게 알린 경우 이 특별약관은 무효가 됩니다.

제7조(특별약관의 해지)

보험계약자 및 피보험자는 언제든지 이 특별약관을 해지할 수 있으며, 보험회사는 '제3조(블랙박스의 작동 및 유지 의무)'의 '③'의 규정에 의해 이 특별약관을 해지할 수 있습니다.

제8조(할인보험료의 반환)

- ① 이 특별약관 '제5조(특별약관의 취소)' 또는 '제6조(특별약관의 무효)'에 따라 이 특별약관이 취소 또는 무효가 되었을 경우 보험계약자 또는 피보험자는 이 특별약관에 의해 할인받은 보험료를 보험회사에 반환하여야 합니다. 다만, '제4조(사고발생시 사고영상기록정보 제공의무)'에 해당하는 사고가 직접적 원인(물리적 충격, 침수등)이 되어 영상기록정보가 훼손되어, 영상기록정보를 확인할 수 없을 때는 제외합니다.
- ② 피보험자동차의 사고로 보험금을 지급하는 경우 보험회사는 제①항에 따라 보험계약자 또는 피보험자가 보험회사에 반환할 보험료를 피보험자에게 지급할 보험금에서 공제하고 지급할 수 있습니다.
- ③ '제7조(특별약관의 해지)'에 의하여 이 특별약관이 해지된 경우 보험계약자 또는 피보험자는 해지된 날짜로부터 남은 보험기간에 대하여 에게 이 특별약관에 의하여 할인받은 보험료를 반환하여야 합니다.

제9조(준용규정)

특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제7편 보험료 납입방법

제1절 보험료 분할납입 특별약관

제1조(보험료의 분할납입)

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 이 특별약관에 의하여 보험계약자가 보험료(이 보험계약의 보험기간에 해당하는 보험료 전액을 말합니다. 이하 같습니다)를 보험증권에 기재된 횟수 및 금액(이하 '분할보험료'라 합니다)으로 분할하여 납입하게 할 수 있습니다. 그러나 '대인배상 I' 및 '대물배상'에 대하여는 이 특별약관이 적용되지 않습니다.

제2조(분할보험료의 납입방법)

보험계약자는 이 보험계약을 맺으면서 제1회 분할보험료를 납입하고 제2회 이후의 분할보험료부터는 약정한 납입일자 안에 납입하여야 합니다.

제3조(분할보험료의 납입최고³¹⁾)

- ① 보험계약자가 약정한 납입일자까지 제2회 이후의 분할보험료를 납입하지 아니하는 때에는 약정한 납입일이 속하는 달의 다음 달 말일까지(단, 공동 인수 계약은 약정한 납입일자로부터 30일간) 납입최고기간을 둡니다. 회사는 이 납입최고기간 안에 생긴 사고에 대하여는 보상합니다.
- ② 위 '①'의 납입최고기간 안에 분할보험료를 납입하지 아니하는 때에는 납입최고기간이 끝나는 날의 24시부터 보험계약은 해지됩니다.
- ③ 보험계약자가 약정한 납입일자까지 분할보험료를 납입하지 아니한 경우, 회사는 보험계약자 및 기명피보험자에게 납입최고기간이 끝나는 날 이전에 위 '①' 및 '②'의 내용을 서면으로 최고합니다. 이때 보험계약자 또는 피보험자가 보통약관 '제45조(계약 후 알릴 의무)'에 따라 주소변경을 통보하지 않는 한 보험증권에 기재된 보험계약자 또는 기명피보험자의 주소를 회사의 의사표시를 수령할 지정장소로 합니다.

제4조(보험료의 환급)

이 특별약관 '제3조(분할보험료의 납입최고)'의 '②'항에 의하여 보험계약을 해지한 때에는 회사가 보상하여야 할 사고가 생기지 아니한 경우에 한하여 이미 받은 보험료에서 해지일까지 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 공제한 나머지를 돌려드립니다.

제5조(보험계약의 부활)

- ① 이 특별약관 '제3조(분할보험료의 납입최고)'의 '②'항에 의하여 보험계약이 해지되고 해약환급금이 지급되지 아니한 경우, 보험계약이 해지된 후 30일안에 보험계약자가 보험계약의 부활을 청구하고 당해 분할보험료를 납입한 때에는 이 보험계약은 유효하게 계속됩니다.
- ② 위 '①'의 경우, 회사는 보험계약이 해지된 때로부터 당해 분할보험료를 영수한 날의 24시까지에 생긴 사고에 대하여는 보상하지 아니합니다.

제6조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.



용어설명

31) 최고(催告) : 상대방에게 일정한 행위를 하도록 독촉하는 통지를 하는 일을 말합니다.

제2절 신용카드이용 보험료납입 특별약관

제1조(보상내용)

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 신용카드회사(이하 '카드회사'라 합니다)의 카드회원을 보험계약자 및 피보험자로 하며, 신용카드를 이용하여 보험계약을 체결하고 보험사고가 발생하였을 경우 이로 인한 손해를 보상하여 드립니다.

제2조(보험료의 영수)

회사는 신용카드이용 보험료납입 특별약관(이하 '특별약관'이라 합니다)에 따라 보험계약자 또는 피보험자가 소정의 신용카드로써 보험료를 결제하고 카드회사의 승인을 받은 시점을 보험료의 영수시점으로 간주합니다.

제3조(사고카드 계약)

- ① 사고카드를 이용하여 보험계약을 체결하였을 때에는 이 보험계약은 보험자의 책임개시일로부터 그 효력을 상실합니다.
- ② 위 '①'의 사고카드라 함은 유효기간이 경과한 카드, 위조·변조된 카드, 무효 또는 거래정지를 받은 카드, 카드 상에 기재되어 있는 회원과 이용자가 상이한 카드 등을 말합니다.

제4조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관의 규정에 따릅니다.

제3절 보험료 자동이체납입 및 자동갱신 특별약관

제1조(적용대상)

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 보험계약자가 이 보험계약의 보험료를 보험계약자 또는 기명피보험자의 지정은행계좌를 통하여 자동이체 납입하기로 하고, 이 보험계약 보험기간 만료일(이하 '이 계약 만료일'이라 합니다)을 보험기간 **시기³²⁾**로 하여 갱신계약을 체결할 것을 약정하는 경우에 이 특별약관을 적용합니다.

제2조(보험료의 자동납입)

- ① 보험계약자는 보험료를 분할납입할 때는 이 특별약관에 의하여 보험증권에 기재된 회수 및 금액으로 자동이체 분할납입합니다. 그러나, 대인배상 I 및 대물배상에 대하여는 그러하지 아니합니다.
- ② 보험료의 자동이체 납입일은 보험증권에 기재된 이체일자(이하 '약정이체일'이라 합니다)로 합니다.
- ③ 위 '②'의 약정이체일은 보험청약서상에 열거된 이체가능일자 중에서 보험료 납입기일 이후에 최초로 도래하는 이체일자를 말합니다. 다만, 이 특별약관 '제4조(보험계약의 자동갱신)'에 의한 자동갱신 계약의 경우를 제외하고는 초회보험료를 자동이체 납입할 경우의 초회보험료 약정이체일은 회사와 보험계약자가 별도로 약정한 책임개시일자 이전의 이체일자를 말합니다.
- ④ 지정은행계좌의 이체가능 금액이 회사가 청구한 보험료에 미달할 경우에는 보험료가 이체납입되지 않습니다.

제3조(분할보험료의 납입유예 및 납입최고)

- ① 회사는 분할보험료가 약정이체일에 납입되지 아니할 경우에는 약정이체일로부터 아래 <표 2>의 납입유예기간을 둡니다. 회사는 이 **납입유예기간³³⁾** 안에 생긴 사고는 보상합니다. 다만, 이 특별약관 '제4조(보험계약의 자동갱신)'에 의한 자동갱신 계약의 경우를 제외하고는 초회보험료에 대해서는 납입유예기간이 없으며, 책임개시일자 이전까지 초회보험료의 납입이 없을 경우에는 보험계약의 효력이 발생하지 아니합니다.
- ② 회사는 약정이체일에 분할보험료가 이체납입되지 아니한 경우에는 분할보험료 납입유예기간 중에는 계속하여 이체청구를 할 수 있습니다.
- ③ 회사는 위 '①'의 납입유예기간이 끝나는 날의 10일전까지 보험계약자에게 납입최고를 합니다.
- ④ 납입유예기간 말일까지 분할보험료가 납입되지 않을 경우에는 납입유예기간 말일의 24시부터 보험계약은 해지됩니다.



용어설명

32) 시기(始期) : 보험계약의 책임개시 시점을 말합니다.

33) 납입유예기간 : 보험료가 납입되지 않은 채 그 계약의 효력이 존속하는 기간을 말합니다.

예시) 연속 6회납, 약정이체일은 2023.7.25일, 4회 보험료를 내지 않은 경우 납입유예기간

— <표 1>에 따른 가산기간 : 2개월

— 납입유예기간 : 2023.7.25일 + 2개월이 속한 달의 말일 = 2023.9.30일

제4조(보험계약의 자동갱신)

- ① 갱신계약은 이 특별약관 ‘제5조(갱신계약 보험료의 납입)’의 제③항을 해제조건으로 하여 이 계약 만료일에 이미 체결된 것으로 봅니다.
- ② 위 ‘①’의 갱신계약의 조건은 이 계약 만료일 현재 유효한 계약조건과 동일한 것으로 합니다. 다만, 보험계약자가 이 계약 만료일 30일전까지 갱신계약 내용의 변경을 통지한 때에는 그에 따릅니다.

제5조(갱신계약 보험료의 납입)

- ① 보험계약자는 갱신계약의 보험료를 이 계약 만료일 이후 도래하는 약정이체일까지 자동이체 납입하여야 합니다.
- ② 보험계약자가 약정이체일까지 보험료를 납입하지 아니한 때에는 이 계약 만료일로부터 30일간의 납입유예기간을 둡니다.
- ③ 갱신계약 보험료의 납입유예기간 안에 보험료가 납입되지 아니한 때에는 갱신계약의 책임개시일자로부터 소급하여 계약이 해제된 것으로 봅니다. 다만, 납입유예기간 안에 회사가 보상하여야 하는 사고가 발생한 경우에는 그러하지 아니합니다.
- ④ 갱신계약의 보험료는 이 특별약관 ‘제2조(보험료의 자동납입)’에 의거 분할납입할 수 있습니다. 이 경우 대인배상 I 및 대물배상의 보험료는 초회보험료에 포함됩니다.

제6조(갱신계약 보험료 납입유예기간중의 사고)

- ① 회사는 갱신계약의 보험료 납입유예기간 안에 발생한 사고에 대하여는 보상합니다. 다만, 사고발생일 현재 갱신계약 내용과 전부 또는 일부가 중복되는 유효한 다른 자동차보험 계약이 있는 경우에는 그러하지 아니합니다.
- ② 위 ‘①’의 경우, 보험계약자는 지체없이 갱신계약의 보험료를 납입하여야 합니다. 만약, 이 보험료를 납입하지 아니하면 회사는 지급할 보험금에서 이를 공제할 수 있습니다.

제7조(계약 후 알릴 의무)

- ① 보험계약자 또는 기명피보험자는 지정은행계좌의 번호가 변경되거나 거래 정지된 경우에는 그 사실을 지체없이 회사에 알려야 합니다.
- ② 보험계약자가 이 계약을 자동갱신하지 아니하고자 할 경우에는 그 사실을 이 계약 만료일 20일전까지 회사에 통지하여야 합니다.

제8조(자동갱신 부적용 통지)

회사가 이 계약을 자동갱신하지 아니하고자 할 경우에는 그 사실을 이 계약 만료일 30일전까지 보험계약자의 증권상 주소로 서면으로 통지함으로써 이 계약의 자동갱신을 적용하지 아니할 수 있습니다.

제9조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

〈표 1〉 제2회 이후의 분할보험료 미납입에 따른 납입유예기간

납입방법 \ 미납입보험료		2회보험료	3회보험료	4회보험료	5회보험료	6회보험료
비연속 2회납						1개월
연속 납	2회납	4개월				
	3회납	2개월	4개월			
	4회납	1개월	3개월	4개월		
	5회납	1개월	2개월	3개월	4개월	
	6회납	1개월	1개월	2개월	2개월	3개월

(주) 비연속 2회납의 납입유예기간 1개월은 2회보험료 미납입에 따른 납입유예기간을 말합니다.

제4절 보험료 자동납입 특별약관

제1조(적용대상)

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 보험계약자가 이 보험계약의 보험료를 보험계약자 또는 기명피보험자의 지정은행계좌를 통하여 자동이체납입하기로 약정하는 경우에 이 특별약관을 적용합니다.

제2조(보험료의 자동납입)

- ① 보험계약자는 보험료를 분할납입할 때는 이 특별약관에 의하여 보험증권에 기재된 회수 및 금액으로 자동이체 분할납입 합니다. 그러나, '대인배상 I' 및 '대물배상'에 대하여는 그러하지 아니합니다.
- ② 보험료의 자동이체 납입일은 보험증권에 기재된 이체일자(이하 '약정이체일'이라 합니다)로 합니다.
- ③ 위 '②'의 약정이체일은 보험청약서상에 열거된 이체가능일자 중에서 보험료 납입기일 이후에 최초로 도래하는 이체일 자를 말합니다. 다만, 초회보험료를 자동이체납입할 경우의 초회보험료 약정이체일은 회사와 보험계약자가 별도로 약정 한 책임개시일자의 이전의 이체일자를 말합니다.
- ④ 지정은행계좌의 이체가능 금액이 회사가 청구한 보험료에 미달할 경우에는 보험료가 이체납입되지 않습니다.

제3조(분할보험료의 납입유예 및 납입최고)

- ① 회사는 분할보험료가 약정이체일에 납입되지 아니할 경우에는 약정이체일로부터 아래<표 2>의 납입유예기간을 둡니다. 회사는 이 납입유예기간 안에 생긴 사고는 보상합니다. 다만, 초회보험료에 대해서는 납입유예기간이 없으며, 책임개시 일자 이전까지 초회보험료의 납입이 없을 경우에는 보험계약의 효력이 발생하지 아니합니다.
- ② 회사는 약정이체일에 분할보험료가 이체납입되지 아니한 경우에는 분할보험료 납입유예기간 중에는 계속하여 이체청구 를 할 수 있습니다.
- ③ 회사는 위 '①'의 납입유예기간이 끝나는 날의 10일전까지 보험계약자에게 납입최고를 합니다.
- ④ 납입유예기간 말일까지 분할보험료가 납입되지 않을 경우에는 납입유예기간 말일의 24시부터 보험계약은 해지됩니다.

제4조(계약 후 알릴 의무)

보험계약자 또는 기명피보험자는 지정은행계좌의 번호가 변경되거나 거래정지된 경우에는 그 사실을 지체없이 회사에 알 려야 합니다.

제5조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

<표 1> 제2회 이후의 분할보험료 미납입에 따른 납입유예기간

납입방법 \ 미납입보험료		2회보험료	3회보험료	4회보험료	5회보험료	6회보험료
비연속 2회납						1개월
연속 납	2회납	4개월				
	3회납	2개월	4개월			
	4회납	1개월	3개월	4개월		
	5회납	1개월	2개월	3개월	4개월	
	6회납	1개월	1개월	2개월	2개월	3개월

(주) 비연속 2회납의 납입유예기간 1개월은 2회보험료 미납입에 따른 납입유예기간을 말합니다.

제8편 기타

제1절 유상운송 위험담보 특별약관

제1조(보상내용)

① 보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)가 유상으로 운송용에 제공하는 경우에는 이 특별약관에 따라 보상합니다. **그러나 대인배상 I 의 경우 이 특별약관과 상관없이 보상하여 드립니다.**³⁴⁾

제2조(보상하는 손해)

보통약관 '대인배상 II', '대물배상', '자기신체사고', '자기차량손해'의 보상하지 않는 손해의 '제8조 ①항 6호, 제14조 7호, 제19조 7호, 제23조 5호'의 규정에도 불구하고 요금이나 대가를 목적으로 피보험자동차를 사용 또는 대여한 때에 생긴 사고로 인한 손해에 대하여도 보상합니다.

제3조(보상하지 않는 손해)

회사는 이 특별약관의 제2조에도 불구하고 피보험자가 6인승 이하의 피보험자동차를 사용하여 「여객자동차운수사업법」상 '여객자동차운송사업'에 해당하는 운송을 하는 중 발생한 사고는 보상하지 않습니다. 다만, 피보험자동차가 구급용 자동차(앰불런스) 또는 장애인 택시로서 유상으로 운송용에 제공하는 경우 발생한 사고는 보상합니다.

여객자동차운수사업법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3. "여객자동차운송사업"이란 다른 사람의 수요에 응하여 자동차를 사용하여 유상(有償)으로 여객을 운송하는 사업을 말한다.

제4조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관의 규정에 따릅니다.

제2절 희망나눔(서민우대) 특별약관

제1조(가입조건)

이 특별약관은 다음 각 항에 해당하는 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

- ① 기명피보험자가 **국민기초생활 보장법 제2조^[184P]**에 의거한 기초생활수급자인 경우
- ② 기명피보험자가 다음의 조건을 모두 충족하는 경우
 1. 가입 시점에서 만 30세 이상일 것
 2. 피보험자동차가 비사업용으로서 배기량이 1,600cc 이하 승용차이거나 1.5톤 이하의 화물자동차일 것
 3. 피보험자동차가 최초 등록일로부터 5년 이상 경과될 것
 4. 만 20세 미만의 부양자녀가 있을 것
단, 만65세 이상이면서 연소득(배우자합산) 2,000만원 이하인 경우 부양자녀 요건 제외
 5. 합산 가계소득이 연 4,000만원 이하일 것
 6. 자동차 1대만 소유한 경우



용어설명

34) 대인배상 I에 대하여는 이 특별약관을 적용하지 않는다는 뜻입니다. 즉, 대인배상 I에 대하여는 피보험자동차를 유상으로 운송하는데 사용하였다고 하더라도 보험회사는 이 특별약관의 '제2조(보상하지 않는 손해)'에 해당된다는 이유로 보험금 지급을 거절할 수는 없다는 뜻입니다.

- ③ 기명피보험자 또는 기명피보험자의 동거가족(주민등록지 기준으로 동일 주소에 거주하는 기명피보험자의 부모, 배우자 및 자녀)이 장애인복지법에 따른 장애인등록증 상 장애 정도가 '중증'인 경우(2019. 6. 30. 이전 발급된 장애인등록증의 경우는 1~3급 장애인)로서 다음 각 호의 조건을 모두 충족하는 경우.
1. 피보험자자동차가 비사업용으로서 배기량이 2,000cc 이하 승용차 이거나 1.5톤 이하의 화물자동차일 것(단, 기명피보험자가 소유한 자동차는 반드시 1대여야 함)
 2. 피보험자자동차가 최초 등록일로부터 5년 이상 지났을 것
 3. 기명피보험자 및 배우자의 합산 소득이 연 4,000만원 이하일 것
- ④ 기명피보험자 및 배우자의 합산 소득이 연 4,000만원 이하로서 피보험자자동차가 장애인 운송용 휠체어리프트나 슬로프가 설치되어 출고되거나 구조변경된 차량인 경우

제2조(가입방법)

이 특별약관에 가입하기 위해서는 다음의 서류를 보험회사에 제출하여 승인을 얻어야 가입할 수 있습니다.

- ① 이 특별약관 '제1조(가입조건)'의 '①'의 경우는 주민자치센터에서 발급하는 '기초생활수급자증명서'
 - ② 이 특별약관 '제1조(가입조건)'의 '②'의 경우는 다음 각호에서 지정하는 서류
 1. 기명피보험자와 배우자의 소득을 증명하는 서류^(*).
 2. 기명피보험자의 부양자녀가 명시된 '가족 관계 증명서' 또는 '주민등록등본'
 3. 기타 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류
 - ③ 이 특별약관 '제1조(가입조건)'의 '③'의 경우는 다음 각호에서 지정하는 서류
 1. 기명피보험자와 배우자의 소득을 증명하는 서류^(*)
 2. 기명피보험자 또는 기명피보험자의 동거가족의 장애인증명서 또는 장애인복지카드. 다만, 갱신계약시 직전 계약에서 장애인증명서 또는 장애인복지카드를 제출했을 경우 이를 생략할 수 있습니다.
 3. 기명피보험자의 동거가족이 장애인인 경우 기명피보험자의 주민등록등본 또는 초본
 4. 기타 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류
 - ④ 이 특별약관 '제1조(가입조건)'의 '④'의 경우는 다음 각호에서 지정하는 서류
 1. 기명피보험자와 배우자의 소득을 증명하는 서류^(*)
 2. 장애인 운송용 휠체어 리프트나 슬로프가 설치되어 출고되거나 구조변경된 차량인 사실을 확인할 수 있는 차량등록증
 3. 기타 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류
- (*) '기명피보험자와 배우자의 소득을 증명하는 서류'는 다음의 서류를 말합니다. 단, 기명피보험자의 나이가 만 65세 이상인 경우에는 소득을 증명하는 서류의 제출을 생략할 수 있습니다.
- 가. 기명피보험자 또는 배우자의 세무서에서 발급하는 '소득금액증명' [국세청민원사무처리규정 제5호 서식]
 - 나. 그 밖에 기명피보험자 또는 배우자의 소득을 증명하는 서류(예 : 「국민건강보험료 영수증」(기명피보험자가 국민건강보험의 지역가입자인 경우), 「국민기초생활보장법」 제2조에서 정하는 차상위계층에 해당하는 사실을 증명하는 서류)
 - 다. 기명피보험자 또는 배우자가 무소득자인 경우 '사실증명원' (비사업자 또는 종합소득세신고사실 없음)

제3조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관의 규정에 따릅니다.

제3절 알뜰수리 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 이 보험계약의 보통약관 '대물배상'과 '자기차량손해' 및 특별약관 '차량단독사고 보장'에 대하여 자동적으로 적용합니다.

제2조(보상내용)

- ① 회사는 이 특별약관에 의하여 보통약관 '자기차량손해'의 '제24조(지급보험금의 계산)'의 '① 1. iii)'을 다음으로 대체합니다.
- 피보험자동차를 고칠 때에 부득이 새 부분품을 사용한 경우에는, 그 부분품의 값과 그 부착비용을 합한 금액, 다만 엔진, 미션 등 중요한 부분을 새 부분품으로 교환한 경우 그 교환된 기존 부분품의 감가상각에 해당하는 금액은 공제합니다.
 - 위 '1.'의 경우에서 이 특별약관에서 정한 방법으로 친환경부품을 사용한 경우에는 해당하는 새 부분품가격의 20%를 피보험자에게 지급하여 드립니다.
- ② 회사는 이 특별약관에 의하여 보통약관 '대물배상' '제10조(지급보험금의 계산)' '④ 2.'를 다음으로 대체합니다.
- '대물배상': 사고차량을 고칠 때에 엔진, 변속기(트랜스미션) 등 부분품을 교체한 경우 교체된 기존 부분품의 감가상각에 해당하는 금액
 - 위 '1.'의 경우에서 이 특별약관에서 정한 방법으로 친환경부품을 사용한 경우에는 해당하는 새 부분품가격의 20%를 피보험자에게 지급하여 드립니다.

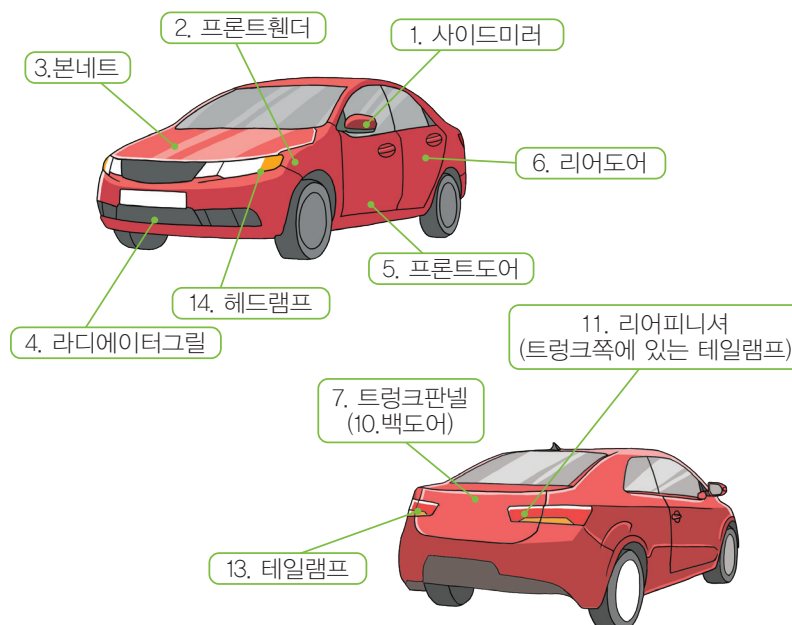


〈용어풀이〉

'이 특별약관에서 정한 방법으로 친환경부품(중고부품 또는 재제조부품)을 사용한 경우'라 함은 보험개발원이 인정한 업체로부터 다음의 친환경부품을 공급받아 자동차를 수리한 경우를 말합니다.

- 중고부품 : 사이드 미러, 프론트 팬더, 본넷, 라디에이터 그릴, 프론트 도어, 리어 도어, 트렁크 패널, 프론트 범퍼, 리어 범퍼, 백 도어, 리어 피니쉬, 쿨러 콘덴서, 테일 램프, 헤드 램프, 안개등, 룸미러, 전·후방센서
- 재제조부품 : 교류발전기, 등속조인트 등 「**환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률**」 제22조^[193P]에 의해 품질인증을 받은 재제조부품

〈부품별 위치의 예시〉



제3조(보상하지 않는 손해)

회사는 보통약관 '대물배상' 및 '자기차량손해'에서 보상하지 않는 손해에서 정한 경우와 다음과 같은 손해에 대하여도 보상하지 않습니다.

1. 보험증권에 기재된 운전가능 범위외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
2. 보험개발원이 인정하지 않은 업체로부터 친환경부품을 공급받아 피보험자동차 또는 대물배상 대상차량을 수리한 경우 **새 부분품 가격³⁵⁾**과의 차액
3. 이 특별약관에서 정하지 않은 친환경부품을 공급받아 피보험자동차를 수리한 경우 새 부분품 가격과의 차액

제4조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자는 다음을 말합니다.

- ① 이 특별약관 '제2조(보상내용)' '①'의 경우 기명피보험자
- ② 이 특별약관 '제2조(보상내용)' '②'의 경우 대물배상 대상차량의 소유자

제5조(보험금의 환입)

- ① 보통약관 '대물배상' 또는 '자기차량손해(또는 특별약관 '차량단독사고 보장')에서 정한 피보험자가 청구포기 등의 사유로 보통약관 '대물배상' 또는 '자기차량손해(또는 특별약관 '차량단독사고 보장')의 보험금을 전액 회사에 돌려줄 경우 이 특별약관에 따라 지급한 금액도 동시에 돌려주어야 합니다.
- ② 이 특별약관에서 정한 방법으로 친환경부품을 사용하였으나 친환경부품의 하자 등으로 이미 사용된 친환경부품을 새 부분품으로 다시 교체하는 경우에는 이 특별약관에서 지급한 금액을 보험회사에 돌려주어야 합니다.

제6조(적용배제)

보험회사는 이 특별약관의 '제2조(보상내용)'의 규정에도 불구하고 다음과 같은 경우에는 이 특별약관을 적용하지 않습니다.

- ① 이 특별약관에서 정한 중고부품을 공급할 수 없는 경우 또는 공급기일 지연 등의 사유로 보험회사가 새 부분품으로 수리가 필요하다고 판단하는 경우
- ② 중고부품 사용시 지급되는 보험금(이 특별약관에 의한 보험금을 포함합니다)이 '대물배상'인 경우 사고당시 해당차량의 중고시세 또는 '자기차량손해(또는 특별약관 '차량단독사고 보장')인 경우 보험가액(보험가액이 보험가입금액보다 클 경우는 보험가입금액)을 초과하는 경우

제7조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관의 규정에 따릅니다.

제4절 선할인 주행거리 특별약관

제1조(가입조건)

- ① 이 특별약관은 보험계약 체결 시 피보험자동차를 **연간 주행거리³⁶⁾** 이하로 운행하기로 약정하는 경우 가입할 수 있습니다. 다만, 다음에 해당하는 경우에는 이 특별약관에 가입할 수 없습니다.
 1. 이 특별약관 또는 보통약관의 보험기간이 1년 미만인 경우
 2. 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관이 적용되는 계약 이전 최근3년 이내에 다음의 사실이 있는 경우
 - 가. '선할인 주행거리 특별약관' 또는 '후할인 주행거리 특별약관'을 가입하고 약정된 주행거리 위반에 따른 추가 보험료를 납입하지 않은 경우
 - 나. 피보험자동차가 아닌 다른 자동차의 정보를 송부한 경우



용어설명

35) 새 부분품 가격 : AOS(Areccom On line System)에 등록된 가격을 기준으로 하며, AOS에 등록되어 있지 아니한 제작사에서 권장하는 소비자가격 기준으로 합니다. (AOS란 보험개발원에서 운영하는 수리비견적 시스템을 말합니다.)

36) 연간 주행거리 = 일평균 주행거리 × 365

- 1) 일평균 주행거리 : (최종주행거리 - 최초주행거리) ÷ 경과기간
- 2) 경과기간 : 최초주행거리 확인일부터 최종주행거리 확인일까지의 기간(단, 해외 체류 등으로 보험 가입 의무를 면제받고 보험계약기간을 유예한 경우 유예기간 제외)

예시) 2018.09.01 최초주행거리 15,000km, 2019.08.26 최종주행거리 22,050km일 경우,
연간주행거리 = (22,050 - 15,000) ÷ 359 × 365 = 7,168km

- 다. 계기판의 주행거리 정보를 임의 조작하거나 계기판 촬영사진의 원본을 임의로 조작한 경우
- 라. 운행정보확인 장치의 전송 정보를 임의 조작한 경우
- 3. '후할인 주행거리 특별약관'을 가입한 경우
- ② 보험회사는 피보험자동차의 연간 평균 주행거리를 확인할 수 있는 경우 확인된 피보험자동차의 연간 평균주행거리 범위 내에서 보험계약자가 선택 가능한 약정주행거리를 제한 할 수 있습니다.

제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)

- ① 보험계약자는 이 특별약관 체결시 약정거리 및 '제7조(보험료 정산방법)'에서 규정하고 있는 보험료 정산에 필요한 신용 카드번호 (유효기간 포함) 또는 은행계좌번호를 반드시 보험회사에 알려야 합니다.
- ② 보험계약자 또는 피보험자는 이 특별약관 가입시점의 피보험자동차의 총 주행거리 등 차량정보를 다음의 방법에 따라 보험회사에게 알려야 합니다. 단, 최초등록일과 보험개시일이 동일한 신차의 경우는 제외합니다.
 - 1. 운행정보 확인장치를 장착한 경우
보험계약자 또는 피보험자는 피보험자동차에 전체 운행정보가 정상적으로 저장될 수 있도록 책임개시일로부터 7일 이내에 운행정보 확인장치를 부착하고, 책임개시일로부터 15일 이내에 피보험자동차의 총 주행거리, 차량 정보, 운행 정보 확인장치의 모델명, 제품식별번호 및 기타 회사가 요구하는 사항에 대하여 회사가 정하는 방법에 의하여 전송하고 회사의 승인을 얻어야 합니다.
 - 2. 운행정보 확인장치를 장착하지 않은 경우
보험계약자 또는 피보험자는 청약일 또는 계약체결일까지 피보험자동차의 총 주행거리 확인이 가능한 계기판을 촬영, 기타 회사가 요구하는 사항과 이를 확인한 날짜를 보험회사에 전송하고 회사의 승인을 얻어야 합니다. 단, 이외에 보험사가 인정하는 방법으로 할 수 있습니다.



〈용어풀이〉

- ① 이 특별약관에서 '총 주행거리'라 함은 피보험자동차의 주행거리 계기판 상 표시된 수치 중 피보험자동차 주행거리의 누계치(km)를 말합니다.
- ② 이 특별약관에서 '약정거리'라 함은 보험회사와의 약정에 따라 보험계약자가 주행하기로 한 피보험자동차의 연간 최대 주행 거리를 말합니다.
- ③ 이 특별약관에서 '운행정보 확인장치'라 함은 피보험자동차의 운행정보를 저장하고 그 정보를 전송할 수 있는 기능을 갖춘 장치로서 보험개발원 부설 자동차기술연구소의 기술인증을 부여 받은 장치를 말합니다.

- ③ 위 '①', '②'의 의무사항을 이행하지 않는 경우 이 특별약관은 성립하지 않습니다.
- ④ 위 '②'의 규정에도 불구하고, 다음 중 어느 하나에 해당되는 경우 해당 주행거리를 이 특별약관 가입시점의 총 주행거리로 보험계약자(또는 피보험자)가 정보를 송부한 것으로 간주합니다.
 - 1. 이 보험계약의 직전 계약이 당사이고 이 특별약관 또는 '후할인 주행거리 특별약관'에서 정한 방법으로 당사에 최종 주행거리 정보를 전송한 경우에는 기통보된 총 주행거리
 - 2. 이 보험계약의 직전 계약에서 주행거리 특별약관 정산에 사용된 최종 주행거리 정보를 보험개발원 조회를 통해 확인한 총 주행거리.

제3조(계약 후 알릴 의무)

- ① 보험계약자 또는 피보험자는 보험기간 만료일 이전 45일부터 만료일로부터 30일 이내에 피보험자동차의 총 주행거리를 다음의 방법에 따라 보험회사에 알려야 합니다. 다만, 보험계약자(또는 피보험자)가 이 보험계약의 갱신계약을 다른 보험회사와 체결한 경우, 해당 갱신계약의 주행거리 특약 등록에 사용된 최초 주행거리 정보를 회사가 보험개발원 조회를 통해 확인한 경우에는 보험계약자(또는 피보험자)가 총 주행거리 정보를 송부한 것으로 간주합니다.
 - 1. 운행정보 확인장치를 장착한 경우
보험계약자 또는 피보험자는 피보험자동차의 총 주행거리 및 기타 회사가 요구하는 사항에 대하여 이 특별약관 '제2조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항)' '②' '1.'의 규정에 따라 정보를 송부하여야 합니다.
 - 2. 운행정보 확인장치를 장착하지 않은 경우
보험계약자 또는 피보험자는 총 주행거리 및 기타 보험회사가 요구하는 사항에 대하여 이 특별약관 '제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)' '②' '2.'의 규정에 따라 정보를 송부하여야 합니다.
- ② 보험기간 중에 피보험자동차가 교체(대체)된 경우에는 교체(대체)된 날(보통약관 '제49조(피보험자동차의 교체)'의 규정에

따라 회사가 승인한 날을 말합니다)로부터 5일 이내 교체(대체)전 피보험자동차 및 교체(대체)후 피보험자동차의 정보를 이 특별약관 '제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)' '②', '제3조(계약 후 알릴 의무)' '①'의 규정에 따라 알려야 합니다.

- ③ 보험계약자가 전담보해지 하는 경우에는 이 특별약관 '제3조(계약 후 알릴 의무)' '①'의 규정에 따라 정보를 송부하여야 합니다.
- ④ 피보험자동차의 계기판 고장 등의 사유로 계기판을 교체할 경우 교체 전·후 피보험자동차의 계기판의 주행거리표시장치를 촬영한 사진 및 기타 회사가 요구하는 사항에 대하여 이 특별약관 '제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)' '②'의 규정에 따라 정보를 송부하여야 합니다.
- ⑤ 보험기간 중에 운행정보 확인장치를 교체할 경우에는 교체 이전에 기존 운행정보 확인장치에 저장된 정보를 회사가 정하는 방식에 따라 지체없이 송부하여야 하며, 기존 운행정보 확인장치를 분리한 날로부터 5일 이내에 교체한 운행정보 확인장치의 정보를 이 특별약관 '제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)' '②'의 규정에 따라 송부하여야 합니다.
- ⑥ '제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)' '①'규정에서 알린 카드번호 또는 은행계좌번호가 변경, 거래 정지된 경우에는 지체없이 회사에 알려야 합니다.

제4조(주행거리 확인에 관한 일반사항)

- ① 보험회사는 보험가입 기간 중 사고 및 긴급출동서비스 및 기타회사가 필요하다고 인정되는 경우 피보험자동차의 총 주행거리를 확인할 수 있습니다.
- ② 운행정보 확인장치를 장착한 자동차로 다음에 해당하는 경우로 1시간 초과시 시간당 60km(1일 500km한도)를 주행한 것으로 간주합니다.
 - 1. 이 특별약관의 '제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)' '②'의 규정에서 정한 운행정보 확인장치를 부착하여야 하는 기간 중 운행정보 확인장치가 부착되지 아니한 당해 기간 및 시간
 - 2. 운행정보의 미전송, 훼손 등 회사의 책임 없는 사유로 주행 정보 확인이 불가능한 경우에 확인이 불가능한 당해 기간 및 시간
 - 3. 운행정보 확인장치의 불량, 오작동 등 운행정보 확인장치의 하자로 운행정보를 확인할 수 없는 경우에 확인이 불가능한 당해기간 및 시간

제5조(특별약관 계약의 무효)

- ① 보험계약자 또는 피보험자가 '제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)' '①', '②', '3조(계약 후 알릴의무)' '①', '②', '④', '⑤'의 정보 송부시 다음의 경우에 해당하는 경우 이 특별약관은 무효가 됩니다.
 - 1. 피보험자동차가 아닌 다른 자동차의 정보를 송부한 경우
 - 2. 계기판의 주행거리 정보를 임의 조작하거나 계기판 촬영 사진의 원본을 임의로 조작한 경우
 - 3. 운행정보확인 장치의 전송 정보를 임의 조작한 경우
- ② 피보험자동차의 고장 및 사고로 인하여 '제3조(계약 후 알릴 의무)' 규정의 총 주행거리를 측정, 확인하지 못 할 경우에는 이 특별약관은 무효가 됩니다.

제6조(보험료 정산방법)

보험회사는 보험계약자가 이 특별약관에 따라 발생한 할인 및 정산 보험료를 보험계약자가 지정한 은행계좌, 신용카드, 포인트 등을 통해 정산합니다.

제7조(특별약관의 취소)

회사는 이 특별약관 체결 후 '제1조(가입조건)'의 제한 사유에 해당하는 것을 안 날로부터 1개월 이내 이 특별약관을 취소할 수 있습니다.

제8조(보험료 할인 및 정산 등)

- ① 보험료 할인

회사는 이 특별약관에 가입하는 경우 약정한 주행거리에 따라 '②'에서 정한 보험료 정산금액을 적용합니다. 단, '제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)' '②'의 정보가 기일 내에 송부되지 않은 경우 '제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)' '①' 규정으로 받은 신용카드 및 은행계좌를 통하여 즉시 이 특별약관으로 할인받은 보험료를 추징합니다.
- ② 보험료의 정산
 - 1. 보험회사는 이 특별약관에서 정한 방법으로 산정한 피보험자동차의 1년간 주행거리가 계약 체결시 약정한 거리를 초

과 또는 미달한 경우 아래 '2. 정산보험료의 계산'의 규정에 따라 산출된 정산보험료를 환급 또는 추징합니다.

2. 정산보험료의 계산

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline \text{보험료} & = & \text{적용보험료} & \times & \{ 1 - \frac{(1-\text{적용할인율}^2)}{(1-\text{적용할인율}^1)} \} \\ \hline \text{정산금액} & & \text{(긴급출동서비스특약제외)} & & \\ \hline \end{array}$$

주1) 적용할인율¹⁾: '제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)' '①'규정의 약정거리에 적용된 할인율

주2) 적용할인율²⁾: 산정된 1년간 주행거리에 따라 적용받을 수 있는 최고할인율 단, 산정된 1년간 주행거리가 적용받을 수 있는 할인율이 없는 경우에는 적용할인율은 0으로 함.

③ 보험료 정산일

회사는 '제3조(계약 후 알릴의무)' '①'의 정보를 송부받은 날(또는 다른 보험회사와 체결한 갱신계약의 최초 주행거리 정보를 회사가 보험개발원 조회를 통하여 확인한 날)로부터 10일 이내에 위 '②'의 정산보험료를 '제6조(보험료 정산 방법)' 규정에 따라 정산합니다. 단, '제3조(계약 후 알릴의무)' '①'의 정보가 기일 내에 송부되지 않은 경우 '제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)' '①' 규정으로 받은 신용카드 및 은행계좌를 통하여 즉시 이 특별약관으로 할인된 보험료를 추징합니다.

④ 정산보험료 발생에 따른 상계

회사는 계약의 조건의 변경 등으로 인하여 환급 또는 추징 보험료가 발생할 경우 위 '②'에서 산출된 보험료 정산금액과 상계처리할 수 있습니다.

⑤ 다음의 각 호 중 어느 하나에 해당되는 경우 보험계약자는 무효일자 또는 해지일자로부터 10일 이내에 할인받은 보험료를 보험회사에 반환하여야 합니다.

1. '제5조(특별약관 계약의 무효)'의 규정에 따라 이 특별약관 계약이 무효가 되는 경우
2. 이 특별약관을 해지하여 이 특별약관의 가입기간이 3개월 미만일 경우
(단, 의무보험을 포함하여 해지한 경우는 제외)

1년 주행거리의 측정

→ 두 주행거리의 차이를 365일 단위로 환산하여 1년 주행거리 계산
(윤년일 경우 366일)

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{1년} & = & \text{최종기준} & - & \text{최초기준} & \div & \text{촬영(측정)일자} \\ \text{주행거리} & & \text{주행거리} & & \text{주행거리} & & \text{간의 일수차이} \\ \hline & & & & & & \times \begin{array}{|c|} \hline 365\text{일} \\ \hline \text{(또는 366일)} \end{array} \\ \hline \end{array}$$

주1) 최종기준 주행거리란

'제3조(계약 후 알릴의무)' '①' 규정의 총 주행거리

주2) 최초기준 주행거리란

'제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)' '②' 규정의 총 주행거리

주3) 촬영(측정)일자 간의 일수차이 계산 시 유예기간 제외

제9조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제5절 후할인 주행거리 특별약관

제1조(가입조건)

① 이 특별약관은 피보험자동차를 연간 주행거리 이하로 운행하기로 약정하는 경우 가입할 수 있습니다. 다만, 다음에 해당하는 경우에는 이 특별약관에 가입할 수 없습니다.

1. 보험기간이 3개월 미만인 경우
2. 중도 가입 이전에 이 특별약관 또는 '선할인 주행거리 특별약관'의 가입, 해지, 무효의 사실이 있는 경우. 단, 최초 주행거리 정보를 제공하지 아니하여 이 특별약관 또는 '선할인 주행거리 특별약관'이 해지 또는 무효된 경우는 제외합니다.
3. 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관이 적용되는 계약 이전 최근3년 이내에 다음의 사실이 있는 경우
가. '선할인 주행거리 특별약관' 또는 '후할인 주행거리 특별약관'을 가입하고 약정된 주행거리 위반에 따른 추가 보험

료를 납입하지 않은 경우

나. 피보험자동차가 아닌 다른 자동차의 정보를 송부한 경우

다. 계기판의 주행거리 정보를 임의 조작하거나 계기판 촬영 사진의 원본을 임의로 조작한 경우

라. 운행정보확인 장치의 전송 정보를 임의 조작한 경우

4. '선타인 주행거리 특별약관'에 가입한 경우

- ② 보험회사는 피보험자동차의 연간 평균 주행거리를 확인할 수 있는 경우 확인된 피보험자동차의 연간 평균주행거리 범위 내에서 보험계약자가 선택 가능한 약정주행거리를 제한 할 수 있습니다.

제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)

① 보험계약자는 이 특별약관 체결시 약정거리를 반드시 보험회사에 알려야 합니다.

② 보험계약자 또는 피보험자는 이 특별약관 가입시점의 피보험자동차의 총 주행거리 등 차량정보를 다음의 방법에 따라 보험회사에게 알려야 합니다. 단, 최초등록일과 보험개시일이 동일한 신차의 경우는 제외합니다.

1. 운행정보 확인장치를 장착한 경우

보험계약자 또는 피보험자는 피보험자동차에 전체 운행정보가 정상적으로 저장될 수 있도록 책임개시일로부터 7일 이내에 운행정보 확인장치를 부착하고, 책임개시일로부터 15일 이내에 피보험자동차의 총 주행거리, 차량 정보, 운행 정보 확인장치의 모델명, 제품식별번호 및 기타 회사가 요구하는 사항에 대하여 회사가 정하는 방법에 의하여 전송하여야 합니다.

2. 운행정보 확인장치를 장착하지 않은 경우

보험계약자 또는 피보험자는 책임개시일로부터 15일 이내에 피보험자동차의 총 주행거리 확인이 가능한 계기판을 촬영 및 기타 회사가 요구하는 사항에 대하여 보험회사에 전송하여야 합니다. 단, 이외에 보험사가 인정하는 방법으로 할 수 있습니다.



〈용어풀이〉

- ① 이 특별약관에서 '총 주행거리'라 함은 피보험자동차의 주행거리 계기판 상 표시된 수치 중 피보험자동차 주행거리의 누계치(km)를 말합니다.
- ② 이 특별약관에서 '약정거리'라 함은 보험회사와의 약정에 따라 보험계약자가 주행하기로 한 피보험자동차의 연간 최대 주행 거리를 말합니다.
- ③ 이 특별약관에서 '운행정보 확인장치'라 함은 피보험자동차의 운행정보를 저장하고 그 정보를 전송할 수 있는 기능을 갖춘 장치로서 보험개발원 부설 자동차기술연구소의 기술인증을 부여받은 장치를 말합니다.

③ 보험계약자 또는 피보험자가 책임개시일 이후 15일까지 위 '①', '②'의 정보를 전송하지 않은 경우에 이 특별약관은 성립하지 않습니다.

④ 위 '②'의 규정에도 불구하고, 다음 중 어느 하나에 해당되는 경우 해당 주행거리를 이 특별약관 가입시점의 총 주행거리로 보험계약자(또는 피보험자)가 정보를 송부한 것으로 간주합니다.

1. 이 보험계약의 직전 계약이 당사이고 이 특별약관 또는 '선타인 주행거리 특별약관'에서 정한 방법으로 당사에 최종 주행거리 정보를 전송한 경우에는 기통보된 총 주행거리
2. 이 보험계약의 직전 계약에서 주행거리 특별약관 정산에 사용된 최종 주행거리 정보를 보험개발원 조회를 통해 확인한 총 주행거리.

제3조(계약 후 알릴 의무)

① 보험계약자 또는 피보험자는 보험기간 만료일 이전 45일부터 만료일로부터 30일 이내에 피보험자동차의 총 주행거리를 다음의 방법에 따라 보험회사에 알려야 합니다. 다만, 보험계약자(또는 피보험자)가 이 보험계약의 갱신계약을 다른 보험회사와 체결한 경우, 해당 갱신계약의 주행거리 특약 등록에 사용된 최초 주행거리 정보를 회사가 보험개발원 조회를 통해 확인한 경우에는 보험계약자(또는 피보험자)가 총 주행거리 정보를 송부한 것으로 간주합니다.

1. 운행정보 확인장치를 장착한 경우

보험계약자 또는 피보험자는 피보험자동차의 총 주행거리 및 기타 회사가 요구하는 사항에 대하여 이 특별약관 '제2조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항)' '②' '1.'의 규정에 따라 정보를 송부하여야 합니다.

2. 운행정보 확인장치를 장착하지 않은 경우

보험계약자 또는 피보험자는 총 주행거리 및 기타 보험회사가 요구하는 사항에 대하여 이 특별약관 '제2조(보험계약

자 및 피보험자의 의무사항)’ ‘②’ ‘2.’의 규정에 따라 정보를 송부하여야 합니다.

- ② 보험기간 중에 피보험자자동차가 교체(대체)된 경우에는 교체(대체)된 날(보통약관 ‘제49조(피보험자자동차의 교체)’의 규정에 따라 회사가 승인한 날을 말합니다)로부터 5일 이내 교체(대체)전 피보험자자동차 및 교체(대체)후 피보험자의 정보를 이 특별약관 ‘제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)’ ‘②’의 규정에 따라 알려야 합니다.
- ③ 피보험자자동차가 교체(대체)된 날로부터 5일 이내에 위 ‘②’의 정보를 전송하지 아니한 경우에는 이 특별약관은 무효가 됩니다.
- ④ 피보험자자동차의 계기판 고장 등의 사유로 계기판을 교체할 경우 교체 전·후 피보험자자동차의 계기판의 주행거리표시장치를 촬영한 사진 및 기타 회사가 요구하는 사항에 대하여 이 특별약관 ‘제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)’ ‘②’의 규정에 따라 정보를 송부하여야 합니다.
- ⑤ 보험기간 중에 운행정보 확인장치를 교체할 경우에는 교체 이전에 기존 운행정보 확인장치에 저장된 정보를 회사가 정하는 방식에 따라 지체없이 송부하여야 하며, 기존 운행정보 확인 장치를 분리한 날로부터 5일 이내에 교체한 운행정보 확인장치의 정보를 이 특별약관 ‘제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)’ ‘②’의 규정에 따라 송부하여야 합니다.
- ⑥ ‘제7조(보험료 정산방법)’에서 규정하고 있는 보험료 정산에 필요한 은행계좌번호를 회사에 알려주어야 합니다.

제4조(주행거리 확인에 관한 일반사항)

- ① 보험사는 보험가입 기간 중 사고 및 긴급출동서비스 및 기타 회사가 필요하다고 인정되는 경우 피보험자자동차의 총 주행거리를 확인할 수 있습니다. 이러한 경우 계약자나 피보험자는 회사의 요청에 협력해야 합니다.
- ② 운행정보 확인장치를 장착한 자동차로 다음에 해당하는 경우로 1시간 초과시 시간당 60km(1일 500km한도)를 주행한 것으로 간주합니다.
 - 1. 이 특별약관의 ‘제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)’ ‘②’의 규정에서 정한 운행정보 확인장치를 부착하여야 하는 기간 중 운행정보 확인장치가 부착되지 아니한 당해 기간 및 시간
 - 2. 운행정보의 미전송, 훼손 등 회사의 책임 없는 사유로 주행 정보 확인이 불가능한 경우에 확인이 불가능한 당해 기간 및 시간
 - 3. 운행정보 확인장치의 불량, 오작동 등 운행정보 확인장치의 하자로 운행정보를 확인할 수 없는 경우에 확인이 불가능한 당해 기간 및 시간

제5조(특별약관 계약의 무효)

- ① 보험계약자 또는 피보험자가 ‘제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무 사항)’ ‘①’, ‘②’, ‘제3조(계약 후 알릴의무)’ ‘①’, ‘②’, ‘④’, ‘⑤’의 정보 송부시 다음의 경우에 해당하는 경우 이 특별약관은 무효가 됩니다.
 - 1. 피보험자자동차가 아닌 다른 자동차의 정보를 송부한 경우
 - 2. 계기판의 주행거리 정보를 임의 조작하거나 계기판 촬영 사진의 원본을 임의로 조작한 경우
 - 3. 운행정보확인 장치의 전송 정보를 임의 조작한 경우
- ② 피보험자자동차의 고장 및 사고로 인하여 ‘제3조(계약 후 알릴 의무)’ 규정의 총 주행거리를 측정, 확인하지 못 할 경우에는 이 특별약관은 무효가 됩니다.

제6조(특별약관의 취소)

회사는 이 특별약관 체결 후 ‘1.가입조건’의 제한 사유에 해당하는 것을 안 날로부터 1개월 이내 이 특별약관을 취소할 수 있습니다.

제7조(보험료 정산방법)

보험회사는 보험계약자가 이 특별약관에 따라 발생한 정산보험료를 보험계약자가 지정한 은행계좌 등을 통해 정산합니다.

제8조(보험료의 정산)

- ① 보험료의 정산
 - 1. 회사는 보험계약자 또는 피보험자가 ‘제3조(계약 후 알릴의무)’ ‘①’의 정보를 송부받은 날(또는 다른 보험회사와 체결한 갱신계약의 최초 주행거리 정보를 회사가 보험개발원 조회를 통하여 확인한 날)로부터 10일 이내에 아래 ‘3. 정산보험료의 계산’의 규정에 따라 정산합니다.
 - 2. 회사는 보험계약자 또는 피보험자가 ‘제3조(계약 후 알릴의무)’ ‘①’의 정보가 기일 내에 송부되지 않은 경우 보험기간 만료일 이후 30일 이내에 아래 ‘3. 정산보험료의 계산’의 규정에 따라 정산합니다.
 - 3. 정산보험료의 계산

$$\text{보험료 정산금액} = \text{적용보험료 (긴급출동서비스특약제외)} \times \text{적용할인율}$$

주1) 적용할인율 : 산정된 1년간 주행거리에 따라 적용받을 수 있는 최고할인율 단, 산정된 1년간 주행거리가 적용받을 수 있는 할인율이 없는 경우에는 적용할인율은 0으로 함.

② 의무보험 해지 시 해지시점까지의 보험가입기간이 3개월 이상일 경우 위 '①' 정산보험료를 '제7조(보험료 정산 방법)' 규정에 따라 정산합니다.

1년 주행거리의 측정

→ 두 주행거리의 차이를 365일 단위로 환산하여 1년 주행거리 계산

(윤년일 경우 366일)

$$\text{1년 주행거리} = (\text{최종기준 주행거리} - \text{최초기준 주행거리}) \div \text{촬영(측정)일자 간의 일수차이} \times \text{365일 (또는 366일)}$$

주1) 최종기준 주행거리란

'제3조(계약 후 알릴의무)' '①' 규정의 총 주행거리

주2) 최초기준 주행거리란

'제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)' '②' 규정의 총 주행거리

주3) 촬영(측정)일자 간의 일수차이 계산 시 유예기간 제외

제9조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제6절 지정대리청구에 관한 특별약관

제1조(가입조건)

이 특별약관은 보통약관 '자기신체사고', '무보험자동차에 의한 손해', '자기차량손해', 특별약관 '자동차상해 I · II' 중 어느 하나를 가입한 경우에 가입할 수 있습니다.

제2조(지정대리청구인의 지정)

- ① 보험계약자는 보통약관의 피보험자가 동의하는 경우, 이 특별약관에 의하여 해당 피보험자의 지정대리청구인을 지정할 수 있습니다.
- ② 제①항의 피보험자에게 보통약관 '자기신체사고', '무보험자동차에 의한 손해', '자기차량손해', 특별약관 '자동차상해 I · II'에서 정하는 보험금(사망보험금을 제외합니다. 이하 같습니다.)을 청구할 사유가 발생하였으나, 피보험자가 보험금을 청구할 수 없는 사정(의식불명상태의 회복을 기대할 수 없다는 의사의 소견이 있는 경우 등을 말합니다)이 있으면서 대리인도 없는 때에는 제③항 내지 제④항에서 정하는 각 피보험자의 지정대리청구인이 피보험자를 대신하여 보험금을 청구할 수 있습니다.
- ③ 지정대리청구인의 순위는 **민법 제1000조^[185P], 제1003조^[186P]**에서 정한 상속순위에 따릅니다.
- ④ 제①항에도 불구하고 제③항에서 정한 동일한 순위의 지정대리청구인이 여러 명인 경우에는 동일한 순위의 자들로부터 동의를 얻은 1인에 한하여 지정대리청구를 할 수 있습니다.

제3조(지정대리청구인의 지정 취소)

- ① 보험계약자는 이 특별약관 제2조 ①항에 의하여 지정대리청구인을 지정한 피보험자의 동의를 얻어, 해당 피보험자의 지정대리청구인 지정을 취소할 수 있습니다.
- ② 보험계약자는 지정대리청구인을 취소하기 위하여 회사가 정하는 방법에 따라 다음 각 호의 서류를 제출하여야 합니다.
 1. 지정대리청구인 취소 동의서 (회사양식)
 2. 기타 지정대리청구인의 취소를 위해 보험회사가 필요하다고 판단되어 요청하는 서류

제4조(지정대리청구인의 보험금 청구 등)

- ① 지정대리청구인은 보험회사(이하 '회사'라 합니다)가 정하는 방법에 따라 다음 각 호의 서류를 제출하고 보험금을 청구하여야 합니다.
 1. 기명피보험자에게 보험금을 청구할 수 없는 사정이 있다는 것을 증명하는 서류(진단서 등)
 2. 지정대리청구인과 기명피보험자의 관계를 증명하는 서류(가족관계증명서 등)
 3. 보험금지급청구서(회사양식)
 4. 지정대리청구인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 사진이 부착된 정부기관 발행 신분증)
 5. 동일순서의 지정대리청구권자가 있는 경우, 제 2조 ③항에서 정한 동일순서의 다른 지정대리청구권자들로부터 지정(동의)을 받았음을 입증할 수 있는 서류
 6. 기타 보험회사가 지정대리청구인의 보험금 청구에 필요하다고 회사가 요청하는 서류
- ② 제1항에 의해서 회사가 지정대리청구인에게 보험금을 지급한 경우에는 그 이후 기명피보험자 등으로부터 보험금 청구를 받더라도 회사는 해당 보험금을 지급하지 않습니다.

제5조(지정대리청구권의 소멸)

피보험자가 사망하거나 제3조에 의하여 지정대리청구인 지정을 취소한 경우 해당 지정대리청구권은 소멸합니다.

제6조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관을 따릅니다.

제7절 시니어(Senior) 교통안전교육 이수 할인 특별약관

제1조(가입조건)

이 특별약관은 「기명피보험자 1인 한정운전 특별약관」 또는 「부부운전자 한정운전 특별약관」을 가입하고, 기명피보험자가 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

1. 만 65세³⁷⁾ 이상의 연령
2. 도로교통공단이 운영하는 '운전 인지·지각 평가' 또는 '인지능력 자가진단'가 포함된 교통안전교육을 이수한 자
3. 위 '2'의 '운전 인지·지각 평가'³⁸⁾ 결과지에 기록된 점수가 42점 이상인 경우로서 평가일로부터 보통약관을 가입하는 날까지의 경과기간이 2년을 넘지 않는 경우. 또는 위 '2'의 '인지능력 자가진단'³⁹⁾ 결과지에 기록된 등급이 1~3등급인 경우로서 평가일로부터 보통약관을 가입하는 날까지의 경과기간이 3년을 넘지 않는 경우(단, 온라인으로 실시되는 고령운전자 교통안전교육은 결과지의 인지능력 자가진단 결과가 「수료」등급인 경우에도 가입 가능합니다)

제2조(보험계약자 및 피보험자의 의무사항)

- ① 이 특별약관을 가입하고자 하는 보험계약자는 기명피보험자가 이 특별약관 제1조(가입조건)의 '2', '3'의 조건이 만족됨을 확인할 수 있는 서류를 보험회사에 제출하여야 합니다.
- ② 보험회사는 기명피보험자가 제출한 '운전 인지·지각 평가'와 '인지능력 자가진단' 결과 중 가장 최근에 평가받은 결과만을 인정하여 적용합니다.

제3조(특별약관 계약의 보험기간 및 보험료 할인)

- ① 특별약관의 보험기간 개시시기
 1. '운전 인지·지각 평가' 또는 '인지능력 자가진단' 결과지의 평가일이 보통약관 보험기간 첫날 이전인 경우 : 보통약관의 보험기간 첫날
 2. '운전 인지·지각 평가' 또는 '인지능력 자가진단' 결과지의 평가일이 보통약관 보험기간 첫날 이후인 경우 : 해당 결과지의 평가일
- ② 특별약관의 보험기간은 가입대상 조건을 만족하는 경우에만 보통약관의 보험기간 종료시점과 동일하게 종료됩니다.
- ③ 보험회사는 이 특별약관 가입기간 동안의 해당 보험료에 대하여 보험증권에 기재된 할인율을 적용하여 할인하여 드립니다.



용어설명

37) 이 특별약관에서 만 65세라 함은 주민등록상의 생년월일을 기준으로 특별약관 가입시점에서 만 65세인 사람을 말합니다.

38) 운전 인지·지각 평가 : 도로교통공단이 2018년 12월 31일까지 운영하는 교통안전교육에 포함되는 검사를 말합니다.

39) 인지능력 자가진단 : 도로교통공단이 2019년 1월 1일부터 운영하는 교통안전교육에 포함되는 검사를 말합니다.

제4조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제8절 자녀 할인 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

1. 기명피보험자가 만 7세 이하(보험증권에 기재된 보험기간의 시작일자 기준)의 자녀가 있는 경우
2. 부부운전자 한정운전 특별약관 또는 기명피보험자 1인 한정운전 특별약관에 가입한 경우



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 자녀란 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우를 말합니다.

1. 기명피보험자의 법률상 혼인관계 또는 사실혼 관계에서 출생한 자녀
2. 기명피보험자의 양자녀, 계자녀
3. 기명피보험자 또는 기명피보험자의 배우자 명의의 임신확인서 또는 산부인과 의사의 진단서를 통해 확인된 태아(출산 예정 자녀)

제2조(제출서류)

- ① 이 특별약관에 가입하기 위해서는 아래의 서류를 보험회사가 정하는 방법에 따라 제출하여야 합니다.
 1. 가족관계서 또는 주민등록등본 등 이 특별약관의 제1조(가입대상)의 제1호를 증명할 수 있는 서류
 2. 기명피보험자의 자녀가 출산 예정인 경우 임신확인일 및 출산예정일을 확인할 수 있는 의료기관이 발급한 진단서류
- ② 단, 보험회사가 다른 보험계약 등을 통하여 이 특별약관의 제1조(가입대상)의 제1호의 가입조건을 만족함을 확인할 수 있는 경우 서류의 제출을 생략할 수 있습니다.

제3조(보험기간)

- ① 이 특별약관의 보험기간은 보험증권에 기재된 보험기간과 같습니다. 다만, 보험기간 중도에 이 특별약관 제1조(가입대상)의 조건을 만족하여 이 특별약관을 중도에 가입하는 경우 특별약관의 적용시작일자는 다음과 같습니다. 단, 이 보험계약의 보험시작일자보다 다음의 일자가 앞서는 경우 보험시작일자를 이 특별약관의 적용시작일자로 합니다.
 1. 기명피보험자의 자녀가 출산 예정인 경우 : 임신확인일
 2. 재혼 또는 입양으로 인한 자녀인 경우 : 호적등재일
- ② 위의 제①항에도 불구하고 이 특별약관 제1조(가입대상)의 조건을 만족하지 못하는 경우 해당 기간은 이 특별약관의 보험기간에서 제외됩니다.

제4조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제9절 차선이탈방지장치 장착할인 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 피보험자동차가 승용자동차이며 최초 출고시 차선이탈방지장치를 장착하고 '차선이탈방지장치 장착할인 특별약관'에 가입한 경우에 한하여 적용합니다.



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 차선이탈방지장치라 함은 피보험자동차가 차선 이탈시 운전자에게 위험을 알리는 차선이탈 경고장치(LDWS: Lane Departure Warning System) 또는 차선 이탈시 핸들을 조정하여 차선을 유지할 수 있도록 보조해주는 차선유지 지원장치 (LKAS: Lane Keeping Assistant System)로 [자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙]의 별표 6의29 '차로이탈경고장치 기준'에서 정하는 기준에 적합한 기기를 말합니다. 다만, 블랙박스 등 탈부착이 가능한 장치에 포함된 경우와 출고 이후 사후적으로 장착된 경우는 이 특별약관의 차선이탈방지장치로 인정하지 않습니다.

제2조(특별약관 계약 전 알릴 의무)

보험계약자 또는 피보험자는 차선이탈방지장치를 보험회사가 확인할 수 있도록 차선이탈방지장치가 피보험자동차에 장착되어 있는 사진 및 기타 보험회사가 요구하는 사항에 대하여 보험회사가 정하는 방법에 의하여 제출하여야 합니다.

제3조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항)

- ① 보험계약자 또는 피보험자는 차선이탈방지장치가 정상 작동할 수 있도록 차선이탈방지장치를 상시 작동시켜야 하며, 소음 등에도 불구하고 운전자에게 충분히 안전운전을 위한 경고효과를 발생시킬 수 있도록 볼륨, 진동, 경고 등의 크기나 주기 등을 유지하여야 합니다.
- ② 보험계약자 또는 피보험자는 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 보험회사에 보험금을 청구할 경우 보험회사가 제①항에서 정한 사항의 확인을 위해 요청하는 사항에 대해서 협조해야 합니다.
- ③ 보험계약자 또는 피보험자는 보험기간 중에 피보험자동차의 차선이탈방지장치가 정상적으로 작동하지 않는 경우에는 이 사실을 보험회사에 알려야 합니다. 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 이 사실을 안 날로부터 남은 보험기간에 대하여 이 특별약관에 의하여 할인받은 보험료를 보험회사에 반환하여야 합니다.

제4조(특별약관 계약의 취소)

- ① 보험회사는 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제3조 (보험계약자 또는 피보험자의 의무사항)를 이행하지 않았을 경우 이 특별약관을 취소할 수 있으며, 보험계약자 또는 피보험자는 보험가입 시 이 특별약관에 의해 할인받은 보험료를 보험회사에 반환하여야 합니다. 다만, 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 차선이탈방지장치가 파손 또는 훼손된 경우에는 제외합니다.
- ② 보험회사는 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제2조 (특별약관 계약 전 알릴 의무)를 이행하지 아니하거나, 사실과 다르게 알린 경우 이 특별약관을 취소할 수 있으며, 보험계약자 또는 피보험자는 보험가입 시 이 특별약관에 의해 할인받은 보험료를 보험회사에 반환하여야 합니다.
- ③ 피보험자동차의 사고로 보험금을 지급하는 경우 보험회사는 제①항 및 제②항에 따라 보험계약자 또는 피보험자가 보험회사에 반환할 보험료를 피보험자에게 지급할 보험금에서 공제하고 지급할 수 있습니다.

제5조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제10절 품질인증부품 사용 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 보통약관 “자기차량손해” 또는 특별약관 “차량단독사고 보장 특별약관”에 가입한 경우 자동으로 적용됩니다.

제2조(보상내용)

보험회사는 피보험자동차의 단독사고(가해자 불명사고 포함) 또는 일방과실사고로 보통약관 “자기차량손해” 또는 “차량단독사고 보장 특별약관”에 따라서 보험금이 지급되는 경우 이 특별약관에서 정한 품질인증부품을 사용하여 수리한 때 OEM 부품 공시가격의 25%를 피보험자에게 지급하여 드립니다.



〈용어풀이〉

- ① 이 특별약관에서 품질인증부품이란 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품을 말합니다.
- ② 이 특별약관에서 ‘OEM(Original Equipment Manufacturing) 부품’이란 자동차 제조사에서 출고된 자동차에 장착된 부품을 말하며, ‘OEM 부품 공시가격’이란 자동차관리법 제30조의5 제③항에서 말하는 대체부품인증기관이 공시하는 가격을 말합니다.

제3조(피보험자의 범위)

이 특별약관에서 피보험자는 기명피보험자를 말합니다.

제4조(보상하지 않는 손해)

- ① 보험회사는 보통약관 「자기차량손해」 제23조(보상하지 않는 손해)에서 정하는 사항은 보상하지 않습니다.
- ② 보험증권에 기재된 운전기능 연령 또는 범위의외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고에 대해서는 보상하지 않습니다.

제5조(보험금의 환입)

- ① 피보험자가 청구포기 등의 사유로 보통약관 「자기차량손해」 제21조(보상하는 손해)에 따라 지급한 보험금을 전액 회사에 돌려줄 경우 이 특별약관에 따라 지급한 금액도 동시에 돌려주어야 합니다.
- ② 품질인증부품의 하자 등으로 인하여 OEM 부품으로 교환이 필요한 경우에는 '제2조(보상내용)'에 의하여 지급한 금액을 회사에 돌려준 경우에 한하여 OEM 부품으로 재교환이 가능합니다.

제6조(적용배제)

보험회사는 이 특별약관 '제2조(보상내용)' 에도 불구하고 다음의 경우에는 이 특별약관을 적용하지 않습니다.

1. 품질인증부품을 공급할 수 없거나 공급 지연 등의 사유로 보험회사가 OEM 부품으로 수리가 필요하다고 판단하는 경우
2. 품질인증부품을 사용하여 지급되는 보험금(이 특별약관에 의하여 지급된 보험금 포함)이 보험가입금액(보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액)을 초과하거나, OEM 부품을 사용하여 지급되는 보험금을 초과하는 경우
3. 「자동차관리법」 제30조의5에 의한 자동차부품 성능 · 품질인증기관으로부터 인증 받지 않은 부품으로 피보험자동차를 수리하는 경우

제7조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제11절 전방충돌방지장치 장착할인 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 피보험자동차가 승용자동차이며 최초 출고시 전방충돌방지장치를 장착하고 '전방충돌방지장치장착 할인 특별약관'에 가입한 경우에 한하여 적용합니다.



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 전방충돌방지장치라 함은 피보험자동차가 전방충돌 상황을 감지하여 충돌을 완화하거나 회피할 목적으로 운전자에게 경고하는 전방충돌경고장치 (FCW, Forward Collision Warning) 또는 차량을 감속 또는 정지시키기 위하여 자동으로 제동 장치를 작동시키는 자동비상 제동장치(AEB, Autonomous Emergency Braking) 등을 의미합니다. 다만, 블랙박스 등 탈부착이 가능한 장치에 포함된 경우와 출고 이후 사후적으로 장착된 경우는 이 특별약관의 전방충돌방지 장치로 인정하지 않습니다.

제2조(특별약관 계약 전 알릴 의무)

보험계약자 또는 피보험자는 전방충돌방지장치를 보험회사가 확인할 수 있도록 전방충돌방지장치가 피보험자동차에 장착되어 있는 사진 및 기타 보험회사가 요구하는 사항에 대하여 보험회사가 정하는 방법에 의하여 제출하여야 합니다.

제3조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항)

- ① 보험계약자 또는 피보험자는 전방충돌방지장치가 정상 작동할 수 있도록 전방충돌방지장치를 상시 작동시켜야 하며, 소음 등에도 불구하고 운전자에게 충분히 안전운전을 위한 경고효과를 발생시킬 수 있도록 불륨, 진동, 경고 등의 크기나 주기 등을 유지하여야 합니다.
- ② 보험계약자 또는 피보험자는 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 보험회사에 보험금을 청구할 경우 보험회사가 제①항에서 정한 사항의 확인을 위해 요청하는 사항에 대해서 협조해야 합니다.
- ③ 보험계약자 또는 피보험자는 보험기간 중에 피보험자동차의 전방충돌방지장치가 정상적으로 작동하지 않는 경우에는 이 사실을 보험회사에 알려야 합니다. 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 이 사실을 안 날로부터 남은 보험기간에 대하여 이 특별약관에 의하여 할인받은 보험료를 보험회사에 반환하여야 합니다.

제4조(특별약관 계약의 취소)

- ① 보험회사는 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제3조 (보험계약자 또는 피보험자의 의무사항)를 이행하지 않았을 경우 이 특별약관을 취소할 수 있으며, 보험계약자 또는 피보험자는 보험가입 시 이 특별약관에 의해 할인받은 보험료를 보험회사에 반환하여야 합니다. 다만, 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 전방충돌방지장치가 파손 또는 훼손된 경우에는 제외합니다.
- ② 보험회사는 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제2조 (특별약관 계약 전 알릴 의무)를 이행하지 아니하거나, 사실과 다르게 알린 경우 이 특별약관을 취소할 수 있으며, 보험계약자 또는 피보험자는 보험가입 시 이 특별약관에 의해 할인받은 보험료를 보험회사에 반환하여야 합니다.
- ③ 피보험자동차의 사고로 보험금을 지급하는 경우 보험회사는 제①항 및 제②항에 따라 보험계약자 또는 피보험자가 보험회사에 반환할 보험료를 피보험자에게 지급할 보험금에서 공제하고 지급할 수 있습니다.

제5조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제12절 장애인 전용보험 전환 특별약관

제1조(적용대상)

이 특별약관은 다음 각 호의 조건에 모두 해당하는 경우에 한하여 적용 될 수 있습니다.

- 1. 「소득세법 제59조의4(특별세액공제) 제1항 제2호」에 따라 보험료가 특별세액공제의 대상이 되는 경우

〈소득세법 제59조의4(특별세액공제)〉

- ① 근로소득이 있는 거주자(일용근로자는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)가 해당 과세기간에 만기에 환급되는 금액이 납입보험료를 초과하지 아니하는 보험의 보험계약에 따라 지급하는 다음 각 호의 보험료를 지급한 경우 그 금액의 100분의 12(제1호의 경우에는 100분의 15)에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 공제한다. 다만, 다음 각 호의 보험료별로 그 합계액이 각각 연 100만원을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 각각 없는 것으로 한다.
 - 1. 기본공제대상자 중 장애인을 피보험자 또는 수익자로 하는 장애인전용보험으로서 대통령령으로 정하는 장애인전용보장성보험료
 - 2. 기본공제대상자를 피보험자로 하는 대통령령으로 정하는 보험료(제1호에 따른 장애인전용보장성보험료는 제외한다)

〈소득 세법 시행령 제118조의4 (보험료의 세액공제)〉

- ① 법 제59조의4제1항제1호에서 "대통령령으로 정하는 장애인전용보장성보험료"란 제2항 각 호에 해당하는 보험·공제로서 보험·공제 계약 또는 보험료·공제로 납입영수증에 장애인전용 보험·공제로 표시된 보험·공제의 보험료·공제료를 말한다.
- ② 법 제59조의4제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 보험료"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보험·보증·공제의 보험료·보증료·공제로 중 기획재정부령으로 정하는 것을 말한다.
 - 1. 생명보험
 - 2. 상해보험
 - 3. 화재·도난이나 그 밖의 손해를 담보하는 가계에 관한 손해보험
 - 4. 「수산업협동조합법」, 「신용협동조합법」 또는 「새마을금고법」에 따른 공제
 - 5. 「군인공제회법」, 「한국교직원공제회법」, 「대한지방행정공제회법」, 「경찰공제회법」 및 「대한소방공제회법」에 따른 공제
 - 6. 주택 임차보증금의 반환을 보증하는 것을 목적으로 하는 보험·보증. 다만, 보증대상 임차보증금이 3억원을 초과하는 경우는 제외한다.

〈소득세법 시행규칙 제61조의3 (공제대상보험료의 범위)〉

영 제118조의4제2항 각 호 외의 부분에서 "기획재정부령으로 정하는 것"이란 만기에 환급되는 금액이 납입보험료를 초과하지 아니하는 보험으로서 보험계약 또는 보험료납입영수증에 보험료 공제대상임이 표시된 보험의 보험료를 말한다.

- 2. 기명피보험자가 「소득세법 시행령 제107조(장애인의 범위) 제 1항」에서 규정한 장애인인 경우

〈소득세법 시행령 제107조(장애인의 범위)〉에서 규정한 장애인

1. 「장애인복지법」에 따른 장애인 및 「장애아동 복지지원법」에 따른 장애아동 중 기획재정부령으로 정하는 사람
2. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 의한 상이자^[181p] 및 이와 유사한 사람으로서 근로능력이 없는 사람
3. 제1호 및 제2호 외에 항시 치료를 요하는 중증환자

〈소득세법 시행규칙 제54조(장애아동의 범위)〉

영 제107조제1항제1호에서 "기획재정부령으로 정하는 사람"이란 「장애아동 복지지원법」 제21조제1항에 따른 발달재활 서비스를 지원받고 있는 사람을 말한다.

제2조(증명서류의 제출)

- ① 이 특별약관이 적용되기 위해서는 「소득세법 시행규칙 별지 제38호 서식에 의한 장애인 증명서의 원본 또는 사본」(이하, "장애인 증명서류"라 합니다)을 제출하여 제1조(적용대상)에서 정한 조건에 해당함을 증명하여야 합니다.
- ② 제1항에도 불구하고 기명피보험자가 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 각 해당 증명서류를 제1항의 장애인 증명서류로 대체 할 수 있습니다.
 1. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 상이자의 증명을 받은 사람
 2. 「장애인복지법」에 따른 장애인등록증을 발급받은 사람

제3조(장애인 전용 보험으로의 전환)

- ① 회사는 보험계약자가 제2조(증명서류의 제출)에서 정한 요건에 따라 제1조(적용대상)의 적용대상에 해당함을 증명하는 경우, 이 보험계약의 납입보험료를 「소득세법 제59조의4(특별세액공제) 제1항 제1호」에 해당하는 장애인 전용 보장성 보험으로 전환하여 드립니다.
- ② 제1항에 따라 장애인 전용 보험으로 전환된 이후 납입된 보험료는 당해연도 보험료 납입영수증에 장애인 전용 보장성 보험료로 표시됩니다.

제4조(전환 취소)

- ① 보험계약자가 장애인 전용 보장성 보험으로의 전환 취소를 보험회사에 요청하는 경우, 보험회사는 지체 없이 전환을 취소하여 드리며, 취소한 이후 납입한 보험료는 보험료 납입영수증에 일반 보장성 보험으로 표시됩니다.
- ② 제1항에 따라 장애인 전용 보장성 보험 전환을 취소한 이후에는, 재전환을 요청 할 수 없습니다.
- ③ 최초 전환을 요청했던 당해연도에 제1항에 따라 전환 취소를 한 경우에는 당해연도에 납입된 모든 보험료는 보험료 납입 영수증에 장애인 전용 보장성 보험료가 아닌 일반 보장성 보험료로 표시됩니다.

제5조(준용규정)

- ① 이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관 및 소득세법 등 관련법규에서 정하는 바에 따릅니다.
- ② 소득세법 등 관련법규가 제·개정 또는 폐지되는 경우 변경된 법령을 따릅니다.

제13절 단기계약 정액형 납입보험료 특별약관

제1조(가입대상)

- ① 이 특별약관은 보험계약의 보험기간이 7일 이내인 경우에 한하여 가입할 수 있습니다
- ② 이 보험계약 이전에 동일 피보험자자동차와 동일 기명피보험자로 이 특별약관에 가입한 보험계약 내역이 있을 경우 이 특별약관에 가입할 수 없습니다. 다만, 보험회사의 별도 승인이 있는 경우에는 예외로 합니다.

제2조(적용내용)

- ① 이 특별약관에 가입하는 보험계약에 대하여 보험회사는 보험료 계산시 보통약관 제2조(자동차보험의 구성) 4항의 보험료 계산에 관한 가입자특성요율, 특별요율, 우량할인·불량할증요율, 사고별 특성요율을 적용하지 않으며 그 외 사항은 자동차 보험요율서내 이 특별약관에 따라 정해진 보험료 계산방식에 따릅니다.
- ② 이 특별약관은 보험계약의 보험료가 변동되는 다른 특별약관^(*)과 함께 가입할 수 없습니다. 다만, 다음 각 호의 특별약관은 예외로 합니다.

1. 대물배상 확대보상 특별약관
2. 자동차상해 I · II 특별약관
3. 차량단독사고 보장 특별약관
4. 보험회사의 별도 승인을 받은 특별약관

(*) '보험계약의 보험료가 변동되는 특별약관'이란 가입여부에 따라 보험계약자가 이 보험계약에 대하여 납입하여야 하는 총 보험료가 줄어들거나 늘어나는 특별약관을 말합니다.

제3조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제14절 반려동물 교통사고 위로금 특별약관

제1조(가입대상)

- ① 이 특별약관은 보험기간이 1년인 경우에만 가입할 수 있습니다.
- ② 이 특별약관은 동물보호관리시스템^(*)에 등록된 기명피보험자 또는 그 배우자^(**), 자녀^(***) 소유의 반려동물이 있는 경우에 한해 가입할 수 있습니다.



〈용어풀이〉

- (*) **‘동물보호관리시스템’**이란 동물보호법 제15조(등록대상동물의 등록 등) 및 동법시행규칙 제10조(등록대상동물의 등록사항 및 방법 등)에 따라 농림축산검역본부에서 운영하는 동물등록 및 보호 등의 업무를 수행하는 시스템을 말합니다.
- (**) **기명피보험자의 배우자** : 보험증권에 기재된 피보험자의 법률상의 배우자 또는 사실혼관계에 있는 배우자를 말합니다.
- (***) **기명피보험자의 자녀** : 보험증권에 기재된 피보험자의 법률상의 혼인관계 또는 사실혼관계에서 출생한 자녀, 양자녀를 말합니다.

제2조(계약 전 알릴의무)

보험계약자 또는 피보험자는 이 특별약관의 계약체결 시 가입하고자 하는 반려동물의 동물보호관리시스템에 등록된 동물등록번호를 보험회사에 알려주어야 합니다.

제3조(보상하는 손해)

보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 타인자동차^(*)와 충돌 또는 접촉한 사고^(**)로 인해 피보험자동차에 탑승중인 반려동물이 폐사^(***) 또는 부상^(***)을 입은 경우 보험증권에 기재된 반려동물당(동물등록번호 기준) 다음 〈별표〉 보험금 지급기준에 따라 보험금을 지급합니다.

〈별표〉 보험금 지급기준

보험금 종류	보험금 지급기준 (반려동물당)	
	실속형	기본형
반려동물 장례 및 새가족 맞이 지원금 (폐사)	50만원	100만원
반려동물 부상회복 위로금 (부상)	20만원	50만원

단, 반려동물 부상회복 위로금은 보험기간 중 1회에 한하여 지급하며, 이후에 반려동물이 폐사하는 경우 반려동물 장례 및 새가족 맞이 지원금은 보험증권에 기재된 가입금액에서 반려동물 부상회복 위로금의 지급 금액을 제외한 금액을 지급하여 드립니다.



〈용어풀이〉

(*4) **‘타인자동차’**란 피보험자동차 이외의 자동차로서 그 자동차의 등록번호(차량번호 또는 차대 번호 등을 말함)와 사고발생 시의 운전자 또는 소유자의 신분이 확인된 경우만을 말합니다. 이 경우, ‘자동차’란 자동차관리법에 따른 자동차, 군수품관리법에 따른 차량, 도로교통법에 따른 원동기장치자전거, 건설기계관리법에 따른 건설기계, 농업기계화촉진법에 따른 농업기계를 말합니다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 자동차는 이 특별약관의 타인자동차로 보지 않습니다.

- (1) 기명피보험자와 그 부모, 배우자, 자녀가 소유하거나 통상 사용하는 자동차
- (2) 기명피보험자의 배우자의 부모로서 기명피보험자 또는 그 배우자와 동거 중인 자가 소유하거나 통상 사용하는 자동차
- (*5) ‘충돌 또는 접촉한 사고’란 타인자동차와 충돌 또는 접촉하여 피보험자가 가입한 보험계약의 대물배상 또는 자기차량손해 보험금이 지급되거나 상대방이 가입한 보험회사에서 대물배상 보험금을 지급받은 사고를 말합니다.
- (*6) **‘폐사’**란 ‘3. 보상하는 손해’에서 정하는 사고의 직접적인 결과로 반려동물이 수의사법 제12조(진단서 등)에 따라 수의사가 발급한 폐사 진단서에 의해 폐사가 확인된 경우를 말합니다.
- (*7) **‘부상’**이란 ‘3. 보상하는 손해’에서 정하는 사고의 직접적인 결과로 반려동물이 상해를 입어 수의사법 제12조(진단서 등)에 따라 수의사가 발급한 진단서에 의해 부상이 확인된 경우를 말합니다.

제4조(보상하지 않는 손해)

보험회사는 보통약관 제8조(보상하지 않는 손해) ①항의 1호 내지 7호나 8호에 해당하는 손해는 보상하지 않으며, 다음의 손해도 보상하지 않습니다.

1. 보험증권에 기재된 운전가능범위 외의 자가 운전하던 중 생긴 사고로 인한 손해
2. 피보험자가 무면허운전(보통약관 제1조 제4호) 또는 음주운전(보통약관 제1조 제9호)을 하였을 때 생긴 사고로 인한 손해
3. 피보험자가 마약·약물운전(보통약관 제1조 제20호)을 하였을 때 생긴 사고로 인한 손해

제5조(계약의 무효)

보험계약자 또는 피보험자가 위 ‘제2조(계약 전 알릴의무)’에 따른 동물등록번호를 허위로 알린 경우 이 특별약관은 성립하지 않습니다.

제6조(보험금 청구 시 제출서류)

보험금을 청구할 때에는 보험금 청구서와 사고를 증명하는 서류(초진차트, 진단서 등), 동물등록증, 가족관계증명서(등록된 반려동물이 기명피보험자의 배우자 또는 자녀 소유로 등록된 경우에 한함), 그 밖에 보험회사가 꼭 필요하다고 인정하는 서류 또는 증거를 제출하여야 합니다.

제7조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관을 따릅니다.

제15절 UBI 안전운전 할인 특별약관

제1조(가입대상)

① 가입 조건

- UBI(*1) 안전운전 할인 특별약관은 다음의 각호에 모두 해당하는 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.
1. 기명피보험자가 본인 명의의 이동통신단말장치(이하 “단말기”라 합니다)에 보험회사가 인정하는 안전운전프로그램(*2)을 설치하여 사용하는 경우
 2. 이 특별약관의 가입 시점에 안전운전점수(*3)(이하 “점수”라 합니다)가 보험회사가 정한 일정 수준 이상인 경우
 3. 이 특별약관의 보험기간이 3개월 이상인 경우
 4. 보험계약 시 안전운전프로그램은 한 가지만 선택이 가능합니다.



〈용어풀이〉

- (*)1 'UBI'란 Usage Based Insurance의 줄임말로 '운전자 운전습관 기반의 보험'을 뜻합니다.
- (*)2 이 특별약관에서 안전운전프로그램이란 단말기 등에서 구현되는 안전운전 관련 프로그램으로 특별약관 가입시점에 보험회사가 인정하는 네비게이션 프로그램을 말합니다.
- (*)3 이 특별약관에서 안전운전점수란 안전운전프로그램을 작동하고 1,000km이상 주행하여 산정된 점수를 말합니다. 단, 점수 확인일 이전 6개월 이내에 500km이상 주행한 경우에 한합니다.

② 가입의 제한

위 '①'의 규정에도 불구하고 다음에 해당하는 경우 이 특별약관에 가입할 수 없습니다.

1. 기명피보험자 본인 명의의 단말기가 아니거나 본인의 점수가 아닌 경우
2. 보험계약자 또는 기명피보험자(이하 "계약자 등"이라고 합니다)가 특별약관의 무효, 해지, 취소, 철회 등으로 할인 받은 보험료를 보험회사에 돌려주지 않은 사실이 있는 경우
3. 이 특별약관은 보험회사와 안전운전프로그램 회사 간의 제휴사업 계약에 따른 것으로서, 해당 제휴사업 계약이 종료되어 보험회사가 인정하는 점수가 없거나 시스템 오류로 점수 조치가 불가능한 경우

제2조(보험료의 할인)

계약자 등이 특별약관을 가입하는 시점에 기명피보험자의 점수가 보험회사가 정한 기준 이상인 경우 보험회사에서 정한 바에 따라 보험료를 할인해 드립니다.

제3조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항)

계약자 등은 특별약관 가입 시 점수의 확인을 위해 보험회사가 정한 방법에 따른 본인인증을 하여야 하며, 그 밖의 특별약관의 가입 및 적용을 위해 요청하는 사항에 협조해야 합니다.

제4조(특별약관 계약의 취소 또는 무효)

- ① 보험회사가 확인한 점수가 피보험자자동차 운행기록에 근거한 점수가 아닌 경우 또는 기명피보험자 본인의 점수를 사실과 다르게 알린 경우 이 특별약관은 무효가 됩니다.
- ② 위 '①'에 따라 무효가 된 경우, 계약자 등은 '제2조(보험료의 할인)'에 의해 할인 받은 보험료를 즉시 보험회사에 돌려주어야 합니다.
- ③ 피보험자자동차의 사고로 보험금을 지급하는 경우, 보험회사는 위 '②'에 따라 계약자 등이 보험회사에 돌려줄 보험료를 피보험자에게 지급할 보험금에서 공제하고 지급할 수 있습니다.

제5조(기타 사항)

- ① 보험회사는 점수 산정을 위한 안전운전프로그램의 데이터 수집 및 가공 등에 관여하지 않습니다.
- ② 계약자 등은 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 할인을 받지 못하는 등, 점수측정 상의 불이익을 받을 수 있습니다.
 1. 피보험자자동차가 아닌 다른 차량 또는 다른 교통수단에서 안전운전프로그램을 활용하는 경우
 2. 타인이 기명피보험자의 단말기를 사용하여 안전운전프로그램을 작동한 상태로 운전하도록 하는 경우

제6조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

제 16 절 후측방충돌방지장치 장착할인 특별약관

제1조(적용대상)

이 특별약관은 피보험자자동차 최초 출고시 후측방충돌방지장치를 장착하고 「후측방충돌방지장치 장착할인 특별약관」에 가입한 경우에 한하여 적용합니다.



〈용어풀이〉

이 특별약관에서 후측방충돌방지장치라 함은 피보험자동차가 차량에 장착된 레이더 등을 이용하여 차량의 후측방 영역을 감지하여 운전자에게 정보를 알려주는 후측방충돌 경고장치(BSD:Blind Spot Detection) 또는 차량에 장착된 레이더 등을 이용하여 차량의 후측방 영역을 감지하고, 위험이 감지되면 운전자에게 정보를 알려 주며 충돌위험시 차체를 제동하여 충돌회피를 도와주는 후측방충돌방지 보조장치(BCA:Blind Spot Collision Avoidance Detection)를 말합니다. 다만 블랙박스 등 탈 부착이 가능한 장치에 포함된 경우와 출고 이후 사후적으로 장착된 경우는 이 특별약관의 후측방충돌방지장치로 인정하지 않습니다.

제2조(특별약관 계약 전 알릴의무)

보험계약자 또는 피보험자는 후측방충돌방지장치 장착여부를 보험회사가 확인할 수 있도록 후측방충돌방지장치가 피보험자동차에 장착되어 있는 사진 및 기타 보험회사가 요구하는 사항에 대하여 보험회사가 정하는 방법에 의하여 제출하여야 합니다.

제3조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항)

- ① 보험계약자 또는 피보험자는 후측방충돌방지장치가 정상 작동할 수 있도록 후측방충돌방지장치를 상시 작동시켜야 하며, 소음 등에도 불구하고 운전자에게 충분히 안전운전을 위한 경고효과를 발생시킬 수 있도록 볼륨, 진동, 경고등의 크기나 주기 등을 유지해야 합니다.
- ② 보험계약자 또는 피보험자가 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 보험회사에 보험금을 청구할 경우 보험회사가 제1항에서 정한 사항의 확인을 위해 요청하는 사항에 대해서 협조해야 합니다.
- ③ 보험계약자 또는 피보험자는 보험기간중에 피보험자의 후측방충돌방지장치가 정상적으로 작동하지 않는 경우에는 이 사실을 보험회사에 알려야 합니다. 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 이 사실을 안 날로부터 남은 보험기간에 대하여 이 특별약관에 의하여 할인받은 보험료를 보험회사에 반환하여야 합니다.

제4조(특별약관 계약의 취소)

- ① 보험회사는 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제3조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항)를 이행하지 않았을 경우 이 특별약관을 취소할 수 있으며, 보험계약자 또는 피보험자는 보험가입시 이 특별약관에 의해 할인 받은 보험료를 보험회사에 반환하여야 합니다. 다만, 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 후측방충돌방지장치가 파손 또는 훼손된 경우에는 제외합니다.
- ② 피보험자동차의 사고로 보험금을 지급하는 경우 보험회사는 제1항에 따라 보험계약자 또는 피보험자가 보험회사에 반환할 보험료를 피보험자에게 지급할 보험금에서 공제하고 지급할 수 있습니다.

제5조(특별약관 계약의 무효)

- ① 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제2조(특별약관 계약 전 알릴 의무)를 이행하지 아니하거나, 사실과 다르게 알린 경우 이 특별약관은 무효가 되며, 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 보험가입시 이 특별약관에 의해 할인받은 보험료를 보험회사에 반환하여야 합니다.
- ② 피보험자동차의 사고로 보험금을 지급하는 경우 보험회사는 제1항에 따라 보험계약자 또는 피보험자가 보험회사에 반환할 보험료를 피보험자에게 지급할 보험금에서 공제하고 지급할 수 있습니다.

제6조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

[별표 6] 장애분류표

1. 눈의 장애

가. 장애의 분류

장애의 분류	지급률
1) 두 눈이 멀었을 때	100
2) 한 눈이 멀었을 때	50
3) 한 눈의 교정시력이 0.02이하로 된 때	35
4) “ 0.06 ”	25
5) “ 0.1 ”	15
6) “ 0.2 ”	5
7) 한 눈의 안구에 뚜렷한 운동장애나 뚜렷한 조절기능장애를 남긴 때	10
8) 한 눈의 시야가 좁아지거나 반맹증, 시야협착, 암점을 남긴 때	5
9) 한 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 결손을 남긴 때	10
10) 한 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 운동장애를 남긴 때	5

나. 장애판정기준

- 1) 시력장애의 경우 공인된 시력검사표에 따라 측정한다.
- 2) “교정시력”이라 함은 안경(콘택트렌즈를 포함한 모든 종류의 시력 교정수단)으로 교정한 시력을 말한다.
- 3) “한 눈이 멀었을 때”라 함은 눈동자의 적출은 물론 명암을 가리지 못하거나(“광각무”) 겨우 가릴 수 있는 경우(“광각”)를 말한다.
- 4) 안구운동장애의 판정은 외상 후 1년 이상 경과한 후에 그 장애정도를 평가한다.
- 5) “안구의 뚜렷한 운동장애”라 함은 안구의 주시야의 운동범위가 정상 1/2 이하로 감소된 경우나 정면 양안시시에 서 복시(물체가 둘로 보이거나 겹쳐 보임)를 남긴 때를 말한다.
- 6) “안구의 뚜렷한 조절기능장애”라 함은 조절력이 정상 1/2 이하로 감소된 경우를 말한다. 다만, 조절력의 감소를 무시할 수 있는 45세 이상의 경우에는 제외한다.
- 7) “시야가 좁아진 때”라 함은 시야각도의 합계가 정상시야의 60%이하로 제한된 경우를 말한다.
- 8) “눈꺼풀에 뚜렷한 결손을 남긴 때”라 함은 눈꺼풀의 결손으로 인해 눈을 감았을 때 각막(검은 자위)이 완전히 덮여 지지 않는 경우를 말한다.
- 9) “눈꺼풀에 뚜렷한 운동장애를 남긴 때”라 함은 눈을 떴을 때 동공을 1/2 이상 덮거나 또는 눈을 감았을 때 각막을 완전히 덮을 수 없는 경우를 말한다.
- 10) 외상이나 화상 등에 의하여 눈동자의 적출이 불가피한 경우에는 외모의 추상(추한 모습)이 가산된다. 이 경우 눈 동자가 적출되어 눈자위의 조직요물(凹沒) 등에 의해 의안마저 삽입할 수 없는 상태이면 “뚜렷한 추상(추한 모습)”으로, 의안을 삽입할 수 있는 상태이면 “약간의 추상(추한 모습)”으로 지급률을 가산한다.
- 11) “눈꺼풀에 뚜렷한 결손을 남긴 때”에 해당하는 경우에는 추상(추한 모습)장애를 포함하여 장애를 평가한 것으로 보고 추상(추한 모습)장애를 가산하지 않는다. 다만, 안면부의 추상(추한 모습)은 두 가지 장애평가 방법 중 피보험 자에 유리한 것을 적용한다.

2. 귀의 장애

가. 장애의 분류

장애의 분류	지급률
1) 두 귀의 청력을 완전히 잃었을 때	80
2) 한 귀의 청력을 완전히 잃고, 다른 귀의 청력에 심한 장애를 남긴 때	45
3) 한 귀의 청력을 완전히 잃었을 때	25
4) 한 귀의 청력에 심한 장애를 남긴 때	15
5) 한 귀의 청력에 약간의 장애를 남긴 때	5
6) 한 귀의 귓바퀴의 대부분이 결손된 때	10

나. 장애판정기준

- 청력장애는 순음청력검사 결과에 따라 데시벨(dB : decibel)로서 표시하고 3회 이상 청력검사를 실시한 후 순음평균역치에 따라 적용한다.
- “한 귀의 청력을 완전히 잃었을 때”라 함은 순음청력검사 결과 평균순음역치가 90dB이상인 경우를 말한다.
- “심한 장애를 남긴 때”라 함은 순음청력검사 결과 평균순음역치가 80dB이상인 경우에 해당되어, 귀에다 대고 말하지 않고는 큰소리를 알아듣지 못하는 경우를 말한다.
- “약간의 장애를 남긴 때”라 함은 순음청력검사 결과 평균순음역치가 70dB이상인 경우에 해당되어, 50cm이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하는 경우를 말한다.
- 순음청력검사를 실시하기 곤란하거나 검사결과에 대한 검증이 필요한 경우에는 “언어청력검사, 임피던스 청력검사, 뇌간유발반응청력검사(ABR), 자기청력계기검사, 어음향방사검사” 등을 추가 실시 후 장애를 평가한다.

다. 귓바퀴의 결손

- “귓바퀴의 대부분이 결손된 때”라 함은 귓바퀴의 연골부가 1/2이상 결손된 경우를 말하며, 귓바퀴의 결손이 1/2미만이고 기능에 문제가 없으면 외모의 추상(추한 모습)장애로 평가한다.

3. 코의 장애

가. 장애의 분류

장애의 분류	지급률
1) 코의 기능을 완전히 잃었을 때	15

나. 장애판정기준

- “코의 기능을 완전히 잃었을 때”라 함은 양쪽 코의 호흡곤란 내지는 양쪽 코의 후각기능을 완전히 잃은 경우를 말하며, 후각감퇴는 장애의 대상으로 하지 않는다.
- 코의 추상(추한 모습)장애를 수반한 때에는 기능장애와 각각 합산하여 지급한다.

4. 씹어 먹거나 말하는 장애

가. 장애의 분류

장애의 분류	지급률
1) 씹어 먹는 기능과 말하는 기능 모두에 심한 장애를 남긴 때	100
2) 씹어 먹는 기능 또는 말하는 기능에 심한 장애를 남긴 때	80
3) 씹어 먹는 기능과 말하는 기능 모두에 뚜렷한 장애를 남긴 때	40
4) 씹어 먹는 기능 또는 말하는 기능에 뚜렷한 장애를 남긴 때	20
5) 씹어 먹는 기능과 말하는 기능 모두에 약간의 장애를 남긴 때	10
6) 씹어 먹는 기능 또는 말하는 기능에 약간의 장애를 남긴 때	5
7) 치아에 14개 이상의 결손이 생긴 때	20
8) 치아에 7개 이상의 결손이 생긴 때	10
9) 치아에 5개 이상의 결손이 생긴 때	5

나. 장애의 평가기준

- 씹어 먹는 기능의 장애는 상하치아의 교합(咬合), 배열상태 및 아래턱의 개폐운동, 연하(삼킴)운동 등에 따라 종합적으로 판단하여 결정한다.
- “씹어 먹는 기능에 심한 장애를 남긴 때”라 함은 물이나 이에 준하는 음료 이외는 섭취하지 못하는 경우를 말한다.
- “씹어 먹는 기능에 뚜렷한 장애를 남긴 때”라 함은 미음 또는 이에 준하는 정도의 음식물(죽 등) 외는 섭취하지 못하는 경우를 말한다.
- “씹어 먹는 기능에 약간의 장애를 남긴 때”라 함은 어느 정도의 고형식(밥, 빵 등)은 섭취할 수 있으나 이를 씹어 잘게 부수는 기능에 제한이 뚜렷한 경우를 말한다.
- “말하는 기능에 심한 장애를 남긴 때”라 함은 다음 4종의 어음 중 3종 이상의 발음을 할 수 없게 된 경우를 말한다.
 - 구순음(ㄱ, ㅋ, ㆁ)
 - 치설음(ㄴ, ㄷ, ㄹ)
 - 구개음(ㄱ, ㆁ, ㆅ)
 - 후두음(ㅇ, ㅎ)

- 6) “말하는 기능에 뚜렷한 장애를 남긴 때”라 함은 위 5)의 4종의 어음 중 2종 이상의 발음을 할 수 없는 경우를 말한다.
- 7) “말하는 기능에 약간의 장애를 남긴 때”라 함은 위 5)의 4종의 어음 중 1종의 발음을 할 수 없는 경우를 말한다.
- 8) 뇌의 언어중추 손상으로 인한 실어증의 경우에도 말하는 기능의 장애로 평가한다.
- 9) “치아의 결손”이란 치아의 상실 또는 치아의 신경이 죽었거나 1/3 이상이 파절된 경우를 말한다.
- 10) 유상치 또는 가교치 등을 보철한 경우의 지대관 또는 구의 장치치와 포스트, 인레인만을 한 치아는 결손된 치아로 인정하지 않는다.
- 11) 상실된 치아의 크기가 크든지 또는 치간의 간격이나 치아 배열구조 등의 문제로 사고와 관계없이 새로운 치아가 결손된 경우에는 사고로 결손된 치아 수에 따라 지급률을 결정한다.
- 12) 어린이의 유치와 같이 새로 자라서 갈 수 있는 치아는 장애의 대상이 되지 않는다.
- 13) 신체의 일부에 탈착분리 가능한 의치의 결손은 장애의 대상이 되지 않는다.

5. 외모의 추상(추한 모습)장애

가. 장애의 분류

장애의 분류	지급률
1) 외모에 뚜렷한 추상(추한 모습)을 남긴 때	15
2) 외모에 약간의 추상(추한 모습)을 남긴 때	5

나. 장애판정기준

- 1) “외모”란 얼굴(눈, 코, 귀, 입 포함), 머리, 목을 말한다.
- 2) “추상(추한 모습)장애”라 함은 성형수술 후에도 영구히 남게 되는 상태의 추상(추한 모습)을 말하며, 재건수술로 흉터를 줄일 수 있는 경우는 제외한다.
- 3) “추상(추한 모습)을 남긴 때”라 함은 상처의 흔적, 화상 등으로 피부의 변색, 모발의 결손, 조직(뼈, 피부 등)의 결손 및 함몰 등으로 성형수술을 하여도 더 이상 추상(추한 모습)이 없어지지 않는 경우를 말한다.

다. 뚜렷한 추상(추한 모습)

- 1) 얼굴
 - ① 손바닥 크기 1/2 이상의 추상(추한 모습)
 - ② 길이 10cm 이상의 추상 반흔(추한 모습의 흉터)
 - ③ 직경 5cm 이상의 조직함몰
 - ④ 코의 1/2이상 결손
- 2) 머리
 - ① 손바닥 크기 이상의 반흔(흉터) 및 모발결손
 - ② 머리뼈의 손바닥 크기 이상의 손상 및 결손
- 3) 목
 - ① 손바닥 크기 이상의 추상(추한 모습)

라. 약간의 추상(추한 모습)

- 1) 얼굴
 - ① 손바닥 크기 1/4 이상의 추상(추한 모습)
 - ② 길이 5cm 이상의 추상반흔(추한 모습의 흉터)
 - ③ 직경 2cm 이상의 조직함몰
 - ④ 코의 1/4이상 결손
- 2) 머리
 - ① 손바닥 1/2 크기 이상의 반흔(흉터), 모발결손
 - ② 머리뼈의 손바닥 1/2 크기 이상의 손상 및 결손
- 3) 목
 - ① 손바닥 크기 1/2 이상의 추상(추한 모습)

마. 손바닥 크기

“손바닥 크기”라 함은 해당 환자의 수지를 제외한 수장부의 크기를 말하며, 통상 12세 이상의 성인에서는 8×10cm(1/2 크기는 40cm², 1/4 크기는 20cm²), 6~11세의 경우는 6×8cm(1/2 크기는 24cm², 1/4 크기는 12cm²), 6세 미만의 경우는 4×6cm(1/2 크기는 12cm², 1/4 크기는 6cm²)로 간주한다.

6. 척추(등뼈)의 장애

가. 장애의 분류

장애의 분류	지급률
1) 척추(등뼈)에 심한 운동장애를 남긴 때	40
2) 척추(등뼈)에 뚜렷한 운동장애를 남긴 때	30
3) 척추(등뼈)에 약간의 운동장애를 남긴 때	10
4) 척추(등뼈)에 심한 기형을 남긴 때	50
5) 척추(등뼈)에 뚜렷한 기형을 남긴 때	30
6) 척추(등뼈)에 약간의 기형을 남긴 때	15
7) 심한 추간판탈출증(속칭 디스크)	20
8) 뚜렷한 추간판탈출증(속칭 디스크)	15
9) 약간의 추간판탈출증(속칭 디스크)	10

나. 장애판정기준

- 척추(등뼈)는 경추(목뼈) 이하를 모두 동일부위로 한다.
- 척추(등뼈)의 장애는 퇴행성 기왕증 병변과 사고가 그 증상을 악화시킨 부분만큼, 즉 본 사고와의 관여도를 산정하여 평가한다.
- 심한 운동장애
척추체(척추뼈 몸통)에 골절 또는 탈구로 인하여 4개 이상의 척추체(척추뼈 몸통)를 유합 또는 고정된 상태
- 뚜렷한 운동장애
 - 척추체(척추뼈 몸통)에 골절 또는 탈구로 인하여 3개의 척추체(척추뼈 몸통)를 유합 또는 고정된 상태
 - 머리뼈와 상위경추(상위목뼈: 제1,2목뼈)간의 뚜렷한 이상전위가 있을 때
- 약간의 운동장애
척추체(척추뼈 몸통)에 골절 또는 탈구로 인하여 2개의 척추체(척추뼈 몸통)를 유합 또는 고정된 상태
- 심한 기형
척추의 골절 또는 탈구 등으로 인하여 35° 이상의 전만증 및 척추후만증(척추가 뒤로 휘어지는 증상) 또는 20° 이상의 척추측만증(척추가 옆으로 휘어지는 증상) 변형이 있을 때
- 뚜렷한 기형
척추의 골절 또는 탈구 등으로 인하여 15° 이상의 전만증 및 척추후만증(척추가 뒤로 휘어지는 증상) 또는 10° 이상의 척추측만증(척추가 옆으로 휘어지는 증상) 변형이 있을 때
- 약간의 기형
1개 이상의 척추의 골절 또는 탈구로 인하여 경도(가벼운 정도)의 전만증 및 척추후만증(척추가 뒤로 휘어지는 증상) 또는 척추측만증(척추가 옆으로 휘어지는 증상) 변형이 있을 때
- 심한 추간판탈출증(속칭 디스크)
추간판탈출증(속칭 디스크)으로 인하여 추간판을 2마디 이상 수술하거나 하나의 추간판이라도 2회 이상 수술하고 마미신경증후군이 발생하여 하지의 현저한 마비 또는 대소변의 장애가 있는 경우
- 뚜렷한 추간판탈출증(속칭 디스크)
추간판 1마디를 수술하여 신경증상이 뚜렷하고 특수 보조검사에서 이상이 있으며, 척추신경근의 불완전 마비가 인정되는 경우
- 약간의 추간판탈출증(속칭 디스크)
특수검사(뇌전산화단층촬영(CT), 자기공명영상(MRI) 등)에서 추간판 병변이 확인되고 의학적으로 인정할 만한 하지 방사통(주변부위로 뻗치는 증상) 또는 감각 이상이 있는 경우
- 추간판탈출증(속칭 디스크)으로 진단된 경우에는 수술여부에 관계없이 운동장애 및 기형장애로 평가하지 아니한다.

7. 체간골의 장애

가. 장애의 분류

장애의 분류	지급률
1) 어깨뼈나 골반뼈에 뚜렷한 기형을 남긴 때	15
2) 빗장뼈, 가슴뼈, 갈비뼈에 뚜렷한 기형을 남긴 때	10

나. 장애판정기준

- 1) “체간골”이라 함은 어깨뼈, 골반뼈, 빗장뼈, 가슴뼈, 갈비뼈를 말하며, 이를 모두 동일부위로 한다.
- 2) “골반뼈의 뚜렷한 기형”이라 함은 아래와 같다.
 - ① 천장관절 또는 치골문합부가 분리된 상태로 치유되었거나 좌골이 2.5cm 이상 분리된 부정유합 상태 또는 여자에 있어서 정상분만에 지장을 줄 정도의 골반의 변형이 남은 상태
 - ② 나체가 되었을 때 변형(결손을 포함)을 명백하게 알 수 있을 정도를 말하며, 방사선 검사를 통하여 측정한 각 변형이 20° 이상인 경우
- 3) “빗장뼈, 가슴뼈, 갈비뼈 또는 어깨뼈에 뚜렷한 기형이 남은 때”라 함은 나체가 되었을 때 변형(결손을 포함)을 명백하게 알 수 있을 정도를 말하며, 방사선 검사를 통하여 측정한 각 변형이 20° 이상인 경우를 말한다.
- 4) 갈비뼈의 기형은 그 개수와 정도, 부위 등에 관계없이 전체를 일괄하여 하나의 장애로 취급한다.

8. 팔의 장애

가. 장애의 분류

장애의 분류	지급률
1) 두 팔의 손목이상을 잃었을 때	100
2) 한 팔의 손목이상을 잃었을 때	60
3) 한 팔의 3대관절중 1관절의 기능을 완전히 잃었을 때	30
4) 한 팔의 3대관절중 1관절의 기능에 심한 장애를 남긴 때	20
5) 한 팔의 3대관절중 1관절의 기능에 뚜렷한 장애를 남긴 때	10
6) 한 팔의 3대관절중 1관절의 기능에 약간의 장애를 남긴 때	5
7) 한 팔에 가관절이 남아 뚜렷한 장애를 남긴 때	20
8) 한 팔에 가관절이 남아 약간의 장애를 남긴 때	10
9) 한 팔의 뼈에 기형을 남긴 때	5

나. 장애판정기준

- 1) 골절부에 금속내고정물 등을 사용하였기 때문에 그것이 기능장애의 원인이 되는 때에는 그 내고정물 등이 제거된 후 장애를 판정한다.
- 2) 관절을 사용하지 않아 발생한 기능장애(예컨대 캐스트로 환부를 고정시켰기 때문에 치유후의 관절에 기능장애가 생긴 경우)와 일시적인 장애에 대하여는 장애보상을 하지 아니한다.
- 3) “팔”이라 함은 어깨관절(肩關節)부터 손목관절까지를 말한다.
- 4) “팔의 3대관절”이라 함은 어깨관절, 팔꿈치관절 및 손목관절을 말한다.
- 5) “한 팔의 손목이상을 잃었을 때”라 함은 손목관절로부터 심장에 가까운 쪽에서 절단된 때를 말하며, 팔꿈치 관절 상부에서 절단된 경우도 포함된다.
- 6) 팔의 관절기능 장애 평가는 팔의 3대관절의 관절운동범위 제한 등으로 평가한다. 각 관절의 운동범위 측정은 미국 의사협회(A.M.A.) “영구적 신체장애 평가지침”의 정상각도 및 측정방법 등을 따르며, 관절기능 장애를 표시할 경우에는 장애부위의 장애각도와 정상부위의 측정치를 동시에 판단하여 장애상태를 명확히 한다.
 - 가) “기능을 완전히 잃었을 때”라 함은
 - ① 완전 강직(관절굳음) 또는 인공관절이나 인공골두를 삽입한 경우
 - ② 근전도 검사상 완전마비 소견이 있고 근력검사에서 근력이 “0등급(Zero)”인 경우
 - 나) “심한 장애”라 함은
 - ① 해당 관절의 운동범위 합계가 정상운동범위의 1/4이하로 제한된 경우
 - ② 근전도 검사상 심한 마비 소견이 있고 근력검사에서 근력이 “1등급(Trace)”인 경우
 - 다) “뚜렷한 장애”라 함은
 - ① 해당 관절의 운동범위 합계가 정상운동범위의 1/2 이하로 제한된 경우
 - 라) “약간의 장애”라 함은
 - ① 해당 관절의 운동범위 합계가 정상운동범위의 3/4 이하로 제한된 경우
- 7) “가관절이 남아 뚜렷한 장애를 남긴 때”라 함은 상완골에 가관절이 남은 경우 또는 요골과 척골의 2개뼈 모두에 가관절이 남은 경우를 말한다.
- 8) “가관절이 남아 약간의 장애를 남긴 때”라 함은 요골과 척골 중 어느 한 뼈에 가관절이 남은 경우를 말한다.
- 9) “뼈에 기형을 남긴 때”라 함은 상완골 또는 요골과 척골에 변형이 남아 정상에 비해 부정유합된 각 변형이 15° 이상인 경우를 말한다.

다. 지급률의 결정

- 1) 1상지(팔과 손가락)의 장애 지급률은 원칙적으로 각각 합산하되, 지급률은 60% 한도로 한다.
- 2) 한 팔의 3대 관절 중 1관절에 기능장애가 생기고 다른 1관절에 기능장애가 발생한 경우 지급률은 각각 적용하여 합산한다.

9. 다리의 장애

가. 장애의 분류

장애의 분류	지급률
1) 두 다리의 발목이상을 잃었을 때	100
2) 한 다리의 발목이상을 잃었을 때	60
3) 한 다리의 3대관절중 1관절의 기능을 완전히 잃었을 때	30
4) 한 다리의 3대관절중 1관절의 기능에 심한 장애를 남긴 때	20
5) 한 다리의 3대관절중 1관절의 기능에 뚜렷한 장애를 남긴 때	10
6) 한 다리의 3대관절중 1관절의 기능에 약간의 장애를 남긴 때	5
7) 한 다리에 가관절이 남아 뚜렷한 장애를 남긴 때	20
8) 한 다리에 가관절이 남아 약간의 장애를 남긴 때	10
9) 한 다리의 뼈에 기형을 남긴 때	5
10) 한 다리가 5cm 이상 짧아진 때	30
11) 한 다리가 3cm 이상 짧아진 때	15
12) 한 다리가 1cm 이상 짧아진 때	5

나. 장애판정기준

- 1) 골절부에 금속내고정물 등을 사용하였기 때문에 그것이 기능장애의 원인이 되는 때에는 그 내고정물 등이 제거된 후 장애를 판정한다.
- 2) 관절을 사용하지 않아 발생한 기능장애(예컨대 캐스트로 환부를 고정시켰기 때문에 치유후의 관절에 기능장애가 생긴 경우)와 일시적인 장애에 대하여는 장애보상을 하지 아니한다.
- 3) “다리”라 함은 엉덩이관절(股關節)로부터 발목관절까지를 말한다.
- 4) “다리의 3대 관절”이라 함은 고관절, 무릎관절 및 발목관절을 말한다.
- 5) “한 다리의 발목이상을 잃었을 때”라 함은 발목관절로부터 심장에 가까운 쪽에서 절단된 때를 말하며, 무릎관절의 상부에서 절단된 경우도 포함된다.
- 6) 다리의 관절기능 장애 평가는 하지의 3대관절의 관절운동범위 제한 및 동요성 유무 등으로 평가한다. 각 관절의 운동범위 측정은 미국의사협회(A.M.A.) “영구적 신체장애 평가지침”의 정상각도 및 측정방법 등을 따르며, 관절기능 장애를 표시할 경우에는 장애부위의 장애각도와 정상부위의 측정치를 동시에 판단하여 장애상태를 명확히 한다.
 - 가) “기능을 완전히 잃었을 때”라 함은
 - ① 완전 강직(관절굳음) 또는 인공관절이나 인공골두를 삽입한 경우
 - ② 근전도 검사상 완전마비 소견이 있고 근력검사에서 근력이 “0등급(Zero)”인 경우
 - 나) “심한 장애”라 함은
 - ① 해당 관절의 운동범위 합계가 정상운동범위의 1/4이하로 제한된 경우
 - ② 객관적 검사(스트레스 엑스선)상 15mm 이상의 동요관절(관절이 흔들리거나 움직이는 것)이 있는 경우
 - ③ 근전도 검사상 심한 마비 소견이 있고 근력검사에서 근력이 “1등급(Trace)”인 경우
 - 다) “뚜렷한 장애”라 함은
 - ① 해당 관절의 운동범위 합계가 정상운동범위의 1/2 이하로 제한된 경우
 - ② 객관적 검사(스트레스 엑스선)상 10mm 이상의 동요관절(관절이 흔들리거나 움직이는 것)이 있는 경우
 - 라) “약간의 장애”라 함은
 - ① 해당 관절의 운동범위 합계가 정상운동범위의 3/4 이하로 제한된 경우
 - ② 객관적 검사(스트레스 엑스선)상 5mm 이상의 동요관절(관절이 흔들리거나 움직이는 것)이 있는 경우
- 7) “가관절이 남아 뚜렷한 장애를 남긴 때”라 함은 대퇴골에 가관절이 남은 경우 또는 경골과 종아리뼈의 2개뼈 모두에 가관절이 남은 경우를 말한다.
- 8) “가관절이 남아 약간의 장애를 남긴 때”라 함은 경골과 종아리뼈 중 어느 한 뼈에 가관절이 남은 경우를 말한다.
- 9) “뼈에 기형을 남긴 때”라 함은 대퇴골 또는 경골에 기형이 남아 정상에 비해 부정유합된 각 변형이 15° 이상인 경우를 말한다.

10) 다리의 단축은 상전장골극에서부터 경골내측과 하단까지의 길이를 측정하여 정상측 다리의 길이와 비교하여 단축된 길이를 산출한다.

다리 길이의 측정에 이용하는 골표적(bony landmark)이 명확하지 않은 경우나 다리의 단축장애 판단이 애매한 경우에는 scanogram을 통하여 다리의 단축정도를 측정한다.

다. 지급률의 결정

1) 1하지(다리와 발가락)의 장애 지급률은 원칙적으로 각각 합산하되, 지급률은 60% 한도로 한다.

2) 한 다리의 3대 관절 중 1관절에 기능장애가 생기고 다른 1관절에 기능장애가 발생한 경우 지급률은 각각 적용하여 합산한다.

10. 손가락의 장애

가. 장애의 분류

장애의 분류	지급률
1) 한손의 5개 손가락을 모두 잃었을 때	55
2) 한손의 첫째 손가락을 잃었을 때	15
3) 한손의 첫째 손가락 이외의 손가락을 잃었을 때(1손가락 마다)	10
4) 한손의 5개 손가락 모두의 손가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장애를 남긴 때	30
5) 한손의 첫째 손가락의 손가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장애를 남긴 때	10
6) 한손의 첫째 손가락 이외의 손가락의 손가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장애를 남긴 때(1손가락 마다)	5

나. 장애판정기준

1) 손가락에는 첫째 손가락에 2개의 손가락관절이 있다. 그중 심장에서 가까운 쪽부터 중수지관절, 지관절이라 한다.

2) 다른 네 손가락에는 3개의 손가락관절이 있다. 그 중 심장에서 가까운 쪽부터 중수지관절, 제1지관절(근위지관절) 및 제2지관절(원위지관절)이라 부른다.

3) “손가락을 잃었을 때”라 함은 첫째 손가락에 있어서는 지관절로부터 심장에서 가까운 쪽에서, 다른 네 손가락에서는 제1지관절(근위지관절)로부터 심장에서 가까운 쪽으로 손가락을 잃었을 때를 말한다.

4) “손가락뼈 일부를 잃었을 때”라 함은 첫째 손가락의 지관절, 다른 네 손가락의 제1지관절(근위지관절)로부터 심장에서 먼쪽으로 손가락뼈를 잃었거나 뼈조각이 떨어져 있는 것이 엑스선 사진으로 명백한 경우를 말한다.

5) “손가락에 뚜렷한 장애를 남긴 때”라 함은 손가락의 생리적 운동영역이 정상 운동가능영역의 1/2 이하가 되었을 때이며 이 경우 손가락관절의 굴신운동 가능영역에 의해 측정한다. 첫째 손가락 이외의 다른 네 손가락에 있어서는 제1, 제2지관절의 굴신운동영역을 합산하여 정상운동영역의 1/2 이하인 경우를 말한다.

6) 한 손가락에 장애가 생기고 다른 손가락에 장애가 발생한 경우, 지급률은 각각 적용하여 합산한다.

11. 발가락의 장애

가. 장애의 분류

장애의 분류	지급률
1) 한 발의 리스프랑관절 이상을 잃었을 때	40
2) 한 발의 5개 발가락을 모두 잃었을 때	30
3) 한 발의 첫째 발가락을 잃었을 때	10
4) 한 발의 첫째 발가락 이외의 발가락을 잃었을 때(1발가락마다)	5
5) 한 발의 5개 발가락 모두의 발가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장애를 남긴 때	20
6) 한 발의 첫째 발가락의 발가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장애를 남긴 때	8
7) 한 발의 첫째 발가락 이외의 발가락의 발가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장애를 남긴 때(1발가락마다)	3

나. 장애판정기준

1) “발가락을 잃었을 때”라 함은 첫째 발가락에서는 지관절로부터 심장에 가까운 쪽을, 나머지 네 발가락에서는 제1지관절(근위지관절)로부터 심장에서 가까운 쪽에서 잃었을 때를 말한다.

2) 리스프랑 관절 이상에서 잃은 때라 함은 족근-중족골간 관절 이상에서 절단된 경우를 말한다.

3) “발가락뼈 일부를 잃었을 때”라 함은 첫째 발가락에 있어서는 지관절, 다른 네 발가락에 있어서는 제1지관절(근위지관절)로부터 심장에서 먼 쪽에서 발가락뼈를 잃었을 때를 말하고 단순히 살점이 떨어진 것만으로는 대상이 되지 않는다.

4) “발가락에 뚜렷한 장애를 남긴 때”라 함은 발가락의 생리적 운동 영역이 정상 운동가능영역의 1/2 이하가 되었을 때를 말하며, 이 경우 발가락의 주된 기능인 발가락 관절의 굴신기능을 측정하여 결정한다.

5) 한 발가락에 장애가 생기고 다른 발가락에 장애가 발생한 경우, 지급률은 각각 적용하여 합산한다.

12. 흉·복부장기 및 비뇨생식기의 장애

가. 장애의 분류

장애의 분류	지급률
1) 흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 심한 장애를 남긴 때	75
2) 흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 뚜렷한 장애를 남긴 때	50
3) 흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 약간의 장애를 남긴 때	20

나. 장애의 판정기준

- 1) “흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 심한 장애를 남긴 때”라 함은
 - ① 심장, 폐, 신장, 또는 간장의 장기이식을 한 경우
 - ② 장기이식을 하지 않고서는 생명유지가 불가능하여 혈액투석 등 의료처치를 평생토록 받아야 할 때
 - ③ 방광의 기능이 완전히 없어진 때
- 2) “흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 뚜렷한 장애를 남긴 때”라 함은
 - ① 위, 대장 또는 췌장의 전부를 잘라내었을 때
 - ② 소장 또는 간장의 3/4이상을 잘라내었을 때
 - ③ 양쪽 고환 또는 양쪽 난소를 모두 잃었을 때
- 3) “흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 약간의 장애를 남긴 때”라 함은
 - ① 비장 또는 한쪽의 신장 및 한쪽의 폐를 잘라내었을 때
 - ② 장루, 요도루, 방광누공, 요관 장문합이 남았을 때
 - ③ 방광의 용량이 50cc 이하로 위축되었거나 요도협착으로 인공요도가 필요한 때
 - ④ 음경의 1/20이상이 결손되었거나 질구 협착 등으로 성생활이 불가능한 때
 - ⑤ 항문 괄약근의 기능장애로 인공항문을 설치한 경우(치료과정에서 일시적으로 발생하는 경우는 제외)
- 4) 흉복부장기 또는 비뇨생식기의 장애로 인하여 일상생활 기본동작에 제한이 있는 경우 “〈붙임〉일상생활 기본동작(ADLs) 제한 장애평가표”에 따라 장애를 평가하고 둘 중 높은 지급률을 적용한다.
- 5) 장기간의 간병이 필요한 만성질환(만성간질환, 만성폐쇄성폐질환 등)은 장애의 평가 대상으로 인정하지 않는다.

13. 신경계·정신행동 장애

가. 장애의 분류

장애의 분류	지급률
1) 신경계에 장애가 남아 일상생활 기본동작에 제한을 남긴 때	10~100
2) 정신행동에 극심한 장애가 남아 타인의 지속적인 감시 또는 감금상태에서 생활해야 할 때	100
3) 정신행동에 심한 장애가 남아 감금상태에서 생활할 정도는 아니나 자해나 타해의 위험성이 지속적으로 있어서 부분적인 감시를 요할 때	70
4) 정신행동에 뚜렷한 장애가 남아 대중교통을 이용한 이동, 장보기 등의 기본적 사회 활동을 혼자서 할 수 없는 상태	40
5) 극심한 치매 : CDR 척도 5점	100
6) 심한 치매 : CDR 척도 4점	80
7) 뚜렷한 치매 : CDR 척도 3점	60
8) 약간의 치매 : CDR 척도 2점	40
9) 심한 간질발작이 남았을 때	70
10) 뚜렷한 간질발작이 남았을 때	40
11) 약간의 간질발작이 남았을 때	10

나. 장애판정기준

- 1) 신경계
 - ① “신경계에 장애를 남긴 때”라 함은 뇌, 척수 및 말초신경계에 손상으로 인하여 “〈붙임〉일상생활 기본동작(ADLs) 제한 장애평가표”의 5가지 기본동작중 하나 이상의 동작이 제한되었을 때를 말한다.

- ② 위 ①의 경우 “〈붙임〉일상생활 기본동작(ADLs) 제한 장애평가표”상 지급률이 10% 미만인 경우에는 보장대상이 되는 장애로 인정하지 않는다.
- ③ 신경계의 장애로 인하여 발생하는 다른 신체부위의 장애(눈, 귀, 코, 팔, 다리 등)는 해당 장애로도 평가하고 그 중 높은 지급률을 적용한다.
- ④ 뇌졸중, 뇌손상, 척수 및 신경계의 질환 등은 발병 또는 외상 후 6개월 동안 지속적으로 치료한 후에 장애를 평가한다.
그러나, 6개월이 경과하였다 하더라도 뚜렷하게 기능 향상이 진행되고 있는 경우 또는 단기간 내에 사망이 예상되는 경우는 6개월의 범위 내에서 장애 평가를 유보한다.
- ⑤ 장애진단 전문의는 재활의학과, 신경외과 또는 신경과 전문의로 한다.

2) 정신행동

- ① 상기 정신행동장애 지급률에 미치지 않는 장애에 대해서는 “〈붙임〉일상생활 기본동작(ADLs) 제한 장애평가표”에 따라 지급률을 산정하여 지급한다.
- ② 일반적으로 상해를 입은 후 24개월이 경과한 후에 판정함을 원칙으로 한다. 단, 상해를 입은 후 의식상실이 1개월 이상 지속된 경우에는 수상 후 18개월이 경과한 후에 판정할 수 있다. 다만, 장애는 충분한 전문적 치료를 받은 후 판정하여야 하며, 그렇지 않은 경우에는 그로 인하여 고정되거나 중하게 된 장애에 대해서는 인정하지 아니한다.
- ③ 심리학적 평가보고서는 자격을 갖춘 임상심리 전문의가 시행하고 작성하여야 한다.
- ④ 전문의란 정신과 혹은 신경과 전문의를 말한다.
- ⑤ 평가의 객관적 근거
 - ㉠ 뇌의 기능 및 결손을 입증할 수 있는 뇌자기공명촬영, 뇌전산화촬영, 뇌파 등을 기초로 한다.
 - ㉡ 객관적 근거로 인정할 수 없는 경우
 - 보호자나 환자의 진술
 - 감정의 추정 혹은 인정
 - 한국표준화가 이루어지지 않고 신빙성이 적은 검사들(뇌SPECT 등)
 - 정신과 혹은 신경과 전문의가 시행하고 보고서를 작성하는 심리학적 평가보고서
- ⑥ 각종 기질성 정신장애와 외상 후 간질에 한하여 보상한다.
- ⑦ 외상후 스트레스장애, 우울증(반응성) 등의 질환, 정신분열증, 편집증, 조울증(정서장애), 불안장애, 전환장애, 공포장애, 강박장애 등 각종 신경증 및 각종 인격장애는 보상의 대상이 되지 않는다.
- ⑧ 정신 및 행동장애의 경우 개호인은 생명유지를 위한 동작 및 행동이 불가능하거나 지속적인 감금을 요하는 상태에 한하여 인정한다. 개호의 내용에서는 생명유지를 위한 개호와 행동감시를 위한 개호를 구별하여야 한다.

3) 치매

- ① “치매”라 함은
 - 뇌 속에 후천적으로 생긴 기질적인 병으로 인한 변화 또는 뇌 속에 손상을 입은 경우
 - 정상적으로 성숙한 뇌가 상기에 의한 기질성 장애에 의해서 파괴되었기 때문에 한번 획득한 지능이 지속적으로 또는 전반적으로 저하되는 경우
- ② 치매의 장애평가는 전문의에 의한 임상치매척도(한국판 Expanded Clinical Dementia Rating) 검사결과에 따른다.

4) 간질

- ① “간질”이라 함은 돌발적 뇌파 이상을 나타내는 뇌질환에 의거하여 발작(경련, 의식장애 등)을 반복하는 것을 말한다.
- ② “심한 간질 발작”이라 함은 월 8회 이상의 중증발작이 연 6개월 이상의 기간에 걸쳐 발생하고, 발작시 유발된 호흡장애, 흡인성 폐렴, 심한 탈진, 구역질, 두통, 인지장애 등으로 요양관리가 필요한 상태를 말한다.
- ③ “뚜렷한 간질 발작”이라 함은 월 5회 이상의 중증발작 또는 월 10 회 이상의 경증발작이 연 6개월 이상의 기간에 걸쳐 발생하는 상태를 말한다.
- ④ “약간의 간질 발작”이라 함은 월 1회 이상의 중증발작 또는 월 2회 이상의 경증발작이 연 6개월 이상의 기간에 걸쳐 발생하는 상태를 말한다.
- ⑤ “중증발작”이라 함은 전신경련을 동반하는 발작으로써 신체의 균형을 유지하지 못하고 쓰러지는 발작 또는 의식장애가 3분이상 지속되는 발작을 말한다.
- ⑥ “경증발작”이라 함은 운동장애가 발생하나 스스로 신체의 균형을 유지할 수 있는 발작 또는 3분 이내에 정상으로 회복되는 발작을 말한다.

긴급출동서비스

운전자의 범위 제한

사고처리비용의 지원

자기신체사고의 보상 확대

배상책임의 보상 확대

자기차량손해의 보상 확대

보험료납입방법

기타

관련 법령

약관 조항에 언급된 관련된 법령내용을 찾아보기 쉽도록 아래에 모아서 기재하였습니다. 하지만, 그 원문 내용을 모두 기재하기에는 그 내용이 매우 방대하고 본 약관과 관계없는 내용이 많음에 따라 그 내용을 이곳에 모두 기재하기 보다는 관련된 중요 일부 내용만을 발췌 하였습니다. 해당 법령의 전체 원문은 국가법령정보센터(<http://www.law.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다. 만약 관련법령이 개정 되었다면 개정된 법령내용에 따릅니다.

7

개인정보보호법 제15조(개인정보의 수집·이용)

- ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.
 1. 정보주체의 동의를 받은 경우
 4. 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우
- ② 개인정보처리자는 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.
 1. 개인정보의 수집·이용 목적
 2. 수집하려는 개인정보의 항목
 3. 개인정보의 보유 및 이용 기간
 4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

개인정보보호법 제17조(개인정보의 제공)

- ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 정보주체의 개인정보를 제3자에게 제공(공유)을 포함한다. 이하 같다)할 수 있다.
 1. 정보주체의 동의를 받은 경우
 2. 제15조제1항제2호·제3호 및 제5호에 따라 개인정보를 수집한 목적 범위에서 개인정보를 제공하는 경우
- ② 개인정보처리자는 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.
 1. 개인정보를 제공받는 자
 2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적
 3. 제공하는 개인정보의 항목
 4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간
 5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

개인정보보호법 제22조(동의를 받는 방법)

- ① 개인정보처리자는 이 법에 따른 개인정보의 처리에 대하여 정보주체(제5항에 따른 법정대리인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 동의를 받을 때에는 각각의 동의 사항을 구분하여 정보주체가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 각각 동의를 받아야 한다.
- ④ 개인정보처리자는 정보주체가 제2항에 따라 선택적으로 동의할 수 있는 사항을 동의하지 아니하거나 제3항 및 제18조제2항 제1호에 따른 동의를 하지 아니한다는 이유로 정보주체에게 재화 또는 서비스의 제공을 거부하여서는 아니 된다.

개인정보보호법 제23조(민감정보의 처리 제한)

개인정보처리자는 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 그 밖에 정보주체의

사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인정보로서 대통령령으로 정하는 정보(이하 “민감정보”라 한다)를 처리하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 정보주체에게 제15조제2항 각 호 또는 제17조제2항 각 호의 사항을 알리고 다른 개인정보의 처리에 대한 동의와 별도로 동의를 받은 경우
2. 법령에서 민감정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우

개인정보보호법 제24조(고유식별정보의 처리 제한)

- ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 법령에 따라 개인을 고유하게 구별하기 위하여 부여된 식별정보로서 대통령령으로 정하는 정보(이하 “고유식별정보”라 한다)를 처리할 수 없다.
 1. 정보주체에게 제15조제2항 각 호 또는 제17조제2항 각 호의 사항을 알리고 다른 개인정보의 처리에 대한 동의와 별도로 동의를 받은 경우
 2. 법령에서 구체적으로 고유식별정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우
- ③ 개인정보처리자가 제1항 각 호에 따라 고유식별정보를 처리하는 경우에는 그 고유식별정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.

개인정보보호법 제24조의2(주민등록번호 처리의 제한)

- ① 제24조제1항에도 불구하고 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 주민등록번호를 처리할 수 없다.
 1. 법령에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우
 2. 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요하다고 인정되는 경우
 3. 제1호 및 제2호에 준하여 주민등록번호 처리가 불가피한 경우로서 안전행정부령으로 정하는 경우
- ② 개인정보처리자는 제1항 각 호에 따라 주민등록번호를 처리하는 경우에도 정보주체가 인터넷 홈페이지를 통하여 회원으로 가입하는 단계에서는 주민등록번호를 사용하지 아니하고도 회원으로 가입할 수 있는 방법을 제공하여야 한다.
- ③ 안전행정부장관은 개인정보처리자가 제2항에 따른 방법을 제공할 수 있도록 관계 법령의 정비, 계획의 수립, 필요한 시설 및 시스템의 구축 등 제반 조치를 마련·지원할 수 있다.

건설기계관리법 제2조(정의 등)

- ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
 1. “건설기계”란 건설공사에 사용할 수 있는 기계로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다

교통사고처리특례법 제4조(보험 등에 가입된 경우의 특례)

- ① 교통사고를 일으킨 차가 「보험업법」 제4조, 제126조, 제127조 및 제128조, 「여객자동차 운수사업법」 제60조, 제61조 또는 「화물자동차 운수사업법」 제51조에 따른 보험 또는 공제에 가입된 경우에는 제3조제2항 본문에 규정된 죄를 범한 차의 운전자에 대하여 공소를 제기할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 2. 피해자가 신체의 상해로 인하여 생명에 대한 위험이 발생하거나 불구(不具)가 되거나 불치(不治) 또는 난치(難治)의 질병이 생긴 경우

국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제4조(적용 대상 국가유공자)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국가유공자, 그 유족 또는 가족(다른 법률에서 이 법에 규정된 예우 등을 받도록 규정된 사람을 포함한다)은 이 법에 따른 예우를 받는다.
 17. 국가사회발전 특별공로상이자(이하 “특별공로상이자”라 한다) : 국가사회발전에 현저한 공이 있는 사람 중 그 공로와 관련되어 상이를 입은 사람으로서 그 상이정도가 국가보훈부장관이 실시하는 신체검사에서 상이등급으로 판정되어 국무

회의에서 이 법의 적용 대상으로 의결된 사람

국민기초생활 보장법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

2. “수급자”란 이 법에 따른 급여를 받는 사람을 말한다.
8. “소득인정액”이란 개별가구의 소득평가액과 재산의 소득환산액을 합산한 금액을 말한다.
11. “차상위계층”이란 수급권자(제5조제2항에 따라 수급권자로 보는 사람은 제외한다)에 해당하지 아니하는 계층으로서 소득인정액이 대통령령으로 정하는 기준 이하인 계층을 말한다.

금융소비자 보호에 관한 법률 제2조 제9호

9. “전문금융소비자”란 금융상품에 관한 전문성 또는 소유자산규모 등에 비추어 금융상품 계약에 따른 위험감수능력이 있는 금융소비자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문금융소비자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반금융소비자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융상품판매업자 또는 금융상품자문업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융상품판매업자 등은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융상품판매업자 등이 동의한 경우에는 해당 금융소비자는 일반금융소비자로 본다.

- 가. 국가
- 나. 한국은행
- 다. 대통령령으로 정하는 금융회사
- 라. 주권상장법인
- 마. 그 밖에 금융상품의 유형별로 대통령령으로 정하는 자

금융소비자 보호에 관한 법률 제42조(소액분쟁사건에 관한 특례)

조정대상기관은 다음 각 호의 요건 모두를 충족하는 분쟁사건에 대하여 조정절차가 개시된 경우에는 조정안을 제시받기 전에는 소를 제기할 수 없다. 다만, 서면통지를 받거나 조정위원회로부터 60일 이내에 조정안을 제시받지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 일반금융소비자가 신청한 사건일 것
2. 조정을 통하여 주장하는 권리나 이익의 금액이 2천만원 이내에서 대통령령으로 정하는 금액 이하일 것

금융소비자 보호에 관한 법률 제47조(위법계약의 해지)

- ① 금융소비자는 금융상품판매업자 등이 위반하여 대통령령으로 정하는 금융상품에 관한 계약을 체결한 경우 5년 이내의 대통령령으로 정하는 기간 내에 서면등으로 해당 계약의 해지를 요구할 수 있다. 이 경우 금융상품판매업자 등은 해지를 요구받은 날부터 10일 이내에 금융소비자에게 통지하여야 하며, 거절할 때에는 거절사유를 함께 통지하여야 한다.
- ② 금융소비자는 금융상품판매업자 등이 정당한 사유 없이 제1항의 요구를 따르지 않는 경우 해당 계약을 해지할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따라 계약이 해지된 경우 금융상품판매업자 등은 수수료, 위약금 등 계약의 해지와 관련된 비용을 요구할 수 없다.
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 계약의 해지요구권의 행사요건, 행사범위 및 정당한 사유 등과 관련하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

L

농업·농촌 및 식품산업기본법 제3조 제2호

2. “농업인”이란 농업을 경영하거나 이에 종사하는 자로서 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 자를 말한다.

농업기계화 촉진법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “농업기계”란 다음 각 목에 해당하는 것으로서 농림축산식품부령으로 정하는 것을 말한다.
 - 가. 농림축산물의 생산에 사용되는 기계·설비 및 그 부속 기자재
 - 나. 농림축산물과 그 부산물의 생산 후 처리작업에 사용되는 기계·설비 및 그 부속 기자재
 - 다. 농림축산물 생산시설의 환경 제어와 자동화에 사용되는 기계·설비 및 그 부속 기자재
 - 라. 그 밖에 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」제3조제1호에 따른 농업과 같은 조 제8호에 따른 식품산업(농림축산물을 보관, 수송 및 판매하는 산업은 제외한다)에 사용되는 기계·설비 및 그 부속 기자재

도로교통법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

19. “원동기장치자전거”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 차를 말한다.

가. 「자동차관리법」 제3조에 따른 이륜자동차 가운데 배기량 125cc 이하(전기를 동력으로 하는 경우에는 최고정격출력 11킬로와트 이하)의 이륜자동차

나. 그 밖에 배기량 125cc 이하(전기를 동력으로 하는 경우에는 최고정격출력 11킬로와트 이하)의 원동기를 단 차
(「자전거 이용 활성화에 관한 법률」 제2조제1호의2에 따른 전기자전거는 제외한다)

19의2. “개인형 이동장치”란 제19호나목의 원동기장치자전거 중 시속 25킬로미터 이상으로 운행할 경우 전동기가 작동하지 아니하고 차체 중량이 30킬로그램 미만인 것으로서 행정안전부령으로 정하는 것을 말한다

도로교통법 제43조(무면허운전 등의 금지)

누구든지 제80조에 따라 지방경찰청장으로부터 운전면허를 받지 아니하거나 운전면허의 효력이 정지된 경우에는 자동차등을 운전하여서는 아니 된다.

도로교통법 제44조(술에 취한 상태에서의 운전 금지)

① 누구든지 술에 취한 상태에서 자동차등(「건설기계관리법」 제26조제1항 단서에 따른 건설기계 외의 건설기계를 포함한다. 이하 이 조, 제45조, 제47조, 제93조제1항제1호부터 제4호까지 및 제148조의2에서 같다), 노면전차 또는 자전거를 운전하여서는 아니 된다.

② 경찰공무원은 교통의 안전과 위험방지를 위하여 필요하다고 인정하거나 제1항을 위반하여 술에 취한 상태에서 자동차등, 노면전차 또는 자전거를 운전하였다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 운전자가 술에 취하였는지를 호흡조사로 측정할 수 있다. 이 경우 운전자는 경찰공무원의 측정에 응하여야 한다.

③ 제2항에 따른 측정 결과에 불복하는 운전자에 대하여는 그 운전자의 동의를 받아 혈액 채취 등의 방법으로 다시 측정할 수 있다.

④ 제1항에 따라 운전이 금지되는 술에 취한 상태의 기준은 운전자의 혈중알코올농도가 0.03퍼센트 이상인 경우로 한다.

도로교통법 제45조(과로한 때 등의 운전 금지)

자동차등의 운전자는 제44조에 따른 술에 취한 상태 외에 과로, 질병 또는 약물(마약, 대마 및 향정신성의약품과 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 것을 말한다. 이하 같다)의 영향과 그 밖의 사유로 정상적으로 운전하지 못할 우려가 있는 상태에서 자동차등을 운전하여서는 아니 된다

도로교통법 제54조(사고발생시 조치) 제1항

① 차의 운전 등 교통으로 인하여 사람을 사상하거나 물건을 손괴(이하 “교통사고”라 한다)한 경우에는 그 차의 운전자나 그 밖의 승무원(이하 “운전자등”이라 한다)은 즉시 정차하여 사상자를 구호하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

도로교통법 제148조(벌칙)

제54조제1항에 따른 교통사고 발생 시의 조치를 하지 아니한 사람은 5년 이하의 징역이나 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.

도로교통법 제148조의2(벌칙)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 1년 이상 3년 이하의 징역이나 500만원 이상 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제44조제1항을 2회 이상 위반한 사람으로서 다시 같은 조 제1항을 위반하여 술에 취한 상태에서 자동차등을 운전한 사람
2. 술에 취한 상태에 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 사람으로서 제44조제2항에 따른 경찰공무원의 측정에 응하지 아니한 사람

민법 제1000조(상속의 순위)

① 상속에 있어서는 다음 순위로 상속인이 된다.

1. 피상속인의 직계비속 2. 피상속인의 직계존속 3. 피상속인의 형제자매 4. 피상속인의 4촌 이내의 방계혈족

② 전항의 경우에 동순위의 상속인이 수인인 때에는 최근친을 선순위로 하고 동친등의 상속인이 수인인 때에는 공동상속인이 된다.

③ 태아는 상속순위에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다.

민법 제1003조(배우자의 상속순위)

- ① 피상속인의 배우자는 제1000조제1항제1호와 제2호의 규정에 의한 상속인이 있는 경우에는 그 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 된다.
- ② 제1001조의 경우에 상속개시전에 사망 또는 결격된 자의 배우자는 동조의 규정에 의한 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 된다.

민법 제1004조(상속인의 결격사유)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 상속인이 되지 못한다.

1. 고의로 직계존속, 피상속인, 그 배우자 또는 상속의 선순위나 동순위에 있는 자를 살해하거나 살해하려한 자
2. 고의로 직계존속, 피상속인과 그 배우자에게 상해를 가하여 사망에 이르게 한 자
3. 사기 또는 강박으로 피상속인의 상속에 관한 유언 또는 유언의 철회를 방해한 자
4. 사기 또는 강박으로 피상속인의 상속에 관한 유언을 하게 한 자
5. 피상속인의 상속에 관한 유언서를 위조·변조·파기 또는 은닉한 자

ㅅ

보험업법 제2조 제19호(정의)

19. "전문보험계약자"란 보험계약에 관한 전문성, 자산규모 등에 비추어 보험계약의 내용을 이해하고 이행할 능력이 있는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문보험계약자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반보험 계약자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 보험회사에 서면으로 통지하는 경우 보험회사는 정당한 사유가 없으면 이에 동의하여야 하며, 보험회사가 동의한 경우에는 해당 보험계약자는 일반보험계약자로 본다.

- 가. 국가
- 나. 한국은행
- 다. 대통령령으로 정하는 금융기관
- 라. 주권상장법인
- 마. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자

ㅇ

산업재해보상보험법

사업장에서 발생한 근로자의 산업 재해 등 근로자의 업무 상의 재해를 신속하고 공정하게 보상하며, 재해근로자의 재활 및 사회복귀를 촉진하기 위하여 이에 필요한 보험시설을 설치·운영하고, 재해예방과 그밖에 근로자의 복지 증진을 위한 사업을 시행하여 근로자 보호에 이바지하는 것을 목적으로 시행된 법입니다.

소득세법 제19조(사업소득)

- ① 사업소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다.
1. 농업(작물재배업 중 곡물 및 기타 식량작물 재배업은 제외한다. 이하 같다)·임업 및 어업에서 발생하는 소득
2. 광업에서 발생하는 소득
3. 제조업에서 발생하는 소득
4. 전기, 가스, 증기 및 수도사업에서 발생하는 소득
5. 하수·폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업에서 발생하는 소득
6. 건설업에서 발생하는 소득
7. 도매 및 소매업에서 발생하는 소득
8. 운수업에서 발생하는 소득
9. 숙박 및 음식점업에서 발생하는 소득
10. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업에서 발생하는 소득
11. 금융 및 보험업에서 발생하는 소득
12. 부동산업 및 임대업에서 발생하는 소득. 다만, 지역권 등 대통령령으로 정하는 권리를 대여함으로써 발생하는 소득은 제외한다.

13. 전문, 과학 및 기술서비스업(대통령령으로 정하는 연구개발업은 제외한다. 이하 같다)에서 발생하는 소득
 14. 사업시설관리 및 사업지원서비스업에서 발생하는 소득
 15. 교육서비스업(대통령령으로 정하는 교육기관은 제외한다. 이하 같다)에서 발생하는 소득
 16. 보건업 및 사회복지서비스업(대통령령으로 정하는 사회복지사업은 제외한다. 이하 같다)에서 발생하는 소득
 17. 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업에서 발생하는 소득
 18. 협회 및 단체(대통령령으로 정하는 협회 및 단체는 제외한다. 이하 같다), 수리 및 기타 개인서비스업에서 발생하는 소득
 19. 가구내 고용활동에서 발생하는 소득
 20. 제1호부터 제19호까지의 규정에 따른 소득과 유사한 소득으로서 영리를 목적으로 자기의 계산과 책임 하에 계속적·반복적으로 행하는 활동을 통하여 얻는 소득
- ② 사업소득금액은 해당 과세기간의 총수입금액에서 이에 사용된 필요경비를 공제한 금액으로 하며, 필요경비가 총수입금액을 초과하는 경우 그 초과하는 금액을 “결손금”이라 한다.
- ③ 제1항 각 호에 따른 사업의 범위에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 따르고, 그 밖의 사업소득의 범위에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

소득세법 제20조(근로소득)

- ① 근로소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다.
1. 근로를 제공함으로써 받는 봉급·급료·보수·세비·임금·상여·수당과 이와 유사한 성질의 급여
 2. 법인의 주주총회·사원총회 또는 이에 준하는 의결기관의 결의에 따라 상여로 받는 소득
 3. 「법인세법」에 따라 상여로 처분된 금액
 4. 퇴직함으로써 받는 소득으로서 퇴직소득에 속하지 아니하는 소득
- ② 근로소득금액은 제1항 각 호의 소득의 금액의 합계액(비과세소득의 금액은 제외하며, 이하 “총급여액”이라 한다)에서 제47조에 따른 근로소득공제를 적용한 금액으로 한다.
- ③ 근로소득의 범위에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

수산업·어촌 발전 기본법 제3조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3. “어업인”이란 어업을 경영하거나 어업을 경영하는 자를 위하여 수산자원을 포획·채취하거나 또는 「양식산업발전법」 제2조제12호의 양식업자와 같은 조 제13호의 양식업종사자가 양식하는 일 또는 염전에서 바닷물을 자연 증발시켜 소금을 생산하는 일에 종사하는 자로서 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 자를 말한다.

신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제32조

- ① 신용정보제공·이용자가 개인신용정보를 타인에게 제공하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 신용정보주체로부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 개인신용정보를 제공할 때마다 미리 개별적으로 동의를 받아야 한다.
- ④ 신용정보회사등은 개인신용정보의 제공 및 활용과 관련하여 동의를 받을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 서비스 제공을 위하여 필수적 동의사항과 그 밖의 선택적 동의사항을 구분하여 설명한 후 각각 동의를 받아야 한다. 이 경우 필수적 동의사항은 서비스 제공과의 관련성을 설명하여야 하며, 선택적 동의사항은 정보제공에 동의하지 아니할 수 있다는 사실을 고지하여야 한다.
- ⑤ 신용정보회사등은 신용정보주체가 선택적 동의사항에 동의하지 아니한다는 이유로 신용정보주체에게 서비스의 제공을 거부하여서는 아니 된다.

신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령 제28조(개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의)

- ② 신용정보제공·이용자는 법 제32조제1항에 따라 해당 개인으로부터 동의를 받으려면 다음 각 호의 사항을 미리 알려야 한다. 다만, 동의 방식의 특성상 동의 내용을 전부 표시하거나 알리기 어려운 경우에는 해당 기관의 인터넷 홈페이지 주소나 사업장 전화번호 등 동의 내용을 확인할 수 있는 방법을 안내하고 동의를 받을 수 있다.
1. 개인신용정보를 제공받는 자
 2. 개인신용정보를 제공받는 자의 이용 목적
 3. 제공하는 개인신용정보의 내용
 4. 개인신용정보를 제공받는 자(신용조회회사 및 신용정보집중기관은 제외한다)의 정보 보유 기간 및 이용 기간

여객운수사업법 제28조(등록)

- ① 자동차대여사업을 경영하려는 자는 사업계획을 작성하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사에게 등록하여야 한다.

의료법 제4조의2(간호·간병통합서비스 제공 등)

- ① 간호·간병통합서비스란 보건복지부령으로 정하는 입원 환자를 대상으로 보호자 등이 상주하지 아니하고 간호사, 제80조에 따른 간호조무사 및 그 밖에 간병지원인력(이하 이 조에서 “간호·간병통합서비스 제공인력”이라 한다)에 의하여 포괄적으로 제공되는 입원서비스를 말한다.

여객자동차운수사업법 시행규칙 [별표 1]**[여객자동차운송사업에 사용되는 자동차의 종류]**

구분	자동차의 종류
1. 시내버스운송사업 및 농어촌버스운송사업	중형 이상의 승합자동차(관할관청이 필요하다고 인정하는 경우 농어촌버스운송사업에 대해서는 소형 이상의 승합자동차). 이 경우 영 제3조제1호가목 후단 및 나목 후단에 따른 운행형태에 따라 자동차의 종류를 다음과 같이 구분한다. 가. 시내좌석버스: 제8조제3항제1호부터 제3호까지에 규정된 광역급행형, 직행좌석형 및 좌석형에 사용되는 것으로 좌석이 설치된 것 나. 시내일반버스: 제8조제3항제4호에 따른 일반형에 사용되는 것으로서 좌석과 입석이 혼용 설치된 것
2. 시외버스운송사업	중형 또는 대형승합자동차. 이 경우 영 제3조제1호라목 후단에 따른 운행형태에 따라 자동차의 종류를 다음과 같이 구분한다. 가. 시외우등고속버스: 제8조제5항제1호에 따른 고속형에 사용되는 것으로서 원동기 출력이 자동차 총 중량 1톤당 20마력 이상이고 승차정원이 29인승 이하인 대형승합자동차 나. 시외고속버스: 제8조제5항제1호에 따른 고속형에 사용되는 것으로서 원동기 출력이 자동차 총 중량 1톤당 20마력 이상이고 승차정원이 30인승 이상인 대형승합자동차 다. 시외직행 및 시외일반버스: 제8조제5항제2호 및 제3호에 따른 직행형과 일반형에 사용되는 중형 이상의 승합자동차
3. 택시운송사업	승용자동차
4. 마을버스운송사업	중형승합자동차. 다만, 관할관청이 필요하다고 인정하는 경우에는 소형 또는 대형승합자동차로 할 수 있다.
5. 전세버스운송사업	중형 이상의 승합자동차(승차정원 16인승 이상의 것만 해당한다)
6. 특수여객자동차운송사업	특수형 승합자동차 또는 승용자동차. 이 경우 일반장의자동차 및 운구전용 장의자동차로 구분한다.
7. 수요응답형 여객자동차운송사업	승용자동차 또는 소형 이상의 승합자동차

자동차관리법 시행규칙 [별표 1] [자동차의 종류]

1. 규모별 세부기준

종 류	경 형		소 형	중 형	대 형
	초소형	일반형			
승용 자동차	배기량이 250cc(전기자동차의 경우 최고출력이 15킬로와트) 이하이고, 길이 3.6미터·너비 1.5미터·높이 2.0미터 이하인 것	배 기 량 이 1,000cc(전기자동차의 경우 최고출력이 80킬로와트) 미만이고, 길이 3.6미터·너비 1.6미터·높이 2.0미터 이하인 것	배기량이 1,600cc미만인 것으로서 길이 4.7미터·너비 1.7미터·높이 2.0미터 이하인 것	배기량이 1,600cc 이상 2,000cc미만이거나 길이·너비·높이중 어느 하나라도 소형을 초과하는 것	배기량이 2,000cc 이상이거나, 길이·너비·높이 모두 소형을 초과 하는 것
승합 자동차	배기량이 1,000cc(전기자동차의 경우 최고출력이 80킬로와트) 미만이고, 길이 3.6미터·너비 1.6미터·높이 2.0미터 이하인 것		승차정원이 15인이하인 것으로서 길이 4.7미터·너비 1.7미터·높이 2.0미터 이하인 것	승차정원이 16인이상 35인 이하이거나, 길이·너비·높이중 어느하나라도 소형을 초과하여 길이가 9미터 미만인 것	승차정원이 36인이상이거나, 길이·너비·높이 모두가 소형을 초과하여 길이가 9미터 이상인 것
화물 자동차	배기량이 250cc(전기자동차의 경우 최고출력이 15킬로와트) 이하이고, 길이 3.6미터·너비 1.5미터·높이 2.0미터 이하인 것	배 기 량 이 1,000cc(전기자동차의 경우 최고출력이 80킬로와트) 미만이고, 길이 3.6미터·너비 1.6미터·높이 2.0미터 이하인 것	최대적재량이 1톤이하인 것으로서, 총중량이 3.5톤 이하인 것	최대적재량이 1톤초과 5톤 미만이거나, 총중량이 3.5톤 초과 10톤 미만인 것	최대적재량이 5톤 이상이거나, 총중량이 10톤 이상인 것
특수 자동차	배기량이 250cc(전기자동차의 경우 최고출력이 15킬로와트) 이하이고, 길이 3.6미터·너비 1.5미터·높이 2.0미터 이하인 것	배 기 량 이 1,000cc(전기자동차의 경우 최고출력이 80킬로와트) 미만이고, 길이 3.6미터·너비 1.6미터·높이 2.0미터 이하인 것	총중량이 3.5톤 이하인 것	총중량이 3.5톤 초과 10톤 미만인 것	총중량이 10톤 이상인 것
이륜 자동차	배기량이 50cc 미만(최고출력 4킬로와트 이하)인 것		배기량이 125cc 이하(최고출력 11킬로와트 이하)인 것	배기량이 125cc 초과 260cc 이하(최고출력 11킬로와트 초과 15킬로와트 이하)인 것	배기량이 260cc(최고출력 15킬로와트)를 초과하는 것

자동차관리법 1장 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “자동차”란 원동기에 의하여 육상에서 이동할 목적으로 제작한 용구 또는 이에 견인되어 육상을 이동할 목적으로 제작한 용구(이하 “피견인자동차”라 한다)를 말한다. 다만, 대통령령으로 정하는 것은 제외한다.

자동차관리법 2장 제8조(신규등록)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- ① 신규로 자동차에 관한 등록을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사에게 신규자동차등록(이하 “신규등록”이라 한다)을 신청하여야 한다.
- ② 시·도지사는 신규등록 신청을 받으면 등록원부에 필요한 사항을 적고 자동차등록증을 발급하여야 한다.
- ③ 자동차를 제작·조립 또는 수입하는 자(이들로부터 자동차의 판매위탁을 받은 자를 포함하며, 이하 “자동차제작·판매자 등”이라 한다)가 자동차를 판매한 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 등록원부 작성에 필요한 자동차 제작증 정보를 제69조에 따른 전산정보처리조직에 즉시 전송하여야 하며 산 사람을 같음하여 지체 없이 신규등록을 신청하여야 한다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 산 사람이 직접 신규등록을 신청하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 자동차제작·판매자등이 제1항에 따라 신규등록을 신청하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 자동차를 산 사람으로부터 수수료를 받을 수 있다.

자동차관리법 2장 제13조(말소등록)

- ① 자동차 소유자(재산관리인 및 상속인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 등록된 자동차가 다음 각 호의 어느 하나의 사유에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 자동차등록증, 등록번호판 및 봉인을 반납하고 시·도지사에게 말소등록(이하 “말소등록”이라 한다)을 신청하여야 한다. 다만, 제7호 및 제8호의 사유에 해당되는 경우에는 말소등록을 신청할 수 있다.
 1. 제53조에 따라 자동차해체재활용업을 등록한 자(이하 “자동차해체재활용업자”라 한다)에게 폐차를 요청한 경우
 2. 자동차제작·판매자등에게 반품한 경우(제47조의2의 교환 또는 환불 요구에 따라 반품된 경우를 포함한다)
 3. 「여객자동차 운수사업법」에 따른 차령(車齡)이 초과된 경우
 4. 「여객자동차 운수사업법」 및 「화물자동차 운수사업법」에 따라 면허·등록·인가 또는 신고가 실효(失效)되거나 취소된 경우
 5. 천재지변·교통사고 또는 화재로 자동차 본래의 기능을 회복할 수 없게 되거나 멸실된 경우
 6. 자동차를 수출하는 경우
 7. 제14조의 압류등록을 한 후에도 환가(換價) 절차 등 후속 강제집행 절차가 진행되고 있지 아니하는 차량 중 차령 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 환가가치가 남아 있지 아니하다고 인정되는 경우. 이 경우 시·도지사가 해당 자동차 소유자로부터 말소등록 신청을 접수하였을 때에는 즉시 그 사실을 압류등록을 촉탁(囑託)한 법원 또는 행정관청과 등록원부에 적힌 이해관계인에게 알려야 한다.
 8. 자동차를 교육·연구의 목적으로 사용하는 등 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우

자동차관리법 3장 제29조

- ① 자동차는 대통령령으로 정하는 구조 및 장치가 안전 운행에 필요한 성능과 기준에 적합하지 아니하면 운행하지 못한다.
- ② 자동차에 장착되거나 사용되는 부품, 장치 또는 보호장구로서 대통령령으로 정하는 부품, 장치 또는 보호장구는 안전운행에 필요한 성능과 기준에 적합하여야 한다.

자동차손해배상보장법 시행령 제2조(건설기계의 범위)

「자동차손해배상 보장법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1호에서 “「건설기계관리법」의 적용을 받는 건설기계 중 대통령령으로 정하는 것”이란 다음 각 호의 것을 말한다.

1. 덤프트럭
2. 타이어식 기중기
3. 콘크리트믹서트럭
4. 트럭적재식 콘크리트펌프
5. 트럭적재식 아스팔트살포기
6. 타이어식 굴삭기
7. 「건설기계관리법 시행령」 별표 1 제26호에 따른 특수건설기계 중 다음 각 목의 특수건설기계
 - 가. 트럭지게차
 - 나. 도로보수트럭

다. 노면측정장비(노면측정장치를 가진 자주식인 것을 말한다)

자동차손해배상보장법 제3조(자동차손해배상책임)

자기를 위하여 자동차를 운행하는 자는 그 운행으로 다른 사람을 사망하게 하거나 부상하게 한 경우에는 그 손해를 배상할 책임을 진다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그러하지 아니하다.

1. 승객이 아닌 자가 사망하거나 부상을 당한 경우에 자기와 운전자가 자동차의 운행에 주의를 게을리 하지 아니하였고, 피해자 또는 자기 및 운전자 외의 제 3자에게 고의 또는 과실이 있으며, 자동차의 구조상의 결함이나 기능상의 장애가 없었다는 것을 증명한 경우
2. 승객이 고의나 자살행위로 사망하거나 부상을 당한 경우

자동차손해배상보장법 제5조(보험 등의 가입의무)

- ① 자동차보유자는 자동차의 운행으로 다른 사람이 사망하거나 부상을 당한 경우에 피해자(피해자가 사망한 경우에는 손해배상을 받을 권리를 가진 자를 말한다. 이하 같다)에게 대통령령으로 정하는 금액을 지급할 책임을 지는 책임보험이나 책임공제(이하 “책임보험등”이라 한다)에 가입하여야 한다.
- ② 자동차보유자는 책임보험등에 가입하는 것 외에 자동차의 운행으로 다른 사람의 재물이 멸실되거나 훼손된 경우에 피해자에게 대통령령으로 정하는 금액을 지급할 책임을 지는 「보험업법」에 따른 보험이나 「여객자동차 운수사업법」, 「화물자동차 운수사업법」 및 「건설기계관리법」에 따른 공제에 가입하여야 한다
- ④ 제1항 및 제2항은 대통령령으로 정하는 자동차와 도로(「도로교통법」 제2조제1호에 따른 도로를 말한다. 이하 같다)가 아닌 장소에서만 운행하는 자동차에 대하여는 적용하지 아니한다.

자동차손해배상보장법 제5조2(보험 등의 가입 의무 면제)

- ① 자동차보유자는 보유한 자동차(제5조제3항 각 호의 자가 면허 등을 받은 사업에 사용하는 자동차는 제외한다)를 해외체류 등으로 6개월 이상 2년 이하의 범위에서 장기간 운행할 수 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그 자동차의 등록 업무를 관할하는 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(자동차의 등록업무가 시장·군수·구청장에게 위임된 경우에는 시장·군수·구청장을 말한다. 이하 “시·도지사”라 한다)의 승인을 받아 그 운행중지기간에 한하여 제5조제1항 및 제2항에 따른 보험 또는 공제에의 가입 의무를 면제받을 수 있다. 이 경우 자동차보유자는 해당 자동차등록증 및 자동차등록번호판을 시·도지사에게 보관하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 보험 또는 공제에의 가입 의무를 면제받은 자는 면제기간 중에는 해당 자동차를 도로에서 운행하여서는 아니 된다.
- ③ 제1항에 따른 보험 또는 공제에의 가입 의무를 면제받을 수 있는 승인 기준 및 신청 절차 등 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다

자동차손해배상보장법 제10조(보험금등의 청구)

- ① 보험가입자등에게 제3조에 따른 손해배상책임이 발생하면 그 피해자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 보험회사등에게 「상법」 제724조제2항에 따라 보험금등을 자기에게 직접 지급할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 피해자는 자동차보험진료수가에 해당하는 금액은 진료한 의료기관에 직접 지급하여 줄 것을 청구할 수 있다.
- ② 보험가입자등은 보험회사등이 보험금등을 지급하기 전에 피해자에게 손해에 대한 배상금을 지급한 경우에는 보험회사등에게 보험금등의 보상한도에서 그가 피해자에게 지급한 금액의 지급을 청구할 수 있다.

전자서명법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

2. “전자서명”이란 다음 각 목의 사항을 나타내는 데 이용하기 위하여 전자문서에 첨부되거나 논리적으로 결합된 전자적 형태의 정보를 말한다.
 - 가. 서명자의 신원
 - 나. 서명자가 해당 전자문서에 서명하였다는 사실

장애아동 복지지원법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “장애아동”이란 18세 미만의 사람 중 「장애인복지법」 제32조에 따라 등록된 장애인을 말한다. 다만, 6세 미만의 아동으로서 장애가 있다고 보건복지부장관이 별도로 인정하는 사람을 포함한다.

장애인복지법 제2조(장애인의 정의 등)

- ① “장애인”이란 신체적·정신적 장애로 오랫동안 일상생활이나 사회생활에서 상당한 제약을 받는 자를 말한다.
- ② 이 법을 적용받는 장애인은 제1항에 따른 장애인 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장애가 있는 자로서 대통령령으

로 정하는 장애의 종류 및 기준에 해당하는 자를 말한다.

1. “신체적 장애”란 주요 외부 신체 기능의 장애, 내부기관의 장애 등을 말한다.
2. “정신적 장애”란 발달장애 또는 정신 질환으로 발생하는 장애를 말한다.

ㄷ

통계법 제3조(정의)

3. “통계작성기관”이란 중앙행정기관·지방자치단체 및 제15조에 따라 지정을 받은 통계작성지정기관을 말한다.

통계법 제15조(통계작성지정기관의 지정)

- ① 통계청장은 통계의 작성·보급 및 이용을 촉진하기 위하여 정부정책의 수립·평가 또는 경제·사회현상의 연구·분석 등에 이용되는 수량적 정보를 작성하고 있거나 작성하고자 하는 기관등의 신청이 있는 경우 해당 기관등을 통계작성지정기관으로 지정할 수 있다. 이 경우 지정요건은 통계작성 조직 및 예산, 통계작성계획 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.
- ② 통계청장은 정부정책의 수립·평가 또는 경제·사회현상의 연구·분석 등에 이용되는 수량적 정보를 작성하고 있는 공공기관(중앙행정기관 및 지방자치단체는 제외한다)이 제1항에 따른 지정신청을 하지 아니하는 경우에는 위원회의 심의·의결을 거쳐 통계작성지정기관으로 지정할 수 있다. <개정 2016. 12. 27.>
- ③ 통계작성지정기관의 지정신청, 지정의 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

통계법 제17조(지정통계의 지정 및 지정취소)

- ① 통계청장은 통계작성기관의 장의 신청에 따라 정부의 각종 정책의 수립·평가 또는 다른 통계의 작성 등에 널리 활용되는 통계로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 통계를 지정통계로 지정한다.
 1. 전국을 대상으로 작성하는 통계
 2. 지역발전을 위한 정책수립 및 평가의 기초자료가 되는 통계
 3. 다른 통계의 모집단자료로 활용 가능한 통계
 4. 국제연합 등 국제기구에서 권고하는 통일된 기준 및 작성방법에 따라 작성하는 통계
 5. 그 밖에 지정통계로 지정할 필요가 있다고 통계청장이 인정하는 통계
- ② 통계청장은 지정통계가 제1항에 따른 지정요건을 갖추지 못하게 되는 경우에는 그 지정을 취소할 수 있다.
- ③ 통계청장은 지정통계를 지정하거나 지정통계의 지정을 취소한 때에는 이를 고시하여야 한다.
- ④ 지정통계 지정의 절차 및 방법과 제3항에 따른 고시에 포함되어야 할 사항 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의13(어린이 보호구역 어린이 치사상의 가중처벌)

자동차(원동기장치자전거를 포함한다)의 운전자가 「도로교통법」에 따른 어린이 보호구역에서 조치를 준수하고 어린이의 안전에 유의하면서 운전하여야 할 의무를 위반하여 어린이(13세 미만인 사람을 말한다.)에게 「교통사고처리 특례법」 제3조제1항의 죄를 범한 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 가중처벌한다.

1. 어린이를 사망에 이르게 한 경우에는 무기 또는 3년 이상의 징역에 처한다.
2. 어린이를 상해에 이르게 한 경우에는 1년 이상 15년 이하의 징역 또는 500만원 이상 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

ㄹ

형법 제258조(중상해, 존속중상해)

- ① 사람의 신체를 상해하여 생명에 대한 위험을 발생하게 한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
- ② 신체의 상해로 인하여 불구 또는 불치나 난치의 질병에 이르게 한 자도 전항의 형과 같다.

형사소송법 제450조(보통의 심판)

약식명령의 청구가 있는 경우에 그 사건이 약식명령으로 할 수 없거나 약식명령으로 하는 것이 적당하지 아니하다고 인정할 때에는 공판절차에 의하여 심판하여야 한다.

형사소송법 제453조(정식재판의 청구) 1항

- ① 검사 또는 피고인은 약식명령의 고지를 받은 날로부터 7일 이내에 정식재판의 청구를 할 수 있다. 단, 피고인은 정식재판의 청구를 포기할 수 없다.

환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률 제22조(환경설비 및 재제조 제품의 품질인증 등)

- ① 산업통상자원부장관은 환경설비 및 재제조 제품의 품질과 기술경쟁력을 강화하기 위하여 환경설비 및 재제조 제품에 대한 품질·성능평가와 공장심사를 거쳐 품질인증을 할 수 있다. 다만, 품질인증을 할 때에 다른 법률에서 재제조 제품에 대한 품질기준 및 인증을 규정하고 있는 경우에는 그 법률로 정한 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다.

교통사고 발생시 대처요령

⚠ 자동차사고시에는 초동대처가 무엇보다도 중요합니다! 당황하지 마시고 단계별로 대처하세요.



STEP 1

즉시 정차하세요!

- ▶ 사고 발생 시 가능한 그 자리 그대로 차량을 정차 시킵니다.
※ 2차 사고가 일어나지 않도록 반드시 주의하세요.
- ▶ 정차하지 않고 현장을 이탈할 경우, 뺑소니 등의 오해 소지가 있을 수 있습니다.
- ▶ 피해차량이라도 일단 정차 후 사고를 확인하는 것이 필요합니다.



STEP 2

부상자 발생 시
부상자 구호가 우선입니다!

- ▶ 자신 및 상대방의 부상상태를 확인합니다.
- ▶ 사상자의 지혈, 응급조치와 병원후송 등 적절한 구호조치를 합니다.





STEP 3

모든 조치가 끝났다면
보험사에 연락하세요.

- ▶ 보험사에 사고 접수하세요.
(롯데손해보험 사고접수 전화 : 1588-3344)
- ▶ 일방적인 과실인정은 가급적 피해야 하며, 보험사에 신고하여 처리해 주겠다는 답변이 바람직한 조치입니다.
특히 인명사고 또는 사고 당사자간 다툼이 있는 경우에는 경찰에 신고하는 것이 좋습니다.
- ▶ 가해자와 피해자 여부가 분명치 않은 경우 경찰서에 연락하여 가해자, 피해자 여부를 확인하실 수 있습니다.
(단, 경찰서에 접수되는 경우 사고 상황에 따라 벌점이나 벌금이 사고 당사자에게 부과될 수 있습니다.)



STEP 4

정황증거를 확보해 주세요.

- ▶ 사고차량의 네 바퀴 밑과 노면흔적, 유류품 위치 등에 스프레이로 현장상황을 표시합니다. (다각도에서 사진을 촬영하는 것도 좋습니다.)
- ▶ 사고 장면을 목격한 목격자를 확보해야 하며 상대 차량번호 등 관련사항을 메모합니다.
이후 교통질서 회복을 위해 가까운 도로 가장자리 등 안전한 곳으로 차량을 이동합니다.
※ 블랙박스(영상장치)가 있는 경우 확보해 두는 것이 좋습니다. (구형 모델이거나 메모리 문제로 인해 영상이 지워지는 경우가 있으니 주의하시기 바랍니다. 조작이 어려우신 경우는 보험 접수 후 롯데손해보험 현장출동 직원에게 맡겨주셔도 됩니다.)
※ 정황증거 확보가 어렵거나, 혹은 분쟁이 있는 경우 가급적 보험사에 먼저 연락해 주세요.







롯데손해보험 고객센터서비스

■ let:now긴급출동서비스

“갑자기 차량의 고장으로 고생하셨다구요?”

롯데손해보험 let:now긴급출동서비스는 긴급견인 비상출동등 종합적인 자동차 관리 서비스를 보험가입기간동안 24시간 제공하는 서비스입니다.

☎ 고객 콜센터 : 1588-3344, 1600-3434

■ 24시간 바로처리 서비스

보험관련 문의사항 및 자동차보험 사고접수에 대하여 24시간 365일 전화상담을 통하여 바로 처리해 드립니다.

- 자동차보험 사고접수 및 사고상담
- 고객불만 및 민원처리
- 각종 증명서 발급

☎ 고객 콜센터 : 1588-3344, 1600-3434

■ 안심콜 서비스

자동차사고 발생 신고를 하면 보상 담당 직원이 피보험자에게 안심전화 및 보상처리를 안내해 드립니다.

■ 보험계약자 지원 서비스

당사 계약 피보험자가 피해자일 경우에도 보험사에 요청시 사고처리를 지원하여 고객을 보호해 드립니다.

■ 인스턴트 서비스

원하시는 각종 증명서류를 FAX 또는 E-mail로 신속하게 보내드립니다.

■ 자동차보험 상품개발 담당부서 안내

자동차보험 상품은 보험업감독규정 시행세칙의 “자동차보험 표준약관”의 내용을 준용하여 개발되고 있습니다. 다만, 표준약관에서 정하고 있지 아니한 사항이나 관련법령에 의거하여 보험사가 개발 및 변경이 가능한 부분에 대하여는 다음의 부서에서 주관하여 개발됨을 알려드립니다.

자동차보험 상품개발 부서 : 자동차업무팀 자동차상품파트

보험소비자 권리에 관한 사항

I. 개인신용정보 이용동의 철회

- 개인신용정보 제공 및 이용을 동의한 후라도 신용정보 제공 동의를 철회할 수 있습니다. 단, 동의 철회 시 관련 서비스를 제공받지 않아도 된다는 의사를 서면 등으로 명확히 밝혀야 합니다.

II. 구매권유 중지청구 (Do-Not Call)

- 개인신용정보 제공 및 이용을 동의한 후라도 전화 등을 통한 마케팅활동에 대한 중지를 요청할 수 있습니다.